

मुलुकी_देवानी_संहिता_२०७४

English title: Muluki Civil Code, 2017

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७४ । ६ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । १ । ०२ । २. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८० । ०४ । १२ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ३४ ।

प्रस्तावना : मुलुकमा कानून र व्यवस्था कायम गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार र सुवर्धिता एवं आर्थिक हित कायम राख्न तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी अभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरू बीचको सुसम्बन्ध कायम राख्नको लागि मुलुकी ऐन तथा अन्य कानूनमा रहेका देवानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण समेत गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । भाग-१ । प्रारम्भिक । परिच्छेद-१ । सामान्य व्यवस्था । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । "मुलुकी देवानी संहिता, २०७४" रहेकोछ । (२) यो संहिता संवत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संहितामा, - । (क) "अदालत" भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानून बमोजिम कुनै खास कसिमिका देवानी मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्न अधिकार प्राप्त अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । (ख) "कानून" भन्नाले तत्काल प्रचलित कानून सम्झनु पर्छ । (ग) "व्यक्ति" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानूनी व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । (घ) "नालसि" भन्नाले फरिदपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अन्य कुनै कसिमिको उजुरी, दावी, प्रतदावी वा सो सरहको नविदन समेतलाई जनाउँछ । (ङ) "नाबालक" भन्नाले अठार वर्ष उमेर पूरा नगरेको बालबालिका सम्झनु पर्छ । (च) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँ पालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । (छ) "सम्पत्ति" भन्नाले चल वा अचल सम्पत्ति सम्झनु पर्छ । (ज) "हकवाला" भन्नाले दफा २३९ बमोजिम अपुताली पाउने प्राथमिकताक्रममा रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । ३. विशेष कानूनी व्यवस्थालाई असर नपर्ने: यस संहिताले नयिमति गरेका वषियमा प्रचलित कानूनमा छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो वषियमा यस संहिताको व्यवस्थाले कुनै असर पार्ने छैन । परिच्छेद-२ । देवानी कानूनका सामान्य सिद्धान्त । ४. सामान्य रूपमा लागू हुने सिद्धान्त तथा व्यवस्था: यस परिच्छेदमा उल्लिखित सिद्धान्त तथा व्यवस्थाहरू सामान्यतः देवानी कानूनका वषियमा लागू हुनेछन् । ५. कानूनको अज्ञानता क्षम्य नहुने: कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुने छैन । कानून सबैले जानेको अनुमान गरिनेछ । ६. सार्वजनिक हित विपरीत हुने गरी काम गर्न नपाउने: कसैले पनि सार्वजनिक हित विपरीत हुने गरी कुनै काम कारबाही गर्न पाउने छैन । ७. कानून विपरीतको काम अमान्य हुने: कानून विपरीतको काम अमान्य हुनेछ । ८. गल्ती गर्नेले क्षति व्यहोरनु पर्ने: (१) कुनै काम गर्दा वा गराउँदा कसैको गल्तीले अरूलाई हानि, नोक्सानी हुन गएमा त्यसरी हानि, नोक्सानी भएको क्षतिको दायित्व त्यस्तो गल्ती गर्ने वा गराउने व्यक्तिले व्यहोरनु पर्नेछ । (२) प्रत्येक व्यक्तिले आफूले गरेको गलत कार्यको परिणाम आफैले व्यहोरनु पर्नेछ । (३) यस संहिता वा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपदफा (१) बमोजिमको दायित्व नरिवाह गर्न सम्बन्धित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति व्यहोरनु पर्नेछ । (४) क्षतिपूर्तिको निर्धारण कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । ९. अरूलाई दुःख दानि गरी काम गर्न नहुने: कसैले पनि अन्य व्यक्तिलाई दुःख दानि, हैरानी हुने वा नजिको इज्जत, प्रतिष्ठा वा सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने गरी कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन । १०. गल्तीको फाइदा लिन नपाउने: कसैले पनि आफूले गरेको गल्तीबाट भएको फाइदा लिन पाउने छैन । ११. हित विपरीतको काम अमान्य हुने: आफ्नो संरक्षकत्व, मातवरी, अधीन वा प्रभावमा रहेको वा प्रभाव पर्न सक्ने व्यक्तिको हित विपरीत गरिएको काम अमान्य हुनेछ । १२. व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नु पर्ने: प्रत्येक व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नु पर्नेछ । १३. असल छमिकीपन कायम गर्नु पर्ने: प्रत्येक व्यक्तिले आफू रहे बसेको ठाउँको समुदाय वा छमिकीलाई हानि नोक्सानी नहुने गरी असल छमिकीपन कायम गर्नु पर्नेछ । १४. देवानी दायित्वबाट छुटकारा नपाउने: कुनै व्यक्तिलाई उपर फौजदारी कसूरमा मात्र कारबाही चलाएको वा नचलाएको आधारमा त्यस्तो व्यक्तिले कानून बमोजिमको देवानी दायित्वबाट छुटकारा पाउने छैन । १५. कानून विपरीतका प्रथा वा परम्परालाई मान्यता नदिने: कानून विपरीतका प्रथा वा परम्परालाई न्यायको रोहमा मान्यता दिने छैन । १६. विदेशीको हकमा पनि लागू हुने: वषिय, प्रसङ्ग वा प्रकृतिले कुनै कानूनी व्यवस्था नेपाली नागरिकलाई मात्र लागू हुने अवस्थामा बाहेक यो संहिता वा देवानी कानून सम्बन्धी अन्य प्रावधान विदेशीको हकमा पनि समान रूपमा लागू हुनेछ । परिच्छेद-३ । नागरिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था । १७. कानूनको दृष्टिमा समान हुने: (१) प्रत्येक नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छन् । (२) कुनै पनि नागरिकलाई कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन । १८. भेदभाव गर्न नपाइने: (१) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन । (२) कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक

अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यसै अन्य कुनै पनि आधारमा नजि तथा सार्वजनिक स्थानमा भेदभाव गरिने छैन र त्यस्तो आधारमा कुनै पनि व्यक्ति सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा, सुविधा वा उपयोगका कुराहरू प्रयोग गर्नबाट वा सार्वजनिक स्थल वा सार्वजनिक धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न वा आफ्नो इच्छा अनुसारको धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन ।

(३) कसैलाई पनि समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन । (४) कुनै नागरिकलाई सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नयुक्ति गर्दा कानूनले निर्धारण गरेको योग्यताका आधारमा मात्र गरिनेछ । त्यसरी नयुक्ति गर्दा कुनै पनि नागरिकमाथि उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यसै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन । १९. विशेष व्यवस्था भएकोमा भेदभाव गरेको नमानिने: दफा १७ र १८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछिडिएको महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुसलमि, उत्पीडित वर्ग, पछिडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पछिडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरेकोमा भेदभाव गरेको मानिने छैन । २०. स्वतन्त्रता र अधिकार हुने: (१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिने छैन । (२) कानूनको अधीनमा रही प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता र अधिकार हुनेछ :- (क) आफ्नो विचार राख्ने तथा अभिव्यक्ति गर्न, । (ख) बनि हातहतियार शान्तपूर्वक भेला हुने तथा सभा, सम्मेलन गर्ने, । (ग) सङ्घ वा संस्था खोल्ने, । (घ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत र बसोबास गर्ने, । (ङ) कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यवसाय गर्ने, । (च) आफूले चाहेको शिक्षा वा आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा आर्जन गर्ने, । (छ) सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कुनै कारोबार गर्ने, । (ज) सार्वजनिक नैतिकता र परम्पराको मर्यादा राखी सनातनदेखि चली आएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने, । (झ) आफ्नो समुदायको भाषा, लिपि वा संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने, । (ञ) आफ्नो धार्मिक समुदायको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन गर्ने, । (ट) आफ्नो जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखित, पत्राचार वा सूचनाको रक्षा गर्ने वा गोप्य राख्ने । २१. गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने: (१) कानून बमोजिम बाहेक कसैले सम्बन्धित व्यक्तिको मज्जुरी नलिई देहायका कुनै काम कुरा गरेमा गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिनेछ :- (क) कुनै व्यक्तिको बासस्थानमा प्रवेश गरेमा, । (ख) कसैको चठीपत्र खोलेमा वा त्यसको प्रयोग गरेमा, टेलिफोन वा अन्य प्रविधिको माध्यमबाट भएको कुराकानी, बोली, ध्वनिको टेप वा रेकर्ड गरेमा वा सुनेमा, । (ग) कुनै व्यक्तिको नजि जीवनको व्यवहार, आचरणको चर्चा, प्रकाशन, प्रसारण वा प्रचार गरेमा, । (घ) कसैको आकृति वा तस्वीर खिच्ने, । (ङ) अरूको नाम, आकृति, तस्वीर वा आवाजको नक्कल गरी सार्वजनिक गरेमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) वा (ङ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकसैले साहित्यिक वा कलात्मक प्रयोजन वा सार्वजनिक हितको लागि खण्डहरूमा लेखिएको कुनै काम गरेमा गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने छैन । २२. करार गर्न पाउने : प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही करार गर्ने अधिकार हुनेछ ।

२३. कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन नपाइने : कानून बमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति वा आयमा कर लगाउन सकिने छैन । २४. इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन नपाइने : कुनै पनि व्यक्तिलाई नजिको इच्छा विरुद्ध कुनै काममा लगाउन पाइने छैन । २५. सम्पत्ति प्राप्त, अधिग्रहण, ललाम वा जफत नगरिने : (१) कानून बमोजिम सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले अधिकारको सर्जना गर्ने छैन । तर गैर कानूनी रूपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (२) कानून बमोजिम बाहेक कसैको सम्पत्ति ललाम वा जफत गरिने छैन । २६. उजुर गर्न सक्ने : (१) गरिफ्तार भएको वा थुनिएको व्यक्ति आफैले वा नजिको तर्फबाट जोसुकै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशको लागि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा उजुरी दनि सक्नेछ । (२) कसैले एकभन्दा बढी अदालतमा उजुरी दिएमा माथिल्लो अदालतमा दिएको उजुरी कायम रहनेछ । (३) कसैले यस परिच्छेद विपरीत कुनै काम कारबाही गरेमा वा गर्न लागेको पर्याप्त आशङ्का भएमा त्यस्तो काम कारबाहीबाट मर्का पर्न जाने व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको प्रचलनको लागि प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी जाँचबुझ गर्दा कानून विपरीत गरिफ्तार गरिएको वा थुनिएको देखिएमा सम्बन्धित अदालतले त्यसरी गरिफ्तार वा थुनिएको व्यक्तिलाई तुरुन्त थुनाबाट छाड्न आदेश दनिनेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम परेको उजुरी जाँचबुझ गर्दा प्रत्यर्थीले नजिको अधिकारमा केही क्षति पुर्‍याएको वा क्षति पुर्‍याउन लागेको देखिएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो प्रत्यर्थीको नाममा उजुर गर्ने व्यक्तिको अधिकार उपर क्षति पुग्ने किसिमको काम नगर्न, नगराउन र केही काम गरिसकेको भए बाँकी काम नगर्न वा कुनै काम गर्न लगाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ । २७. क्षतिपूर्ति भराई दनि : (१) दफा २६ बमोजिम परेको उजुरी जाँचबुझ गर्दा प्रत्यर्थीले उजुरकर्तालाई बदनयितपूर्वक क्षति पुग्ने कुनै काम गरेको ठहरिएमा सम्बन्धित अदालतले अवस्था हेरी प्रत्यर्थीबाट उजुरकर्तालाई मनासबि क्षतिपूर्ति भराई दनिनेछ । (२) कुनै सरकारी वा सार्वजनिक निकायमा

कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीले यस परचिछेदमा उल्लेखित नागरिक अधिकारको जानीजानी उल्लङ्घन गरेको ठहरिएमा उपदफा (१) बमोजिमको क्षतपूरतको रकम त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारी आफैले व्यहोरनु पर्नेछ । २८. झुट्टा उजुरी दिएको देखिएमा क्षतपूरतभराई दनि : (१) कसैले कसैलाई दुःख दनि वा हानि, नोक्सानी पुर्‍याउने नयितले झुट्टा उजुरी दिएको ठहरिएमा सम्बन्धित अदालतले त्यसरी झुट्टा उजुरी दनि उजुरकर्ताबाट प्रत्यर्थीलाई मनासबि क्षतपूरतभराई दनिछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम भराइने क्षतपूरतमा प्रत्यर्थीले अदालतमा आफ्नो प्रतारिक्षा गर्दा लागेको खर्च, अदालती दस्तुर र कानून व्यवसायीको खर्च समेत समावेश हुनेछन् । २९. हदम्याद : यस परचिछेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले गरिफ्तार वा थुनिएको हकमा जहलिसुकै र अन्य अवस्थामा त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मतिले छ महिनाभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । भाग-२ । व्यक्तिसम्बन्धी कानून । परचिछेद-१ । प्राकृतिक व्यक्तिसम्बन्धी व्यवस्था । ३०. व्यक्तिको मान्यता पाउने : प्रत्येक व्यक्तिले जन्मनासाथ व्यक्तिको रूपमा मान्यता पाउनेछ र नजि जीवति रहेसम्म कानून बमोजिमको अधिकार उपभोग गर्न पाउनेछ । ३१. नामको अधिकार हुने : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई जन्मनासाथ नामको अधिकार हुनेछ र आफ्नो नामको सम्मानजनक तवरले उपयोग गर्न पाउनेछ । (२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो नाम, इज्जत र प्रतष्टिाको रक्षा गर्ने अधिकार हुनेछ र त्यस्तो अधिकार अन्य व्यक्तिलाई हस्तान्तरण हुन सक्ने छैन । (३) कसैले पनअन्य व्यक्तिको नाम दुरुपयोग गर्न पाउने छैन । ३२. सक्षमता प्राप्त गर्ने : (१) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक व्यक्तिलागि भएको माननिछ र सोही हैसियतमा नजि कानूनी रूपमा सक्षम भएको माननिछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सक्षम व्यक्तिले कानूनको अधीनमा रही जुनसुकै अधिकार उपयोग गर्न, दायित्व नरिवाह गर्न तथा कर्तव्य पालना गर्न सक्नेछ । ३३. असक्षम माननि : (१) दफा ३२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दश वर्ष उमेर पूरा नभएको वा त्यस्तो उमेर पुगेको भए पनहिोस ठेगानमा नरहेको कारण आफ्नो हक र हति संरक्षण गर्न नसक्ने व्यक्तिकानूनी रूपमा असक्षम माननिछ । स्पष्टीकरण : यस संहिताको प्रयोजनको लागि "होस ठेगानमा नरहेको" भन्नाले शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सामान्य समझमा आफूले काम र त्यसको परिणाम बुझ्न नसक्ने अवस्थामा रहेको समझनु पर्छ । (२) असक्षम व्यक्तिले कुनै कसिमिको कानूनी दायित्व व्यहोरनु पर्ने छैन र कुनै अधिकार उपयोग गर्दा संरक्षक वा माथवरको मज्जुरी लई वा संरक्षक वा माथवर मार्फत उपयोग गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (३) असक्षम व्यक्तिको तर्फबाट कुनै कागज गराउनु पर्दा नजिको संरक्षक वा माथवर मार्फत गराउनु पर्नेछ । ३४. अर्धसक्षम माननि : (१) दश वर्ष पूरा भई अठार वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिको अर्धसक्षम माननिछ । (२) अर्धसक्षम व्यक्तिले कानूनको अधीनमा रही जुनसुकै अधिकार उपयोग गर्न, दायित्व नरिवाह गर्न तथा कर्तव्य पालना गर्न सक्नेछ । (३) अर्धसक्षम व्यक्तिले कुनै अधिकारको उपयोग गर्दा संरक्षक वा माथवरको मज्जुरी लई वा संरक्षक वा माथवर मार्फत गराउनु पर्नेछ । (४) अर्धसक्षम व्यक्तिको कुनै कागज गराउँदा संरक्षक वा माथवरको रोहवरमा गराउनु पर्नेछ । ३५. अदालतको नरिणय बमोजिम हुने : कुनै व्यक्तिको सक्षमता, असक्षमता वा अर्धसक्षमताको सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा अदालतको नरिणय बमोजिम हुनेछ ।

३६. शरीरको परीक्षण वा अङ्ग परिवर्तन गर्न, गराउन सक्ने : (१) कुनै पनव्यक्तिले कानूनको अधीनमा रही आफ्नो शरीरको परीक्षण, उपचार, अङ्ग परिवर्तन वा शरीरको कुनै अङ्गको कुनै अंश वा त्यसको कुनै नमूना सङ्कलन गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) कुनै व्यक्तिलाई मज्जुरी दनि नसक्ने गरी अशक्त भएको अवस्थामा संरक्षक वा माथवरले नजिको हतिको लागि उपदफा (१) बमोजिमको काम गर्न वा गराउन सक्नेछ । ३७. आफ्नो दाह संस्कार, काजकरिया वा सदगतको विधिनिर्धारण गर्न सक्ने : (१) कुनै पनव्यक्तिले जीवति छँदै आफ्नो मृत्यु पछि गरिनि दाह संस्कार, काजकरिया वा सदगतको विधिनिर्धारण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिले दाह संस्कार, काजकरिया वा सदगतको विधिनिर्धारण गरेकोमा हकवालाले पनभिरने व्यक्तिको इच्छा बमोजिम नजिको दाह संस्कार, काजकरिया वा सदगत गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिले आफ्नो दाह संस्कार, काजकरिया वा सदगतको विधिनिर्धारण नगरेकोमा हकवालाले प्रचलित परम्परा तथा संस्कार बमोजिम नजिको दाह संस्कार, काजकरिया वा सदगत गर्नु पर्नेछ । ३८. शव वा अङ्ग दान दनि सक्ने : (१) कुनै पनव्यक्तिले आफ्नो मृत्युपछि आफ्नो शव, शरीरको कुनै अङ्ग वा त्यसको कुनै अंश खास कामको लागि प्रयोग गर्न वा गराउन कसैलाई दान दनि गरी लिखित रूपमा इच्छा व्यक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम इच्छा व्यक्त भएकोमा हकवालाले पनभिरने व्यक्तिको शव, शरीरको अङ्ग वा त्यसको कुनै अंशको प्रयोग मर्ने व्यक्तिको इच्छा बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनित्यस्तो शव, अङ्ग वा त्यसको कुनै अंश स्वीकार गर्ने व्यक्तिलागि हुन नसकेमा वा त्यस्तो शव, अङ्ग वा त्यसको कुनै अंश छुट्याउन सम्भव नहुने भएमा त्यस्तो शवको दफा ३७ बमोजिम दाह संस्कार, काज करिया वा सदगत गर्नु पर्नेछ । ३९. बसोबासको ठेगाना माननि : (१) कुनै व्यक्तिको बसोबासको ठेगाना निर्धारण गर्नु पर्दा नजिले त्यस प्रयोजनको लागि कुनै ठेगाना दिएको रहेछ भने सोही ठेगाना र त्यसरी ठेगाना दिएको रहेछ भने नेपालभित्र नजिले स्थायी रूपमा बसोबास गरेको ठाउँलाई नजिको बसोबासको ठेगाना माननिछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिको बसोबास नभएमा वा बसोबास पत्ता नलागेमा त्यस्तो व्यक्तितत्काल बसोबास गर्दै आएको ठाउँलाई नजिको बसोबासको ठेगाना माननिछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कुनै

व्यक्तिको बसोबास नभएमा वा नजिको बसोबास पत्ता नलागेमा नजिले कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगार वा कारोबार गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यापार, व्यवसाय, रोजगार वा कारोबार गरेको ठाउँलाई नजिको बसोबासको ठेगाना माननिन्छ । (४) उपदफा (१), (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिको बसोबासको ठेगाना परिवर्तन भएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तितत्काल जुन ठाउँमा बसोबास गरेको छ सोही ठाउँलाई नजिको बसोबासको ठेगाना माननिन्छ ।

(५) असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको बसोबास निर्धारण गर्नु परदा त्यस्तो व्यक्तिले स्थायी रूपमा बसोबास गरेको ठाउँ र त्यस्तो ठाउँ यकिन नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको संरक्षक वा माथवर बसोबास गरेको ठाउँलाई नजिको बसोबासको ठेगाना माननिन्छ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले कुनै खास प्रयोजनको लागि कुनै ठेगानालाई आफ्नो बासस्थान मानेको भए त्यस्तो ठेगानालाई नजिको बसोबासको ठेगाना माननिन्छ । ४०. मृत्यु भएको मानिने : (१) कुनै व्यक्तिलाई बिना सूचना लगातार बाह्र वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वाभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले बाह्र वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त भएकोमा बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिन्छ । तर देहायको अवस्थामा देहायको अवधि समाप्त भएपछि त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिन्छ :- (१) असी वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिलाई पाँच वर्ष, । (२) युद्धस्थलमा खटिएको सैनिक भए युद्ध समाप्त भएको मितिले चार वर्ष, । (३) दुर्घटना भएको वायुयान, पानी जहाज वा अन्य सवारी साधनमा यात्रा गरेको व्यक्तिलाई त्यसरी दुर्घटना भएको मितिले तीन वर्ष । (२) उपदफा (१) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिको कुनै दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकोमा त्यस्तो दुर्घटनामा पर्ने अर्को व्यक्तिलाई जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको पनि सोही बखत मृत्यु भएको मानिन्छ । (३) कुनै दुर्घटनामा परी एकैसाथ एकभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक त्यसरी मृत्यु हुने प्रत्येक व्यक्तिको एकैसाथ मृत्यु भएको मानिन्छ । तर कुनै खास प्रयोजनको लागि त्यसरी भएको दुर्घटनामा कुन व्यक्तिको पहिलो मृत्यु भएको हो भन्ने प्रश्न नरुपण गर्नु पर्ने भएमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक मृत्यु हुँदाका बखत जुन व्यक्तिको उमेर बढी रहेको छ सोही व्यक्तिको पहिलो मृत्यु भएको मानिन्छ । (४) कुनै व्यक्तिलाई बिना सूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपद् वा दुर्घटनामा परेकोले नजिको मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गरी पाउँ भनी त्यस्तो व्यक्तिलाई बेपत्ता भएको वा मृत्यु भएको मिति, ठेगाना, कारण र आधार सहित खुलाई सरोकारवाला व्यक्तिले नविदन दिएमा अदालतले सबुत प्रमाण बुझी त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा मृत्युको न्यायिक घोषणाको आदेश गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि मृत घोषित भइसकेको व्यक्तिलाई जीवित रूपमा फर्की अर्धभएको न्यायिक घोषणा बदर गरी पाउँ भनी नजिको मृत्यु भएको मिति न्यायिक घोषणा भएको मतिभन्दा फरक परी मृत्यु सम्बन्धी न्यायिक घोषणा संशोधन गरी पाउँ भनी नजिको हकदारले नविदन दिएमा अदालतले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी उपदफा (४) बमोजमि गरेको न्यायिक घोषणाको आदेश संशोधन वा बदर गर्नेछ । तर, । (१) कुनै जीवित पत्नीले त्यस्तो घोषणा पछि अर्को विवाह गरेको रहेछ भने घोषित व्यक्तिसँगको वैवाहिक सम्बन्ध पुनः स्थापित हुन सक्ने छैन ।

(२) मृत घोषित व्यक्तिको कानून बमोजमिको अधिकारमा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने छैन । (३) मृत्यु भएको नयाँ मतिकायम भएको कारणबाट पहिलेको न्यायिक घोषणाबाट भइसकेको काममा प्रतिकूल असर पर्ने छैन । (४) खण्ड (३) बमोजमि भएको काम कारबाहीबाट कुनै व्यक्तिको कानून बमोजमि प्राप्त हक, हति वा सरोकारमा कुनै असर पर्ने छैन । ४१. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजमि नालसि गर्न सक्नेछ :- (क) दफा ३६ को अवस्थामा त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मितिले तीन महिनाभित्र, । (ख) दफा ४० को उपदफा (५) को अवस्थामा त्यस्तो काम कारबाही भएको थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र, । (ग) खण्ड (क) र (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मितिले छ महिनाभित्र । परिच्छेद-२ । कानूनी व्यक्तिसम्बन्धी व्यवस्था । ४२. कानूनी व्यक्तिले सक्षमता प्राप्त गर्ने : (१) कानून बमोजमि स्थापना भएको सङ्गठित संस्थाले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ र सोही हैसियतमा कानूनी सक्षमता प्राप्त गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कानूनी सक्षमता प्राप्त गर्नको लागि कुनै संस्था कानून बमोजमि दर्ता भएको हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दर्ता हुनका लागि कानूनमा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा बाहेक देहायका कुरा खुलाई सम्बन्धित अधिकारी समक्ष नविदन गर्नु पर्नेछ :- (क) सङ्गठित संस्थाको नाम, । (ख) सङ्गठित संस्थाको प्रधान कार्यालय र त्यस्तो कार्यालय रहने ठेगाना । (ग) सङ्गठित संस्थाको उद्देश्य तथा कार्यहरू, । (घ) सङ्गठित संस्थाको पूँजीगत संरचना रहने भए त्यसको विवरण, । (ङ) अन्य आवश्यक विवरण । (४) उपदफा (२) बमोजमि संस्था दर्ता भएपछि त्यस्तो संस्था संस्थापना भएको मानिन्छ । (५) कानूनी व्यक्तिको सङ्गठित व्यक्तित्व (कर्पोरेट प्रसनालिटि) हुनेछ र आफ्नो काम कारबाहीको लागि छुट्टै छाप प्रयोग गर्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि संस्थापित संस्था अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ र कानूनको अधीनमा रही सोही हैसियतमा व्यक्तिसिरह देहायको काम गर्न सक्नेछ :- (क) सम्पत्ति प्राप्त गर्न, राख्न, आर्जन गर्न, भोगचलन गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्थापन गर्न, । (ख) करार गर्न, करार बमोजमिको अधिकार प्रयोग र दायित्व निर्वाह गर्न वा अन्य कुनै किसिमबाट कुनै किसिमबाट कुनै किसिमको हक वा दायित्व स्वीकार गर्न, । (ग) आफ्नो काम, कारबाही

वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक वधिन वा नयिमावली बनाउन, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (घ) आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न अधीनमा रही कर्मचारी नियुक्ति गर्न, । (ङ) आफ्नो वधिन तथा नयिमावलीको अधीनमा रही शाखा वा अन्य कार्यालय खोल्न, । (च) कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न र खाता सञ्चालन गर्न, । (छ) कानून बमोजिम अन्य कार्य गर्न । (७) कानूनी व्यक्तिले आफ्नो नामबाट नालसि वा अन्य कानूनी कारबाही गर्न वा त्यस्तो व्यक्तित्व उपर पनिसोही नामबाट नालसि वा अन्य कानूनी कारबाही गर्न सकिन्छ ।

४३. संस्थापना भएपछि कानूनी सक्षमता प्राप्त गर्ने : (१) कानूनी व्यक्तिको संस्थापना भएपछि त्यस्तो व्यक्तिले दफा ४२ मा उल्लेखित कामका अतिरिक्त देवानी तथा वाणिज्य सम्बन्धी काम कारबाही गर्न कानूनी सक्षमता प्राप्त गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त गरेको सक्षमता कानूनी व्यक्तिको कानून बमोजिम लक्विडेशन, वधितन वा अन्य नभएसम्म कायम रहनेछ । ४४. कानूनी सक्षमता स्वतः प्राप्त गरेको मानिने : दफा ४२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका निकायले स्वतः कानूनी व्यक्तिको रूपमा सक्षमता प्राप्त गरेको मानिन्छ :- । (क) नेपाल राज्य, । (ख) नेपाल सरकार, । (ग) सङ्घीय संसद वा व्यवस्थापिका-संसद, । (घ) अदालत, संवैधानिक निकाय वा त्यस्ता निकाय अन्तर्गतका कुनै कार्यालय, । (ङ) नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा अन्य कुनै सरकारी कार्यालय, । (च) प्रदेश, । (छ) प्रदेश सरकार वा प्रदेश स्तरका सरकारी कार्यालय, । (ज) प्रदेश सभा, । (झ) गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला सभा वा त्यस्ता निकाय अन्तर्गतका स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय, । (ञ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सरकारले कानून बमोजिम स्थापना गरेको आयोग, समिति वा त्यस्तै अन्य निकाय, । (ट) कानून बमोजिम स्थापना भएका संस्थान, सङ्गठित संस्था वा निकाय, । (ठ) परापूर्वदेखि सञ्चालन भई सम्पत्ति भएका मठ, मन्दिर, देवालय, चैत्य, गुम्बा, मस्जिद, गरिजाघर, धर्मशाला, पाटी, सत्तल, अन्त्यष्टीस्थल जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनको लागि स्थापना भएका संस्था, । (ड) सार्वजनिक प्रयोजनको लागि स्थापना भएको सामुदायिक विद्यालय वा महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय । ४५. कानूनी व्यक्तित्व रहेने ठेगाना : कानूनी व्यक्तित्व रहेने ठेगाना सङ्गठित संस्था संस्थापना गर्दाका बखत उल्लेख भएको ठेगाना हुनेछ र त्यसरी उल्लेख नभएकामा त्यस्तो संस्थाको प्रधान कार्यालय वा रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको ठेगाना र त्यस्तो कार्यालय वा ठेगाना पनि निर्धारण नभएकामा त्यस्तो संस्थाको प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय वा कारोबार तथा व्यवसाय रहेको ठेगानामा रहेको मानिन्छ । ४६. कानूनी व्यक्तिको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन : (१) कानूनमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कानूनी व्यक्तिको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन त्यस्तो व्यक्तिको वधिनमा व्यवस्था भए बमोजिम र त्यस्तो व्यवस्था नभएकामा एक वा एकभन्दा बढी सङ्ख्याका सञ्चालकबाट हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालकबाट भएको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको लागि कानूनी व्यक्तित्व जिम्मेवार हुनेछ । ४७. कानूनी व्यक्तिको कार्य सम्पादन : (१) कानूनी व्यक्तिको तर्फबाट कार्य सम्पादन गर्नु पर्दा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको सञ्चालकहरूको निर्णयबाट हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा सञ्चालकले कुनै काम कुनै सञ्चालक वा अरु कसैले सम्पादन गर्न सक्ने गरी अधिकार दिने सक्नेछ ।

४८. कानूनी व्यक्तित्व गाभिएमा हक वा दायित्व सन्ने : (१) कुनै कानूनी व्यक्तित्व कुनै कारणले अर्को कानूनी व्यक्तिसँग गाभिएमा त्यस्तो व्यक्तिको हक वा दायित्व त्यसरी गाभिएका बखत निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निर्धारण नभएकामा अर्को व्यक्तिसँग गाभिने कानूनी व्यक्तिको हक वा दायित्व गाभिएको कानूनी व्यक्तित्वमा सन्नेछ । ४९. कानूनी व्यक्तित्व प्रतिनिधित्व हुन सक्ने : कानूनी व्यक्तिले कानूनको अधीनमा रही अर्को कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व (एजेन्ट) भई काम गर्न सक्नेछ । ५०. स्वार्थ बाझिने भएमा निर्णयमा भाग लिन नहुने : (१) कुनै संस्था वा निकायको सदस्य वा सञ्चालकले आफ्नो नजिी स्वार्थ नहिति भएको विषय सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्वार्थ नहिति भई निर्णयमा असर परेको रहेछ भने त्यस्तो निर्णय बदर हुनेछ । ५१. कानूनी व्यक्तित्व जिम्मेवार रहने : कसैले कानूनी व्यक्तिको तर्फबाट कुनै काम कारबाही गर्दा कसैलाई कुनै कसिमिको हानि, नोक्सानी पर्न गएमा त्यसको जिम्मेवारी त्यस्तो कानूनी व्यक्तिको हुनेछ र त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कानूनी व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ । तर कानूनी व्यक्तिको उद्देश्य वा कार्यक्षेत्र बाहिर रही गरेको वा बदनयित पूर्वक गरेको काम कारबाहीबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो काम गर्ने सञ्चालक वा व्यक्तित्व नै व्यक्तित्व रूपमा जिम्मेवार हुनेछ । ५२. सम्पत्ति वा दायित्व फछ्यौट गर्नु पर्ने : कुनै कानूनी व्यक्तित्व कुनै कारणले वधितन भएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति तथा दायित्व कानून बमोजिम फछ्यौट गर्नु पर्नेछ । ५३. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले दफा ५० को अवस्थामा त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र र अन्य अवस्थामा सो काम कारबाही भए गरेको मितिले छ महिनाभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ । प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाही सम्बन्धी व्यवस्था । ५४. दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिने : (१) कुनै व्यक्तिको ऋण तथा नजिले व्यहोर्नु पर्ने अन्य दायित्व नजिको जायजथाभन्दा बढी भएमा त्यस्तो जायजथाबाट ऋण भुक्तानी वा असुल गर्न वा दायित्व फछ्यौट गर्न दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिन्छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिने छैन :- । (क) नयिमति आम्दानी भएको वा भविष्यमा आम्दानी हुने निश्चिता भएको व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीबाट निश्चित अवधिमि ऋण वा अन्य दायित्व भुक्तानी वा फछ्यौट गर्न सक्ने कुरा नजिले प्रमाणित गरेमा वा

त्यस्तो कुरामा साहू सन्तुष्ट भएमा, ।

(ख) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिले दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको मतिबाट त्यस्तो कारबाही प्रारम्भ नगर्न वा नगराउनको लागि साहूको ऋण भुक्तानीको अवधि र त्यसको स्रोत खुलाई पाँच वर्षसम्मको समयावधि भाग गरेमा, वा । (ग) दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्नु वा गराउन साहूले मज्जुर नगरेमा । स्पष्टीकरण : । (१) यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “जायजेथा” भन्नाले सम्बन्धित व्यक्तिको तत्काल कायम रहेको वा यस परिच्छेद बमोजमि दामासाही सम्बन्धी कारबाही सम्पन्न हुनुभन्दा अगाडिसम्म आर्जन हुने वा हुन सक्ने सम्पत्तिसम्झनु पर्छ । (२) खण्ड (ग) को प्रयोजनको लागि “साहू” भन्नाले एकभन्दा बढी साहू भएको अवस्थामा दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको कूल ऋणमध्ये पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी ऋण लानि पर्ने साहू वा साहूहरूको समूह सम्झनु पर्छ । (३) यस परिच्छेद बमोजमि कुनै व्यक्तिको जायजेथाबाट साहूको ऋण वा दाबी फछ्यौट भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिसाहूको दामासाहीमा परेको मानिन्छ । (४) उपदफा (३) बमोजमि दामासाहीमा परेको व्यक्तिको लगत अदालतले त्यस्तो प्रयोजनका लागि खिडा भएको दामासाही प्रशासन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको लगत दामासाही प्रशासन कार्यालयले अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (३) बमोजमि कुनै व्यक्तिसाहूको दामासाहीमा परेकोमा यस परिच्छेद बमोजमि फछ्यौट भएको नजिले लिएको ऋण वा नजिले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व बाहेक अन्य ऋण वा दायित्व नजिले भुक्तानी वा पूरा गर्नु पर्ने छैन । (७) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिसाहूको दामासाहीमा परेछाँ नजिले शुरु गर्ने व्यापार, व्यवसाय वा कारोबारबाट देहायको दायित्व पूरा गर्नु पर्नेछ :- । (क) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क वा दस्तुर, । (ख) अदालतको आदेश बमोजमि बुझाउनु पर्ने दण्ड, जरिवाना वापतको रकम, । (ग) आफ्नो संरक्षकत्व वा माथवरीमा रहेको व्यक्तिको सम्पत्ति हिन्यामनि गरे वापत बुझाउनु पर्ने रकम, । (घ) चोरी गरेको सामानको बुझाउनु पर्ने रकम, । (ङ) गुठीको सम्पत्ति हिन्यामनि गरे वापत बुझाउनु पर्ने रकम । (८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाहीमा परेको व्यक्तिले त्यस्तो हैसियतमा कानून बमोजमि गर्न नहुने काम, कारबाही बाहेक अन्य जुनसुकै व्यापार, व्यवसाय वा कारोबार गर्न सक्नेछ । ५५. दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्न नविदन दनि पर्ने : (१) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिलाई वा ऋण सार्वजनिक भएको भए कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी ऋण दाबी भएको र ऋण सार्वजनिक नभएको भए पाँचलाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दाबी भएका साहू वा साहूहरूको समूहले दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्नका लागि अदालतमा नविदन दनि सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि दामासाहीका लागि दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिले नविदन दँदा देहायको विवरण नविदनमा खुलाउनु पर्नेछ :- ।

(क) नजिको कूल जायजेथाको यथार्थ विवरण र त्यसको मूल्य, । (ख) नजिले लिएको कूल ऋण रकम, त्यसमा लागेको ब्याजको विवरण तथा त्यस्तो ऋण दनि साहू वा साहूहरूको ठेगाना सहितको विवरण, । (ग) नजिले चुक्ता गर्नु पर्ने अन्य दायित्व भए त्यसको विवरण, । (घ) ऋण तथा अन्य दायित्व चुक्ता वा पूरा गर्न नसक्नाको कारण । (३) उपदफा (१) बमोजमि साहू वा साहूहरूको समूहले दामासाहीका लागि नविदन दँदा देहायको विवरण नविदनमा खुलाउनु पर्नेछ :- । (क) नजिको ऋणी दामासाहीमा पर्न लागेको प्रमाण, । (ख) आफूले थाहा पाएसम्मको नजिको जायजेथाको विवरण र त्यसको अनुमानित मूल्य, । (ग) आफ्नो दाबी तथा अन्य साहूको ऋण वा दाबी थाहा पाएको भए त्यसको विवरण, । (घ) साहूहरूको ठेगाना समेतको विवरण । (४) दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्न उपदफा (१) बमोजमि नविदन दनि अर्घ साहू वा साहूहरूको समूहले कम्तीमा तीन महिनाको म्याद दिई नजिको ऋण वा अन्य दायित्व चुक्ता गर्न र त्यस्तो अवधिभित्र चुक्ता नगरेमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्नका लागि अदालतमा नविदन गर्ने कुराको सूचना ऋणीलाई दिएको हुनु पर्नेछ । ५६. साहूलाई सूचना दनि : (१) दफा ५५ बमोजमि ऋणीले दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्न नविदन गरेकोमा अदालतले ऋणीले ऋण तरिनु पर्ने भनी उल्लेख गरेको साहू वा साहूहरूलाई पैंतीस दिनको म्याद सहितको सूचना दिई त्यस सम्बन्धी सूचना राष्ट्रियस्तरको कुनै दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सूचना प्रकाशन गर्दा जुन व्यक्तिको जायजेथा दामासाही गर्न खोजिएको हो त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा उपर अरु कसैको कुनै कसिमिको दाबी भए सोही उपदफामा तोकिएको म्यादभित्र सबुत प्रमाण सहित दाबी पेश गर्न आउनु भन्ने व्यवहारा समेत खुलाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको म्यादभित्र पर्न आएको साहू वा साहूहरू वा अन्य कसैको दाबीलाई त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा वरिद्ध पर्न आएको अन्तमि दाबी मानिन्छ र सोही आधारमा नजिको जायजेथाको दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गरिन्छ । ५७. ऋणीलाई सूचना दनि पर्ने : (१) दफा ५५ बमोजमि साहू वा साहूहरूको समूहले ऋणीको जायजेथाको दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न नविदन दिएकोमा अदालतले नजिको जायजेथा उपर दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्नुपर्ने हो वा होइन र नगर्नु पर्ने कुनै कारण भए त्यसको प्रमाण सहित अदालतमा उपस्थिति हुन पैंतीस दिनको म्याद सहितको सूचना ऋणीलाई दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि ऋणीलाई दिएकोमा अन्य साहू वा दाबीकर्तालाई त्यस सम्बन्धमा पैंतीस दिनभित्र दाबी पेश गर्न आउनु भनी सूचना दिई त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको कुनै दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको अवधिभित्र दाबी पेश नगर्ने व्यक्तिको दाबी त्यस्तो अवधिपछि भिन्न हुने छैन । (४) उपदफा (२) बमोजमि वा दफा ५६ को उपदफा (१) बमोजमि राष्ट्रियस्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दा लाग्ने

दस्तुर सम्बन्धति नविदकबाट असुल गरनिछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि असुल गरिएको दस्तुर दामासाहीको क्रममा ऋणीबाट भराई दनि सकनिछ ।

५८. दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्न आदेश दनि : (१) दफा ५५ बमोजमि दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतमा नविदन परेमा सो सम्बन्धमा कारबाही प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने वा नहुने सम्बन्धमा अदालतले आदेश दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न आदेश दिएकोमा अदालतले दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिस्वयम् वा साहूको अनुरोधमा नजिको परिवारको अन्य कुनै सदस्यलाई जुन व्यक्तिको जायजेथाका सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने हो त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा दामासाहीको प्रयोजनका लागि यथास्थितिमा राख्नका लागि आदेश दनिछ । (३) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको सम्पत्तित्यस्तो व्यक्तिलाई नजिको परिवारको सदस्यबाट व्यवस्थापन गर्दा हनिमानी हुन सक्ने वा त्यसको समुचित व्यवस्थापन हुन सक्दैन भन्ने अदालतलाई लागेमा पक्षको नविदनको आधारमा वा अदालतको आफ्नै तजवजीबाट देहायको कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न जमिमेवारी दनि सक्नेछ :- । (क) कानून बमोजमि दामासाही व्यवसायीको रूपमा इजाजत प्राप्त व्यक्ती, । (ख) कानून बमोजमि नयुक्त दामासाही ट्रष्टी, । (ग) स्थानीय तहको सम्बन्धति वडा समिति, । (घ) अदालतले तोकेको अदालतको कुनै अधिकृत कर्मचारी वा कानून व्यवसायी । (४) उपदफा (३) बमोजमि तोकिएको स्थानीय तह, ट्रष्टी वा व्यक्तिले अदालतको आदेश बमोजमि दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको जायजेथाको व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । ५९. कारोबार स्वतः स्थगन वा बदर हुने : (१) दफा ५८ को उपदफा (१) बमोजमि कुनै व्यक्तिको जायजेथाका सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने अदालतले आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश भएपछि देहायको कुनै कारबाही गर्न सकिने छैन र त्यस्तो कुनै कारबाही प्रारम्भ भइसकेको वा भइरहेको तर पूरा भइनसकेको भए त्यस्तो कारबाही स्वतः स्थगन हुनेछ :- । (क) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको कुनै पतिजायजेथा कसैलाई कुनै कसिमिले हक हस्तान्तरण गरदिनि, नासो, धरौत राख्न, धति बन्धकको रूपमा राख्न वा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि कुनै कसिमिले लजि वा बहालमा दनि, । (ख) अदालतको फैसला बमोजमि दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको जायजेथा जायजात गर्न वा धति बन्धक चलन चलाउन, । (ग) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको कुनै जायजेथाबाट कुनै साहूको ऋण तर्नि वा कसैको दायित्व पूरा गर्न । (२) उपदफा (१) मा लेखिएको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी गरेको कुनै पति लिखित, करार, व्यवहार, कारोबार वा बन्दोबस्त स्वतः बदर भएको मानिनेछ । ६०. ऋणको हिसाब मलिन गर्ने अवसर दनु पर्ने : (१) दफा ५८ को उपदफा (१) बमोजमि दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश दिएकोमा ऋणीको जायजेथा, ऋण तथा अन्य दायित्व यकिन भएपछि सोही दफाको उपदफा (३) बमोजमि सम्पत्तिव्यवस्थापन गर्न जमिमेवारी पाएको स्थानीय तह, ट्रष्टी वा व्यक्तिले ऋणी, साहू वा अन्य दाबीकर्ताहरूको बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि बोलाइएको बैठकमा दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको ऋण वा अन्य दायित्व त्यस्तो व्यक्तिलाई साहू वा दाबीकर्ता बीच आपसी सहमतमा त्यस्तो व्यक्तिको सबै वा कुनै जायजेथाबाट आफ्नो दाबी पूरा वा आंशिक रूपमा त्याग वा आफ्नो दाबीभन्दा कम रकम लई हिसाब मलिन गर्न मनासबि अवसर दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि हिसाब मलिन गर्दा कुनै साहूले केही वा अधिकांश साहूको ऋण वा दाबी चुक्ता गरी त्यस्तो व्यक्तिको वरिद्ध एकमुष्ट दाबी पेश गर्ने व्यवस्था गर्न सकनिछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि पक्षहरू बीच सहमतिकायम भएमा वा पक्षहरूको सहमतबाट अन्य कुनै कारणले तत्काल दामासाही सम्बन्धी कारबाही स्थगन गर्न सम्बन्धति पक्षहरू मज्जुर भएमा सोही बमोजमि अदालतमा संयुक्त नविदन दनि सकनिछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि दामासाही सम्बन्धी कारबाही स्थगन गर्न नविदन पर्न आएमा अदालतले दफा ५४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को अवधामि नबढ्ने गरी माग भए बमोजमि दामासाही सम्बन्धी कारबाही स्थगन गर्न आदेश दनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि आदेश भएकोमा त्यस्तो अवधिव्यति नभई त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाका सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्न सकिने छैन । ६१. ऋण वा दायित्व भुक्तान गर्ने प्राथमकितक्रम : (१) यस परिच्छेद बमोजमि कुनै व्यक्तिको जायजेथाको दामासाही गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाबाट देहायको प्राथमकितक्रमको आधारमा त्यस्तो व्यक्तिले भुक्तान गर्नु पर्ने ऋण वा पूरा गर्नु पर्ने दायित्व फछ्छ्यौट गर्नु पर्नेछ :- । (क) दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्दा लागेको खर्च, । (ख) धति बन्धक लई ऋण दनि सुरक्षति साहूको दायित्व त्यस्तो धति बन्धकले राखेको हदसम्म, । (ग) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने कर, जरविना वा अन्य सरकारी दस्तुर र बाँकी रकम, । (घ) खण्ड (ख) मा लेखिएदखि बाहेकका अन्य साहूको ऋण, । (ङ) खण्ड (ख), (ग) वा (घ) मा लेखिएदखि बाहेकका अन्य दाबीकर्ताको दाबी । (२) उपदफा (१) बमोजमि ऋण वा दायित्व भुक्तान वा फछ्छ्यौट गर्दा एउटै प्राथमकितक्रममा एकभन्दा बढी साहू वा दाबीकर्ता भएकोमा प्रत्येक साहू वा दाबीकर्ताको ऋण वा दाबी रकमको अनुपातमा दामासाही भएको जायजेथाबाट समानुपातिक दरमा ऋण वा दाबी फछ्छ्यौट गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि सुरक्षति साहूहरूको ऋण भुक्तानी गर्दा नजिले धति बन्धक लएको जायजेथाबाट नजिको ऋण असुल उपर भइसकेपछि त्यस्तो धतिको कुनै अंश वा रकम बाँकी रहेकोमा त्यस्तो अंश वा रकम उपर अन्य साहू वा दाबीकर्ताले दाबी गर्न सक्नेछन् । तर त्यस्तो जायजेथाबाट सुरक्षति साहूको ऋण पूरण रूपमा असुल हुन नसकेमा नजिले अन्य सम्पत्तिदाबी गर्न सक्ने छैन । ६२. बढी ऋण देखाउने साहूको ऋणले प्राथमकित नपाउने : दफा ६१ को उपदफा (१) मा जुनसुकै

कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको कुनै साहूको मल्लिमतोबाट अन्य साहू वा दाबीकर्तालाई हानि, नोक्सानी पुर्‍याउने बदनयितले नभए वा नगरेको व्यवहारबाट बढी ऋण वा दाबी देखाएको ठहरिएमा त्यस्तो साहूको ऋण अन्य साहू वा दाबीकर्ताको ऋण वा दायित्व असुल उपर भएपछि मात्र भुक्तानी वा फछर्‍याउट गर्नु पर्नेछ ।

६३. सम्पत्ति छुट्याउनु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजमि कुनै व्यक्तिको जायजेथाको दामासाही गर्नु गराउनु अघि देहायको सम्पत्ति छुट्याई बाँकी रहेको जायजेथाबाट दामासाहीको कारबाही गर्नु गराउनु पर्नेछ :- । (क) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिको नजि सम्पत्तिको रूपमा रहेको कुनै सम्पत्ति, । (ख) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको नजिको एकाघरका परिवारले लगाएको र लगाउने तीन जोरसम्मको कपडा तथा जुत्ता, । (ग) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको एकाघर परिवारलाई आवश्यक खाना पकाउने तथा खाने एकसरो भाडा, थाल कचौरा, एकसरो ओड्ने ओछ्याउने तथा मनासबि सङ्ख्याका फर्नचिर, । (घ) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको नजिको एकाघर परिवारको लागि दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै खरदि गरसिकेको औषधि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण, । (ङ) पठन पाठन गर्न आवश्यक पुस्तक, । (च) खण्ड (ख) मा लेखिएका व्यक्तिलाई बढीमा तीन महिनासम्म जीवन नरिवाह गर्न आवश्यक खाद्यान्न, । (छ) खण्ड (ख) मा लेखिएको व्यक्तिको पेशा वा रोजगारसँग सम्बन्धित एकसरो ज्यावल वा औजार । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ती खण्डहरूमा उल्लिखित सम्पत्तिको कूल मूल्य एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन सक्ने छैन । ६४. जायजेथा लुकाउन नहुने : (१) दफा ५५ बमोजमि आफ्नो जायजेथाको दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्नको लागि नविदन दिने व्यक्तिले आफ्नो सम्पूर्ण जायजेथाको वास्तविक विवरण दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि विवरण दैँदा साहूलाई हानि, नोक्सानी पुर्‍याउने बदनयितले कुनै जायजेथा लुकाएमा वा छपिएमा नजि उपर छुट्टै नालसि लाग्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि जायजेथा लुकाएको वा छपिएकोमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही पूरा नहुँदै त्यस्तो जायजेथा पत्ता लागेमा पत्ता लगाउने साहू तथा दाबीकर्ता र अन्य साहू तथा दाबीकर्ताका सम्बन्धमा दफा ६१ को उपदफा (२) बमोजमि गर्नु पर्नेछ । (४) दामासाहीको कारबाही पूरा भइसकेपछि कुनै साहू वा दाबीकर्ताले उपदफा (३) बमोजमि जायजेथा पत्ता लगाएमा पत्ता लगाई ल्याउने साहू वा दाबीकर्तालाई दामासाहीको कारबाही गर्दाको बखत नजिको दाबी बमोजमिको रकम असुल उपर भइसकेको भए पत्ता लगाई ल्याएको सम्पत्तिको दश प्रतिशत र नजिको दाबी बमोजमिको रकम असुल उपर हुन नसकेको भए नजिको रकम असुल उपर गरी दिई बाँकी रहेको जायजेथा अन्य साहू वा दाबीकर्तालाई सोही उपदफा बमोजमि वितरण गर्नु पर्नेछ । तर दामासाहीमा परेको व्यक्तिको हकदार, नातेदार साहू वा दाबीकर्ता भएकोमा नजिले त्यस्तो सुविधा पाउने छैन । (५) उपदफा (२) बमोजमि लुकाए वा दबाएको जायजेथा उपदफा (४) बमोजमि साहू वा दाबीकर्तालाई भुक्तानी गरी बाँकी रहेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई फर्ति गर्नु पर्नेछ । ६५. दामासाहीमा परेको हैसियत अन्त्य हुने : (१) दामासाहीमा परेको व्यक्तिको त्यस्तो हैसियत दामासाहीमा परेको मतिबाट बाह्र वर्षसम्म कायम रहनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाहीमा परेको व्यक्तिले दामासाहीमा पर्दाका बखत साहूलाई भुक्तान गर्नु पर्ने सम्पूर्ण दायित्व भुक्तान गरी त्यसको प्रमाण सहित साहूको दामासाहीमा परेको हैसियत अन्त्य गरी पाउन अदालतमा नविदन दिने सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि परेको नविदन उपर सुनुवाइ गराउन अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई दामासाही पर्दाका बखत आंशिक रूपमा भुक्तानी पाएका वा भुक्तानी नपाएका सम्पूर्ण साहूहरूलाई बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनको म्याद दिई झिकाउन आदेश दिनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि परेको नविदन उपर सुनुवाइ गर्दा दामासाहीमा परेको व्यक्तिले नजि दामासाही पर्दाका बखत भुक्तान गर्न बाँकी रहेको सम्पूर्ण ऋण तथा दायित्व भुक्तान गरेको देखिएमा अदालतले नजि दामासाही पर्दाका बखत गरेको आदेश खारेज गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि आदेश खारेज भएकोमा त्यस्तो आदेश खारेज भएको मतिले एक वर्षपछि नजिको दामासाहीमा परेको हैसियत अन्त्य भएको मानिनेछ । ६६. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले दामासाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु परेको कारण परेको मतिले देहाय बमोजमिको अवधिभित्र नालसि गर्न सक्नेछ :- । (क) दफा ५४ अन्तर्गतको विषयमा नालसि गर्नु पर्ने कारण परेको मतिले तीन वर्षभित्र, । (ख) दफा ६२ र ६४ सम्बन्धी विषयमा थाहा पाएको मतिले दुई वर्षभित्र, । (ग) खण्ड (क) र (ख) मा लेखिएदखि बाहेक अन्य अवस्थामा भए गरेको मतिले छ महिनाभित्र । भाग-३ । पारिवारिक कानून । परिच्छेद-१ । विवाह सम्बन्धी व्यवस्था । ६७. विवाह भएको माननि : कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिनेछ । ६८. विवाह अनतकिर्म्य सामाजिक बन्धन हुने : (१) विवाह पुरुष र महिला बीच दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीवन प्रारम्भ गर्नको लागि कायम भएको एक स्थायी, अनतकिर्म्य तथा स्वतन्त्र सहमतमा आधारित एक पवित्र सामाजिक तथा कानूनी बन्धन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको वैवाहिक बन्धन दफा ८२ बमोजमि अन्त्य नभएसम्म कायम रहनेछ । ६९. विवाह गर्ने स्वतन्त्रता : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनको अधीनमा रही विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ । (२) विवाह जुनसुकै कसिमिबाट भएको भए तापनि त्यस्तो विवाह सार्वजनिक गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (३) प्रत्येक व्यक्तिको पारिवारिक जीवन अनतकिर्म्य हुनेछ । ७०. विवाह हुन सक्ने : (१) यस परिच्छेदको अधीनमा रही देहायका अवस्थामा

पुरुष र महिला बीच विवाह हुन सक्नेछ :- । (क) पुरुष र महिलाले एक अर्कालाई पतपितृनीको रूपमा स्वीकार गर्न मज्जुर गरेमा, । (ख) कानून बमोजमि पुरुष र महिला हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताको नभएमा, । (ग) पुरुष र महिला दुवैको वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्था नरहेमा, । (घ) बीस वर्ष उमेर पूरा भएमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नो जातीय समुदाय वा कुलमा चली आएको चलन अनुसार विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह गर्न वा गराउन कुनै बाधा पर्ने छैन । ७१. विवाह गर्न, गराउन नहुने : (१) कसैले पनदिफा ७० बमोजमि विवाह हुन सक्ने अवस्था नरहेको पुरुष वा महिलासँग विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) कसैले पनदिहायका कुनै अवस्थाको पुरुष वा महिलालाई झुक्याई विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन :- । (क) शरीरमा मानव रोग प्रतरीधक क्षमता नष्ट गर्ने जीवाणु (एच.आई.भी) वा हेपाटाइटिस बी रहेको वा यस्तै प्रकृतिका नकिो नहुने कडा रोग लागेको, । (ख) यौनाङ्ग नभएको, नपुंसक भएको वा सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता नभएको प्रमाणित भइसकेको, । (ग) पूर्ण रूपमा बोलन वा सुन्न नसक्ने, पूर्ण रूपमा दृष्टबिहीन वा कुष्ठ रोगी भएको, । (घ) होस ठेगानमा नरहेको, । (ङ) विवाह भइसकेको, । (च) गर्भवती भएको, । (छ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार ठहरी अदालतबाट सजाय पाएको । (३) उपदफा (२) बमोजमि झुक्याई विवाह गरेको कारणबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो विवाह बदर गराउन र झुक्याई विवाह गर्ने वा गराउनेबाट मनासबि कष्टतपूरत दाबी गर्न सक्नेछ । ७२. विवाह बदर हुने : (१) देहायको अवस्थामा भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ :- । (क) पुरुष वा महिलाको मज्जुरी नभई भएको विवाह, । (ख) हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताका व्यक्तहरू बीच भएको विवाह, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ग) दफा ७० को उपदफा (१) को खण्ड (घ) विपरीत भएको विवाह, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (घ) कानून बमोजमि अंशवण्डा गरी भनिने भएको अवस्थामा बाहेक विवाहति पुरुष वा महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा गरेको अर्को विवाह । (२) उपदफा (१) बमोजमि भएको विवाह प्रारम्भदेखि नै अमान्य हुनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ७० को उपदफा (२) बमोजमि भएको विवाह बदर हुने छैन । ७३. विवाह बदर गराउन सक्ने : (१) देहायका अवस्थामा भएको विवाह त्यस्तो विवाह गर्ने कुनै व्यक्तिले मज्जुरी नगरेमा बदर गराउन सक्नेछ :- । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । (क) । (ख) दफा ७१ को उपदफा (२) बमोजमि झुक्याई विवाह गरे वा गराएमा । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विवाहको परिणाम स्वरूप कुनै महिला गर्भवती भएमा वा नजिबाट शिशु जन्मिएमा नजिको मज्जुरी भएमा मात्र विवाह बदर हुन सक्नेछ । ७४. शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा विवाह भएको मानिने : (१) दफा ६९ को उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिला बीच स्वतः विवाह भएको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएको भए पनिसोही कारणले पुरुष र महिला बीच स्वतः विवाह भएको मानिने छैन :- । (क) जबरजस्ती करणीको कारणले महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएमा, । (ख) दफा ७० को उपदफा (२) बमोजमि विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा बाहेक हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताका पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएमा, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

(ग) दफा ७० को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजमि विवाह गर्ने उमेर पूरा नभएमा, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (घ) बहुविवाह कायम हुने अवस्था भएमा । ७५. जन्मसिकेको शिशुको कानून बमोजमिको हकमा असर नपर्ने : दफा ७२ बमोजमि विवाह बदर भएमा वा दफा ७३ बमोजमि विवाह बदर गराएमा त्यस्तो विवाहबाट जन्मसिकेको वा दफा ७४ को उपदफा (२) को अवस्थामा जन्मिएको शिशुको कानून बमोजमिको हकमा कुनै असर पर्ने छैन । ७६. विवाह दर्ता गर्नु पर्ने : (१) पतितथा पत्नीले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कानून बमोजमि तोकिएको अधिकारी समक्ष नविदन दर्दि आफ्नो विवाह दर्ता गराउनु पर्नेछ । तर दफा ७४ को उपदफा (१) को अवस्थामा पतिर पत्नी दुवैले वा कुनै एक जनाले विवाह दर्ता गराउन नविदन दनि सक्नेछ । (२) नेपाल बाहिर बसोबास गरेका पतितथा पत्नीले आफू रहे बसेको मुलुकमा रहेको नेपालको राजदूताबास वा महावाणिज्य दूताबासमा विवाह दर्ताको लागि नविदन दनि सक्ने छन् । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि विवाह दर्ताको लागि नविदन पर्न आएमा सम्बन्धित अधिकारीले नविदन परेको पन्ध्र दिनभित्र आफ्नो कार्यालयमा रहेको विवाह सम्बन्धी अभिलेखमा विवाह दर्ता गरी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रचलित कानून बमोजमिको ढाँचामा नविदकलाई विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि "सम्बन्धित अधिकारी" भन्नाले विवाह दर्ता गर्ने अधिकारी सम्झनु पर्छ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि परेको नविदन अनुसार विवाह दर्ता गर्न नहुने भएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यसको कारण खुलाई नविदन परेको सात दिनभित्र नविदकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश बमोजमि परेको नविदन अनुसार विवाह दर्ता गराउने सम्बन्धमा कुनै एक पक्ष उपस्थित नभएकामा सम्बन्धित अधिकारीले नजिलाई बुझी विवाह दर्ता गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि बुझ्दा अर्को पक्षले विवाह दर्ता गर्न

असहमत जिनाएमा सम्बन्धति अधिकारीले विवाह दर्ता नगरी अदालतबाट नरिण्य भए बमोजमि हुने जानकारी नविदकलाई दनु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजमिको विवाह दर्ता सम्बन्धी विवरणको अभिलेख सम्बन्धति अधिकारीले सुरक्षति राख्नु पर्नेछ । (८) यो संहति प्रारम्भ हुनु अघि विवाह भइसकेका र विवाह दर्ता नगरेका दम्पतिले चाहेमा यस दफा बमोजमि विवाह दर्ता गराउन सक्नेछन् । तर त्यसरी विवाह दर्ता नगरेको कारणले मात्र त्यस्तो दम्पतिको विवाहले कानूनी मान्यता नपाएको मानिने छैन ।

७७. दर्ताद्वारा विवाह गर्न सक्ने : (१) दफा ६९ को उपदफा (२) र दफा ७४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पुरुष र महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा आफ्नो नाम, थर, उमेर, ठेगाना, पेशा, बाबु, आमा, बाजे, बज्यैको नाम, अघि विवाह भए वा नभएको र विवाह भएको भए वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको व्यहोरा तथा कम्तीमा दुई जना साक्षीको नाम समेत खुलाई नेपालभित्र भए सम्बन्धति जिल्ला अदालत र नेपाल बाहिर भए नेपालको राजदूताबास वा महावाणजिय दूताबास समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दनिको लागि पुरुष वा महिला वा दुवै नविदन दनु अघि जिल्ला अदालतमा नविदन दनि भए सम्बन्धति जिल्लामा र राजदूताबास वा महावाणजिय दूताबासमाम नविदन दनि भए राजदूताबास वा महावाणजिय दूताबास रहेको सम्बन्धति देशमा कम्तीमा पन्ध्र दनिदेखि रहे बसेको हुनु पर्नेछ । ७८. विवाह हुने वा नहुने नरिण्य गर्नु पर्ने : (१) दफा ७७ बमोजमि दर्ताद्वारा विवाह गर्न नविदन परेमा सम्बन्धति अधिकारीले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक छानबनि गरी नविदन परेको मतिले सात दनिभित्र विवाह हुने वा नहुने विषयमा नरिण्य गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशस्थति सम्बन्धति अधिकारीलाई प्रस्तावति विवाहको सम्बन्धमा कुनै शङ्का लागेमा नेपाल सरकार समक्ष पेश गरी नेपाल सरकारको नरिण्य बमोजमि गर्नु पर्नेछ । ७९. सहमतपत्र तयार गर्नु पर्ने : दफा ७८ बमोजमि नविदक बीच विवाह हुने नरिण्य भएमा सम्बन्धति अधिकारीले नविदनमा उल्लिखित कुरा र विवाह गर्ने पक्षहरू कानून बमोजमि एक अर्कालाई पतिपत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न मज्जुर भएको व्यहोरा समेत खुलाई विवाहको सहमतपत्र तयार गरी आफ्नो रोहबरमा नजिह्रू तथा उपस्थति साक्षीहरूको सहीछाप गराई त्यस्तो सहमतपत्रमा आफूले समेत सहीछाप गर्नु पर्नेछ । ८०. विवाह दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था : (१) दफा ७९ बमोजमि सहमतपत्रमा सहीछाप गराई सकेपछि सम्बन्धति अधिकारीले त्यस्तो विवाह दर्ता कतिबामा दर्ता गरी आफ्नो र विवाह गर्ने पक्ष तथा उपस्थति साक्षी समेतको सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि विवाह दर्ता गरिसकेपछि सम्बन्धति अधिकारीले विवाह दर्ताका पक्षहरूलाई मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । प्रचलति कानून बमोजमि तोकिएको ढाँचामा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको दनिदेखि नविदकहरू बीच विवाह भएको मानिनेछ । ८१. विवाहति महिलाले थर प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था : (१) विवाहति महिलाले विवाहपछि बाबु वा आमाले प्रयोग गरेको थर वा नजिको पतिको थर वा दुवै थर प्रयोग गर्न सक्नेछन् । (२) विवाहति महिलाले थरको सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा अन्यथा प्रमाणति भएकोमा बाहेक नजिले आफ्नो पतिको थर प्रयोग गरेको मानिनेछ । (३) पतिको थर प्रयोग गरेकी महिलाले सम्बन्ध वचिछेद भएमा नजिले चाहेमा नजिको बाबु वा आमाले प्रयोग गरेको थर प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

८२. वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मानिने : देहायका कुनै अवस्थामा पतिपत्नी बीचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मानिनेछ :- । (क) दफा ७२ वा ७३ बमोजमि विवाह बदर भएमा, । (ख) कानून बमोजमि पतिपत्नीको सम्बन्ध वचिछेद भएमा, । (ग) पत्नीले कानून बमोजमि सम्बन्ध वचिछेद नहुँदै अर्को विवाह गरेमा । ८३. पुनः विवाह गर्न सक्ने : यस परिच्छेदमा अन्यथा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुनै अवस्थामा पुरुष वा महिलाले पुनः विवाह गर्न सक्नेछ :- । (क) दफा ८२ बमोजमि पतिपत्नी बीच वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएमा, । (ख) पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा, । (ग) पति वा पत्नीले कानून बमोजमि अंशबण्डा गरी भनिन् भएमा । ८४. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मतिले तीन महिनाभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-२ । विवाहको परिणाम सम्बन्धी व्यवस्था । ८५. पति र पत्नी मानिने : कुनै पुरुष र महिलाबीच विवाह भएमा त्यस्तो वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेसम्म नजिह्रू एक अर्काको पति र पत्नीको रूपमा रहेको मानिनेछ । ८६. पति र पत्नीको सम्बन्ध र दायित्व : (१) पति र पत्नी बीच आपसी प्रेम र सद्भाव हुनु पर्नेछ । (२) आपसी समझदारीबाट अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक पति र पत्नी सँगै बसी पारिवारिक जीवन स्थापना गरी जीवनयापन गर्नु पर्नेछ । (३) पति र पत्नीले एक अर्कोलाई सहयोग, संरक्षण र सम्मान गर्नु पर्नेछ । ८७. पतिको घर बासस्थान मानिने : पति र पत्नीले आपसी समझदारीमा छुट्टै बासस्थान निर्धारण गरेकोमा बाहेक पत्नीको बासस्थान पतिको घरमा कायम भएको मानिनेछ । ८८. एक अर्काको प्रतिनिधि मानिने : कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वा पति र पत्नी बीच कानूनी विवाद भएकोमा बाहेक सामान्य घर व्यवहारको काममा पति वा पत्नी एक अर्काको प्रतिनिधिरहेको मानिनेछ । ८९. इज्जत अनुसार व्यवहार गर्नु, गराउनु पर्ने : पति वा पत्नीले एक अर्कालाई आफ्नो इज्जत र क्षमता अनुसार खान लगाउन तथा स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । ९०. सहमतमा घर व्यवहार चलाउनु पर्ने : (१) एकासगोलका पति र पत्नीले आफ्नो सम्पत्ति, आमदानी तथा हैसियत अनुरूप आपसी सहमतको आधारमा घर व्यवहार चलाउनु पर्नेछ । (२) पति वा पत्नीले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति बिक्री वा अन्य तवरले हस्तान्तरण गर्दा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक एक अर्काको मज्जुरी लनु पर्नेछ । ९१. पेशा, व्यवसाय वा काम गर्न रोकन

नहुने : पतिवा पत्नी वा परिवारका कुनै सदस्यले एक अर्कालाई नजिको सीप, योग्यता वा क्षमता अनुसारको पेशा, व्यवसाय वा काम गर्न रोक्न हुँदैन । १२. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मतिले तीन महिनाभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ । सम्बन्ध वच्छेद सम्बन्धी व्यवस्था । १३. दुवैको मज्जुरीले सम्बन्ध वच्छेद गर्न सक्ने : पतिपत्नी दुवैले चाहेमा जहलिसुकै पनि पतिपत्नीको सम्बन्ध वच्छेद गर्न सक्नेछन् ।

१४. पतिले सम्बन्ध वच्छेद गर्न सक्ने : पतिले देहायका कुनै अवस्थामा पत्नीको मज्जुरी नभए पनि सम्बन्ध वच्छेद गर्न सक्नेछ :- । (क) कानून बमोजमि अंश लई वा मानो छुट्टई पतिपत्नी भनिन बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मज्जुरी नलई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, । (ख) पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरदिएमा, । (ग) पत्नीले पतिको अङ्ग भङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा, । (घ) पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा । १५. पत्नीले सम्बन्ध वच्छेद गर्न सक्ने : पत्नीले देहायका कुनै अवस्थामा पतिको मज्जुरी नभए पनि सम्बन्ध वच्छेद गर्न सक्नेछन् :- । (क) कानून बमोजमि अंश लई वा मानो छुट्टई पतिपत्नी भनिन बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मज्जुरी नलई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, । (ख) पतिले पत्नीलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरदिएमा, । (ग) पतिले पत्नीको अङ्ग भङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा, । (घ) पतिले अर्को विवाह गरेमा, । (ङ) पतिले अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा, । (च) पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा । १६. सम्बन्ध वच्छेदको लागि निविदन दानि पर्ने : सम्बन्ध वच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सम्बन्धति जलिला अदालतमा निविदन दानि पर्नेछ । १७. पतिपत्नीको मेलमिलाप गराउनु पर्ने : दफा १६ बमोजमि सम्बन्ध वच्छेदको लागि निविदन परेमा अदालतले दुवै पक्षलाई भरसक सम्झाई बुझाई मेलमिलाप गराउनु पर्नेछ । १८. सम्बन्ध वच्छेद गरिदिनु पर्ने : दफा १७ बमोजमि सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पतिपत्नी बीच मेलमिलाप गराउन नसकेमा र विवाह कायम राख्नुभन्दा सम्बन्ध वच्छेद हुन उपयुक्त देखेमा अदालतले नजिह्रूको सम्बन्ध वच्छेद गरिदिनु पर्नेछ । तर दफा १७ बमोजमि पति र पत्नी बीच मेलमिलाप गराउन अदालतले सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति र पत्नीले मज्जुर नगरेमा निविदन परेको एक वर्षपछि अदालतले सम्बन्ध वच्छेद गराई दानि पर्नेछ । १९. सम्बन्ध वच्छेद गर्नु अघि अंशबण्डा गर्नु पर्ने : (१) पतिको कारणबाट पतिपत्नी बीच सम्बन्ध वच्छेद हुने अवस्थामा पत्नीले माग गरेमा सम्बन्धति अदालतले सम्बन्ध वच्छेद गर्नु अघि पतिपत्नी बीच अंशबण्डा गर्न लगाउनु पर्नेछ । (२) दफा १५ को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) वा (च) बमोजमिको आधारमा पत्नीले सम्बन्ध वच्छेदको लागि निविदन गरेकोमा उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि पतिको कारणबाट सम्बन्ध वच्छेद हुने अवस्था भएको मानिन्छ । (३) सगोलको सम्पत्ति पतिपत्नी दुवैको नाममा वा पतिपत्नीमध्ये कुनै एकको नाममा रहेछ भने सम्बन्ध वच्छेद हुनु अघि निजिह्रू बीच कानून बमोजमि त्यस्तो सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्नु पर्नेछ ।

(४) सम्बन्ध वच्छेद हुने पतिनै बाबु वा अन्य अंशयारबाट अंश लई नसकेको भए अदालतले दुवै पक्षबाट अंशयार खुलाउन लगाई र अंशबण्डा गर्ने अन्य अंशयार भएमा त्यस्ता अंशयारलाई समेत बुझ्नु पर्ने भए बुझी नजिह्रूबाट अंशको फाँटवारी माग गरी पतिपत्नीको अंश छुट्याई अंशबण्डा गराई दानि पर्नेछ । (५) उपदफा (१), (३) वा (४) बमोजमि अंशबण्डा गर्दा लामो समय लाग्ने देखिएमा अदालतले पतिपत्नी बीच सम्बन्ध वच्छेद गरी अंशबण्डा नभएसम्मको लागि पतिको सम्पत्ति र आयस्ताको आधारमा पतिबाट पत्नीलाई मासिक खर्च भराई दानि सक्नेछ । तर त्यसरी अंशबण्डा नहुँदै त्यस्ती महिलाले अर्को विवाह गरेमा अंश पाउने छैन । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १४ को खण्ड (ख), (ग) वा (घ) बमोजमिको आधारमा सम्बन्ध वच्छेदको लागि निविदन गरेको पत्नीलाई यस परिच्छेद बमोजमि अंश दानि वा खर्च भराउन पतिबाट हुने छैन । १००. एकमुष्ट रकम वा खर्च भराई दानि सक्ने : दफा १९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्ध वच्छेद हुने पत्नीले अंश नलई पतिसँग एकमुष्ट रकम वा वार्षिक वा मासिक रकम वा खर्च भराई लानि चाहेमा अदालतले पतिको सम्पत्ति वा आमदानीको आधारमा त्यस्ती पत्नीलाई एकमुष्ट रकम दलाई दानि वा वार्षिक वा मासिक रूपमा रकम वा खर्च भराई दानि सक्नेछ । तर त्यस्ती पत्नीले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो रकम वा खर्च दानि पर्ने छैन । १०१. खान लगाउने खर्च भराई दानि सक्ने : दफा १९ बमोजमि अंशबण्डा गर्नु पर्दा कुनै सम्पत्ति नभई पतिबाट अंश नपाएकी पत्नीले पतिबाट खान लाउन खर्च भराउन चाहेमा र पतिको आमदानी भएमा अदालतले त्यस्ती पत्नीलाई सम्बन्ध वच्छेद भएको पतिको आमदानीको आधारमा खान लगाउने खर्च भराई दानि सक्नेछ । तर, । (१) त्यस्ती पत्नीले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो खर्च दानि पर्ने छैन । (२) पतिको भन्दा पत्नीको आमदानी बढी भएमा त्यस्तो खर्च दानि पर्ने छैन । १०२. सहमत बमोजमि हुने : यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पतिपत्नी बीच सम्बन्ध वच्छेद हुँदा पत्नीले पाउने अंश वा खर्चको सम्बन्धमा पतिपत्नी बीच कुनै लिखित सहमत भएकोमा सोही बमोजमि हुनेछ । तर नाबालकको हति विपरीत हुने गरी कुनै सहमत गर्न सकिने छैन । १०३. अघिल्लो सन्तान वा पतिले सम्पत्ति पाउने : सम्बन्ध वच्छेद गरेकी महिलाको मृत्यु भएमा नजिको सम्पत्ति निजिका छोरा, छोरी भए त्यस्ता छोरा, छोरीले र छोरा, छोरी नभए पूर्व पतिबाट पाएको सम्पत्ति त्यस्ता पतिले र अन्य सम्पत्ति भाइतीपट्टिका हकवालाले पाउनेछ । १०४. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का

पर्ने व्यक्तिले मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मतिले वा थाहा पाएको मतिले तीन महिनाभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ । आमा, बाबु तथा छोरा, छोरीको सम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्था । १०५. आमा, बाबुबाट मातृत्व वा पतृत्व निर्धारण हुने : (१) कुनै व्यक्तिको मातृत्व वा पतृत्व निर्धारण गर्नु पर्दा नजिको आमा वा बाबुको आधारमा गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि पतृत्व निर्धारण गर्दा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको जन्मदा बखत नजिको आमाको पति रहेको व्यक्तिको नजिको बाबु भएको अनुमान गरिनेछ । १०६. विवाहित पतिबाट शिशु जन्मएको अनुमान गरिने : अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक देहायको अवस्थामा जन्मएको शिशु विवाहित पतिबाट जन्मएको अनुमान गरिनेछ :- (क) विवाह भएको मतिबाट एक सय असी दिन पछि जन्मिएको, (ख) पतिको मृत्यु भएको वा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मतिबाट दुई सय बहत्तर दिनभित्र जन्मिएको । १०७. पतृत्व इन्कार गर्न सक्ने : (१) पति पत्नी बीच अन्यथा सहमति भएकोमा बाहेक विवाह भएको एक सय असी दिन अगाडि नै पत्नीबाट जन्मएको शिशुको पतृत्वलाई पतिले र त्यस्तो शिशुको जन्म हुनु अगाडि नै पतिको मृत्यु भइसकेको रहेछ भने नजिको हकवालाले इन्कार गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विवाह गर्नु अगाडि कुनै महिला गर्भवती भएको थाहा पाएर वा थाहा पाउनु पर्ने मनासबि कारण भई कुनै पुरुषले त्यस्तो महिलसँग विवाह गरेको रहेछ भने त्यस्तो अवधि अगाडि जन्मिएको कारणले मात्र शिशुको पतृत्व इन्कार गर्न सकिने छैन । १०८. छोरा, छोरी वा पतृत्व दाबी गर्नु पर्ने : (१) पतृत्व वा मातृत्वको ठेगान नभएको शिशु आफ्नो छोरा वा छोरी हो भनी दाबी गर्नु पर्दा त्यस्तो शिशु जन्मएको वा पहिचान भएको मतिले दुई वर्षभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । (२) पतृत्वको ठेगान नभई जन्मएको शिशुको पतृत्व दाबी गर्नु पर्दा त्यस्तो शिशु जन्मएको मतिले दुई वर्षभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो शिशु कै मृत्यु भई सकेपछि दाबी गर्न सकिने छैन । १०९. कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मएको शिशुको पतृत्व बाबुको हुने : पति पत्नीको मज्जुरीले अन्य कुनै व्यक्तिको वीर्यबाट कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा जन्मएको शिशु विवाहित पतिबाट नै जन्मएको मानिनेछ र सोही बमोजमि नजिको पतृत्व निर्धारण हुनेछ । ११०. अदालतबाट ठहरे बमोजमि हुने : कुनै व्यक्तिको मातृत्व वा पतृत्वका सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको नरूपण अदालतबाट गरिण्य भए बमोजमि हुनेछ । १११. नाम र थर पाउने : (१) प्रत्येक व्यक्तिले जन्मेपछि आ-आफ्नो धर्म, संस्कृति, चलन र परम्परा अनुसार नजिको आमा वा बाबुले राखेको नाम पाउनेछ । (२) कसैको आमा वा बाबु तत्काल उपलब्ध नभएमा वा उपलब्ध हुन सक्ने सम्भावना नरहेमा नजिले आफूलाई हेरचाह गर्ने संरक्षक वा माथवरले राखे बमोजमिको नाम पाउनेछ । (३) प्रत्येक व्यक्तिले जन्मेपछि नजिको आमा बाबुको सहमतिबाट राखिएको थर वा त्यस्तो सहमति हुन नसकेमा नजिको बाबुको थर आफ्नो नाम पछाडि प्रयोग गर्न पाउनेछ । तर पतृत्वको ठेगान नलागेको व्यक्तिले आफ्नो नाम पछाडि आमाको थर प्रयोग गर्न पाउनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले चाहेमा आफ्नो बाबु वा आमा वा दुवैको थर प्रयोग गर्न सक्नेछ । (५) कुनै व्यक्तिको थरको सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक नजिले आफ्नो बाबुको थर प्रयोग गरेको मानिनेछ ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाबु वा आमा दुवैको ठेगान नलागेको व्यक्तिले नजिले हेरचाह गर्ने संरक्षकद्वारा दिएको थर आफ्नो नाम पछाडि प्रयोग गर्न पाउनेछ । ११२. आमा, बाबु, बाजे तथा बज्यैको नाम उल्लेख गर्न पाउने : (१) कुनै औपचारिक कार्य, कानूनी काम कारबाही वा लिखितमा कानून बमोजमि आमा, बाबु तथा बाजे, बज्यैको नाम खुलाउनु पर्ने रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा कुनै पति व्यक्तिले आफ्नो आमा, बाबु तथा बाजे, बज्यैको नाम उल्लेख गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आमा, बाबु तथा बाजे, बज्यैको नाम उल्लेख गर्नु पर्ने कुनै व्यक्तिको बाबु पत्ता नलागेको अवस्थामा नजिले आमा र आमा तर्फको बाजे, बज्यैको नाम उल्लेख गर्न सक्नेछ र आमाको पति नाम पत्ता नलागेको भए सोही व्यहोरा उल्लेख गरी नजि नाबालक भए संरक्षक वा माथवरको र बालगि भए आफ्नो नाम मात्र उल्लेख गर्नु पर्याप्त हुनेछ । ११३. छोरा, छोरीको जन्म दर्ता गर्नु पर्ने : (१) कुनै दम्पतिको कुनै छोरा, छोरी जन्मिएमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कानून बमोजमि तोकिएको अधिकारी समक्ष त्यस्तो छोरा, छोरी जन्मिएको तीन महिनाभित्र जन्म दर्ताको लागि आमा वा बाबुले नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको म्याद नाघे पछि कसैले छोरा वा छोरीको जन्म दर्ताको लागि नविदन दनि चाहेमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रचलित कानूनमा तोकिए बमोजमिको रकम जरिवाना वापत तर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि नविदन पर्न आएमा सम्बन्धित अधिकारीले आफ्नो कार्यालयमा खडा गरिएको जन्म दर्ता कतिबमा त्यसको विवरण उल्लेख गरी नविदकलाई कानून बमोजमि तोकिएको ढाँचामा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको दर्ता कतिबमा विवरण उल्लेख गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको नाम, थर, जन्मिएको मिति (साल, महिना, गते र बार समेत) र ठाउँ, नजिको आमा, बाबु तथा बाजे बज्यैको नाम, थर, ठेगाना समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि सम्बन्धित अधिकारीले प्रत्येक महिनाको मसान्तसम्म आफ्नो कार्यालयमा खडा गरेको दर्ता कतिबमा उल्लेख भएको विवरण त्यसपछिको पहिलो महिनाको पन्ध्र गतेभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो कार्यालयले पनि प्रत्येक महिनाको अन्त्यसम्म त्यस्तो विवरण सो प्रयोजनको लागि आफ्नो कार्यालयमा खडा गरेको जन्म दर्ता कतिबमा उल्लेख गरी प्रत्येक तीन महिनामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मन्त्रालयमा पठाउनु

पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि प्राप्त भएको वविरणलाई सम्बन्धति मन्त्रालयले त्यस्तो प्रयोजनको लागि खडा गरेको जन्मदर्ता कतिबमा उल्लेख गरी प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक वविरण कायम गर्नु पर्नेछ । ११४. हेरचाह र स्याहार सम्भार गर्नु पर्ने : (१) प्रत्येक नाबालकलाई आमा बाबुले संयुक्त रूपमा हेरचाह र स्याहार सम्भार गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि हेरचाह र स्याहार सम्भार गर्दा आमा बाबुले आफ्नो आर्थिक हैसियत र क्षमता अनुसार पालनपोषण, स्वास्थ्योपचार, शिक्षा, दीक्षा, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । ११५. आमा वा बाबुको जमिमामा रहने : (१) दफा ११४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकानून बमोजमि पतिपत्नीको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएकोमा नजिहूबाट जन्मिएको नाबालक देहाय बमोजमि आमा वा बाबुको जमिमामा रहनेछ :- । (क) पाँच वर्ष उमेर पूरा नभएको नाबालक भए आमाको अर्को विवाह गरेको भए वा नभएपनि निजिले चाहेमा आमाको जमिमा, । (ख) पाँच वर्षभन्दा माथिको नाबालक भए आमाको अर्को विवाह गरेकोमा बाहेक निजिले चाहेमा निजिको जमिमा, । (ग) खण्ड (क) वा (ख) बाहेकको अन्य अवस्थामा बाबुको जमिमा । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनपतिपत्नी बीच सम्बन्ध वच्छेद हुँदा वा भनि हुँदा बखत नाबालक जमिमा लनि सम्बन्धमा छुट्टै सहमति भएकोमा सोही बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनदिश वर्ष उमेर पूरा गरसिकेको नाबालक बाबु वा आमा कसको जमिमा रहने हो त्यस सम्बन्धमा नरिणय गर्दा सम्बन्धति नाबालकको राय लनि सकिनेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै नाबालक यस दफा अन्तर्गत आमा वा बाबुमध्ये कुनैको जमिमा रहेकोमा त्यसरी जमिमा लनि बाबु वा आमाको मृत्यु भएमा जीवति रहेको आमा वा बाबुले अवलिम्ब त्यस्तो नाबालक आफ्नो जमिमा लनि पर्नेछ । तर आमाको अर्को विवाह गरसिकेकोमा पाँच वर्ष पूरा भएको नाबालक जमिमा लनि निजिलाई कर लाग्ने छैन । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकानून बमोजमि पतिपत्नी भनि भएमा नजिहूको कुनै नाबालक भए त्यस्तो नाबालकको पालनपोषण, शिक्षा र उपचारको व्यवस्थाको सम्बन्धमा पतिपत्नी बीच कुनै सहमति भएकोमा सोही बमोजमि र त्यस्तो सहमति नभएकोमा देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) पाँच वर्ष पूरा नगरेको नाबालक भए आमाको जमिमा, । (ख) पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिदिश वर्ष पूरा नभएको नाबालक भए बाबुको जमिमा, । (ग) दश वर्ष पूरा गरेको नाबालक भए निजिले आमा, बाबुमध्ये जोसँग बस्न मज्जुर गरेको छ निजिको जमिमा । ११६. आवश्यक हेरचाह र स्याहार सम्भार गर्नु पर्ने : (१) दफा ११५ बमोजमि नाबालक जमिमा लिएको आमा वा बाबुले आफूले जमिमा लिएको नाबालकको हेरचाह र स्याहार सम्भार गर्नु पर्नेछ र त्यसरी हेरचाह र स्याहार सम्भार गर्दा दफा ११४ को उपदफा (२) मा उल्लेख भए बमोजमि गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन नाबालक जमिमा लनि आमा वा बाबुभन्दा जमिमा नलनि आमा वा बाबुको आमदानी बढी रहेछ भने त्यस्तो आमा वा बाबुले त्यस्तो नाबालकको पालनपोषण, शिक्षा र उपचारका लागि त्यस्तो आमा बाबुको सहमति बमोजमिको र त्यसरी सहमति हुन नसकेमा अदालतले तोके बमोजमिको खर्च त्यस्तो नाबालकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

११७. भेटघाटको सुविधा पाउने : (१) कानून बमोजमि वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको वा आमा र बाबु भनि बसेको अवस्थामा आमाको जमिमा रहेको नाबालकलाई बाबुसँग र बाबुको जमिमा रहेको नाबालकलाई आमासँग समय समयमा भेट गर्न वा आमा बाबुको सहमतिमा केही अवधिको लागि साथमा रहन दिनु पर्नेछ । तर त्यसरी भेट गर्न वा साथमा रहन दौंदा नाबालकको हति प्रतिकूल हुने कुनै सम्भावना देखिएमा त्यसरी भेट गर्न वा साथमा रहन दिने रोक लगाउने गरी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सम्बन्धति जिल्ला अदालतले आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बाबु वा आमासँग भेट गर्ने पटक वा साथमा रहने अवधि सम्बन्धति आमा बाबुबाट निर्धारण भए बमोजमि हुनेछ र त्यसरी निर्धारण हुन नसकेमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सम्बन्धति जिल्ला अदालतको आदेश बमोजमि हुनेछ । (३) यस दफा बमोजमि कुनै नाबालक बाबु वा आमाको साथमा रहेकोमा नाबालक राख्ने बाबु वा आमाको त्यस्तो नाबालकको हेरचाह र स्याहार सम्भार गर्दा दफा ११४ को उपदफा (२) मा उल्लेख भए बमोजमि गर्नु पर्नेछ । ११८. छोरा छोरीको अधिकार कायमै रहने : (१) यस संहिता बमोजमि पतिपत्नी बीचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भए तापनिकजिहूबाट जन्मिएका छोरा, छोरीको बाबु, आमा माथिको कानूनी अधिकार र निजि प्रतिको बाबु, आमाको दायित्व कायमै रहनेछ । (२) कुनै व्यक्तिको बाबु आमा यस संहिता बमोजमि पतिपत्नी हुन नसक्ने भएपनि निजिहूबाट जन्मिएका छोरा, छोरीको बाबु, आमा माथिको कानूनी अधिकार र निजि प्रतिको बाबु, आमाको दायित्व कायमै रहनेछ । ११९. सहमति बिना भनि बस्न नहुने : (१) आमा वा बाबुको सहमति बिना छोरा छोरीले आमा बाबुबाट भनि बस्न पाउने छैनन् । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनदिहायका कुनै अवस्थामा छोरा छोरी आमा बाबुबाट भनि बस्न सक्ने छन् :- । (क) आमा बाबुबाट कानून बमोजमि अंश लई वा नलई छुट्टिएकोमा, । (ख) निजिले विवाह गरेकामा, । (ग) निजिको उमेर कम्तीमा एक्काईस वर्ष पूरा भएकामा, वा । (घ) निजिले रोजगारी प्राप्त गरसिकेकामा । १२०. नाबालकले श्रमिकको रूपमा काम गर्न नहुने : कानून बमोजमि श्रमिकको रूपमा काम गर्न पाउने नाबालकले आमा, बाबु, अन्य संरक्षक वा माथवरको सहमति बिना श्रमिकको रूपमा काम गर्न सक्ने छैन । १२१. नाबालक राख्ने बाबु, आमाको नरिणय बमोजमि हुने : यस संहिता बमोजमि वैवाहिक सम्बन्ध कायम हुन नसक्ने वा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएका बाबु आमाबाट जन्मिएका नाबालकको हकहतिका सम्बन्धमा कुनै

नरिणय गर्नु पर्ने वषियमा बाबु, आमा बीच वविद । उत्पन्न भएमा त्यस्तो नाबालक बाबु, आमामध्ये जोसँग बसेको छ नजिले नरिणय गरे बमोजमि हुनेछ । १२२. आमा बाबुलाई आदर, सम्मान र हेरचाह गर्नु पर्ने : (१) प्रत्येक छोरा छोरीले आफ्ना आमा बाबुलाई आदर तथा सम्मानका साथ व्यवहार गर्नुपर्नेछ । (२) प्रत्येक छोरा छोरीले आमा बाबुलाई एकासगोलमा बसेको वा कानून बमोजमि भनिन भइसकेको जेसुकै भए तापनि आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत अनुसार आवश्यक हेरचाह, स्याहार सम्भार, औषधोपचार वा रेखदेख गर्नुपर्नेछ ।

१२३. हदम्याद : यस परिच्छेदमा नालसि गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै हदम्याद लेखिएकोमा सोही बमोजमि र अन्य अवस्थामा यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मतिले छ महानिभित्ति नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-५ । मातृक तथा पैत्रिक अख्तियारी सम्बन्धी व्यवस्था । १२४. आमा बाबुको सुपरीवेक्षण र नियन्त्रण रहने : (१) नाबालक छोरा, छोरी आमा, बाबुको सुपरीवेक्षण, नगिरानी, नियन्त्रण, संरक्षण वा अख्तियारी अन्तर्गत रहनेछ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत रहेको नाबालकले आमा बाबुले कानून सम्मत दिएको आज्ञा, आदेश वा निर्देशनको पालना गर्नुपर्नेछ । १२५. मातृक तथा पैत्रिक अख्तियारी संयुक्त रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने : (१) यस परिच्छेद अन्तर्गत आमा बाबुले आफ्ना छोरा छोरी उपर प्रयोग गर्न सक्ने अख्तियारी, पूरा गर्नुपर्ने जमिमेवारी तथा पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य नजिहू दुवैको सहमतिले संयुक्त रूपमा गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा सो उपदफा बमोजमि प्रयोग गर्ने अख्तियारी, पूरा गर्नुपर्ने जमिमेवारी तथा पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य देहायका आमा वा बाबुले गर्नेछ :- । (क) आमा वा बाबुमध्ये कसैको मृत्यु भएमा जीवित रहेको आमा वा बाबुले, । (ख) आमा वा बाबुमध्ये कुनै एकको होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा त्यस्तो अवस्था कायम रहेको अवधिभरि होस ठेगानमा रहेको आमा वा बाबुले, । (ग) आमा बाबुको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको वा कानून बमोजमि भनिन बसेकोमा नाबालक जमिमा लनि आमा वा बाबुले, । (घ) बाबुको ठेगान नलागेको नाबालक भए आमाले । १२६. मातृक तथा पैत्रिक अख्तियारी प्रयोग गर्ने व्यक्तिको अधिकार, जमिमेवारी र कर्तव्य : यस परिच्छेद बमोजमि मातृक तथा पैत्रिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने आमा वा बाबुको अधिकार, नजिले पूरा गर्नुपर्ने जमिमेवारी र पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) नाबालकलाई आफूसाथ राख्ने, सामपियता दनि तथा नजिको काम, कारबाही तथा आचरणलाई नगिरानी राख्ने, । (ख) खान, लगाउन दनि तथा खान, लगाउन र परिश्रम गर्न सकिउने, । (ग) स्नेह, अनुराग तथा माया दनि, । (घ) सामाजिक मर्यादा, शष्टिआचार, सदाचार, नैतिकता, संस्कार, संस्कृति रहन सहन सकिउने, बुझाउने र सो अनुसार आचरण गर्न सकिउने, । (ङ) इमानदारी, आत्मविश्वास, स्वावलम्बन, सच्चरित्रता, परिश्रम, अनुशासन जस्ता सामाजिक मूल्यमा आधारित नैतिक शिक्षा दनि, । (च) शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यप्रति नगिरानी राख्ने, स्वास्थ्योपचार गर्ने वा गराउने, । (छ) आवश्यकता अनुसार खेल्ने र मनोरञ्जन गर्ने अवसर दनि, । (ज) पठनीय तथा संदेशमूलक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने, । (झ) परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा मुलुकप्रति निष्ठिवान रहन मार्गदर्शन दनि, । (ञ) कुलत, खराब संगत तथा अश्लील वषियबाट अलग राख्ने, । (ट) आज्ञापालन, आदर तथा सम्मान गर्न सकिउने, । (ठ) शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक व्यक्तित्व विकासका लागि आवश्यक पर्ने अन्य जुनसुकै काम गर्ने वा गराउने ।

१२७. भेदभाव गर्न नहुने : आमा बाबुले आफ्नो छोरा, छोरीको पालनपोषण, शिक्षा तथा दीक्षा, खेलकुद, स्वास्थ्योपचार, मनोरञ्जन, सुवर्धि वा घरेलु कामकाजमा छोरा वा छोरीको आधारमा वा छोरा छोरा वा छोरी छोरी बीच कुनै कसिमिले भेदभाव गर्न हुँदैन । १२८. वशिष हेरचाह गर्नुपर्ने : (१) कुनै छोरा छोरी शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त वा अपाङ्ग भएमा वा नजिलाई मानव रोग प्रतरीधात्मक क्षमता नष्ट गर्ने (एच.आई.भी.) वा हेपाटाइटिस बी जस्ता प्राणघातक रोग लागेमा आमा बाबुले त्यस्तो छोरा छोरी उपर वशिष नगिरानी राखी नजिलाई वशिष सहुलयित र संरक्षण प्रदान गर्नुपर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि "शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त" भन्नाले शारीरिक वा मानसिक रूपले आफैले दनिचर्चा गर्न असमर्थ वा असक्षम रहेको व्यक्तिसम्मिनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको छोरा छोरीलाई वशिष प्रकारले स्वास्थ्योपचार गराई भवषियमा आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी बनाउन आमा बाबुले आफ्नो आर्थिक हैसियत र क्षमता अनुसार वशिष प्रकारको शिक्षा वा तालमिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । १२९. आचरण तथा बानी व्यवहारमा सुधार गराउन सक्ने : यस परिच्छेद बमोजमि आफ्नो सुपरीवेक्षण, नगिरानी, नियन्त्रण वा अख्तियारी अन्तर्गत रहेको नाबालकको आचरण, बानी व्यवहार तथा चरित्रमा सुधार गर्न आवश्यक ठानेमा बाबु आमाले त्यस्तो नाबालकलाई उपयुक्त समझे बमोजमिको कुनै कार्य गरी नाबालकको आचार वा बानी व्यवहारमा सुधार गर्न लगाउन सक्नेछन् । तर नजिलाई शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने कुनै व्यवहार गर्न सकिने छैन । १३०. अधिकार प्रयोग गर्न अख्तियारी दिएको माननि : आमा बाबुले आफ्नो छोरा छोरीको शिक्षा दीक्षाका लागि कुनै शिक्षक नयुक्त गरेमा वा छोरा छोरीलाई कुनै कसिमिको शिक्षा प्राप्तिका लागि कुनै शिक्षण संस्थामा भर्ना गरेमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । त्यसरी नयुक्त भएको शिक्षक वा त्यस्ता शिक्षण संस्थाको प्रधानाध्यापक वा शिक्षकलाई शिक्षा दीक्षाका सम्बन्धमा दफा १२९ बमोजमिको अधिकार प्रयोग गर्न अख्तियारी दिएको मानिन्छ । १३१. संरक्षक वा माथवरले पन मातृक तथा पैत्रिक अख्तियारी प्रयोग गर्न सक्ने : कुनै नाबालकको आमा बाबु दुवैको मृत्यु वा वेपत्ता भएको, बाबुको मृत्यु भई आमाले अर्को विवाह गरिसकेको वा नजिका बाबु, आमा दुवैको होस ठेगानमा नभएको कारणले नजि संरक्षक वा माथवरसँग बसेको रहेछ भने

नजिको संरक्षक वा माथवरले यस परचिछेद अन्तर्गत आमा बाबुले प्रयोग गर्न पाउने मातृक तथा पैत्रिक अख्तियारी, पूरा गर्नुपर्ने जमिमेवारी वा पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य प्रयोग गर्न, पूरा गर्न वा पालना गर्न सक्नेछ ।

१३२. मातृक तथा पैत्रिक अख्तियारीमा रोक लगाउन सक्ने : (१) यस परचिछेद बमोजमि मातृक तथा पैत्रिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने व्यक्तिले नाबालकका वरिद्ध देहायको कुनै काम गरेको कुरा कुनै व्यक्तिलाई कानून बमोजमि स्थापना भएको कुनै बाल कल्याण सम्बन्धी संस्थाको उजुरी परी छानबनि गर्दा प्रमाणित भएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यस्तो अख्तियारी प्रयोग गर्नबाट रोक लगाउन सक्नेछ :- । (क) कसूर, अमानवीय वा यातनापूर्ण सजाय दिएको वा व्यवहार गरेको, । (ख) पटक-पटक उपेक्षा वा हेला गरेको वा दुरुपयोग गरेको, । (ग) अनैतिक वा यौनजन्य पेशामा लगाएको, । (घ) जीउ, ज्यान वा स्वास्थ्यमा खतरा हुन सक्ने काममा लगाएको, । (ङ) नजिको हति वपिरीत नजिको सम्पत्ति खर्च गरी हानि, नोक्सानी गरेको वा पछि आफूले लानि मनसायले अरू कसैलाई बिक्री गरेको, । (च) सन्यासी, फकरि, भिक्षु, पाश्चर, नन बनाई वा यस्तै प्रकारले गृहस्थ जीवन त्याग्न बाध्य गरिएको, । (छ) धार्मिक वा साँस्कृतिक रीतस्थितिको पालना गर्दाको अवस्थामा बाहेक नजिलाई भिक्षा माग्ने काममा लगाएको, । (ज) कानून बमोजमि कसूर हुने अन्य कुनै काम गर्न लगाएको । (२) उपदफा (१) बमोजमि रोक लगाइएकोमा अदालतले त्यस्तो नाबालकका सम्बन्धमा मातृक तथा पैत्रिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने गरी कानून बमोजमि संरक्षक नयुक्त गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि मातृक तथा पैत्रिक अख्तियारी प्रयोग गर्न संरक्षक नयुक्त भएकोमा त्यस्तो संरक्षकले नाबालकको हति अनुरूप यस परचिछेद बमोजमिको मातृक तथा पैत्रिक अख्तियारीको प्रयोग गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि मातृक तथा पैत्रिक अख्तियारी प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएको व्यक्तिले सो उपदफा बमोजमिको काम नदोहोर्याउने कबुल गरी अदालतमा नविदन गरेमा अदालतले नजिलाई लगाएको रोक फुकुवा गरी उपदफा (२) बमोजमिको नयुक्त बिदर गर्न सक्नेछ । १३३. मातृक तथा पैत्रिक अख्तियारी अन्त्य हुने : देहायका अवस्थामा छोरा छोरी उपर यस परचिछेद बमोजमि आमा बाबुले प्रयोग गर्न पाउने मातृक तथा पैत्रिक अख्तियारी अन्त्य भएको मानिन्छ :- । (क) नजिको उमेर अठार वर्ष पूरा भएमा, । (ख) नजिले रोजगारी प्राप्त गरी भनिन् बसेमा । तर कुनै छोरा छोरी शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त भएकोमा नजिले विवाह गरी भनिन् बसेको अवस्थामा बाहेक नजि उपरको मातृक तथा पैत्रिक अख्तियारी अन्त्य हुने छैन । १३४. हदम्याद : यस परचिछेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मतिले छ महिनाभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परचिछेद-६ । संरक्षकत्व सम्बन्धी व्यवस्था । १३५. संरक्षक माननि : असक्षम वा अर्धसक्षम मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । व्यक्तिको संरक्षण, नजिको हक वा हतिको संरक्षण गर्न यस परचिछेद बमोजमि नयुक्त वा दायित्व भएको व्यक्तिसंरक्षक मानिन्छ । १३६. संरक्षकको प्राथमिकताक्रम : (१) यस परचिछेदको अन्य दफाको अधिनामा रही देहायका प्राथमिकताक्रमको व्यक्तिसंरक्षक वा अर्धसक्षम व्यक्तिको स्वतः संरक्षक हुनेछ :- । (क) एकासगोलका पति वा पत्नी, । (ख) बाबु वा आमा, । (ग) एकासगोलका छोरा, छोरी वा वधिवा बुहारी, । (घ) भनिन् भएका पति वा पत्नी, । (ङ) भनिन् भएको छोरा, छोरी वा वधिवा बुहारी, । (च) बाजे वा बजै, । (छ) नाति वा नातिनी, ।

(ज) दाजु, भाइ वा दिदी, बहनी । (झ) मावलीपट्टिका बाजे, बजै, मामा, माइजू । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा देहायको व्यक्तिसंरक्षक हुनेछ :- । (क) एउटै क्रमका एकभन्दा बढी व्यक्तिसंरक्षक हुने भएमा नजिहुरे आपसी सहमत गरे बमोजमिको व्यक्तिसंरक्षक त्यसरी सहमत हुन नसकेमा अदालतले तोके बमोजमिको व्यक्तिसंरक्षक, । (ख) मानसिक रूपमा स्वस्थ भएको र दश वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिको हकमा नजिले रोजेको व्यक्तिसंरक्षक, । तर त्यसरी संरक्षक रोज्दा सोको लिखित गरी अदालतबाट प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (ग) कानून बमोजमि वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएका दम्पतिको नाबालक भए नजिलाई पालनपोषण गर्ने बाबु वा आमा, । (घ) पहिलो प्राथमिकता क्रमको कुनै व्यक्तिसंरक्षक हुन नचाहेमा, नजि होस ठेगानामा नरहेमा, बेपत्ता भएमा वा नजिले संरक्षकको हैसियतले काम नगरेमा सोभन्दा तल्लो प्राथमिकताक्रमको व्यक्तिसंरक्षक, । तर त्यसरी तल्लो क्रमको व्यक्तिसंरक्षक हुने भएमा नजिले आफू संरक्षक भएको अदालतबाट प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । १३७. अन्य व्यक्तिसंरक्षक माननि : दफा १३६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिलाई सो दफामा लेखिएका व्यक्तिले संरक्षकत्व प्रदान नगरी अन्य व्यक्तिले संरक्षकत्व प्रदान गरेको भए त्यसरी संरक्षकत्व प्रदान गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो व्यक्तिको संरक्षक मानिन्छ । तर त्यस्तो संरक्षक हुने व्यक्तिले आफू संरक्षक भएको व्यहोरा अदालतबाट प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । १३८. संस्था संरक्षक भएको माननि : (१) बालबालिकाको कल्याण गर्ने तथा हक हति संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कानून बमोजमि दर्ता भएका बाल कल्याण गृह, अनाथालय, बाल गृह वा बालमन्दिर जस्ता संस्थामा रहेका बालबालिकाको अन्य संरक्षक नभएमा त्यस्तो संस्था नै संरक्षक भएको मानिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिका संस्थामा रहेका नाबालकको तर्फबाट कुनै काम कारबाही गर्नु पर्दा त्यस्तो संस्थाको प्रमुखबाट गरिन्छ । स्पष्टीकरण : यस परचिछेद र भाग ३ को परचिछेद-७ को प्रयोजनको लागि "प्रमुख" भन्नाले त्यस्तो संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा त्यस्तो हैसियतमा काम गर्ने अध्यक्ष, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक वा अन्य कुनै अधिकृत सम्झनु पर्छ । १३९. अदालतले संरक्षक नयुक्त गर्न सक्ने : (१) दफा १३६ वा १३७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले देहायको अवस्थामा कुनै खास व्यक्तिलाई त्यसको कारण खुलाई

संरक्षक नयुक्त गर्न सक्नेछः - (क) दफा १३६ बमोजमि कुनै व्यक्तिसंरक्षक हुन नचाहेको अवस्थामा संरक्षक नयुक्तगिरन सम्बन्धति स्थानीय तहको सम्बन्धति वडा समितिलि अदालतमा नविदन दिएमा, । (ख) सरोकारवालाले संरक्षक नयुक्त गर्न अदालतमा नविदन दिएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि संरक्षक नयुक्त गर्दा अदालतले त्यस्तो असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको हक, हति वा संरक्षण हुन सक्ने वा नसक्ने कुरा तर्फ वचार गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि संरक्षक नयुक्त गर्दा अदालतले संरक्षक हुने व्यक्तिको समेत सहमतलिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजमि संरक्षक नयुक्त गरी सकेपछि अदालतले त्यसको लखिति जानकारी संरक्षक हुने व्यक्तरि स्थानीय तहलाई दनि पर्नेछ । १४०. सुपरीवेक्षक तोकन सक्ने : (१) दफा १३९ बमोजमि अदालतबाट संरक्षक नयुक्त गरेकोमा त्यस्तो संरक्षकको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न आवश्यक देखिएमा अदालतले कुनै व्यक्तिलाई सुपरीवेक्षक तोकन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको सुपरीवेक्षकले संरक्षकको काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यसको प्रतविदन अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) दफा १४८ बमोजमि संरक्षकत्व समाप्त भएकोमा सुपरीवेक्षकत्व पनि स्वतः समाप्त भएको मानिन्छ । १४१. संरक्षक हुन नसक्ने : देहायका व्यक्तरि संरक्षक हुन सक्ने छैनन् :- (क) असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तरि, । (ख) असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको हक वा हति विपरीत काम गरेको प्रमाणति भएको व्यक्तरि, । (ग) अदालतबाट तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय भएको व्यक्तरि, । तर दफा १३६ को उपदफा (१) बमोजमिको प्राथमिकिताक्रममा रहेका व्यक्तरि संरक्षक हुन यो खण्डले कुनै बाधा पुर्‍याएको मानिन्छैन । (घ) अदालतबाट संरक्षक हुन अयोग्य देखिएको व्यक्तरि । १४२. असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको पालनपोषण तथा हेरवचार : (१) संरक्षकले आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेको असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको पालनपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरञ्जन तथा हेरवचारको व्यवस्था नजिको सम्पत्ति भए त्यस्तो सम्पत्तिबाट र त्यस्तो सम्पत्ति नभए आफ्नो सम्पत्तिबाट गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको पालनपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरञ्जन तथा हेरवचारको व्यवस्था नजिको चल सम्पत्ति भएसम्म त्यस्तो सम्पत्तिबाट र चल सम्पत्ति नभए वा त्यस्तो सम्पत्तिबाट पालनपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरञ्जन तथा हेरवचारको व्यवस्था हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो प्रयोजनको लागि अदालतको पूर्व सहमति लिई नजिको अचल सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिन्छ । तर दफा १३६ को उपदफा (१) बमोजमिको प्राथमिकिताक्रममा रहेका व्यक्तरि संरक्षक भएकोमा अचल सम्पत्ति बिक्री गर्दा अदालतको अनुमति लिनु पर्ने छैन । १४३. सम्पत्तिको रेखदेख, संरक्षण तथा उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने : (१) संरक्षकले आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेको असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको सम्पत्तिको रेखदेख तथा संरक्षण गर्नु पर्नेछ । (२) संरक्षकले आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेको असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको सम्पत्ति लगानी गरी कुनै व्यवसाय वा कारोबार गर्न सक्नेछ । १४४. हिसाब किताब दुरुस्त राख्नु पर्ने : (१) संरक्षकले आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेको असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिलाई पालनपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा हेरवचार गर्दा लागेको खर्च तथा नजिको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्दा भएको आय व्ययको हिसाब किताब र सम्पत्तिको स्वामित्व प्रमाणति गर्ने विवरण दुरुस्त राख्नु पर्नेछ । तर दफा १३६ को उपदफा (१) बमोजमिको प्राथमिकिताक्रममा रहेका व्यक्तरि संरक्षक भएकोमा त्यस्तो हिसाब किताब राख्नु पर्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि राखिएको हिसाब किताब र सम्पत्तिको स्वामित्व प्रमाणति गर्ने विवरण संरक्षकले असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तरि कानून बमोजमि उमेर पूरा गरेको वा नजिले आफू कामकाज गर्न सक्षम भएको कुरा लखिति रूपमा अदालतलाई जानकारी गराएको मतिलि एक वर्षभित्र त्यस्तो व्यक्तरि समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेको अवस्थामा कुनै असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको मृत्यु भएमा संरक्षकले उपदफा (१) बमोजमिको हिसाब किताब र सम्पत्तिको स्वामित्व प्रमाणति गर्ने विवरण नजिको मृत्यु भएको मतिलि छ महिनाभित्र नजिको नजिकिको हकवाला समक्ष बुझाउनु पर्नेछ । १४५. कानूनी कारबाही चलाउन वा मुद्दाको प्रतर्किषा गर्न सक्ने : संरक्षकले आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेको असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको हक, हतिको लागि कुनै व्यक्तरि उपर कानूनी कारबाही चलाउन वा नजि उपर परेको मुद्दाको प्रतर्किषा गर्न सक्नेछ । तर असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तरि विवादी वा प्रतविवादी भई चलेको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । मुद्दाको सम्बन्धमा संरक्षकले नजिलाई मर्का पर्ने गरी कुनै मुद्दाको दावी वा जकिरि छोड्न वा कुनै मुद्दा मलिपत्र गर्न सक्ने छैन । १४६. असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको तर्फबाट काम गर्न सक्ने : यस परिच्छेदमा अन्यत्र लेखिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिलि कानून बमोजमि गर्ने काम नजिको तर्फबाट संरक्षकले गर्न सक्नेछ । १४७. शर्त बमोजमि मात्र काम गर्न सक्ने : यस परिच्छेदमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिलाई कुनै शर्त तोकि संरक्षक तोकिएकोमा त्यस्तो संरक्षकलाई शर्त बमोजमिको मात्र काम गर्ने अधिकार हुनेछ । १४८. संरक्षकत्वको समाप्ति : (१) देहायको अवस्थामा संरक्षकत्व समाप्त भएको मानिन्छ :- (क) संरक्षकले आफू संरक्षक हुन नसक्ने भनी दिएको नविदन अदालतबाट स्वीकृत भएमा, । (ख) संरक्षक वा संरक्षकत्वमा रहेको असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको मृत्यु भएमा, । (ग) असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तरि सक्षम भएमा, । (घ) संरक्षकत्वमा रहेको असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको अनुरोधमा अदालतले संरक्षकलाई हटाएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि संरक्षकत्व समाप्ति भएमा र संरक्षक हुने तथा संरक्षकत्वमा रहने व्यक्तरि जीवति भएमा नजिले नै अर्को संरक्षक नतोकिसम्म

आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेको असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको पालनपोषण तथा हेरवचार गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि संरक्षकत्व समाप्ति भएमा त्यसरी संरक्षकत्व समाप्ति भएको मतिदिखि अर्को संरक्षक नतोकएसम्म यस परिच्छेद बमोजमि संरक्षकले गर्नु पर्ने कुनै कानूनी कारबाहीको हदम्याद, म्याद वा तारेख गुजरेको मानिने छैन । १४९. हकवालामा संरक्षकत्व नसर्ने : कुनै संरक्षकको मृत्यु भई दफा १४८ बमोजमि संरक्षकत्व समाप्ति भएमा संरक्षकको हैसियतले नजिमा रहेको हक, अधिकार र दायित्व नजिको हकवालामा सर्ने छैन ।

तर कुनै असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको सम्बन्धमा अर्को संरक्षक नयुक्त गर्नु पर्ने अवस्था भएकोमा संरक्षक नयुक्त नभएसम्मको लागि संरक्षकको उत्तराधिकारीको हैसियतले त्यस्तो असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको पालनपोषण तथा हेरवचार नजिले गर्नु पर्नेछ । १५०. खर्च भराई लनि सक्ने : कुनै संरक्षकले आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेको असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको पालन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा हेरवचार आफ्नो सम्पत्तिबाट गरेको भए त्यस्तो हेरवचार गर्दा खर्च भएको रकम संरक्षकत्वमा रहेको असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको सम्पत्तिबाट भराई लनि सक्नेछ । तर दफा १३६ को उपदफा (१) बमोजमिको प्राथमिकताक्रममा रहेका व्यक्तिसंरक्षक भएकोमा त्यस्तो खर्च भराई लनि सकिने छैन । १५१. हानि, नोक्सानीको रकम भराई लनि सक्ने : कुनै संरक्षकले आफूलाई लाभ हुने वा नहुने गरी जानीजानी, छलकपट, जालसाजी वा बदनियतले आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेको असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको सम्पत्तिमा हानि, नोक्सानी पुर्‍याएमा त्यसबाट मर्का पर्ने असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिले त्यस्तो संरक्षकबाट आफूलाई हानि, नोक्सानी भएको रकम भराई लनि सक्नेछ । १५२. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको छ महिनाभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-७ । माथवर सम्बन्धी व्यवस्था । १५३. नाबालकको माथवर हुने: (१) कुनै नाबालकको यस भागको परिच्छेद-६ बमोजमिको कुनै संरक्षक नभएमा नजि अठार वर्ष पूरा नभएसम्म नजिको पालनपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, हेरवचार तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्नको लागि कुनै व्यक्तिले त्यस्तो नाबालकको माथवरको हैसियतले काम गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन किसैले आफ्नो नाबालकको पालनपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा हेरवचारको लागि कुनै व्यक्तिलाई माथवर नयुक्त गर्न सक्नेछ । १५४. होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिको माथवर हुने: (१) होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिको यस भागको परिच्छेद-६ बमोजमिको संरक्षक नभएमा नजिको पालन पोषण, हेरवचार तथा सम्पत्तिको हेरचाहको लागि अन्य कुनै व्यक्तिले माथवरको हैसियतले काम गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि माथवर नभएकोमा वा यकिन नभएकोमा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तितत्काल जसको जमिमा, सुपरीवेक्षण वा रेखदेखमा रहेको छ सोही व्यक्तित्यस्तो व्यक्तिको माथवर हुनेछ । १५५. नाबालकको माथवर आमा हुन सक्ने: दफा १५३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै नाबालकको बाबुको मृत्यु भएको वा नजि बेपत्ता भएको, होस ठेगानमा नरहेको वा वदिश गएको अवस्थामा दश वर्षभन्दा कम उमेरको नाबालकको आमा भएमा नजिले अर्को विवाह गरिसकेको भएपनि नजि नै त्यस्तो नाबालकको माथवर हुनेछ । १५६. सङ्गठति संस्था माथवर हुने: (१) यस भागको परिच्छेद-६ बमोजमि संरक्षक नभएको कुनै व्यक्तिले कुनै सङ्गठति संस्थाको रेखदेख, संरक्षण वा जमिमामा रहेको भए त्यस्तो सङ्गठति संस्था त्यस्ता व्यक्तिको माथवर हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको सङ्गठति संस्था माथवर भएकोमा त्यस्तो सङ्गठति संस्थाको प्रमुखले माथवरको अधिकार प्रयोग गर्नेछ । १५७. अदालतले माथवर नयुक्त गर्न सक्ने: (१) कुनै व्यक्तिको यस भागको परिच्छेद-६ बमोजमि संरक्षक नभएमा वा कुनै व्यक्तिले पनि नजिको माथवरको रूपमा काम नगरेमा स्थानीय तहको सम्बन्धति वडा समितिले त्यसको विवरण खुलाई माथवर नयुक्त गर्न अदालत समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन गर्दा स्थानीय तहको सम्बन्धति वडा समितिले माथवर हुन सक्ने सम्भावति व्यक्तहरूको नाम, थर, ठेगाना र पेशा खुलाई माथवर नयुक्त हुन सक्ने सम्भावति व्यक्तिले माथवरको रूपमा काम गर्न दिएको मज्जुरीको लिखित समेत पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेमा अदालतले उपदफा (२) बमोजमि नाम पेश भएका व्यक्तहरूमध्येबाट उपयुक्त कुनै एक व्यक्तलाई माथवर नयुक्त गर्ने आदेश दनिछ । १५८. माथवरको योग्यता: दफा १४१ बमोजमि संरक्षक हुन अयोग्य व्यक्त बाहेक अन्य व्यक्त माथवर हुन सक्नेछ । १५९. माथवरले सम्पत्ति जमिमा लनु पर्ने: (१) माथवरले आफ्नो माथवरीमा रहेको व्यक्तिको सम्पत्ति जमिमा लई सोको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (२) माथवरले आफूले जमिमा लिएको सम्पत्तिबाट आफ्नो माथवरीमा रहेको व्यक्तलाई सम्भव भएसम्म नजिको हैसियत अनुसार पालनपोषण तथा शिक्षा दक्षिण र औषधि उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । १६०. सम्पत्ति प्रयोग गर्न सक्ने: माथवरले आफूले जमिमा लिएको सम्पत्तिबाट प्राप्त भएको प्रतफल माथवरीमा रहेको व्यक्तिको पालनपोषण, स्वास्थ्य तथा त्यस्तो व्यक्त नाबालक भए शिक्षा दक्षिणको लागि पूरै खर्च गर्न सक्नेछ । १६१. अदालतको अनुमतिले अचल सम्पत्ति खर्च गर्न सक्ने: (१) माथवरले आफ्नो माथवरीमा रहेको कुनै व्यक्तिको पालनपोषण गर्दा, शिक्षा दक्षिण दाँदा वा औषधि उपचार गर्दा नजिको चल सम्पत्तिबाट नभ्याउने रहेछ भने त्यस प्रयोजनको लागि अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश बिक्री गर्न त्यसको कारण खुलाई अनुमतिका लागि अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको नविदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो अचल सम्पत्ति बिक्री गर्नु पर्ने कारण मनासबि देखेमा अदालतले उचित ठाने बमोजमि अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश बिक्री गर्न अनुमत दनि सक्नेछ । १६२. विवेकपूर्ण र होसियारीपूर्वक सम्पत्तिको रेखदेख र संरक्षण गर्नु पर्ने: (१) माथवरले आफ्नो

माथवरीमा रहेको व्यक्तिको सम्पत्तिको रेखदेख र संरक्षण वविकपूरण र होसयिरीपूरवक गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सम्पत्तिको रेखदेख र संरक्षण नगरेको कारणबाट माथवरीमा रहेको व्यक्तिको सम्पत्तिकुनै कसिमिले हानि, नोक्सानी भएकोमा सम्बन्धति माथवर जवाफदेही हुनेछ । तर वपिद परी त्यस्तो सम्पत्ति हानि, नोक्सानी भएकोमा नजि जवाफदेही हुने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि माथवरले सम्पत्तिको रेखदेख र संरक्षण नगरेको उजुरी परेमा अदालतले सम्बन्धति व्यक्तिलाई माथवरबाट हटाउन सक्नेछ ।

१६३. हक हस्तान्तरण स्वतः बदर हुने: माथवरले आफ्नो माथवरीमा रहेको व्यक्तिको अचल सम्पत्तित्यस्तो व्यक्तिको हक मेट्ने दुराशयले आफ्नो वा आफ्नो परिवारका कुनै सदस्यको नाममा बकिरी गरेमा वा त्यस्ता व्यक्तिका नाममा कुनै कसिमिले हक हस्तान्तरण हुन आएमा त्यस्तो हक हस्तान्तरण स्वतः बदर हुनेछ । १६४. माथवरी स्वतः अन्त्य हुने: (१) देहायको अवस्थामा माथवरी स्वतः अन्त्य भएको मानिन्छ:- । (क) नाबालक भए नजिको उमेर अठार वर्ष पूरा भएमा, । (ख) होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिभए नजिको होस ठेगानमा रहेमा, । (ग) नाबालकको आमा वा बाबु वा दुवैले नाबालकलाई आफ्नो जमिमा लिएकोमा, । (घ) नाबालक वा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिको संरक्षक नयुक्तिभएमा, । (ङ) दफा १६२ को उपदफा (३) बमोजमि अदालतले माथवरबाट हटाएमा, । (च) माथवरको दफा १५८ बमोजमिको योग्यता नभएमा वा नरहेमा, । (छ) माथवर हुने वा माथवरीमा रहेको व्यक्तिको मृत्यु भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि माथवरी अन्त्य भएकोमा माथवरको हैसियतमा जमिमा लिएको सम्पत्तिमाथवर भएको व्यक्तिले तुरुन्त सम्बन्धति व्यक्तिलाई फरिा गर्नु पर्नेछ । १६५. सम्पत्तिजिमिमा दनि सक्ने: (१) यस परचिछेदमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै व्यक्तीआफू रहे बसेको इलाका छोडी अन्यत्र जानु परेको कारणबाट आफ्नो हक, स्वामित्व वा भोगको सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन आफै गर्नु नसक्ने अवस्था परेमा त्यसको लागि कुनै व्यक्तिलाई माथवर नयुक्ति गरी आफ्नो सम्पत्ति नजिको जमिमा दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई सम्पत्तिजिमिमा दइएकोमा त्यस्तो सम्पत्ति जमिमा लनि व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ र सम्पत्तिजिमिमा दनि व्यक्तिले मागेको बखत नजिलाई त्यस्तो सम्पत्तिफरिा गर्नु पर्नेछ । १६६. अदालतबाट प्रमाणति गराउनु पर्ने: दफा १५३, १५४ र १६५ बमोजमि माथवर हुनेले आफ्नो माथवर भएको व्यहोरा अदालतबाट प्रमाणति गराउनु पर्नेछ । १६७. अन्य व्यवस्था लागू हुने: दफा १४४, १४५, १४६, १४७, १४९, १५० र १५१ का व्यवस्थाहरू आवश्यक हेरफेर सहति (मुटाटसि मुटाण्डसि) माथवर तथा माथवरीमा रहने व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुनेछ । १६८. हदम्याद: यस परचिछेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको छ महनिभतिर नालसि गर्न सक्नेछ । परचिछेद-८ । धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी व्यवस्था । १६९. धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री माननि: कुनै व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको छोरा वा छोरीलाई आफ्नो छोरा वा छोरीको रूपमा स्वीकार गरेको व्यक्ती धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री मानिन्छ । १७०. बालबालिकाको सर्वोत्तम हति हुने गरी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नु पर्ने: यस संहति बमोजमि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हक र हति हुने गरी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नु पर्नेछ । १७१. छोरा छोरी हुनेले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न नपाउने: (१) यस परचिछेद बमोजमि छोरा हुनेले धर्मपुत्र र छोरी हुनेले धर्मपुत्री राख्न पाउने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनन्यायकि पृथकीकरण गरी भनिन बसेको महिला वा पुरुषसँग छोरा छोरी सँगै नबसेमा यस्ता पुरुष वा महिलाले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउनेछन् । स्पष्टीकरण: यस परचिछेद र यस भागको परचिछेद-९ को प्रयोजनका लागि "न्यायकि पृथकीकरण" भन्नाले अदालतको आदेश बमोजमि अंश लिएको, कानून बमोजमि भनिन बसेको वा मानौ छुट्टिएको अवस्था समझनु पर्छ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनआफ्ना छोरा वा छोरी हुने कुनै व्यक्तिले अन्य बालबालिकालाई पालनपोषण, स्वास्थ्य, शकिषा तथा हेरचाहको व्यवस्था गर्न सक्ने आर्थकि हैसियत खुलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नका लागि मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सम्बन्धति जलिला अदालतमा नविदन दएमा र त्यस्तो नविदन जाँचबुझ गर्दा नविदकमा त्यस्तो हैसियत रहेको देखिएमा अदालतले नविदकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न अनुमतदिनि सक्नेछ । १७२. धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सक्ने: (१) देहायका कुनै व्यक्तिले बालबालिकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सक्नेछ :- । (क) वविह भएको दश वर्षसम्म पनछोरा वा छोरी नहुने दम्पति, । (ख) पैतालीस वर्ष उमेर पूरा भएकी अवविहति, वधिवा, सम्बन्ध वचिछेद वा न्यायकि पृथकीकरण गरी बसेकी छोरा वा छोरी नहुने महिला, । (ग) पैतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको अवविहति, वधिर, सम्बन्ध वचिछेद वा न्यायकि पृथकीकरण गरी बसेको छोरा वा छोरी नहुने पुरुष । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनदेहायका कुनै व्यक्तिले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सक्ने छैन :- । (क) होस ठेगानमा नभएको, । (ख) नैतिक पतन देखनि फौजदारी अभयिोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको, । (ग) नाबालकलाई पालनपोषण, स्वास्थ्य, शकिषा, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा हेरचाहको व्यवस्था गर्न सक्ने आर्थकि हैसियत नभएको । (३) यस दफा बमोजमि सगोलका पति वा पत्नीले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दा एक अर्काको मज्जुरी लनि पर्नेछ । १७३. धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा लनि दनि नहुने: (१) कसैले पनदेहायका कुनै व्यक्तिलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री रूपमा लनि वा दनि हुँदैन:- । (क) चौध वर्ष उमेर पूरा गरेको, । (ख) एउटा मात्र छोरा वा छोरीको रूपमा रहेको, । तर दफा १७५ को उपदफा (३) बमोजमिको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (ग) एकपटक धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा लइएको, । तर कानून बमोजमि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर

भएकोमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (घ) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तभन्दा माथिल्लो नाताको, । (ङ) गैरनेपाली नागरिक । तर वदिशी नागरिकता प्राप्त गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकको हकमा यस खण्डको व्यवस्था लागू हुने छैन । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तीन पुस्ताभित्रको नाताको व्यक्तिलाई पत्नीको पूर्व पति तर्फ छोरा वा छोरी भएमा चौध वर्ष नाघेको व्यक्तिलाई पनि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सकिन्छ ।

१७४. धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने र राख्नेको उमेरको फरक : (१) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिको उमेर कमतीमा पच्चीस वर्ष फरक हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तीन पुस्ताभित्रको नाताको व्यक्तिलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दा उमेरको बन्देज लाग्ने छैन । १७५. धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दा सहमतलिनि पर्ने : (१) कसैले कुनै बालबालकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दा त्यस्तो बालबालकाका बाबु र आमा दुवै जीवति भए दुवै जनाको र बाबु र आमामध्ये कुनै एक मात्र जीवति भए जीवति बाबु वा आमाको लखित सहमतलिनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पति र पत्नी बीच वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भई वा न्यायिक पृथकीकरण भएको कारणबाट बाबु र आमा अलग भएकोमा त्यसरी सम्बन्ध अन्त्य हुँदा वा न्यायिक पृथकीकरण हुँदा भएको सहमतबमोजमि त्यस्तो बाबु वा आमासँग बसेका बालबालकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दा त्यस्तो बालबालका बाबु वा आमामध्ये जोसँग नजि बसेको छ सोही बाबु वा आमाको सहमतलिनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाबु आमा पत्ता नलागेको, जीवति नभएको वा बाबु आमा जीवति भए पनि बाबु वा आमाले अर्को विवाह गरी त्यस्तो बालबालकालाई अन्य कुनै व्यक्तिलाई संस्थाले पालनपोषण वा हेरविचार गरेको रहेछ भने यसरी पालनपोषण वा हेरविचार गर्ने व्यक्तिलाई संस्थाको लखित सहमतलिनि त्यस्तो बालबालकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सकिन्छ । (४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजमि दश वर्ष नाघेका बालबालकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दा नजिको समेत लखित सहमतलिनि पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको लखित सहमतलिनि सम्बन्धित बालबालकाले आफ्नो बाबु आमा वा मातृ तथा पितृक अख्तियारी प्रयोग गर्ने संरक्षक वा माथवरको रोहवरमा गर्नु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि सहमतलिनि अघि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री दनि व्यक्तिलाई संरक्षक वा माथवर तथा बालबालकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको अर्थ, कानूनी हैसियत र त्यसको परिणाम समेतको विषयमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजमि सहमतलिनि कुनै कसिमिको आर्थिक प्रलोभनमा पार्नु हुँदैन र त्यस्तो सहमतलिनि स्वेच्छाले दिएको हुनु पर्नेछ । १७६. दम्पतिबाटै धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राखेको माननि : कुनै पति वा पत्नीले न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेको अवस्थामा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राखेकोमा पछि पति पत्नी दुवै सगोलमा बसेमा त्यसरी बस्नुभन्दा अघि राखेको धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री दुवै दम्पतिले राखेको मानिन्छ । १७७. धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दाको कार्यविधि : (१) कसैले कुनै बालबालकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न चाहेमा कानूनको रीत पुऱ्याई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको लखित सहति मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा नविदन दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त भएको धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको लखित जाँचबुझ गर्दा नविदकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न दनि हुने देखेमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने आदेश दिई त्यस्तो लखित प्रमाणीकरण गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि जाँचबुझ गर्दा नविदकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न दनि नहुने देखेमा सम्बन्धित अदालतले सोही बमोजमिको आदेश गरी नविदकलाई त्यसको जानकारी दनि पर्नेछ । १७८. धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको हक तथा अधिकार : (१) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको हक, अधिकार, दायित्व र जमिमेवारी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिको छोरा वा छोरी सरह हुनेछ । (२) कसैले कुनै व्यक्तिलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राखिसकेपछि नजिको छोरा वा छोरी जन्मिए पनि त्यस्ता धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको छोरा वा छोरी सरहको हैसियतमा कुनै असर पर्ने छैन । १७९. धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको थर : धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भएको व्यक्तिले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ग्रहण गर्ने बाबु वा आमा वा दुवैको थर प्रयोग गर्न सक्नेछ । तर, । (१) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने व्यक्तिले चाहेमा नजिलालाई जन्माउने बाबु आमाको थर समेत प्रयोग गर्न सक्नेछ । (२) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर भएमा नजिको थर नजिलालाई जन्माउने बाबु आमाको हुनेछ । १८०. बाबु आमाको अंशमा दाबी गर्न नपाउने : धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भएको व्यक्तिले आफूलाई जन्माउने बाबु आमाको अंशमा दाबी गर्न पाउने छैन । तर, । (१) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर भएकोमा नजिले बाबु आमाको अंशमा दाबी गर्न पाउनेछ । (२) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुँदाका बखत नजिले अंश लडिसकेको भए नजिले त्यस्तो सम्पत्ति समेत लनि पाउनेछ । १८१. धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिको दायित्व : (१) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिको दायित्व देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीलाई छोरा वा छोरी सरह आफ्नो इज्जत र क्षमता अनुसार पालनपोषण, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा उचित शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, । (ख) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको हक र हतिको संरक्षण गर्ने । (ग) यस भागको परिच्छेद-५ बमोजमिको अख्तियारी प्रयोग गर्ने । (२) उपदफा (१) बमोजमिको दायित्व धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिले पूरा नगरेमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले आफ्नो अंश छुट्याई भनिन हुन सक्नेछ । १८२. धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको दायित्व : धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको दायित्व देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिलाई आफ्नो बाबु आमा सरह इज्जत तथा क्षमता अनुसार पालनपोषण, स्वास्थ्य तथा हेरचाहको व्यवस्था गर्ने, । (ख) धर्मपुत्र

वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिको सम्पत्तिको संरक्षण, हेरवचार तथा उचित व्यवस्थापन गर्ने, । (ग) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिको हक र हतिको संरक्षण गर्ने ।

१८३. भेटघाट तथा पत्राचारको सुविधा दनि पर्ने : धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीलाई समय समयमा नजिको जन्म दनि बाबु आमालाई भेटघाट तथा पत्राचार गर्ने सुविधा दनि पर्नेछ । १८४. धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर हुने : कसैले दफा १७१, दफा १७२ को उपदफा (१) र उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख), दफा १७३, १७४ र १७५ विपरीत कसैलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राखेमा त्यस्तो धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री स्वतः बदर हुनेछ । १८५. धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर गराउन सक्ने : (१) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिले दफा १८१ बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेमा कुनै धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर गराउन सक्नेछ । तर त्यस्तो धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले अंश लडिसकेको भए बदर गराउन सक्ने छैन । (२) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिले देहायका कुनै अवस्थामा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर गराउन सक्नेछ:- । (क) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले दफा १८२ बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेमा, । (ख) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले आफूलाई घरबाट निकाला गरेमा वा पटक पटक शारीरिक वा मानसिक यातना दिएमा, । (ग) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले आफ्नो सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेमा, । (घ) आफ्नो मज्जुरी नलाई तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म आफूलाई छाडी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री अलग बसेमा । (३) उपदफा (२) को खण्ड (क) र (घ) को व्यवस्था विवाहति धर्मपुत्रीको हकमा लागू हुने छैन । १८६. धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको अन्त्य : (१) दफा १८४ वा १८५ बमोजिम धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर भएमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने व्यक्तिको सम्बन्ध अन्त्य भएको मानिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने व्यक्तिको सम्बन्ध अन्त्य भएमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको हैसियतले नजिमा रहेको हक, अधिकार तथा दायित्व समेत अन्त्य हुनेछ । तर धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री कायम रहेको अवस्थामा भोगसिकेको सुविधा, हासलि वा उपयोग गरिसकेको अधिकार र नरिवाह गरिसकेको दायित्वमा कुनै असर पर्ने छैन । १८७. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम भए गरेको मतिले एक वर्षभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-९ । अन्तरदेशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी व्यवस्था । १८८. अन्तरदेशीय रूपमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री स्वीकार गरेको माननि : कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक वा नेपालमा बसोबास गरेको विदेशीको कुनै नाबालकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा स्वीकार गरेमा अन्तरदेशीय रूपमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री स्वीकार गरेको मानिन्छ । १८९. अनुमति निलिई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न नपाउने : (१) कुनै विदेशीले नेपाल सरकारको अनुमति निलिई कुनै नेपाली नागरिक वा नेपालमा बसोबास गरेको विदेशीको कुनै बालबालकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा राख्न पाउने छैन ।

(२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालमा अन्तरदेशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री स्वीकार गर्न सकिने गरी खुल्ला गरिएका मुलुकका नागरिक वा दम्पतीलाई मात्र यस परिच्छेद बमोजिम धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न अनुमति दिनेछ । १९०. धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री दौंदा बालबालिकाको सर्वोत्तम हति सुनिश्चित गर्नु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम विदेशीलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ग्रहण गर्न दनि अघि नेपाल सरकारले बालबालिकाको सर्वोत्तम हति, नजिको मानव अधिकारको संरक्षण र त्यस्तो बालबालिका अपहरण, बेचबखिन वा अन्य कुनै किसिमले दुरुपयोग हुने वा नहुने तर्फ विचार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विचार गर्दा कुनै बालबालिका विदेशीलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ग्रहण गर्न दनि उचित देखिएमा मात्र यस परिच्छेद बमोजिम धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ग्रहण गर्न अनुमति दिनेछ । १९१. धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा दनि सकिने बालबालिका : बाल गृहमा कम्तीमा छ महिना बसेका देहायका बालबालिका विदेशीलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा दनि सकिनेछ :- । (क) बाबु र आमा दुवैको मृत्यु भई कसैको संरक्षणमा नरहेको अनाथ बालबालिका, । (ख) स्वेच्छाले त्यागेका बालबालिका । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि, । (१) "बाल गृह" भन्नाले बालबालिकाको हक र हति संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कानून बमोजिम खडा भएका बाल कल्याण गृह र अनाथालय समझनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएका बाल गृह वा बालमन्दिर समेतलाई जनाउँछ । (२) "अनाथ नाबालक" भन्नाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनाथ प्रमाणित भएका देहायका कुनै बालबालिका समझनु पर्छ :- । (क) बेवारिस अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको र नजिको बाबु वा आमा फेला नपरेको, । (ख) अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा बेवारिस अवस्थामा छोडिएको, । (ग) बाबु र आमा पत्ता नलागेको, । (घ) बाबु र आमा दुवैको मृत्यु भई पालनपोषणको लागि कुनै सम्पत्ति नभएको । (३) "स्वेच्छाले त्यागेका बालबालिका" भन्नाले देहायका व्यक्तिले आफूले बालबालिकाको पालनपोषण र शिक्षा दक्षिणाको व्यवस्था गर्न नसकी त्यस सम्बन्धी लिखित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय माफत बाल गृहमा जमिमा लगाएका देहायका बालबालिका समझनु पर्छ :- । (क) बाबु मरेको वा बेपत्ता भएको र आमाले अर्को विवाह गरेको अवस्थाको बालबालिका हकमा त्यस्तो आमा, । (ख) एकभन्दा बढी बालबालिकाको जन्म भई बाबु मरेको वा बेपत्ता भएको वा होस ठेगानमा नभएको अवस्थामा नजिको आमाले त्यस्तो बालबालिकाको आर्थिक कारणबाट पालनपोषण गर्न नसक्ने वा शिक्षा दक्षिणा दनि नसक्ने भएमा त्यस्तो बालबालिकाको आमा, । (ग) एकभन्दा बढी बालबालिकाको जन्म भई आमा मरेकी वा होस ठेगानमा नभएको अवस्था आर्थिक कारणले त्यस्तो बालबालिकाको पालन पोषण गर्न नसक्ने बाबु भएमा त्यस्ता बालबालिकाको बाबुले, । (घ) कुनै सम्पत्ति नभएका अनाथ बालबालिकाका हकमा संरक्षक वा

१९२. धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लनि सक्ने वदिशी : (१) देहायका कुनै वदिशीलाई नेपाली नागरिक वा नेपालमा बसोबास गरेको वदिशीको कुनै बालबालिका धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा ग्रहण गर्न अनुमतिदिनि सकिन्छ :- । (क) ववाह भएको दश वर्षसम्म पनछोरा वा छोरी नहुने दम्पति, । (ख) पैतालीस वर्ष उमेर पूरा भई पचपन्न वर्ष उमेर ननाघेकी अववाहति, वधिवा, सम्बन्ध वच्छेद वा न्यायकि पृथकीकरण गरी बसेकी छोरा वा छोरी नहुने महिला, । (ग) पैतालीस वर्ष उमेर पूरा भई पचपन्न वर्ष उमेर ननाघेको अववाहति, वधुर, सम्बन्ध वच्छेद वा न्यायकि पृथकीकरण गरी बसेको छोरा वा छोरी नहुने पुरुष । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुनै वदिशीलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न अनुमतिदिनि सकिने छैन :- । (क) होस ठेगानमा नभएको, । (ख) नैतिक पतन देखिनि फौजदारी अभयोगमा नेपाल वा सम्बन्धति मुलुकको अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै वदिशी मुलुकको कानूनमा त्यस्तो देशको नागरिकले एकभन्दा बढी बालबालिका धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा नजिले छोरा छोरी भए तापनि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सक्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाली नागरिकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ग्रहण गर्न नषिध गरेको वा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको हक र प्राकृतिक रूपमा जन्मेका छोरा छोरीको अधिकारमा वभिद भएको मुलुकको व्यक्तिले नेपालबाट धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ग्रहण गर्न सक्ने छैन । १९३. अन्तरदेशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस परिच्छेद बमोजमि कुनै बालबालिका वदिशीलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा ग्रहण गर्न अनुमतिको लागि सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा कार्य गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एक अन्तरदेशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बोर्ड गठन गर्न वा कुनै सरकारी निकायलाई त्यस्तो काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि "बोर्ड" भन्नाले अन्तरदेशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बोर्ड समझनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो काम गर्न तोकिएको सरकारी निकायलाई समेत जनाउँछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको बोर्ड गठन गर्दा बाल अधिकारको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको एकजना बाल अधिकारकर्मी समेत रहने गरी गठन गर्नु पर्नेछ । (३) यस परिच्छेदमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त बोर्डको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) अन्तरदेशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी वषियमा नीति निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (ख) अन्तरदेशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी वषियमा वभिन्न निकायहरू बीच समन्वय गर्ने, । (ग) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लाँदा वा दाँदा हुन सक्ने अनुचति आर्थिक तथा अन्य लाभ रोकने, ।

(घ) अन्य देशका धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी केन्द्रीय निकाय वा सो सम्बन्धी अन्य सार्वजनिक निकायले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको स्थितिका बारेमा कुनै सूचना माग गरेमा उपलब्ध गराउने, । (ङ) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लाँदा वा दाँदा हुन सक्ने बाल दुरव्यवहार, शोषण, ओसारपसार वा अपहरण, बेचबखिन रोकने र बालबालिकालाई हानि हुन सक्ने अन्य कुनै अभ्यासबाट नेपाली बालबालिकाको संरक्षण गर्ने, । (च) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लनिको लागि लाग्ने दस्तुर निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, । (छ) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लनिको लागि दिइने नविदनको ढाँचा तोकने, । (ज) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा बस्न चाहने नाबालक, नजिलाई जन्म दिने बाबु र आमा वा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लनि बाबु र आमाको अभिलेख गोप्य रूपमा राख्ने व्यवस्था गर्ने, । (झ) अन्तरदेशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य गर्ने । (४) बोर्डको बैठक लगायत बोर्डले सम्पादन गर्ने कार्य सम्बन्धी अन्य कार्यवधि बोर्ड आफैले निर्धारण गर्नेछ । १९४. धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ग्रहण गर्न नविदन दिनु पर्ने : (१) नेपाली नाबालक वा नेपालमा बसोबास गरेका वदिशीका कुनै नाबालकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा ग्रहण गर्न चाहने दफा १९२ बमोजमि योग्यता पुगेको वदिशी वा दम्पतिले नेपालस्थिति आफ्नो देशको राजदूतावास र त्यस्तो राजदूतावास नभए नेपालको नमितित तोकिएको राजदूतावास वा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा ग्रहण गर्न अनुमतिदिनि सम्बन्धति मुलुकको केन्द्रीय निकाय मार्फत देहायका कागजात संलग्न गरी बोर्ड समक्ष नविदन दिनु पर्नेछ :- । (क) नविदकको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र, । (ख) नविदकको हालसालै खचिएको फोटो, । (ग) नविदकको राहदानीको प्रतिलिपि, । (घ) नविदकको वैवाहिक अवस्था प्रमाणति गर्ने कागज, । (ङ) नविदकको स्वास्थ्य सम्बन्धमा अनुमतिप्राप्त चिकित्सकले दिएको प्रमाणपत्र, । (च) नविदक असल चरतिर भएको र नैतिक पतन देखिनि फौजदारी अभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको भनी सम्बन्धति मुलुकको सरकारी निकायले दिएको प्रमाणपत्र, । (छ) नविदकको सम्पत्तिर आयस्रोत प्रमाणति गर्ने कागजात, । (ज) नविदकको सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र गृह अध्ययन सम्बन्धी प्रतविदन (सोसल, साइकोलजिकल, होमस्टडी रपोर्ट), । (झ) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा लनि चाहेको बालबालिकाको उमेर, लङ्गि र अन्य वविरण, । (ज) नविदकलाई नजिको देशको सरकारले नेपालबाट धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लनि दिएको सहमतपत्र, । (ट) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लनि चाहने व्यक्तिको मुलुकको कानून अनुसार धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने व्यक्तिको हैसियत आफ्नै छोरा छोरी सरह हुने भन्ने सम्बन्धति देशको सरकार वा सो देशको नेपालस्थिति वा नेपालका लागि तोकिएको राजदूतावासबाट लेखिएको प्रत्याभूतपत्र, ।

(ठ) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लनि चाहने व्यक्तिको मुलुकको कानून अनुसार नजि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लनि योग्य भएको र नजिसँग धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने

नाबालकलाई पालनपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संरक्षण लगायतको सम्पूर्ण जम्मेवारी वहन गर्ने आर्थिक क्षमता भएको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिको मुलुकको सरकार, त्यस्तो देशको नेपालस्थिति वा नेपालको लागि तोकिएको राजदूतावासबाट लेखिएको प्रत्याभूतिपत्र । (२) उपदफा (१) बमोजमिका कागजात अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको वा अधिकार प्राप्त नकियाले अङ्ग्रेजी वा नेपाली भाषामा अनुवाद गरेको हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त भएको नविदन जाँचबुझ गर्दा नविदकको माग बमोजमि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री पनि उपयुक्त देखिएमा बोर्डले नविदकको नाम र ठेगाना गोप्य राखी त्यस सम्बन्धी विवरण छनौट समितिमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दौँदा बोर्डको सफारसिमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजमिको नविदन दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ । १९५. छनौट समिति सम्बन्धी व्यवस्था : कुनै विदेशी व्यक्ती वा दम्पतिलाई कस्तो नाबालक धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा पनि उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा नाबालक पनि चाहने व्यक्ती वा दम्पतिर नाबालक छनौट गरी बोर्ड समक्ष सफारसि गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एक छनौट समिति गठन गर्नेछ । १९६. नाबालक पनि व्यक्ती तथा बालबालिका छनौट गरी सफारसि गर्नु पर्ने : छनौट समितिले दफा १९४ को उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदन तथा सो साथ संलग्न विवरण बमोजमि प्राप्त नाबालकको विवरणको आधारमा नविदकको मागलाई समेत दृष्टिगत गरी कुन नविदकलाई कस्तो किसिमको नाबालक धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा पनि उपयुक्त हुन्छ सो यकिन गरी नविदक र नाबालकको नाम बोर्ड समक्ष सफारसि गर्नु पर्नेछ । १९७. धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ग्रहण गर्न अनुमति दिने : (१) दफा १९६ बमोजमि छनौट समितिबाट प्राप्त भएको सफारसि जाँचबुझ गर्दा सफारसि अनुरूपको नाबालक विदेशीलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा पनि उपयुक्त देखेमा बोर्डले सोही व्यहोराको सफारसि नेपाल सरकार समक्ष गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बोर्डबाट भएको सफारसि जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासबि देखिएमा नेपाल सरकारले बोर्डको सफारसि बमोजमि त्यस्तो नाबालक विदेशीलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा ग्रहण गर्न पनि अनुमति दिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुमति दिएपछि नेपाल सरकारले त्यस प्रयोजनको लागि तत्सम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्रमाणपत्र जारी भएपछि नेपालबाट रीतपूर्वक अन्तरदेशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ग्रहण गरेको मानिनेछ ।

(५) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै नाबालक विदेशीलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा अनुमति दिनु अगावै सम्बन्धित नाबालकको बाबु, आमा वा अन्य संरक्षकले आफ्नो नाबालक फर्ति लैजान चाहेमा त्यस्तो नाबालकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा पनि सकिने छैन । (६) उपदफा (२) बमोजमि नेपाल सरकारबाट कुनै नाबालक विदेशीलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा पनि अनुमति भएमा नविदक उपस्थिति भई सम्बन्धित नाबालक आफैले बुझलिनु पर्नेछ । तर नविदक दम्पति भई दुवैमध्ये कुनै एक जना उपस्थिति हुन नसक्ने भएमा अनुपस्थिति पति वा पत्नीले दिएको प्रमाणित मज्जुरीनामाको आधारमा एक जनाले मात्र त्यस्तो नाबालक बुझ्न सक्नेछ । (७) यस दफा बमोजमि कुनै बालबालिका विदेशीलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री पनि अनुमति भएपछि नेपाल सरकारले त्यस्तो कुराको जानकारी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री पनि व्यक्तिको मुलुकमा रहेको अन्तरदेशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी कार्य गर्ने केन्द्रीय नकिया र नेपालका लागि सम्बन्धित देशको राजदूतावास भए त्यस्तो राजदूतावासमा समेत पनि पर्नेछ । (८) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा ग्रहण गर्न नविदन पनि विदेशी नागरिक वा दम्पतिले नेपाल सरकारबाट गरिएको कुनै निर्णय उपर चर्चित नबुझेमा सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन पनि सक्नेछ । १९८. विशेष हेरचाहको आवश्यकता भएका नाबालकको लागि परिवारको छनौट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डले विशेष हेरचाहको आवश्यकता भएका नाबालकलाई धर्मपुत्र, धर्मपुत्री ग्रहण गर्न नविदन पनि नविदकलाई प्राथमिकता दिई परिवारको छनौट गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "विशेष हेरचाहको आवश्यकता भएका नाबालक" भन्नाले अनाथ नाबालक वा स्वेच्छाले त्यागेका नाबालक मध्ये शारीरिक वा मानसिक वा अस्वाभाविक वा असामान्य विकास वा बढी उमेरका कारण विशेष हेरचाहको आवश्यकता भएको नाबालक समझनु पर्छ । (२) कुनै नाबालक विशेष हेरचाहको आवश्यकता भएको नाबालक हो वा होइन भन्ने विषयको निर्धारण बोर्डले गर्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजमि परिवार र विशेष हेरचाहको आवश्यकता भएका नाबालक छनौट गर्दा पहिलो प्राथमिकता क्रममा रहेको परिवारले माग गरे अनुसार बालबालिकाको उमेर, लिंग र स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै विवरण मेल नखाएमा त्यस्तो परिवारले माग गरेको विवरणसँग मेल खाने विशेष हेरचाहको आवश्यकता भएका नाबालक क्रमशः छनौट गर्न सकिनेछ । (४) विशेष हेरचाहको आवश्यकता भएका नाबालकका लागि परिवारको छनौट सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया र त्यस्तो नाबालकको वर्गीकरण नेपाल सरकारले तोके बमोजमि हुनेछ ।

१९९. धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको रूपमा ग्रहण गर्न पनि सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ख्याति प्राप्त कुनै विदेशी नागरिकले दफा १९१ बमोजमिको कुनै नाबालकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा ग्रहण गर्न चाहेमा सम्बन्धित देशको राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख वा परराष्ट्र मन्त्रीको औपचारिक सफारसि सहित बोर्ड समक्ष नविदन पनि सक्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "ख्याति प्राप्त विदेशी नागरिक" भन्नाले देहायका कुनै व्यक्ती समझनु पर्छ :- (क) विदेशी राष्ट्रध्यक्ष वा सरकार प्रमुख, । (ख) अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संगठनका प्रमुख, । (ग) नोबेल पुरस्कार विजेता, । (घ) वार्षिक तीन लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी आमदानी भएको व्यक्ती वा व्यवसायी, । (२) उपदफा (१)

बमोजमि प्राप्त भएको नविदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो वदिशी नागरकिलाई नजिको माग बमोजमिको नाबालक धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा ग्रहण गर्न दनि मनासबि देखेमा बोरडले सोही व्यहोराको सफारसि नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषद् समक्ष गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सफारसि भएमा नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषदले त्यस्तो वदिशी नागरकिलाई नजिको माग बमोजमिको नाबालक धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको रूपमा ग्रहण गर्न स्वीकृतदिनि सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ग्रहण गर्ने वदिशी नागरकिले त्यसरी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा ग्रहण गरसिकेपछि यस परचिछेदमा लेखएका अन्य व्यवस्था पालना गर्नु पर्नेछ । २००. वविरण पठाउनु पर्ने : यस परचिछेद बमोजमि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने वदिशीले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा ग्रहण गरिएको नाबालकलाई बालगि नभएसम्म सम्बन्धति मुलुकको कानून बमोजमि नजिको पालनपोषण, स्वास्थ्य, शक्तिषा तथा हेरचाहको सम्बन्धमा आफूद्वारा गरिएको वसित्त वविरण पहिलो दुई वर्षसम्म प्रत्येक छ महनिमा र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष आफ्नो देशमा रहेको नेपाली राजदूताबास वा वाणजिय दूताबास वा मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाली नयिग र त्यस्तो दूतावास वा नयिग नभएमा त्यस्तो मुलुकसँग सम्बन्धति नेपालको राजदूताबास मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पठाउनु पर्नेछ । २०१. अनुगमन गर्ने : (१) वदिशीले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बनाई लगेका नेपाली नाबालकलाई बालगि नभएसम्म पालनपोषण, स्वास्थ्य, शक्तिषा तथा हेरचाहको व्यवस्था गरे वा नगरेको सम्बन्धमा बोरड आफैले अनुगमन गर्न वा त्यस्तो कामको लागि आवश्यकतानुसार सम्बन्धति देशमा रहेको नेपाली राजदूताबास वा वाणजिय दूताबासको प्रतनिधि समेत रहने गरी उपसमति गिठन गर्न सक्नेछ । (२) बोरड वा उपदफा (१) बमोजमिको उपसमतिलिँ सो प्रयोजनको लागि बालबालकिा रहे बसेको ठाउँमा गई अनुगमन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि बोरड वा उपसमतिलिँ आफूले गरेको अनुगमनको प्रतविदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजमिको प्रतविदनमा अन्य कुराका अतरिकित्त धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भएको नेपाली नाबालक धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ग्रहण गर्ने व्यक्तिसँग बसदा त्यस्तो नाबालकको सर्वोत्तम हति भए वा नभएको व्यहोरा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि प्राप्त प्रतविदनमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भएको नेपाली नाबालक धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ग्रहण गर्ने व्यक्तिसँग बसदा त्यस्तो नाबालकको सर्वोत्तम हति नभएको व्यहोरा उल्लेख भई आएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धति नाबालक राय दनि सक्ने अवस्थाको भएमा वा दश वर्षभन्दा बढी उमेरको भएमा नजिको राय समेत लिई सम्बन्धति मुलुकको सरकार समक्ष कूटनैतिकि माध्यम मार्फत त्यस्तो वषियमा ध्यानाकर्षण गराउनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि ध्यानाकर्षण गराइएकोमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा ग्रहण गरिएको नेपाली नाबालकको स्थतिमा सुधार नआएमा भवषियमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो मुलुकका नागरकिलाई नेपालमा अन्तरदेशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ग्रहण गर्न सकिनि मुलुकको रूपमा खुल्दा गरिएको सूचीबाट हटाउनेछ । २०२. मुद्दा दायर गर्न सक्ने : धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भएको नाबालकलाई उचति पालनपोषण, स्वास्थ्य, शक्तिषा तथा हेरचाहको व्यवस्था नगरेको आधारमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने नाबालकले बालगि भएको मतिलि र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री रहेको देशमा रहेको नेपाली राजदूताबास वा वाणजिय दूताबास वा नेपाल सरकारको अनुरोधमा सम्बन्धति देशको धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी काम गर्ने नकियाले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नेबाट त्यस्तो व्यवस्था नगरेको मतिलि एक वर्षभतिर सम्बन्धति देशको अदालतमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर गराउन मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ । २०३. संहिताको व्यवस्था लागू हुने : (१) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको सम्बन्धमा दफा १७३, १७४, १७५, १७८, १७९, १८०, १८१ र १८३ मा गरएका व्यवस्थाहरू यस परचिछेद बमोजमि वदिशीद्वारा राखएका धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको हकमा समेत लागू हुनेछन् । (२) नेपालमा बसोबास गरेका वदिशीका नाबालकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने सम्बन्धमा दफा १९१ को व्यवस्था लागू हुने छैन । (३) यस परचिछेद बमोजमिका व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न बोरडको सफारसिमा नेपाल सरकार आवश्यक नरिदेशकिा बनाउन सक्नेछ । २०४. हदम्याद : यस परचिछेदमा नालसि गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै हदम्याद तोकिएकोमा सोही बमोजमि र त्यसरी हदम्याद नतोकिएकोमा यस परचिछेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिलि त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मतिलि एक वर्षभतिर नालसि गर्न सक्नेछ । परचिछेद-१० । अंशबण्डा सम्बन्धी व्यवस्था । २०५. अंशयार माननि : सगोलको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्ने प्रयोजनको लागि यस परचिछेदको अन्य दफाको अधीनमा रही पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशयार माननिछन् । २०६. अंशको समान हकदार हुने : (१) प्रत्येक अंशयार अंशको समान हकदार हुनेछन् ।

(२) अंशबण्डा गर्दाका बखत कुनै महिला अंशयार गर्भवती भएमा र नजिले जन्माउने शशि अंशयार हुने भएमा त्यसरी जन्मने शशिलाई समेत समान अंशयार मानी नजिको अंश भाग छुट्याएर मात्र अंशबण्डा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि गर्भवती महिलाबाट जडिँदो शशि नजन्मामि त्यस्ता शशिको लागि छुट्याइएको अंश अन्य अंशयारले बराबरी पाउनेछन् । २०७. वैवाहकि सम्बन्ध अन्त्य भएका दम्पतिबाट जन्मेका छोरा, छोरीले अंश पाउने : कानून बमोजमि ववाह हुन नसक्ने, ववाह भएको नमाननि वा वैवाहकि सम्बन्ध अन्त्य भएका दम्पतिबाट जन्मेका छोरा छोरीले त्यस्ता बाबु आमाबाट अंश पाउनेछन् । २०८. आमाबाट अंश पाउने : (१) बाबुको पहचान नभएका छोरा छोरीले आमाको सम्पत्तिबाट मात्र अंश पाउनेछन् । (२) प्रकाश नगरी बाहरि राखेका पत्नीले वा नजिबाट जन्मेका छोरा छोरीले पति वा बाबु मरेपछि अंशमा दाबी गर्न पाउने छैन । २०९. बाबु वा पतिको भागबाट अंश पाउने : (१) सगोलमा बसेका दाजु भाइका छोरा छोरी वा पत्नीले आफ्ना बाबु वा पतिको भागबाट मात्र अंश पाउनेछन् । (२) अंश नहुँदै पति वा बाबु आमा मरेमा नजिले पाउने अंश नजिका पत्नी वा छोरा,

छोरीले पाउनेछन् । (३) कुनै व्यक्तिको एकभन्दा बढी पत्नीहरू भएमा नजिहरूले पतिको भागबाट मात्र अंश पाउनेछन् । २१०. पछिल्लो पत्नी वा सन्तानले पति वा बाबुको भागबाट अंश पाउने : (१) कुनै व्यक्तिले पत्नी, छोरा छोरीसँग अंशबण्डा गरी भनिन् भएपछि वा त्यसरी भनिन् भएकोसँग आफ्नो अंश मलाई सँगै बसेको अवस्थामा अर्को विवाह गरेमा वा त्यसरी विवाह गरेकी पत्नीबाट छोरा छोरी जन्मिएमा त्यस्ता पत्नी वा छोरा, छोरीले पति वा बाबुको अंश भागबाट मात्र अंश पाउनेछन् । (२) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पत्नी जीवति हुने कुनै व्यक्तिले अंश नहुँदै अर्को विवाह गरेमा अन्य अंशधारको अंश भाग छुट्याई आफूले पाउने अंश भागबाट त्यसरी विवाह गर्ने महिलालाई अंश दनि पर्नेछ । २११. अंश लनि सक्ने : (१) सगोलको सम्पत्ति भएका पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरीले पत्नी, पति, छोरा, छोरी, बाबु र आमालाई आफ्नो इज्जत आमद अनुसार खान लाउन दनि र आर्थिक हैसियत अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्था पूरा गर्नु पर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले त्यस्तो दायित्व पूरा नगरेमा अंशधारले आफ्नो अंश लई भनिन् हुन सक्नेछ । २१२. जहलिसुकै भनिन् हुन सक्ने : (१) अंशधारहरू बीच आपसी सहमत भएमा नजिहरू जहलिसुकै पति अंश लई भनिन् हुन सक्नेछन् । (२) पति, बाबु, आमा वा घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिलाई सबै अंशधारहरू एउटै परिवारमा बस्नुभन्दा अंशबण्डा गरी अलग अलग बस्न उपयुक्त लागेमा जहलिसुकै पति अंशबण्डा गरी छुट्टै भनिन् हुन सक्नेछन् ।

स्पष्टीकरण : यस संहिताको प्रयोजनको लागि "घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ती" भन्नाले घरको मुख्य भई काम गर्ने वा सगोलमा बसी वभिनिन् ठाउँमा खेती, व्यापार, व्यवसाय वा अन्य कुनै काम गरी घर व्यवहार चलाउने जमिमेवारी भएको कानून बमोजिम उमेर पूरा गरेको व्यक्ती समझनु पर्छ । २१३. पति वा पत्नीले अंश लई भनिन् हुन सक्ने : दफा २११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पति वा पत्नीले देहायका कुनै अवस्थामा जहलिसुकै आफ्नो अंश लई भनिन् हुन सक्नेछन्- । (क) पति वा पत्नीले पत्नी वा पतिलाई घरबाट निकाला गरदिएमा, । (ख) पति वा पत्नीले पत्नी वा पतिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिएमा । २१४. विधिवाले अंश लई भनिन् हुन सक्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विधिवाले जहलिसुकै आफ्नो अंश लई भनिन् हुन सक्नेछ । (२) विधिवाले अर्को विवाह गरेमा नजिले अंश वापत पाएको सम्पत्ति त्यस्तो विधिवाले अघिल्लो पतिहरू छोरा छोरी भएमा त्यस्ता छोरा छोरीले र नभएमा नजि आफैले लनि पाउनेछ । २१५. अंश छोडपत्र गर्न सक्ने : (१) कुनै अंशधारले आफ्नो अंश आंशिक रूपमा लई वा नलई वा अंश वापत केही नगदी वा जग्गी मात्र लई अंश छोडपत्र गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अंश छोडपत्र गर्दा कुनै अंशधारको पति, पत्नी वा उमेर पुगेका छोरा, छोरी भएमा त्यस्ता पति, पत्नी वा छोरा, छोरीको मज्जुरी लिएमा मात्र अंश छोडपत्र गर्न सक्नेछ । तर नाबालक अंशधारको अंश हक छोडपत्र गर्न सकिने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिम अंश छोडपत्र भएकोमा नजिको अंश भए सरह मानिन्छ । (४) अंश छोडपत्र गर्दा वा अंश बुझालिनु पर्दा अंशधार आफै उपस्थिति हुनु पर्नेछ । तर नजि उपस्थिति हुन नसकेमा त्यस प्रयोजनका लागि नजिले कानून बमोजिम अधिकृत वारेस नियुक्ति गर्नु पर्नेछ । २१६. अंशबण्डा गर्नु पर्ने : (१) सगोलको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्दा यस परिच्छेदको अधीनमा रही अंशधारहरू बीच लिखित रूपमा बण्डापत्र गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अंशबण्डा गर्दा सगोलको सम्पत्ति र सगोलको ऋण घटी बढी नहुने गरी बण्डा गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि "सगोलको ऋण" भन्नाले घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ती वा सबै अंशधारले सहमत गरेका वा सगोलमा बसी वभिनिन् ठाउँमा घर, खेती, व्यापार वा अरू कुनै काम गर्ने उमेर पुगेका व्यक्तिले लिएको ऋण वा गरेको व्यवहार वा सगोलका उमेर पुगेका अन्य व्यक्तिले गरेको व्यवहारमा त्यस्ता व्यक्तिको लिखित सहमत भएको कारोबारमा लागेको ऋण समझनु पर्छ । (३) अंशबण्डा गर्दा असल कमसल मलाई अंशधारहरूको मज्जुरी बमोजिम र त्यसरी मज्जुरी हुन नसकेमा गोला हाली बण्डा गर्नु पर्नेछ । (४) अंशबण्डा गर्दा कुनै सम्पत्तिमा विवाद परेमा त्यस्तो विवाद समाप्त भएपछि अंशबण्डा गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो विवाद समाधान हुन धेरै समय लाग्ने भएमा विवाद परेको सम्पत्ति बाँकी राखी अन्य सम्पत्ति बण्डा गर्न सकिन्छ । २१७. अंशबण्डाको लिखितमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू : अंशबण्डाको लिखितमा देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ- ।

(क) अंशधारहरूको नाम, थर, उमेर, ठेगाना तथा आमा, बाबु र बाजे, बज्यैको नाम, । (ख) अंशधारहरूले पाउने सम्पत्ति, । (ग) अंशधारको नाममा कुनै ऋण धन परेको भए त्यस्तो ऋण धनको रकम, । (घ) बण्डा गर्दा कुनै अंशधार अन्य अंशधारसँग बस्ने भए सो कुरा, । (ङ) बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति कुनै अंशधारले नलुकाए वा नछुट्टाएको कुरा, । (च) बाबु आमा वा पति पत्नीको शेषपछि कुनै सम्पत्ति कुनै अंशधारले मात्र पाउने भए त्यसको विवरण, । (छ) कुनै अंशधारको अंश कसैको जमिंमामा रहने भए सो कुरा, । (ज) अन्य आवश्यक कुराहरू । २१८. अंशबण्डाको लिखित पारति गर्नु पर्ने : (१) अंशबण्डा गर्दा अंशबण्डाको लिखित तयार गरी साक्षी राखी त्यस्तो लिखितमा साक्षी तथा अंशधारको सहीछाप गरी कानूनको रीत पुर्याई सम्बन्धित कार्यालयबाट पारति गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संवत् २०३४ साल पौष २७ गतेभन्दा अघि कुनै अंशधार बीच बण्डापत्र खडा गरी वा नगरी घरसारमा नरम गरम मलाई अंशबण्डा गरी छुट्टै आफ्नो अंश भाग बमोजिम लई पाई दाखलि खारेज समेत गरिसकेको वा बण्डा बमोजिम आफ्नो भागको अचल सम्पत्ति छुट्टा छुट्टै भोग वा बिक्री व्यवहार गरेकोमा अंशबण्डाको लिखित पारति नभएका भए पति अंशबण्डा भएको मानिन्छ । २१९. अंशबण्डा नगरी सम्पत्ति दिनि नपाउने : (१) घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिले सगोलको सम्पत्ति अंशबण्डा नगरी अंश नलएका र अंशधार हुने कुनै अंशधारलाई मात्र दनि

पाउने छैन । तर, । (१) सबै अंशधारको मज्जुरी लई कुनै सम्पत्तिकुनै अंशधारलाई दनि सकनिछ । (२) आफ्नो अंश भागमा पर्ने हदसम्मको सम्पत्ति अन्य अंशधारको मज्जुरी नभए पनिकुनै अंशधारलाई दनि सकनिछ । (२) यस परिच्छेद बमोजमि अंशबण्डा हुँदा उपदफा (१) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) बमोजमि कुनै अंशधारलाई दिएको सम्पत्ति नजिले पाउने अंशमा हिसाब गरी अन्य सम्पत्ति बण्डा गर्नु पर्नेछ । २२०. सम्पत्तिको फाँटबारी खुलाई नालसि गर्नु पर्ने : (१) कुनै अंशधारले आफ्नो अंश भाग छुट्याई भनिनु हुन चाहेमा अन्य अंशधारसँग आफ्नो मानो छुट्टिएको मति उल्लेख गरी आफ्नो र थाहा पाएसम्म अन्य अंशधारको नाममा रहे भएका अंशबण्डा हुने सम्पत्ति र ऋण धनको फाँटबारी खुलाई नालसि गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “मानो छुट्टिएको मति” भन्नाले देहायका मति वा दनि सम्झनु पर्छ:- । (क) मानो छुट्टिएको लखितमा उल्लेख भएको मति, । (ख) मानो छुट्टिएको लखित नभए अंशधारहरू बीच मानो छुट्टिएको सम्बन्धमा सहमतिकायम भएको मति, । (ग) खण्ड (ख) बमोजमि अंशधारहरू बीच सहमतिकायम नभएमा फरिद गरेको अघिल्लो दनि, । (घ) अन्यथा सहमति भएकोमा बाहेक विवाहिता छोरीको हकमा नजिको विवाह भएको दनि । (२) कुनै अंशधारहरू बीच मात्र मानो छुट्टिएको लखित भएको रहेछ भने त्यस्तो लखित रजिष्ट्रेशन पारति भएको मतिदिखि मात्र लागू हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नालसि गर्ने व्यक्तिले सम्पत्तिको फाँटबारी पेश गर्न नसक्ने भएमा त्यसको कारण समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजमि नालसि परेमा सम्बन्धति व्यक्तिले पन नालसि गर्ने व्यक्तिलाई अंश दनि पर्ने वा नपर्ने कुरा खुलाई र अंश दनि मज्जुरी भए आफ्नो नाममा रहे भएको सम्पत्ति र ऋणधनको फाँटबारी अदालतमा प्रतित्तरपत्र दर्ता गर्दा बखत पेश गर्नु पर्नेछ । २२१. फाँटबारीमा खुलाउनु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजमि सम्पत्तिको फाँटबारी दौंदा देहायका विवरणहरू खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) जग्गा रहेको ठाउँ, कतिता नम्बर, क्षेत्रफल र अनुमानति मूल्य, । (ख) घर भए त्यस्तो घर रहेको ठाउँ, कतिता नम्बर, क्षेत्रफल, घरको कवल, नाल, तला, कच्ची पक्की र त्यसको अनुमानति मूल्य, । (ग) चल सम्पत्ति भए त्यसको विवरण र अनुमानति मूल्य, । (घ) नगद भए त्यसको विवरण, बैङ्क मौज्दात, शेयर, डबिन्चर, ट्रेजरी बलि भए त्यस सम्बन्धी विवरण, । (ङ) पशु धन भए त्यसको विवरण र अनुमानति मूल्य, । (च) सुन, चाँदी, जवाहरात भए त्यसको विवरण र अनुमानति मूल्य, । (छ) सवारी साधन भए त्यसको विवरण र अनुमानति मूल्य, । (ज) खण्ड (क) देखि खण्ड (छ) मा उल्लेख भए बाहेकका अन्य सम्पत्ति भए त्यस्तो सम्पत्तिको विवरण र अनुमानति मूल्य । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै सम्पत्तिको मूल्य नखुलेमा वा मूल्यको सम्बन्धमा विवाद परेमा अदालतले अचलको हकमा मालपोत कार्यालयले कायम गरेको मूल्यलाई र चलको हकमा तत्काल प्रचलति बजार मूल्यलाई आधार लनि पर्नेछ । २२२. फाँटबारी लई अंशबण्डा गरी दनि पर्ने : (१) दफा २२० बमोजमि परेको नालसि वा प्रतित्तरबाट अंशबण्डा गरदिनु पर्ने देखिएमा र नालसि वा प्रतित्तरसाथ सम्पत्तिको फाँटबारी पेश भएकोमा अदालतले अंशबण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति यत्ती हो, लुकाए छपिएको छैन भन्ने व्यहोरा समेत उल्लेख गरी अंशधारहरूको कागज गराई अंशबण्डा गरदिनु पर्नेछ । (२) नालसि वा प्रतित्तर साथ सम्पत्तिको फाँटबारी पेश नभएमा अदालतले म्याद तोकी अंशधारहरूसँग सम्पत्तिको फाँटबारी माग गर्नु पर्नेछ र त्यसरी तोकिएको म्यादभित्र अंशधारले सम्पत्तिको फाँटबारी पेश गरेमा उपदफा (१) बमोजमि अंशधारहरूको कागज गराई अंशबण्डा गरदिनु पर्नेछ । २२३. प्राप्त फाँटबारीको आधारमा अंशबण्डा गरदिनु पर्ने : (१) दफा २२२ बमोजमिको म्यादभित्र सम्पत्तिको फाँटबारी दनि पर्ने व्यक्तिले फाँटबारी नदिएमा वा नजिले प्रतित्तर पेश नगरी । म्याद गुजारी बसेमा अदालतले अन्य अंशधारले दिएको सम्पत्तिको फाँटवारीको आधारमा अंशबण्डा गरदिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अंशबण्डा भएकोमा अंशमा चित्त बुझ्ने भनी नालसि गर्न सकनि छैन । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अंशधारले दिएको सम्पत्तिको फाँटवारीमा नखुलेको सम्पत्ति पछि मात्र पत्ता लगाई बन्डा गर्न नालसि गरेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति अंशबण्डा गरदिनु पर्नेछ ।

२२४. ताला खोली सम्पत्तिको फाँटवारी लनि सक्ने : सम्पत्तिको फाँटवारी दनि पर्ने व्यक्तिले फाँटवारी नदिएको कारण नजि जग्गाको घरको ताला खुलाई फाँटवारी लनि पर्ने भएमा अदालतले घरको साँचो लनि अंशधार भए नजिलाई समेत र नभए अंश पाउँ भन्ने व्यक्ति स्थानीय तहको सम्बन्धति वडाको प्रतनिधि सहित कम्तीमा दुईजना रोहबरमा राखी घरको ताला खोली भएसम्मको सम्पत्तिको विवरण खडा गरी सम्पत्तिको फाँटवारी लनि सक्नेछ । २२५. फाँटवारी ल्याएका बखत अंशबण्डा गरी दनि : (१) सम्पत्तिको फाँटवारी दनि पर्ने व्यक्तिले फाँटवारी नदिएमा वा नजिले प्रतित्तर पेश नगरी म्याद गुजारी बसेमा र अंश पाउँ भन्नेले समेत सम्पत्तिको फाँटवारी दनि नसकेमा अदालतले सोही कुरा खुलाई नालसि गर्नेको कागज गरी पछि फाँटवारी दिका बखत अंशबण्डा हुने गरी मुद्दा तामेलीमा राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दा तामेलीमा रहेकोमा नालसि गर्नेले पछि फाँटवारी साथ नविदन गरेमा अदालतले अधिको मसिलिबाटै कानून बमोजमि अंशधार बीच अंशबण्डा गरदिनु पर्नेछ । २२६. सम्पत्ति लुकाउन छपिउन नपाउने : (१) कसैले पन अंशबण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति लुकाउन छपिउन पाउने छैन । (२) अंशबण्डा हुँदा वा अदालतले सम्पत्तिको फाँटवारी मागेका बखत कुनै अंशधारले आफ्नो नाममा रहेको बण्डा हुने सम्पत्ति लुकाए वा छपिएको कुरा पछि ठहरेमा त्यसरी लुकाउने वा छपिउनेले त्यस्तो सम्पत्तिले पाउने छैन । (३) उपदफा (२) बमोजमि लुकाए वा छपिएको सम्पत्ति अन्य अंशधारले अंश भाग लगाई लनि पाउनेछ । २२७. अंश शोधभर्ना गर्नु पर्ने : कुनै अंशधारको अंश भागमा परेको कुनै सम्पत्ति कानून बमोजमि अंशधारको हक नपुग्ने भई नजिले भोग गर्न नपाएमा त्यस बराबरको सम्पत्ति सबै अंशधारबाट समानुपातकि हिसाबमा शोधभर्ना गर्नु पर्नेछ । २२८.

अंश सट्टा पट्टा गर्न नपाउने : अंशयारहरू बीच आपसी सहमति भएकोमा बाहेक कुनै अंशयारले अंशबन्डाबाट प्राप्त गरेको कुनै सम्पत्ति अंशबन्डा भए पछि बगिरे नासेको वा मन नपरेको कारण देखाई अन्य अंशयारसँग सट्टापट्टा गर्न पाउने छैन । २२९. धर्तिबन्धकमा राखेको सम्पत्तिको अंशबन्डा गर्ने : (१) कुनै अंशयारले अंशबन्डा हुने सम्पत्ति धर्तिबन्धक राखेको देखिएमा अदालतले सबै अंशयारहरू मज्जुर भएमा सगोलको सम्पत्तिबाट त्यस्तो सम्पत्ति फुकुवा गराई वा फुकुवा गराउने दायित्व हुने गरी अंशबन्डा गरी दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सबै अंशयारहरू मज्जुर हुन नसकेमा घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिले अंशबन्डा हुने सम्पत्ति धर्तिबन्धक राखेको वा एकाघरका उमेर पुगेका अरूले घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिको समेत सहीछाप गरी धर्तिबन्धक राखेको थाहा पाएमा अदालतले सगोलको सम्पत्तिबाट त्यस्तो सम्पत्ति फुकुवा गराई वा फुकुवा गराउने दायित्व हुने गरी अंशबन्डा गरिदनि पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा कुनै अंशयारले अंशबन्डा हुने सम्पत्ति धर्तिबन्धक राखेको थाहा पाएमा अदालतले नजिको अंश भागमा पर्ने सम्पत्तिबाट त्यस्तो सम्पत्ति फुकुवा गराई वा फुकुवा गराउने दायित्व हुने गरी अंशबन्डा गरिदनि पर्नेछ । २३०. अंशबन्डा नभएसम्म सम्पत्ति वा आयस्ता रोक्का राख्न सक्ने : अंश मुद्दामा नालसि गर्नेले अंश पाउने देखिएमा सम्पत्तिको फाँटवारी पेश भैसकेपछि आफ्नो अंश भागमा पर्ने हदसम्मको सम्पत्ति वा त्यस्तो सम्पत्तिको आयस्ता रोक्का गरी पाउँ भनी अदालतमा नविदन दिएमा अदालतले नजिले पाउने अंश भाग जतकितो सम्पत्ति वा त्यस्तो सम्पत्तिको आयस्ता कानूनको रीत पुर्याई अंशबन्डा नभएसम्मका लागि रोक्का राख्न सक्नेछ । २३१. बाटो वा निकासको व्यवस्था हुने गरी बन्डा गर्नु पर्ने : अंशबन्डा गर्दा कुनै अंशयारको भागमा परेको घर वा जग्गामा आउन जानको लागि बाटो वा निकास नहुने भएमा र अन्य अंशयारको जग्गाबाट नजिलाई बाटो वा निकास दनि मिल्ने भएमा सम्बन्धित अंशयारले त्यस्तो घर वा जग्गामा बाटो वा निकास दनि पर्ने गरी बन्डा गर्नु पर्नेछ । २३२. साहूको मज्जुरी नलाई अंश बन्डामा ऋणी तोक्न नहुने : (१) अंशबन्डा गर्दा साहूको मज्जुरी नलाई कुनै अंशयारले मात्र सगोलको ऋण तरिने जमिमा रहने गरी अंशबन्डा गर्न सकिने छैन । (२) उपदफा (१) वपिरीत कुनै अंशयारलाई सगोलको ऋण तरिने जमिमा दिएको भए पनि साहूले मज्जुर नगरे सबै अंशयारहरूलाई सगोलको ऋण बराबर भाग लाग्नेछ । २३३. अंश नपाउनेले नालसि गरेमा क्षतिपूर्ति दनि पर्ने : अंश नपाउने व्यक्तिले अंश पाउँ भनी नालसि गरेको ठहरेमा अदालतले मसिलिबाट बगिो खुल्न आएमा बगिो र बगिो खुल्न नआएमा नजिको हैसियत वचार गरी नालसि गर्ने व्यक्तबाट मनासबि क्षतिपूर्तिको रकम प्रतविदीलाई भराई दनि पर्नेछ । २३४. अंश, रकम वा खर्च भराई दनि सक्ने : (१) फैसला बमोजमि कुनै व्यक्तबाट अंश, रकम वा खर्च पाउने व्यक्तिले अंश, खर्च वा रकम नपाई फैसला गर्ने सुरु अदालतमा नविदन दिएमा र पक्षहरू उही भएमा अदालतले फैसला बमोजमि यथाशक्य छिटो अंश, खर्च वा रकम भराई दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अंश, खर्च वा रकम नदिएमा त्यस वापत अंश, खर्च वा रकम दनि पर्ने व्यक्तबाट नविदकलाई मनासबि क्षतिपूर्ति समेत भराई दनि पर्नेछ । २३५. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले देहाय बमोजमि नालसि गर्न सक्नेछ :- । (क) अंशबन्डा नै नभएको वा अंशबन्डा हुँदा गोश्वाराको लखित भएको र लखित नभए पनि हिसाब गरी दुवै पक्षले भोग गरेकोमा जहलिसुकै, । (ख) अंशबन्डामा चर्तित नबुझेमा त्यस्तो बन्डा भएको मतिले तीन महिनाभित्र, । (ग) सम्पत्ति लुकाए वा छपिएको सम्बन्धमा अंशयारको जीवनकाल रहेसम्म, । (घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मतिले छ महिनाभित्र । २३६. अंश भएको माननि : (१) यो संहिता प्रारम्भ हुनु अघि कानून बमोजमि भएको अंशबन्डा यस संहिता बमोजमि नै अंशबन्डा भए गरेको माननिन्छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो संहिता प्रारम्भ हुनु अघि नै कसैले अंश वापत जडिनी लिएको रहेछ भने नजिले अंश लिएको माननिन्छ । परिच्छेद-११ । अपुताली सम्बन्धी व्यवस्था ।

२३७. अपुताली परेको माननि : कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा नजिको अपुताली खुला भएको माननिन्छ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “अपुताली” भन्नाले मृतकको ऋण, धन र सम्पत्ति सम्बन्धी दायित्व र अधिकार कानून बमोजमि हकवालामा सर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । २३८. हकवालाले अपुताली पाउने : कुनै व्यक्तिको अपुताली खुला भएमा नजिको नजिकको हकवालाले त्यस्तो अपुताली पाउनेछ । २३९. अपुताली पाउने हकवालाको प्राथमिकताक्रम : (१) अपुताली पाउने नजिकको हकवालाको प्राथमिकताक्रम यस परिच्छेदको अन्य दफाको अधीनमा रही देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) सगोलको पति वा पत्नी, । (ख) सगोलको छोरा, छोरी, वधिवे बुहारी, । (ग) सगोलका बाबु, आमा, सौतेनी आमा, छोरा छोरी तर्फका नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी, । (घ) भनिन भएका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, सौतेनी आमा, । (ङ) भनिन भएका छोरातर्फका नाति, नातिनी, । (च) भनिन भएका बाजे, बज्यै, । (छ) सगोलका जजिबाजे, जजिबज्यै, दाजु, भाइ, दादी, बहनी, वधिवे भाउजू वा भाइ बुहारी । (ज) सगोलका काका, काकी, भतजा, भतजी, । (झ) भनिन भएका दाजु, भाइ, दादी, बहनी, वधिवे भाउजू वा भाइ बुहारी । (२) कुनै व्यक्तिको अपुताली खुला हुँदा बखत उपदफा (१) को प्राथमिकताक्रममा पहिलो प्राथमिकताक्रममा रहेको व्यक्तिले भएसम्म त्यसपछिको प्राथमिकताक्रममा रहेको व्यक्तिले अपुताली पाउने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि एउटै प्राथमिकताक्रमका एकभन्दा बढी हकवाला भएमा नजिहू सबैले समानरूपमा अपुताली पाउनेछन् । (४) उपदफा (३) बमोजमिको अपुताली पाउने प्राथमिकताक्रमको कुनै हकवालाले अपुताली लनि नचाहेमा सोही क्रमका अन्य हकवालाले र त्यस्ता क्रमका कुनै हकवालाले पनि अपुताली लनि नचाहेमा त्यसपछिको क्रमको हकवालाले अपुताली पाउनेछ । २४०. टाढाको हकवालाले अपुताली पाउने : कुनै व्यक्ती नजिकको हकवाला हुँदाहुँदै आफ्नो अंश लई

टाढाको कुनै हकवालासँग बसेको अवस्थामा नजिको मृत्यु भई अपुताली खुला भएमा त्यस्तो व्यक्तिको अपुताली त्यसरी सँगै बस्ने हकवालाले पाउनेछ । २४१. स्याहार सम्भार गर्ने हकवालाले अपुताली पाउने : कुनै व्यक्तिलाई नजिकको हकवालाले स्याहार सम्भार नगरी टाढाको हकवालाले स्याहार सम्भार गरेको रहेछ भने नजिको अपुताली त्यसरी स्याहारसम्भार गर्ने हकवालाले पाउनेछ । २४२. भनिन भएको हकवालाले अपुताली पाउने : (१) सगोलको हकवालाले स्याहार सम्भार नगरी कुनै व्यक्ता आफ्नो अंश लई भनिन बसेको हकवालासँग बस्न गएको अवस्थामा मृत्यु भएमा नजिको अपुताली त्यस्ता भनिन भएका हकवालाले पाउनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्ता आफ्नो अंश केही नलई केही दनिको लागि मात्र कुनै हकवालासँग बस्न गएको अवस्थामा नजिको मृत्यु भएमा त्यसरी पछि बस्न गएका हकवालाले अपुताली पाउने छैन ।

२४३. स्याहार सम्भार गर्ने व्यक्तिले अपुताली पाउने : यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मृतकको स्याहार सम्भार हकवालाले नगरी अन्य व्यक्तिले गरेको भए त्यस्तो अपुताली त्यसरी स्याहार सम्भार गर्ने व्यक्तिले पाउनेछ । २४४. अपुताली स्वीकार गर्न कर लाग्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पन व्यक्तिलाई अपुताली स्वीकार गर्न कर लाग्ने छैन । (२) कुनै व्यक्तिले अपुताली स्वीकार नगरेमा अपुताली परेको तीन वर्षभित्र त्यस्तो कुराको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई लखित रूपमा दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र अपुताली स्वीकार नगरेमा त्यस्तो अपुताली त्यस पछिका प्राथमिकताक्रमको अन्य हकवालामा सरेको मानिनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम कुनै हकवालाले अपुताली स्वीकार नगरेमा पन निजिले मृतकको रीत, परम्परा अनुसार सङ्गत गर्नु पर्नेछ । २४५. अपुताली नपाउने : यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकसैले कुनै रसि इवावा अपुताली पाउने बदनयितले कसैको ज्यान लिएमा वा लनि लगाएमा त्यसरी । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ज्यान लनि वा लनि लगाउने व्यक्ता र नजिको हकवालाले मृतक वा नजिको हकवालाको अपुताली पाउने छैन । २४६. अपुताली पाउने व्यक्तिको दायित्व तथा अधिकार : (१) अपुताली पाउने व्यक्तिको दायित्व तथा अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) मृतकको रीत परम्परा अनुसार सदगत तथा करिया गर्नु वा गराउनु पर्ने, । (ख) मृतकले लिएको ऋण साहुलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने, र । (ग) मृतकले दिएको ऋण तथा लगानी गरेको सम्पत्तिमाथि नजिको अधिकार हुने । (२) कुनै व्यक्तिको मृत्यु भई नजिको सदगत तथा करिया अपुताली पाउने व्यक्ता बाहेक अन्य व्यक्तिले गरेको भए अपुताली पाउने व्यक्तिले मृतकको सदगत तथा करिया गर्दा लागेको खर्च र त्यस्तो खर्चको थप पच्चीस प्रतिशत रकम त्यसरी सदगत तथा करिया गर्ने व्यक्तिलाई दनु पर्नेछ । तर कुनै व्यक्तिले मृतकको सदगत तथा करिया आफै नगरी अन्य व्यक्ताभारफत गराउन लगाएको रहेछ भने त्यसरी सदगत तथा करिया गर्दा लागेको वास्तविक खर्च मात्र दनि सक्नेछ । २४७. साहुले ऋण भराई लनि सक्ने : कुनै व्यक्तिको अपुताली खुला भएमा र नजिका साहु भएमा त्यस्ता साहुले अपुताली पाउनेबाट ऋण तथा दायित्व भराई लनि सक्नेछ । तर मृतकको सम्पत्ति भन्दा बढीको ऋण तथा दायित्व अपुताली पाउने व्यक्तिले तर्जि बाध्य हुने छैन । २४८. अपुतालीको सम्पत्ति स्थानीय तहको हुने : (१) कुनै व्यक्तिको अपुताली खुला भएमा र नजिका हकवाला नभएमा वा भए पन निजिले त्यस्तो अपुताली स्वीकार नगरेमा मृतकको सदगत तथा करिया गर्दा लागेको खर्च कटाई र नजिका साहु भए साहुको रकम भुक्तानी गर्दा पन सम्पत्ति बाँकी रहेकोमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ । (२) कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा नजिको कोही मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

हकवाला रहेनछ र सम्पत्ति रहेछ भने नजिको सदगत गर्ने वा हरहिसाब राख्ने व्यक्तिले त्यस्तो कुराको सूचना तुरुन्त सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना प्राप्त भएमा स्थानीय तहले कम्तीमा दुईजना स्थानीय व्यक्ता साक्षी राखी मृतकको सम्पत्तिको विवरण तयार गरी त्यसको एकप्रति मुचुल्का सहित सम्बन्धित जिल्ला स्तरीय प्रशासनिक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम सम्पत्तिको विवरण सहितको मुचुल्का प्राप्त भएमा मृतकको ठेगाना पत्ता लागेमा त्यस्तो कार्यालयले मृतकको हकवालालाई तीन महिनाभित्र मृतकको सम्पत्ति बुझ्न आउन कानून बमोजिम सूचना पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिम हकवालाले सम्पत्ति स्वीकार नगरेमा वा उपदफा (४) बमोजिमको म्यादभित्र मृतकको हकवाला उपस्थिति नभएमा वा त्यस्तो हकवालाको ठेगाना पत्ता नलागेमा त्यस्तो कार्यालयले मृतकको कुनै हकवाला भए पैतीस दिनभित्र मृतकको सम्पत्ति दाबी गर्न आउनु भनी राष्ट्रियस्तरको पत्रकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिमको म्यादभित्र मृतकको हकवाला उपस्थिति भएमा मृतकको सदगत गर्दा लागेको खर्च कटाई वा त्यस्तो खर्च सदगत गर्ने व्यक्तिलाई दर्जित त्यस्तो सम्पत्तिको दश प्रतिशत लई बाँकी सम्पत्ति सम्बन्धित हकवालालाई फर्ति दनु पर्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजिमको म्यादभित्र मृतकको कुनै हकवाला उपस्थिति नभएमा वा नजिको ठेगाना पत्ता नलागेमा मृतकको सदगत गर्दा लागेको खर्च सदगत गर्ने व्यक्तिलाई दर्जित बाँकी रहेको सम्पत्ति सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ । (८) उपदफा (१) वा (७) बमोजिम स्थानीय तहलाई प्राप्त भएको सम्पत्ति सम्बन्धित हकवाला वा उपदफा (३) बमोजिमको कार्यालयले कानून बमोजिम स्थानीय तहलाई जमिमा दनु पर्नेछ । (९) स्थानीय तहले यस दफा बमोजिम प्राप्त गरेको सम्पत्ति सार्वजनिक हितको लागि प्रयोग गर्नु पर्नेछ । २४९. नेपालभित्र मृत्यु भएको वदेशीको सम्पत्तिको अपुताली : (१) नेपालभित्र मृत्यु भएको कुनै वदेशीको नेपालभित्र कोही हकवाला रहेनछ तर सम्पत्ति रहेछ भने नजिको सदगत गर्ने वा हरहिसाब राख्ने

व्यक्तिले त्यस्तो कुराको सूचना तुरुन्त नजिकको स्थानीय तहलाई दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सूचना प्राप्त भएमा स्थानीय तहले कम्तीमा दुईजना स्थानीय व्यक्तिसाक्षी राखी मृतकको सम्पत्तिको वविरण तयार गरी त्यसको एकप्रत भुचुल्का सहित सम्बन्धित जिल्ला स्तरीय प्रशासनिक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सम्पत्तिको वविरण सहितको मुचुल्का प्राप्त भएमा त्यस्तो कार्यालयले तुरुन्त सङ्घीय गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको सूचना प्राप्त भएमा सङ्घीय गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित देशको कुटनीतिक माध्यम मार्फत मृतकको हकवालालाई चार महिनाभित्र मृतकको सम्पत्ति बुझ्न आउन कानून बमोजमि सूचना पठाउनु पर्नेछ ।

(५) नेपालसँग कुटनीतिक सम्बन्ध नभएको मुलुकको नागरिकको मृत्यु भई उपदफा (३) बमोजमिको वविरण प्राप्त भएमा सङ्घीय गृह मन्त्रालयले छ महिनाभित्र त्यस्तो सम्पत्ति बुझालिनि राष्ट्रियस्तरको अंग्रेजी भाषाको दैनिक पत्रकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना सङ्घीय गृह मन्त्रालयले आफ्नो वेवसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (४) वा (५) बमोजमिको म्यादभित्र मृतकको हकवाला उपस्थिति भएमा मृतकको सदगत गर्दा लागेको खर्च कटाई वा त्यस्तो खर्च सदगत गर्ने व्यक्तिलाई दर्ई त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्यको दश प्रतिशत दस्तुर लर्ई बाँकी सम्पत्तिसम्बन्धित हकवालालाई फर्ता दनि पर्नेछ । (७) उपदफा (४) वा (५) बमोजमिको म्यादभित्र मृतकको कुनै हकवाला उपस्थिति नभएमा वा नजिको ठेगाना पत्ता नलागेमा मृतकको सदगत गर्दा लागेको खर्च सदगत गर्ने व्यक्तिलाई दर्ई बाँकी रहेको सम्पत्ति स्थानीय तहको हुनेछ । (८) यस दफा बमोजमि स्थानीय तहले प्राप्त गरेको सम्पत्तिसार्वजनिक हतिको लागि मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ । २५०. हदम्याद : यस परिच्छेदमा अन्यत्र हदम्याद लेखिएकोमा सोही हदम्यादभित्र अन्यथा अपुताली खुला भएको मतिले तीन वर्षभित्र नालसि गर्न सकिन्छ । भाग-४ । सम्पत्तिसम्बन्धी कानून । परिच्छेद-१ । सम्पत्तिसम्बन्धी सामान्य व्यवस्था । २५१. सम्पत्तिमानि : उपभोग गर्न, खरदि, बकिरी वा अन्य तवरले हक हस्तान्तरण वा कारोबार गर्न वा कुनै लाभ प्राप्त गर्न सकिने कुनै नगद, वस्तु वा कार्यलाई सम्पत्तिमानिन्छ । स्पष्टीकरण : यस संहितामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक “वस्तु” भन्नाले खरदि बकिरी गर्न सकिने भौतिक सम्पत्तिसम्झनु पर्छ । २५२. सम्पत्तिचल वा अचलको रूपमा रहेको मानिने : भौतिक वा अभौतिक, मूर्त वा अमूर्त जुनसुकै अवस्थामा रहे भएको भए पनि सम्पत्तिचल वा अचलको रूपमा मानिन्छ । २५३. अचल सम्पत्तिमानि : (१) देहायका सम्पत्तिअचल मानिन्छ :- (क) घर वा जमनि वा सोसँग जोडिएको संरचना, । (ख) घर वा जमनिसँग स्थायी रूपमा आबद्ध भएको कुनै वस्तु, । (ग) जमनिसँग आबद्ध रहेको खानी, ढुङ्गा वा खनजिजन्य वस्तु, । (घ) प्राकृतिक स्वरूपमा रहेको पानी, भूतह तथा भूमिगत रूपमा रहेको पानी, । (ङ) नदी, ताल, तलैयामा तैरने गरी स्थायी रूपमा बनाइएका घर वा अन्य संरचना, । (च) जमनिमा खडा भएको रुख, बरुवा वा फलफूलका बोट वा त्यस्ता रुख, बरुवा वा फलफूलका बोटमा फलेका फल वा फुला फूल, जमनिमा फलेको बाली, । (छ) अचल सम्पत्तिसँग आबद्ध रहेको कुनै चल सम्पत्ति । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अचल सम्पत्तिसँग जोडिएको वा आबद्ध भएको कुनै संरचना, वस्तु वा त्यसको कुनै भाग कुनै कसिमिले अचल सम्पत्तिबाट अलग भएमा वा गरिएमा त्यसरी अलग भएको वा गरिएको संरचना, वस्तु वा भाग चल सम्पत्तिमानिन्छ । २५४. चल सम्पत्तिमानि : देहायको सम्पत्तिचल मानिन्छ :- (क) नगद वा नगद सरह कारोबार हुने वस्तु वा वदिशी मुद्रा, । (ख) सुन, चाँदी, जवाहरात, रत्न, सुनचाँदीबाट बनेका गरगहना वा बहुमूल्य पत्थर, ।

(ग) खण्ड (क) वा (ख) बाहेकका एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसार प्रसार गर्न सकिने अन्य वस्तु, । (घ) ऋणपत्र, धतिपत्र, प्रतजिजापत्र, वनिमियपत्र, प्रतीतपत्र वा अन्य वनिमिय अधिकारपत्र वा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ, । (ङ) बौद्धिक सम्पत्ति, । (च) धतिमा रहेको हक, । (छ) व्यापारिक ख्याति वा फ्रेन्चाईज, । (ज) अचल सम्पत्तिबाहेकका अन्य सम्पत्ति । २५५. स्वामित्वको आधारमा सम्पत्तिको वर्गीकरण : सम्पत्तिको स्वामित्व तथा त्यसको प्रयोगको स्वरूपको आधारमा सम्पत्तिको वर्गीकरण देहाय बमोजमि हुनेछ :- (क) नजी सम्पत्ति, । (ख) सगोलको सम्पत्ति, । (ग) संयुक्त सम्पत्ति, । (घ) सामुदायिक सम्पत्ति, । (ङ) सार्वजनिक सम्पत्ति, । (च) सरकारी सम्पत्ति, । (छ) गुठीको सम्पत्ति । २५६. नजी सम्पत्तिमानि : (१) कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको देहायका कुनै सम्पत्ति वा त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति त्यस्तो व्यक्तिको नजी सम्पत्तिमानिन्छ :- (क) आफ्नो ज्ञान, सीप वा प्रयासबाट आर्जन गरेको, । (ख) दान, बकस वा अपुताली स्वरूप प्राप्त गरेको, । (ग) चढिठा वा उपहार स्वरूप प्राप्त गरेको, । (घ) पारश्रिमिक, उपदान, नवित्तभरण, उपचार खर्च, सञ्चय कोष, बीमा वा अन्य सामाजिक सुरक्षण वापत प्राप्त गरेको, । (ङ) बौद्धिक सम्पत्ति वा रोयल्टी स्वरूप प्राप्त गरेको, । (च) कानून बमोजमि मानो छुट्टर्ई भनिन बसेको अवस्थामा वा त्यसरी मानो नछुट्टर्ई पनि खत उपत आफ्नो आफ्नो गरी खानु बस्नु गरेको अवस्थामा जुनसुकै तवरले प्राप्त गरेको, । (छ) महलिले वविह पूर्व आर्जन गरेको, प्राप्त गरेको वा वविह हुँदाका बखत माइतीबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति वा त्यसबाट बढे बढाएको, । (ज) महलिलाले पति वा पतिरफका सबै अंशयारहरूको मज्जुरिले नजिको एकलौटी हक हुने गरी लखित गरी दिएको वा पतिरफका नातेदार वा इष्टमित्रबाट प्राप्त चल वा अचल सम्पत्ति र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति, । (झ) कानून बमोजमि कुनै व्यक्तिको मात्र नजी सम्पत्ति हुने उल्लेख गरेको । (२) कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नजी सम्पत्तियस संहिताको अधीनमा रही आफूखुसी गर्न पाउनेछ । २५७. सगोलको सम्पत्तिमानि : (१) दफा २५६ को अधीनमा रही सगोलका अंशयारहरूमध्ये जुनसुकै अंशयारको नाममा रहेको भए पनि देहायको कुनै सम्पत्ति वा त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्तिसगोलको

सम्पत्तिभाननिष्ठ :- । (क) पुख्र्यौलीबाट प्राप्त सम्पत्ति, । (ख) नजि सम्पत्तिबाहेक अंशधारको नाममा रहेको अन्य सम्पत्ति, । (ग) अंशधारले सगोलको खेती, उद्योग, व्यापार, व्यवसायबाट आर्जन गरेको वा सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति । (२) कानून बमोजमि भनिन भएकोमा बाहेक पति वा पत्नीले कमाएको वा त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति पति वा पत्नीको सगोलको सम्पत्ति हुनेछ । (३) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाबु आमा र छोरा छोरी बीच अंशबण्डा गर्ने प्रयोजनको लागि बाबु आमाले आर्जन गरेको सम्पत्ति समेत सगोलको सम्पत्ति भाननिष्ठ । (४) सगोलको सम्पत्तिको उपभोग, हक हस्तान्तरण तथा अन्य व्यवस्था यस संहिताको अन्य परिच्छेद बमोजमि हुनेछ ।

२५८. संयुक्त सम्पत्तिभाननिष्ठ : (१) एकासगोलका अंशधारहरू बाहेक दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूको नाममा रहेको वा त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति संयुक्त सम्पत्ति भाननिष्ठ । (२) संयुक्त सम्पत्तिमा कुनै व्यक्तिको हक वा हिसा खुलाई लिखित भएकोमा सोही बमोजमि र लिखितमा कुनै उल्लेख नभएकोमा त्यस्तो सम्पत्ति रहने व्यक्तिहरूको समान हक र हिसा रहेको मानिनेछ । (३) संयुक्त सम्पत्तिको उपभोग, व्यवस्थापन, हक हस्तान्तरण तथा अन्य व्यवस्था यस परिच्छेद तथा यस संहिताको अन्य परिच्छेद बमोजमि हुनेछ । २५९. सीमानामा रहेको रुख, वरुवा वा वस्तु संयुक्त सम्पत्तिभाननिष्ठ : अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक दुई वा दुईभन्दा बढी सन्धारको सीमानामा रहेको रुख, वरुवा वा वस्तु सबै सन्धारको संयुक्त सम्पत्तिभाननिष्ठ । २६०. संयुक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा मर्मत सम्भार : (१) संयुक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा मर्मत सम्भार त्यस्तो सम्पत्तिको स्वामित्ववालाहरूको सहमति बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि संयुक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गर्न स्वामित्ववालाहरू बीच सहमति हुन नसकेमा बहुमत सदस्यको निर्णयको आधारमा संयुक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि संयुक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा मर्मत सुधार गर्ने सम्बन्धमा बहुमत कायम हुन नसकेमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सबभन्दा बढी हक वा हिसा हुने स्वामित्ववालाले संयुक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गर्नु पर्नेछ । तर, स्वामित्ववालाहरूको बराबर हक भएकोमा त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा मर्मत सुधार सबै स्वामित्ववालाहरूले बराबर रूपमा गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि कुनै स्वामित्ववालाले संयुक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा मर्मत सुधार गरेमा सो गर्दा लागेको खर्च सबै स्वामित्ववालाहरूले आफ्नो हक वा हिसाको आधारमा व्यहोरु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि संयुक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा मर्मत सम्भार नगर्ने स्वामित्ववालाले संयुक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गर्दा लागेको खर्च एक वर्षभित्र संयुक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गर्ने स्वामित्ववालालाई बुझाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमिको अवधिभित्र संयुक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गर्दा लागेको खर्च कुनै स्वामित्ववालाले नबुझाएमा नजिको हक वा हिसाको सम्पत्ति, संयुक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गर्ने स्वामित्ववालाले प्रचलित मूल्यमा खरिद गरी लिन पाउनेछ । त्यसरी संयुक्त सम्पत्ति खरिद गर्नेले नजिको भागको व्यवस्थापन तथा मर्मत खर्च गर्दा व्यहोरेको रकम लिन पाउनेछ ।

२६१. सहमति बिना संयुक्त सम्पत्ति फेरबदल गर्न नसकिने : संयुक्त सम्पत्तिको सबै स्वामित्ववालाहरूको सहमति बिना कुनै संयुक्त सम्पत्ति फेरबदल गर्न वा त्यस्तो सम्पत्तिको स्वरूपमा परिवर्तन गर्न सकिने छैन । २६२. संयुक्त सम्पत्तिको कुनै स्वामित्ववालाले कानूनी कारबाही वा प्रतिक्रिया गर्न सक्ने : (१) संयुक्त सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति उपर कानूनी कारबाही चलाउन वा कुनै मुद्दाको प्रतिक्रिया गर्नु पर्ने भएमा सबै स्वामित्ववालाले गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सबै स्वामित्ववाला उपलब्ध नभएमा कुनै स्वामित्ववालाले आफ्नो वा अन्य स्वामित्ववालाको तर्फबाट कुनै व्यक्त उपर कानूनी कारबाही चलाउन वा कुनै मुद्दाको प्रतिक्रिया गर्न सक्नेछ । २६३. संयुक्त सम्पत्तिबाट आफ्नो भाग छुट्याई लिन सक्ने : (१) संयुक्त सम्पत्तिको कुनै स्वामित्ववालाले आफ्नो हक वा हिसाको सम्पत्ति अन्य स्वामित्ववालालाई जहलिसुकै छुट्याई लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि संयुक्त सम्पत्ति छुट्याउँदा सबै स्वामित्ववालाको सहमति बमोजमि गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै संयुक्त सम्पत्ति छुट्याउँदा अन्य स्वामित्ववालालाई सारभूत रूपमा नोक्सान पर्ने भएमा वा संयुक्त सम्पत्तिको स्वरूप बगिर्ने देखिएमा त्यस्तो सम्पत्ति छुट्याउन सकिने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजमिको अवस्था परी कुनै संयुक्त सम्पत्ति छुट्याउन नसकिने भएमा त्यस्तो सम्पत्तिको स्वामित्ववालाहरूले त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री गरी प्राप्त रकम आफ्नो हक वा हिसाको आधारमा आपसमा बाँडफाँट गरी लिन दनि गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि संयुक्त सम्पत्ति बिक्री नभएमा वा बिक्री गर्न सबै स्वामित्ववालाहरू मञ्जुर नभएमा र त्यस्तो सम्पत्ति कुनै स्वामित्ववालाले लिन चाहेमा त्यस्तो स्वामित्ववालाले सोही अनुपातमा अन्य स्वामित्ववालालाई त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्य भुक्तानी गरी त्यस्तो सम्पत्ति एकलौटी लिन सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि एकभन्दा बढी स्वामित्ववालाले संयुक्त सम्पत्ति लिन चाहेमा सबभन्दा बढी मूल्य तर्न मञ्जुर गर्ने स्वामित्ववालाले त्यस्तो सम्पत्ति लिन पाउनेछ । २६४. सामुदायिक, सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठीको सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था : सामुदायिक, सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठीको सम्पत्ति, त्यस्तो सम्पत्तिको स्वामित्व, उपभोग, व्यवस्थापन, हक हस्तान्तरण तथा अन्य व्यवस्था यस संहिताको अन्य परिच्छेदमा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । २६५. हदम्याद : यस

परचिछेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मतिले छ महनिभतिर नालसि गर्न सक्नेछ ।
परचिछेद-२ । स्वामति र भोगाधिकार सम्बन्धी व्यवस्था । २६६. स्वामति रहेको माननि : कुनै पनव्यक्तिलाई कुनै सम्पत्तमा कानून बमोजमि हक प्राप्त भएमा त्यस्तो सम्पत्तमा नजिको स्वामति रहेको माननिछ । २६७. स्वामतिवालाको अधिकार हुने : कानूनको अधीनमा रही कुनै पनव्यक्तिलाई कुनै सम्पत्तमा स्वामतिवालाको हैसियतले देहायको अधिकार हुनेछ :- । (क) सम्पत्त उपभोग गर्न, । (ख) सम्पत्त बिक्री वा अन्य तवरले कसैलाई हक हस्तान्तरण गर्न, ।

(ग) सम्पत्तिको कुनै कसिमिले धति वा बन्धकी राख्न, । (घ) सम्पत्तिको कुनै कारोबार गर्न, । (ङ) सम्पत्तबाट जुनसुकै कसिमिबाट फाइदा लनि, । (च) आफ्नो जग्गा जमनिमा कुनै कसिमिको भौतिक संरचना निर्माण गर्न, पर्खाल वा बार लगाई घेरन वा साँध समाना छुट्याउन वा कुनै सम्पत्तिको स्वरूप परिवर्तन गर्न वा कुनै पनकसिमिले सम्पत्तिको संरक्षण गर्न, । (छ) आफ्नो जमनि वा जमनिमुनिको भाग वा त्यसमा रहेको वस्तु वा जमनि माथिको आकाश प्रयोग गर्न, । (ज) सम्पत्त कुनै तवरले नष्ट वा समाप्त गर्न, । (झ) सम्पत्त प्राप्त वा सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनकसिमिले कानूनी कारबाही चलाउन । २६८. भोगाधिकार रहेको माननि : कसैले कुनै सम्पत्त भोग गर्ने मनसायले कानून बमोजमि आफूसँग राखेमा त्यस्तो सम्पत्तमा नजिको भोगाधिकार रहेको माननिछ । २६९. भोगाधिकार प्राप्त गर्न सकिने अवस्था : (१) देहायको अवस्थामा कुनै सम्पत्त उपर भोगाधिकार प्राप्त गर्न सकिनेछ :- । (क) स्वामतिवालाको हैसियतले, । (ख) अन्य व्यक्तिको स्वामतिमा रहेको सम्पत्त कानून बमोजमि प्राप्त गरेर, । (ग) भोगाधिकारको सहमत लिई । (२) असल मनसाय, शान्तपूर्ण वा खुला रूपमा प्राप्त गरेको भोगाधिकारलाई मात्र कानूनी रूपले भोगाधिकार प्राप्त गरेको माननिछ । २७०. भोगाधिकार प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति : (१) भोगाधिकार आफैले वा प्रतिनिधि मार्फत प्राप्त गर्न सकिनेछ । (२) असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिले संरक्षक वा माथवर मार्फत भोगाधिकार प्राप्त गर्न सकिनेछ । २७१. भोगाधिकारवालाको अधिकार : (१) कानूनको अधीनमा रही कुनै पनव्यक्तिलाई भोगाधिकारको हैसियतले देहायको अधिकार प्राप्त हुनेछ:- । (क) आफ्नो भोगमा रहेको सम्पत्त प्रचलित कानून वा त्यस्तो सम्पत्तिका सम्बन्धमा कुनै करार भएको भए त्यस्तो करारको अधीनमा रही निर्वाध रूपमा भोग गर्न, । (ख) आफ्नो भोगमा रहेको सम्पत्तबाट प्राप्त हुने जुनसुकै लाभ उपभोग गर्न । (२) कसैले आफ्नो स्वामतिमा नरहेको सम्पत्त असल नयितले भोग गरेमा त्यस्तो सम्पत्तमा पछि नजिको भोगाधिकार नरहे भए तापनि नजिले त्यस्तो सम्पत्तमा भोगाधिकार रहेको अवधमा सम्बन्धित स्वामतिवालाको सहमत लिई त्यस्तो सम्पत्तिको । व्यवस्थापन, मर्मत सम्भार वा रेखदेख गर्दा लागेको अत्यावश्यक खर्च त्यस्तो सम्पत्तिको स्वामतिवालासँग सोधभर्ना गरी लनि पाउनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो उपदफा बमोजमिको खर्च सोधभर्ना नभएसम्म साविकको भोगाधिकारवालाले त्यस्तो सम्पत्त आफूसँग राख्न पाउनेछ । (४) आफ्नो स्वामतिमा नरहेको सम्पत्त असल नयितले भोगाधिकार गर्दा कुनै व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्तमा कुनै वस्तु जडान गरेको भए त्यस्तो सम्पत्त निबगिरने गरी आफूले जडान गरेको वस्तु उपकाउन वा झकिन् सक्नेछ । २७२. भोगाधिकार समाप्त हुने अवस्था : देहायका कुनै अवस्थामा कुनै व्यक्तिको सम्पत्त माथि रहेको भोगाधिकार अन्त्य भएको माननिछ:- । (क) नजिले सम्पत्त प्रतियाग गरेमा, । (ख) नजिले सम्पत्त हस्तान्तरण गरेमा, ।

(ग) कुनै सम्पत्त पूर्णरूपमा नष्ट वा बेकम्मा भएमा । २७३. प्रतिकूल भोगाधिकार रहेको माननि : (१) यस परचिछेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको चल सम्पत्तिको हकमा तीन वर्ष र जमनिको हकमा तीस वर्षभन्दा बढी समयदेखि त्यस्तो सम्पत्त वा जमनि आफ्नै सम्पत्त वा जमनि सरह भोग गरेमा त्यस्ता सम्पत्त वा जमनिमा नजिको प्रतिकूल भोगाधिकार रहेको माननिछ । तर, । (१) सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा गुठीको जग्गा जतसुकै समयसम्म भोग गरेको भए तापनि प्रतिकूल भोगाधिकार प्राप्त हुने छैन । (२) कुनै सम्पत्त वा जमनिको सम्बन्धमा करार वा अन्य कानूनद्वारा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई कुनै सम्पत्तमा प्रतिकूल भोगाधिकार प्राप्त भएमा त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्त आफ्नो नाममा स्वामति कायम गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वामतिवालाको जानकारी बनि, गोप्य रूपमा वा जबरजस्ती कुनै चल सम्पत्त वा जमनि भोग गरेकोमा यो दफाको व्यवस्था लागू हुने छैन । (४) यस दफा बमोजमिको अवधि गणना गर्दा यो संहिता प्रारम्भ भएको मतिबाट गणना गरिनेछ । २७४. क्षतिपूर्ति तिरिनु पर्ने : (१) कसैले कुनै सम्पत्त जिबरजस्ती, बदनीयतपूर्वक वा गोप्य रूपमा भोग गरेमा त्यस्तो सम्पत्त भोग गर्दा प्राप्त गरेको लाभ र त्यस्तो सम्पत्त सम्बन्धित व्यक्तिलाई फर्ति गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सम्पत्त भोग गर्दा आफ्नो हेलचक्र्याइबाट हुन पुगेको नोक्सानी वापत मनासबि क्षतिपूर्त समेत तिरिनु पर्नेछ । (२) अरुको सम्पत्त आफ्नो भोगाधिकारमा रहेको अवधमा हराएमा वा क्षति भएमा भोगाधिकारवालाले त्यस्तो सम्पत्त वापत सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्त तिरिनु पर्नेछ । २७५. हदम्याद : यस परचिछेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको मतिले एक वर्षभतिर नालसि गर्न सक्नेछ । परचिछेद-३ । सम्पत्तिको उपभोग सम्बन्धी व्यवस्था । २७६. अन्य व्यक्तिको सम्पत्त उपभोग, बगिरन वा प्राप्त गर्न नपाउने : (१) कसैले पन अन्य व्यक्तिको सम्पत्त नजिको मज्जुरी बनि उपभोग गर्न पाउने छैन । (२) कसैले पन अन्य व्यक्तिको बाटो वा निकास बन्द गरी, आफ्नो

जग्गाको साँधमा कुनै काम वा नरिमाण गरी वा अन्य कुनै पनतिवरले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति बिगार्न पाउने छैन । (३) कसैले पनान्य व्यक्तिको सम्पत्ति नजिको मज्जुरी बना प्रप्राप्त गर्न सक्ने छैन । तर नेपाल सरकारले सार्वजनिक हतिको लागू कानून बमोजमि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति प्रप्राप्त गर्न सक्नेछ । (४) कसैले पनिकानून बमोजमि बाहेक कुनै व्यक्तिको मज्जुरी नलई नजिको घर कम्पाउण्डमा प्रवेश गर्न पाउने छैन । २७७. सम्पत्ति अनतकिर्म्य हुने : (१) कसैले पनान्य व्यक्तिको सम्पत्ति च्यापी, मर्ची वा कुनै तवरले खचोला वा अतकिर्मण गर्दैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै काम गरी कसैले अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा लएमा नजिले त्यस्तो सम्पत्ति खचोला वा अतकिर्मण गरेको माननिछ । २७८. सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनु पर्ने : कुनै व्यक्तिले आफ्नो घर वा जग्गामा कुनै काम गर्दा सँधियारको घर वा जग्गा वा सँधियारलाई कुनै कसिमिले हानि, नोक्सानी नहुने वा असर नपर्ने गरी सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनु पर्नेछ । तर कुनै सँधियारले व्यावसायिक कारोबार गरेकोमा बाहेक आफ्नो घर वा जग्गाको उपभोग र प्रयोग गर्दा आएको वा नसिकेको सामान्य प्रकृतिको ग्याँस, गन्ध, धुवाँ वा आवाज जस्ता कुराले घर वा जग्गालाई हानि, नोक्सानी पारेको वा असर पारेको माननि छैन । २७९. सहमतिले अर्काको जग्गामा घर बनाउन नहुने : (१) कसैले पनिस्वामतिववालाको लखिति सहमतिले नजिको जग्गामा घर बनाउन सक्ने छैन । (२) कसैले स्वामतिववालाको लखिति सहमतिले नजिको जग्गामा घर बनाएमा जग्गाधनीले चाहेमा त्यस्तो घरको बजार मूल्यको पचिस प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा त्यस्तो घर खरदि गर्न पाउनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि जग्गाधनीले त्यस्तो घर खरदि गरी नलएमा घरधनीले स्वामतिववालाको मज्जुर भएमा त्यस्तो घर भएको जग्गाको बजार मूल्यको पचिस प्रतिशतसम्म मूल्य थप गरी त्यस्तो जग्गा खरदि गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि घर वा जग्गा खरदि बकिरी गरी लनि दनि दुवै पक्ष मज्जुरी नभएमा घर बनाउनेले त्यस्तो घर बनाएको मतिले तीन महिनाभित्र घर भत्काई आफ्नो मालसामान लैजानु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको अवधिभित्र घर नभत्काएमा त्यस्तो घर जग्गाधनीको हुनेछ । २८०. झ्याल राख्दा जग्गा छोड्नु पर्ने : कुनै व्यक्ती वा सरकारी निकायले सँधियारको जग्गा तर्फ झ्याल वा ढोका राखी घर बनाउनु पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले तोकेको मापदण्ड बमोजमिको जग्गा छोड्नु पर्नेछ । २८१. घर वा बलेसीको पानी झार्न नपाउने : कसैले पनआफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झार्न पाउने छैन । २८२. सँधियारको जग्गासँग जोडी सेप्टी ट्याङ्की बनाउन नहुने : (१) कसैले पनिसँधियारको जग्गासँग जोडी सेप्टी ट्याङ्की बनाउन पाउने छैन । (२) कसैले आफ्नो जग्गामा सेप्टी ट्याङ्की बनाउनु परेमा सँधियारको जग्गा तर्फ सँधियारको स्वीकृति भएकोमा बाहेक कम्तीमा सम्बन्धित निकायले तोकेको मापदण्ड बमोजमिको जग्गा छोड्नु पर्नेछ । २८३. इनार वा कुवा खन्दा जग्गा छोड्नु पर्ने : कसैले आफ्नो जग्गामा इनार वा कुवा खन्दा सँधियारको जग्गाबाट कम्तीमा एक मिटर दुरी कायम हुने गरी जग्गा छोड्नु पर्नेछ । २८४. असर पर्ने गरी रुख बरुवा लगाउन नहुने : (१) कसैले पनरुख वा बरुवा लगाउँदा अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा कुनै सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी लगाउन हुँदैन ।

(२) कुनै व्यक्तिले आफ्नो जग्गामा लगाएको रुख वा बरुवाले अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा अन्य सम्पत्तिमा फैलाई असर पुर्‍याएमा त्यस्तो रुख वा बरुवा लगाउने व्यक्तिले त्यस्तो व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्ति नोक्सान नहुने गरी अरुलाई असर पर्ने रुख वा बरुवाको हाँगो वा जरा काट्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि रुख वा बरुवा लगाउने व्यक्तिले रुख वा बरुवाको हाँगो वा जरा नकाटेमा त्यसबाट असर पर्ने व्यक्तिले त्यस्ता रुख वा बरुवाको हाँगो वा जरा आफैले काट्न सक्नेछ । २८५. क्षतिपूर्ति भराई लनि सक्ने : कसैले यस परिच्छेद बमोजमि गरेको काम कारबाहीबाट कुनै व्यक्तिलाई क्षति हुन गएमा क्षतिबाट मुक्त गर्न व्यक्तिले त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिबाट मनासबि क्षतिपूर्ति भराई लनि सक्नेछ । २८६. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मुक्त गर्न व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको मतिले छ महिनाभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ । जग्गा आवाद, भोगचलन तथा दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था । २८७. अर्काको जग्गा भोगचलन गर्न नहुने : कसैले पनान्य व्यक्तिको हक, भोग र स्वामतिवको जग्गा नजिको मज्जुरी नलई आवाद गर्न वा भोगचलन गर्न वा गराउन हुँदैन । २८८. कुलो बनाउन दनि पर्ने : (१) जग्गा आवाद गर्न कसैलाई अन्य व्यक्तिको जग्गाबाट कुलो बनाउनु पर्ने भई जग्गा मागेमा सम्बन्धित जग्गाधनीले उपयुक्त ठहर्‍याएको ठाउँबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई कुलो बनाउनको लागी जग्गा दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुलो बनाउन जग्गा दिए वापत कुलो बनाउने व्यक्तिले सट्टा जग्गा, कुलो बनाई प्रयोग भएको जग्गाको प्रचलित मूल्य बमोजमिको रकम वा मनासबि क्षतिपूर्ति सम्बन्धित जग्गाधनीलाई दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा कुलो बनाएकोमा कुलोमा परेको जग्गा वापत सट्टा जग्गा, जग्गाको मूल्य वा क्षतिपूर्ति दनि पर्ने छैन । २८९. नदी वा खोलाको सबै पानी प्रयोग गर्न नसक्ने : कसैले आफ्नो जग्गामा उत्पत्ति भएको वा त्यसबाट बगेको नदी वा खोलाको सम्पूर्ण पानी तल्लो तटवर्ती जग्गाधनीले प्रयोग गर्न नपाउने, त्यस्तो नदी वा खोलामा रहेका जलचर बाँच्न नसक्ने वा पर्यावरणमा प्रतिकूल हुने गरी प्रयोग गर्न पाउने छैन । २९०. सञ्चित खेतलाई असर पर्ने गरी नयाँ कुलो बनाउन नसक्ने : कसैले पनपहिले बनाई सञ्चालनमा रहेको कुलोद्वारा सञ्चित खेतमा पानी सारभूत रूपमा कम हुने गरी त्यसभन्दा माथि नयाँ कुलो बनाउन पाउने छैन । २९१. कुलोको पानीको उपयोग र बाँडफाँट : (१) कुलो बनाउनको लागी जुन व्यक्तिले श्रम वा खर्च गरेको छ सोही व्यक्तिले जग्गा आवाद गर्नको लागी कुलोको पानीमा पहिलो प्राथमिकता पाउनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुरापूर्वदेखि भागबण्डा बमोजमि

पानी प्रयोग गर्दै आएको ठाउँमा सबै व्यक्तिहरूले भागबण्डा अनुसार कुलोको पानी उपयोग गर्न पाउनेछन् ।

(३) उपदफा (१) बमोजमि पानी उपयोग गर्ने व्यक्तिलाई पानी पर्याप्त भएपछि वा नजिलाई पानी आवश्यक नपर्ने भएमा जुनसुकै व्यक्तिको कुलो भए पनि अन्य व्यक्तिले जग्गा आवाद गर्नलाई कुलोको पानी उपयोग पाउनेछ । (४) कुनै व्यक्तिको जग्गा सजिचि भई बढी भएको पानी अर्को व्यक्तिको जग्गामा बगेकोमा सम्बन्धति जग्गाधनीको अनुमति बिना पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ र त्यस वापत कुनै दाबी लाग्ने छैन । २९२. सहमत बिना कुलो बदल्न नहुने : कुनै व्यक्तिको जग्गामा मात्र बनेको कुलो अन्य व्यक्तिले समेत प्रयोग गर्दै आएको भएमा त्यस्तो कुलो भएको जग्गाधनीले कुलो उपभोग गर्ने व्यक्तिको सहमत बिना सावकिको कुलो अन्य ठाउँमा फेरबदल गर्न पाउने छैन । २९३. कुलोमा श्रम वा खर्च नगर्नेले पानी उपयोग गर्न नपाउने : (१) नयाँ कुलो बनाउँदा वा सावकि देखिको पुरानो कुलो मर्मत सम्भार गर्दा त्यस्तो कुलोको पानी उपयोग गर्ने सबै व्यक्तिहरूले आ-आफ्नो जग्गाको अनुपातमा आवश्यक श्रम वा खर्च गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नयाँ कुलो बनाउँदा वा पुरानो कुलो मर्मत सम्भार गर्दा श्रम वा खर्च नव्यहोर्ने व्यक्तिले त्यस्तो कुलोको पानी उपयोग गर्न पाउने छैन । २९४. आपसी सहमत बिमोजमि कुलो बनाउन वा पानी उपयोग गर्न सकिने : यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जग्गा आवाद गर्न कुलो बनाउने वा पानी उपयोग गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धति जग्गाधनी वा कुलो बनाउने वा पानी उपयोग गर्ने बीच छुट्टै सहमत भएमा सोही सहमत बिमोजमि कुलो बनाउन वा पानी उपयोग गर्न सकिनेछ । २९५. खोलाको साँधको जग्गा आवाद गर्ने : कुनै जग्गाको बीचमा नदी वा खोला पसी वारपिरी जग्गा भएमा वा कुनै जग्गालाई नदी वा खोलाले कटान गरेमा नदी वा खोलाले जग्गा छाडेपछि त्यस्तो जग्गा सम्बन्धति व्यक्तिको नै हुनेछ र नजिले आवाद गर्न पाउनेछ । २९६. दर्ता गर्न नहुने : कसैले पनि अन्य व्यक्तिको हकको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउन हुँदैन । २९७. नामसारी दाखलि खारेज गर्नु पर्ने : (१) कुनै जग्गाको दर्तावाला मरी आफ्नो नाउँमा जग्गा नामसारी गर्नु परेमा वा कुनै जग्गा कुनै व्यहोरेले आफ्नो हक हुन आई दाखलि खारेज गर्नु परेमा सम्बन्धति व्यक्तिले त्यस्तो काम भएको पैतीस दनिभतिर मालपोत कार्यालयमा नविदन दर्ता नामसारी, दाखलि खारेज गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको म्याद नाघे पछि कुनै व्यक्तिले नामसारी, दाखलि खारेजको लागि नविदन दिएमा मालपोत कार्यालयले जतसुकै अवधि व्यतति भए तापनि एकसय रुपैयाँ दस्तुर लई त्यस्तो जग्गा नविदकको नाममा नामसारी, दाखलि खारेज गरदिनु पर्नेछ । २९८. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको मतिले छ महिनाभतिर नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-५ । सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था । २९९. सरकारी सम्पत्ति भाननि : मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हक, स्वामित्व, नयिन्त्रण वा अधीनमा रहेको देहायको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति भाननिछ :- । (क) सरकारी घर, भवन वा जग्गा, । (ख) सडक, बाटो वा रेल्वे, । (ग) वन, जङ्गल वा वन जङ्गलमा रहेका रुख, बुट्यान, । (घ) नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा त्यसको डलि, । (ङ) नहर, कुलो वा ऐलानी, पर्ती जग्गा, । (च) खनजि वा खनजि पदार्थ, । (छ) हमिल, भीर, पहरा, डगर, बगर, सार्वजनिक बगैँचा, । (ज) सार्वजनिक, सामुदायिक, गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति बाहेकको अन्य सम्पत्ति । ३००. सार्वजनिक सम्पत्ति भाननि : (१) सार्वजनिक प्रयोजनको लागि रहेका देहायको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति भाननिछ :- । (क) परापूर्वकालदेखि रहेको घर, जग्गा, ढल वा बाटो, । (ख) कुवा, पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा त्यसको डील, । (ग) गाईवस्तु नकाल्ने नकिस, गौचर, खर्क, अन्त्यष्टीस्थल, चहिन, मसानघाट, समाधस्थल कब्रिस्तान रहेको जग्गा, । (घ) पाटी, पौवा, देवल, धार्मिक उपासनास्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, स्तूप, मस्जिद, इदगाह, कब्रगाह, गरिजाघर, चोक, डबली, चौतारी वा सो रहेको जग्गा, । (ङ) हाट, मेला, सार्वजनिक रूपमा मनोरञ्जन गर्ने वा खेलकुद गर्ने ठाउँ रहेको जग्गा, । (च) सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कसैले प्रदान गरेको नजी सम्पत्ति, । (छ) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक सम्पत्ति भनी तोकदिएको अन्य सम्पत्ति । (२) सार्वजनिक सम्पत्तिको स्वामित्व सम्बन्धति सार्वजनिक संस्था वा नेपाल सरकारमा रहनेछ । ३०१. सामुदायिक सम्पत्ति भाननि : कुनै समुदायले आफ्नो प्रयोगको लागि राखेको जग्गा, त्यस्तो जग्गामा बनाएको कुनै संरचना वा समुदायको स्वामित्व रहेको अन्य सम्पत्ति सामुदायिक सम्पत्ति भाननिछ । ३०२. वविरण अद्यावधकि राख्नु पर्ने : (१) मालपोत कार्यालयले जलिलाभतिर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा देहायका वविरणहरू तयार गरी अद्यावधकि गरी राख्नु पर्नेछ :- । (क) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको स्थान वा जग्गा भए कतिता नम्बर तथा क्षेत्रफल र घर भए त्यसको स्थिति, । (ख) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै नकिय वा संस्थाको हकभोग वा अधीनमा रहे भए त्यसको वविरण, । (ग) अन्य आवश्यक कुराहरू । (२) उपदफा (१) बमोजमिको वविरण तयार गर्न स्थानीय तहले मालपोत कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि वविरण तयार गरसिकेपछि मालपोत कार्यालयले त्यसको एक एक प्रति सम्बन्धति जलिलास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहमा पठाउनु पर्नेछ । (४) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभतिर रहेका सामुदायिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजमिको वविरणहरू सङ्कलन र अद्यावधकि गरी त्यसको एक प्रति सम्बन्धति मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

३०३. जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूजा उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) सरकारी नकिय वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा कुनै सरकारी जग्गा भए मालपोत कार्यालयले त्यस्तो नकियको नाममा त्यस्तो जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूजा तयार गरी त्यस्तो नकिय वा संस्थालाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) कुनै समुदायको नाममा कानून बमोजमि कुनै जग्गा प्राप्त भएमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो समुदायको नाममा त्यस्तो जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूजा तयार गरी त्यस्तो समुदायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ३०४. सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने दायित्व : (१) नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था वा समुदायले आफ्नो हक, भोग, जमिमा वा अधीनमा रहेको सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण आफैले गर्नु पर्नेछ । (२) सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धति जलिलास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहको हुनेछ । (३) सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धति समुदाय तथा स्थानीय तहको हुनेछ । ३०५. सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति आफ्नो नाममा दर्ता गर्न नहुने : (१) कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति आफ्नो नाममा दर्ता गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरे वा गराएमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । (३) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरे गराएको सम्बन्धमा कसैको उजुरी परेमा सम्बन्धति मालपोत कार्यालयले त्यस सम्बन्धमा दर्तावाला समेतलाई झिकाई आवश्यक जाँचबुझ गरी उजुरी परेको छ महानिबन्धित आवश्यक नरिणय गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि व्यक्ति विशेषको नाममा रहेको कुनै सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति दर्ता बदर हुने भएमा मालपोत अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा रहेको श्रेस्तामा त्यस्तो व्यहोरा अभिलेख गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धति जलिलास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहलाई दनु पर्नेछ । (५) यस दफा विपरीत सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गराउनेलाई मालपोत कार्यालयले पचिस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नु पर्नेछ । (६) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति आफ्नो वा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराउने कार्य प्रचलति कानून बमोजमि पनिकिसूर हुनेमा सो बमोजमिको कसूरमा सजाय गर्नका लागि कारबाही चलाउन यस दफामा लेखिएका कुराले कुनै बाधा पर्ने छैन । ३०६. सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गा कब्जा वा आवाद गर्न नहुने : (१) कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा च्यापी, मची, घुसाई वा अन्य कुनै तवरले आफ्नो कब्जामा राख्न हुँदैन । (२) कसैले पनि नेपाल सरकार, सम्बन्धति सार्वजनिक संस्था वा समुदायको स्वीकृति नलिई सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा आवाद गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(३) उपदफा (१) वा (२) विपरीत कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा आफ्नो कब्जामा राखेमा वा आवाद गरेमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा भए सम्बन्धति मालपोत कार्यालयले र सामुदायिक जग्गा भए सम्बन्धति स्थानीय तहले जग्गा छुट्याई र त्यस्तो जग्गाबाट उब्जेको बाली नजिबाट लिई जग्गा खाली गराइदनु पर्नेछ । (४) यस दफा विपरीत सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा कब्जा वा आवाद गर्ने व्यक्तिलाई मालपोत कार्यालयले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ । ३०७. संरचना बनाउन नहुने : (१) कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा नजी वा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कुनै संरचना बनाउन हुँदैन । तर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको हकमा नेपाल सरकारले उचित ठहर्‍याएको प्रयोजनका लागि र सामुदायिक जग्गाको हकमा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सम्बन्धति समुदायबाट कुनै संरचना बनाउन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) विपरीत कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा कुनै संरचना बनाउन लागेमा सम्बन्धति प्रमुख जलिला अधिकारी वा स्थानीय तहले त्यस्तो कार्य तुरुन्त रोकनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) विपरीत कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा कुनै संरचना बनाइसकेको भए सम्बन्धति प्रमुख जलिला अधिकारीले त्यस्तो संरचना भत्काउनका लागि संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिलाई पन्ध्र दिनको म्याद दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि दिएको म्यादभित्र त्यस्तो संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिले आफ्नै खर्चमा संरचना भत्काउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि दिएको म्यादभित्र त्यस्तो संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिले संरचना नभत्काएमा सम्बन्धति प्रमुख जलिला अधिकारीले त्यस्तो संरचना आफैले भत्काउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि प्रमुख जलिला अधिकारीले कुनै संरचना भत्काएकोमा त्यस्तो संरचना भत्काउँदा लागेको खर्च संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिलाई असूल गरी त्यस्तो संरचना बनाए वापत नजिलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (२) बमोजमि कुनै संरचना बनाउन रोक लगाउन वा बनसिकेको संरचना भत्काउने सम्बन्धमा स्थानीय तहले कुनै सहयोग माग गरेमा आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धति प्रहरी कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ । ३०८. सरकारी सम्पत्ति हिस्तान्तरण गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले कुनै नकिय वा संस्थाको हकभोग वा अधीनमा रहेको कुनै सरकारी सम्पत्ति त्यस्तो नकिय वा संस्थाको स्वीकृति लिई अन्य नकिय वा संस्थाको नाममा हिस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । ३०९. सामुदायिक सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत हुन सक्ने: (१) कुनै समुदायले राखेको सामुदायिक सम्पत्ति त्यस्तो समुदायले प्रयोग नगरेमा वा कुनै समुदायले सामुदायिक सम्पत्ति समुदायको काममा प्रयोग गर्न आवश्यक नभएको व्यहोरा जनाई त्यस्तो समुदायका सबै परिवारका मुख्य व्यक्तिले सहीछाप गरी सम्बन्धति मालपोत कार्यालयमा नविदन दएमा सम्बन्धति मालपोत अधिकृतले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि सामुदायिक सम्पत्तिसार्वजनिक सम्पत्तमि परणित भएमा सम्बन्धति मालपोत अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा त्यस्तो व्यहोरा जनाई त्यसको जानकारी सम्बन्धति जलिलास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहलाई दनि पर्नेछ । ३१०. उजुरी गर्नेलाई पुरस्कार दनि: (१) कसैले यस परिच्छेद विपरीत सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति दिर्ता गरे वा गराएको, त्यस्तो सम्पत्ति अन्तर्गतको जग्गा कब्जा गरी उपयोग वा आवाद गरेको वा त्यस्तो जग्गामा कुनै निर्माण कार्य गरेको विषयमा जुनसुकै व्यक्तिले सम्बन्धति नकियमा उजुरी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको उजुरी जाँचबुझ गर्दा साँचो ठहरिएमा सम्बन्धति नकियले त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई यस परिच्छेद बमोजमि भएको जरिवानाको आधा रकम उजुरी गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कार वापत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि दिएको उजुरी सम्बन्धति नकियले गोप्य राख्न सक्नेछ । ३११. कारबाही हुने: (१) कुनै कर्मचारीले जानीजानी हेलचेक्र्याउँ वा लापरबाहीसाथ सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरे वा गराएमा वा यस परिच्छेद बमोजमि सहयोग गर्नु पर्ने कर्तव्य भएको कर्मचारीले कुनै सहयोग नगरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई नजिको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानून बमोजमि विभागीय कारबाही हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको काम गर्ने कर्मचारी उपर उपदफा (१) को कारबाहीको अतिरिक्त कानून बमोजमि फौजदारी कसूरमा कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन । ३१२. मुद्दा दायर गर्न वा नविदन वा पुनरावेदन गर्न सरकारी वकिललाई अधिकार हुने: (१) कुनै नकिय वा अधिकारीले सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तमि प्रतिकूल असर पर्ने गरी गरेको नरिण्य उपर कानून बमोजमि मुद्दा गर्न, नविदन वा पुनरावेदन गर्ने अधिकार सम्बन्धति सरकारी वकिललाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दा दायर गर्दा वा नविदन वा पुनरावेदन दनि सम्बन्धमा सम्बन्धति कार्यालय वा अधिकारीले सरकारी वकिललाई आवश्यक पर्ने कागजात उपलब्ध गराउने लगायत अन्य सहयोग गर्नु पर्नेछ । ३१३. हदम्याद: यस परिच्छेदको दफा ३०५, ३०६ र ३०७ को सम्बन्धमा जहलिसुकै र अन्य दफा बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मतिले एक वर्षभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । गुठी सम्बन्धी व्यवस्था । ३१४. गुठी स्थापना भएको माननि: कसैले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति हतिग्राहीको लागि अरु कसैबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरी आवश्यक बन्दोबस्त गरेकोमा गुठी स्थापना भएको माननिन्छ । स्पष्टीकरण: यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि "हतिग्राही" भन्नाले गुठीको सम्पत्तिबाट लाभ पाउने व्यक्ती, समूह, सर्वसाधारण, असङ्गठित वा सङ्गठित संस्था वा समुदाय समझनु पर्छ । ३१५. गुठी सार्वजनिक वा नजिी हुन सक्ने: (१) गुठी सार्वजनिक वा नजिी हुन सक्नेछ । (२) देहायको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि राखिएको गुठी सार्वजनिक गुठी माननिन्छ :- । (क) आर्थिक विकासका पूर्वाधार वा अन्य विकास सम्बन्धी कामको लागि प्रयोग हुने कोषको स्थापना, सञ्चालन तथा प्रयोग गर्ने, । (ख) नमिन आय भएका व्यक्तीहरूको सीप विकास तथा रोजगारीको अवसरको सर्जना तथा विकासको कार्य गर्न आवश्यक कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, ।

(ग) सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (घ) विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता सर्वसाधारणको लागि उपयोगी हुने शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, । (ङ) अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनको लागि चिकित्सालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, । (च) प्राकृतिक, ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण वा त्यस्तो कार्यको प्रवर्द्धन गर्ने, । (छ) वन्य जन्तु, जलचर वा वातावरणीय संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ज) विभिन्न वर्ग, समूह वा समुदायको हति संरक्षण, कल्याण वा उत्थानको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (झ) खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ञ) सेवामुखी कल्याणकारी कार्य गर्ने, । (ट) उद्धार कार्य सञ्चालन गर्ने, । (ठ) मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिद, गरिजाघर वा त्यस्तै अन्य धार्मिक कृत्य गर्ने, । (ड) सार्वजनिक हतिको लागि अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । (३) कुनै खास व्यक्ती वा समूह विशेषलाई हति, लाभ वा सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले राखिएको गुठी नजिी गुठी माननिन्छ । (४) सार्वजनिक र नजिी दुवै उद्देश्य पूरा गर्नका लागि कुनै गुठी स्थापना भएकोमा त्यस्तो गुठी सार्वजनिक गुठी माननिन्छ । ३१६. गुठी स्थापना गर्न नविदन दनि पर्ने: (१) कुनै गुठी स्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले देहायका विवरणहरू खुलाई पञ्जिकाधिकारी समक्ष नविदन दनि पर्नेछ :- । (क) गुठीको लागि राखिएको सम्पत्तिको मूल्य र त्यसको विवरण, । (ख) हतिग्राही र नजिले पाउने लाभ, सुविधा, त्यसको शर्त र हदको विवरण, । (ग) कुनै खास समयावधिको लागि गुठी स्थापना गरिने भए त्यस सम्बन्धी कुरा, । (घ) अन्य आवश्यक विवरण । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दाँदि नविदनसाथ देहायका कागजात समेत पेश गर्नु पर्नेछ :- । (क) गुठीको संस्थापनापत्र, । (ख) गुठी सञ्चालकको नाम र नजिको मजुरी सम्बन्धी लिखितको प्रतिलिपि, । (ग) गुठी स्थापना गर्न कुनै लिखित भएको रहेछ भने त्यस्तो लिखितको प्रतिलिपि, । (घ) गुठी संस्थापकको पहिचान सम्बन्धी विश्वसनीय लिखित र कुनै सङ्गठित संस्था गुठीको संस्थापक भए त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको संस्थापना सम्बन्धी लिखितको प्रमाणित प्रतिलिपि र गुठी संस्थापना सम्बन्धमा त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको नरिण्यको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (ङ) गुठी दर्ता गर्न कानून बमोजमि लाग्ने दस्तुर तरिको रसदि । स्पष्टीकरण: यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि, - । (१) "पञ्जिकाधिकारी" भन्नाले गुठीको दर्ता, सुपरीवेक्षण र खारेजीका लागि कानून बमोजमि व्यवस्था भएको अधिकारी समझनु पर्छ र सो शब्दले त्यसरी व्यवस्था नभएकोमा सम्बन्धति जिल्लाको मालपोत अधिकृतलाई जनाउँछ । (२) "गुठी सञ्चालक (ट्रस्टी)" भन्नाले गुठी सम्पत्ति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जम्मेवारी पाएको व्यक्ती समझनु पर्छ ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति निजिको मौखिक व्यवहार, आचरण वा नजिको शेष पछि प्रभावकारी हुने गरी दान बमोजमि गुठीको रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुने व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यवहार, आचरण वा दान बमोजमि नै गुठी स्थापना भएको मानिन्छ । तर कानून बमोजमि हक हस्तान्तरण हुन रजिस्ट्रेशन पारति गर्नु पर्ने सम्पत्तिको हकमा तत्सम्बन्धी लखित पारति भएको हुनु पर्नेछ । (४) कुनै वदिशी व्यक्तिले गुठी स्थापना गर्न चाहेमा उपदफा (१) र (२) बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी नविदन दनु पर्नेछ । त्यसरी स्थापना गर्ने गुठीमा वदिशी व्यक्तिसंस्थापक हुन सक्नेछ । तर दफा ३१५ को उपदफा (२) को खण्ड (ठ) बमोजमिको उद्देश्य पूरा गर्न वदिशी व्यक्तिले गुठी स्थापना गर्न सक्ने छैन । (५) उपदफा (४) बमोजमि स्थापना भएको गुठीको सञ्चालक मध्ये कम्तीमा एक तहिलाई सञ्चालक नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको नेपाली नागरिक हुनु पर्नेछ । ३१७. संस्थापनापत्रमा खुलाउनु पर्ने वविरण: गुठीको संस्थापनापत्रमा देहायका वविरण खुलाउनु पर्नेछ :- । (क) गुठी संस्थापकको नाम, थर, वतन र सङ्गठित संस्था संस्थापक भए त्यस्तो संस्थाका सञ्चालकहरूको नाम, थर वतन, । (ख) गुठीको उद्देश्य र प्रकृति, । (ग) गुठी सञ्चालकको नाम, थर, वतन र नजिले गर्नु पर्ने कामको वविरण र सङ्गठित संस्था गुठी सञ्चालक हुने भए त्यस्तो संस्थाले गुठी सञ्चालकको काम गर्न तोकेको व्यक्तिको नाम, थर वतन, । (घ) हतिग्राहीको वविरण, । (ङ) गुठी सम्पत्तिको प्रयोग गर्ने वधि, । (च) गुठी सञ्चालकको पदावधि तोकिएको भए त्यसको वविरण, । (छ) गुठी सञ्चालकले पारिश्रमिक वा अन्य कुनै सुविधा पाउने भए त्यसको वविरण र हद, । (ज) कुनै नश्चित अवधिको लागि गुठी स्थापना गर्न चाहेको भए त्यस्तो अवधि, । (झ) गुठीको अन्त्य भएमा सोको परिणाम, । (ञ) गुठीको सम्पत्ति सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था, । (ट) अन्य आवश्यक कुराहरू । ३१८. गुठी दर्ता गर्नु पर्ने : (१) दफा ३१६ बमोजमि गुठी स्थापना गर्न नविदन पर्न आएमा पञ्जिकाधिकारीले गुठीको उद्देश्य र गुठी स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको सम्पत्तिको वविरण सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्दा गुठी दर्ता गर्न मनासबि देखिएमा त्यसरी नविदन परेको पैतिस दनिभतिर गुठी दर्ता गरी गुठी दर्ताको प्रमाणपत्र दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गुठी दर्ता भएमा गुठी स्थापना भएको मानिन्छ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन निजी गुठी दर्ता बनि पन सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर कसैले त्यसरी निजी गुठी सञ्चालन गरेमा त्यसको जानकारी सम्बन्धित पञ्जिकाधिकारीलाई दनु पर्नेछ । ३१९. गुठी दर्ता गर्न इन्कार गर्न सकिने : (१) दफा ३१८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन देहायको अवस्थामा पञ्जिकाधिकारीले गुठी दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ :- । (क) दफा ३१६ बमोजमिको वविरण, कागजात तथा दस्तुर उल्लेख वा दाखलि नभएमा, । (ख) गुठीको नाम त्यस्तो गुठी दर्ता हुनुभन्दा अगाडि नै दर्ता भइसकेको अन्य कुनै गुठीको नामसँग मिल्ने भएमा, ।

(ग) गुठीको उद्देश्य वा शर्त सार्वजनिक हति, सदाचार, शिष्टाचार वा सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक अर्डर) को कारणले अनुपयुक्त वा अवाञ्छित देखिएमा, कानूनसम्मत नभएमा वा अनश्चित वा अस्पष्ट भई कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै गुठी दर्ता नहुने भएमा पञ्जिकाधिकारीले त्यसको कारण खुलाई पैतिस दनिभतिर नविदकलाई जानकारी दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि जानकारी प्राप्त भएपछि नविदकले आवश्यक कुरा सच्याई पुनः गुठी दर्ता गर्न नविदन गरेमा त्यसरी नविदन परेको पन्ध्र दनिभतिर गुठी दर्ता गरी दफा ३१८ को उपदफा (१) बमोजमि गुठी दर्ताको प्रमाणपत्र दनु पर्नेछ । ३२०. गुठी संस्थापना गर्न सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नु पर्ने : (१) गुठी संस्थापकले आफूले गुठीको लागि छुट्याएको सम्पत्ति गुठी स्थापना भएको तीन महिनाभतिर गुठी सञ्चालकलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि हस्तान्तरण गर्नु पर्ने सम्पत्ति अचल भएमा त्यस्तो सम्पत्ति कानून बमोजमि हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा मात्र रीतपूर्वक हस्तान्तरण भएको मानिन्छ । (३) नेपालमा गुठी स्थापना गर्ने वदिशी व्यक्तिले तीन महिनाभतिर कम्तीमा दश लाख अमेरिकी डलर बराबरको चल सम्पत्ति नियमिति बैङ्कडि प्रक्रिया (रेगुलर बैङ्कडि च्यानल) बाट नेपाल ल्याई गुठी सञ्चालकको जमिमा लगाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि चल सम्पत्ति जमिमा लगाएको जानकारी पञ्जिकाधिकारीलाई दनु पर्नेछ । ३२१. सम्पत्ति हस्तान्तरण नभएमा गुठी भङ्ग हुने : दफा ३२० बमोजमिको म्यादभतिर सम्पत्ति हस्तान्तरण नभएमा त्यस्तो गुठीको दर्ता स्वतः बदर भई गुठी भङ्ग भएको मानिन्छ । ३२२. गुठी सम्पत्तिको सञ्चालन र व्यवस्थापन संस्थापनापत्र बमोजमि हुने : (१) गुठी सञ्चालकले गुठीको नामको सम्पत्ति संस्थापनापत्रमा उल्लेख भएको शर्त तथा बन्देजको अधीनमा रही सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सम्पत्ति सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश सम्बन्धित पञ्जिकाधिकारीको पूर्व स्वीकृति बनि बकिरी गर्न, बन्धकी दनि वा अन्य कुनै कसिमिले हक हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन । (३) उपदफा (२) बमोजमि पञ्जिकाधिकारीको पूर्व स्वीकृति भाग गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति बकिरी, बन्धकी वा हक हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कारण र त्यसबाट हतिग्राहीलाई बढी लाभ हुन सक्ने कुराको कारण र आधार उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ३२३. गुठी सम्पत्ति उपयुक्त ढङ्गबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु पर्ने : (१) गुठी सञ्चालकले आफ्नो क्षमता तथा वविक इमानदारीपूर्वक प्रयोग गरी उपयुक्त ढङ्गबाट गुठी सम्पत्तिको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गुठी सम्पत्तिको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा त्यस्तो सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी नहुने गरी दगि रूपमा कायम रहने प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ ।

(३) संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपदफा (१) र (२) बमोजमि गुठी सम्पत्तिको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा गुठीको उद्देश्य पूरा

गर्न तत्काल आवश्यक नपर्ने सम्पत्तबाट प्राप्त भएको आर्जन बापतको रकम गुठीको उद्देश्य पूरा गर्न लगानी गर्न सकिन्छ । (४) संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपदफा (३) बमोजमि लगानी गर्दा तत्काल लगानी गर्ने कूल रकमको देहायको अनुपातमा देहाय बमोजमि लगानी गर्न सकिन्छ :- । (क) कम्तीमा पच्चीस प्रतशित रकम नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको ऋणपत्र, बचतपत्र (ट्रेजरी बलि) वा नेपाल सरकारबाट जमानत प्राप्त ऋणपत्र खरदि गरेर, । (ख) बढीमा पच्चीस प्रतशित रकम वाणजिय बैङ्कको मुद्दत खातामा जम्मा गरेर, । (ग) बढीमा दश प्रतशित रकम विकास बैङ्कको मुद्दत खातामा जम्मा गरेर, । (घ) बढीमा पाँच प्रतशित रकम वाणजिय बैङ्कको साधारण शेयर खरदि गरेर, । (ङ) बढीमा दश प्रतशित रकम वित्त कम्पनीको मुद्दत खातामा जम्मा गरेर, । (च) बढीमा पाँच प्रतशित रकम सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको खुला रूपमा कारोबार हुने साधारण शेयर खरदि गरेर । (५) उपदफा (४) बमोजमि गरिएको लगानी सम्बन्धमा गुठी सञ्चालकले समय समयमा अनुगमन गर्नु पर्नेछ र त्यसरी अनुगमन गर्दा एक क्षेत्रमा भएको लगानीको प्रतफल कम हुने देखिएमा लगानीका शर्त बन्देजको अधीनमा रही त्यस्तो लगानी झिकी बढी प्रतफल हुने अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । (६) उपदफा (५) बमोजमि अनुगमन वा लगानी गर्दा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रको विशेषज्ञको राय लिन सकिन्छ । (७) उपदफा (६) बमोजमि लिएको रायलाई अनुगमन वा लगानीको लागि आधार मान्न सकिन्छ । (८) गुठी सञ्चालकले आफ्नो नजि सम्पत्ति गुठी सम्पत्ति अलग अलग राखी त्यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ र खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने भए छुट्टाछुट्टै खाता राख्नु पर्नेछ । ३२४. गुठी सञ्चालक नयुक्त गर्नु पर्ने :

(१) गुठी सम्पत्तिको सञ्चालन, व्यवस्थापन, संरक्षण, हेरचाह गर्न तथा त्यस्तो सम्पत्तबाट प्राप्त लाभ हतिग्राहीको लागि प्रयोग गर्न वा त्यसको उपयुक्त प्रबन्ध गर्न गुठी सञ्चालकको नयुक्ति गर्नु पर्नेछ । (२) संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक गुठी सञ्चालकको नयुक्ति गुठी संस्थापकले गर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि गुठी सञ्चालक नयुक्त नभएमा वा हुन नसकेमा गुठी संस्थापक नै गुठी सञ्चालक भएको मानिन्छ । ३२५. गुठी सञ्चालकको अयोग्यता : देहायको व्यक्तिले गुठी सञ्चालक हुन योग्य हुने छैन :- । (क) करार गर्न अयोग्य भएको, । (ख) आफ्नो जमिमामा रहेको सम्पत्ति हिनामनि गरेको, । (ग) भ्रष्टाचारको कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएको, । (घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको, । (ङ) गुठी सञ्चालन भएको सम्पत्तिको आफू मात्र हतिग्राही भएको । ३२६. गुठी सञ्चालकको सङ्ख्या : संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस परिच्छेदको अन्य व्यवस्थाको अधीनमा रही गुठी सञ्चालकको सङ्ख्या कम्तीमा एकजना र बढीमा एघार जनासम्म हुनेछ ।

३२७. सङ्गठित संस्था गुठी सञ्चालक हुन सक्ने : (१) कानून बमोजमि स्थापना भएको सङ्गठित संस्था गुठी सञ्चालकको रूपमा नयुक्त हुन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको संस्था गुठी सञ्चालकमा नयुक्त भएमा त्यस्तो संस्थाको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिलाई वा त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको व्यक्तिले त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट काम गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ती" भन्नाले त्यस्तो संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक, कार्यकारी निर्देशक वा संस्थाको प्रमुख भई काम गर्ने व्यक्तिलाई संस्थाबाट अधिकार पाएको व्यक्तिसम्म हुन्छ । ३२८. गुठी सञ्चालकको पद रक्ति सम्बन्धी व्यवस्था : (१) देहायका कुनै अवस्थामा गुठी सञ्चालकको पद रक्ति हुनेछ :- । (क) गुठी सञ्चालक हुन नजि अयोग्य भएमा, । (ख) नजिले गुठी सञ्चालकको पदबाट राजीनामा दिएमा, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ग) नजिको मृत्यु भएमा वा दामासाहीमा परेमा, । (घ) सङ्गठित संस्था भए कानून बमोजमि विघटन, खारेजी भएमा वा दामासाहीमा परेमा, । (ङ) नश्वित अवधिको लागि गुठी स्थापना भएको भए सो अवधि पूरा भएमा, । (च) नश्वित पदावधि तोकिएको गुठी सञ्चालक नयुक्त भएकोमा त्यस्तो पदावधि समाप्त भएमा, । (छ) गुठी सम्पत्ति हिनामनि गरेको वा त्यस्तो सम्पत्तिको मनासबि हेरचाह नगरेको कारण देखाई गुठी संस्थापक वा अदालतले नजिलाई हटाएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि गुठी सञ्चालकको पद रक्ति भएमा त्यस्तो पद संस्थापनापत्रमा उल्लेख भएको कार्यवधि पूरा गरी पदपूर्ति गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि गुठी सञ्चालकको पदपूर्ति हुन नसकेमा हतिग्राही भए नजिले र हतिग्राही नभए वा हतिग्राही यकिन हुन नसकेमा सम्बन्धित स्थानीय तहले गुठी सञ्चालक नयुक्ति गर्न सम्भावित नामावली सहित सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा नविदन दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि गुठी सञ्चालक नयुक्त गर्न नविदन पर्न आएमा जिल्ला अदालतले संस्थापनापत्रको भावना अनुरूप नविदकले उपलब्ध गराएको उम्मेदवारको नामावलीमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई गुठी सञ्चालकको पदमा नयुक्त गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको कारणबाट कुनै गुठी सञ्चालक पदबाट मुक्त भएमा नजिले यथाशीघ्र आफ्नो जमिमा, नयिन्तर्ण वा उपभोगमा रहेको गुठीको सम्पत्ति अन्य सञ्चालकलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ र त्यसरी नजि पदमुक्त भएको कारणले मात्र नजिले । सञ्चालक हुँदाका बखत गरेको काम कारबाही वापतको कुनै कसिमिको दायित्व वा कानूनी कारबाहीबाट उन्मुक्त पाउने छैन । तर सबै सञ्चालक पदमुक्त हुने भएमा अर्को सञ्चालक नयुक्त भएपछि त्यस्तो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि एक जना मात्र सञ्चालक भएको सार्वजनिक गुठीको सञ्चालक पद रक्ति भएमा वा पदपूर्ति भएकोमा त्यसको जानकारी पञ्जिकाधिकारीलाई दनु पर्नेछ ।

३२९. गुठी सञ्चालकको उत्तराधिकारको क्रम तोकनु पर्ने : (१) गुठी सञ्चालकको उत्तराधिकारी सर्ने सम्बन्धमा संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था

भएकोमा बाहेक गुठी सञ्चालकको मृत्युपछि नजिको ज्येष्ठतम छोरा, छोरा बुहारी वा छोरीले प्राथमकिताक्रमको आधारमा गुठी सञ्चालकको पद प्राप्त गर्नेछ र नजिमध्ये कोही नभए नजिको हकवालाले गुठी सञ्चालकको पद प्राप्त गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गुठी सञ्चालक हुने व्यक्तिलाई गुठी सञ्चालक हुन योग्य रहेनछ भने त्यस्तो व्यक्ति अयोग्य रहेको अवधसम्म नजिको संरक्षक वा नजिलाई हेरचाह गर्ने व्यक्तिलाई नजिको तर्फबाट गुठी सञ्चालकको दायित्व पूरा गर्नु पर्नेछ । (३) संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै व्यक्तिको सन्तान दरसन्तान गुठी सञ्चालक हुने गरी व्यवस्था भएको रहेछ भने आ-आफ्नो हकसम्मको हदसम्म त्यस्तो व्यक्तिको सन्तान दरसन्तानले गुठी सञ्चालकको पद प्राप्त गर्ने छन् र त्यस्तो अवस्थामा दफा ३२६ को व्यवस्था लागू हुने छैन । ३३०. वंशेष परस्थितिमा गुठी सञ्चालकको दायित्व नरिवाह गर्नु पर्ने : गुठी सञ्चालकको सम्पूर्ण पद रकित भई दफा ३२८ को उपदफा (२) बमोजमि तत्काल गुठी सञ्चालकको पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा त्यसरी पदपूर्ति नभएसम्मको अवधको लागि स्थानीय तहले गुठी सञ्चालकको रूपमा काम गर्नु पर्नेछ । ३३१. सर्वसम्मत नरिणयद्वारा गुठी सञ्चालन गर्नु पर्ने : (१) एकभन्दा बढी गुठी सञ्चालक रहेको गुठीमा संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सम्भव भएसम्म गुठी सञ्चालकहरू सबैको सर्वसम्मत नरिणयद्वारा गुठी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा तत्काल कायम रहेका गुठी सञ्चालकहरूको बहुमतद्वारा र त्यस्तो सम्भव नभएमा उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ गुठी सञ्चालकको नरिणय बमोजमि गुठी सञ्चालन हुन सक्नेछ । ३३२. गुठीको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने : गुठी सञ्चालकले गुठी संस्थापनापत्रमा उल्लेख भए बमोजमि गुठीको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ र त्यसरी गुठीको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्दा नजिले आफ्नो क्षमता, वविक र इमान्दारीपूर्वक कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ । ३३३. गुठीको सम्पत्तिको अभिलेख राख्नु पर्ने : (१) गुठी सञ्चालकले गुठीको सम्पत्तिको फाँटवारी तयार गरी अभिलेख अद्यावधकि गर्नु पर्नेछ र सार्वजनिक गुठीको हकमा प्रत्येक वर्ष त्यस्तो अभिलेखको एक प्रतपिञ्जकिाधिकारी समक्ष दाखलिा गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको फाँटवारीमा कूल सम्पत्ति, ऋण, वा त्यस्तो सम्पत्तिकुनै व्यवसायमा लगानी गरेको भए सोको साँवा, ब्याज वा अन्य कुनै प्रतफिल प्राप्त गरेको भए सो समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ३३४. गुठी सम्पत्तिको संरक्षण : (१) गुठी सञ्चालकले गुठीको सम्पत्ति सिम्भार तथा संरक्षण गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रयोजनको लागि कुनै कसिमिको कानूनी कारबाही गर्नु पर्ने भए वा कुनै सार्वजनिक अधिकारी समक्ष कुनै कसिमिको रीत पुर्खाउनु पर्ने भए त्यस्तो समेत गर्न सक्नेछ ।

(२) गुठीको सम्पत्ति संरक्षण वा सिम्भार गर्दा गुठी सञ्चालकले आफ्नै सम्पत्ति सिरह उचित र मनासबि हेरवचार तथा गुठी सम्पत्तिको अभिवृद्धि हुने काम गर्नु पर्नेछ । ३३५. हतिग्राहीको हति प्रतकिल हुने गरी गुठी सम्पत्तिको भोगचलन गर्न नहुने : गुठी सञ्चालकले गुठीको सम्पत्ति हतिग्राहीको हति प्रतकिल हुने गरी आफ्नो वा अरू कसैको लागि भोगचलन वा प्रयोग गर्न हुँदैन । ३३६. गुठी सम्पत्ति नोक्सानी हुनबाट रोकनु पर्ने : (१) हतिग्राहीको हति प्रतकिल वा गुठीको उद्देश्य विपरीत हुने गरी गुठीको वनिाश गर्ने, अन्त्य गर्ने वा अन्य कुनै कसिमिले नोक्सानी गर्ने काम हुन दनिबाट रोकने दायित्व गुठी सञ्चालकको हुनेछ । (२) गुठीको सम्पत्ति उपयुक्त ढंगबाट व्यवस्थापन नभएमा, ठगी वा जालसाजी भएमा, हनिमनि भएमा वा गुठीको उद्देश्य पूरा नगरी गुठी सम्पत्तिको अन्यत्र उपयोग भएमा कुनै संस्थापक वा हतिग्राहीले संस्थापनापत्रमा उल्लिखित व्यवस्थाको अधीनमा रही गुठी सम्पत्ति त्यसरी हनिमनि हुनबाट रोकन अदालतमा उजुरी गर्न सक्नेछ । तर सार्वजनिक गुठीको हकमा जोसुकैले पन उजुरी गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि परेको उजुरी बमोजमि गुठी सम्पत्ति व्यवस्थापन नभएको, ठगी, जालसाज वा हनिमनि भएको वा अन्यत्र उपयोग भएको ठहर भएमा अदालतले हनिमनि गर्नेबाट बगिो असुल उपर गर्नेछ र गुठी सञ्चालकले त्यसरी हनिमनि गरेको रहेछ भने नजिबाट त्यस वापत क्षतिपूर्ति समेत भराउन सक्नेछ । ३३७. गुठीको लेखा राख्नु पर्ने : (१) गुठी सञ्चालकले गुठी सम्पत्तिको हिसाब स्पष्ट र वास्तविक रूपमा देखनि गरी लेखा राख्नु पर्नेछ र पिञ्जकिाधिकारी, गुठी संस्थापक वा हतिग्राही पहचान भएकोमा नजिले नरीक्षण गर्न चाहेमा त्यसको वविरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) गुठी सञ्चालकले सार्वजनिक गुठीको सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई लेखापरीक्षण प्रतविदनको एक प्रतपिञ्जकिाधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ३३८. गुठीको उल्लङ्घन : (१) गुठी सञ्चालकले यस परिच्छेद बमोजमि पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा नगरेमा नजिले गुठी उल्लङ्घन गरेको माननेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गुठीको उल्लङ्घन भएमा त्यसबाट गुठीको सम्पत्ति वा हतिग्राहीलाई हुन गएको हानि, नोक्सानी वापत त्यसरी गुठी उल्लङ्घन गर्ने गुठी सञ्चालक जमिेवार हुनेछ र त्यस वापतको दायित्व नजिले व्यहोरनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दायित्व व्यहोरनु पर्दा गुठी उल्लङ्घन नहुँदा गुठी वा हतिग्राहीलाई जे जस्तो आय वा लाभ हुने थयिो सोही बराबरको लाभ गुठी उल्लङ्घन गर्ने गुठी सञ्चालकले व्यहोरनु पर्नेछ । (४) कुनै गुठीमा एकभन्दा बढी गुठी सञ्चालक भएकोमा गुठी उल्लङ्घन गर्ने प्रत्येक गुठी सञ्चालकले गुठी उल्लङ्घन गरेको कारणबाट हानि, नोक्सानी वापत सामूहिक रूपमा दायित्व व्यहोरनु पर्नेछ ।

(५) कुनै गुठीको एक अंशमा गुठी उल्लङ्घन भएको र अरूको कुनै अंशमा लाभ प्राप्त भएकोमा गुठी सञ्चालकले त्यस्तो लाभलाई आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने काममा प्रयोग गर्न सक्ने छैन । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा गुठी सञ्चालकले गुठी उल्लङ्घन सम्बन्धमा भएको हानि, नोक्सानी वापतको दायित्व व्यहोरनु पर्ने छैन :- (क) कानूनको कार्यान्वयनबाट हुन गएको हानि, नोक्सानी, । (ख) आफूभन्दा पहिलेको गुठी

सञ्चालकको कुनै काम वा त्यसको परणामबाट गुठी उल्लङ्घन हुन गई भएको हानि, नोक्सानी । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो संहिता प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि तत्काल प्रचलित कानून बमोजमि संस्थापना भई सञ्चालन हुँदै आएका गुठीको सम्बन्धमा कसैले देहायको काम गरेमा गुठी उल्लङ्घन गरेको मानिन्छ :- । (क) गुठीको दानपत्र, शलिपत्र वा त्यस्तो गुठी राख्ने लखित बमोजमिको काम नगरेमा, । (ख) गुठी राख्ने वा नजिका सन्तान वा हकवालाले गुठीको दानपत्र शलिपत्र समेतका लखित बमोजमिको काम चलाई भोग चलन गर्न पाउने शेष बाँकी बाहेक गुठीको जग्गा बेचबखिन गरेमा, दान दातव्य दिएको वा धति बन्धक राखेमा, वा । (ग) गुठीको चल सम्पत्ति गुठीको कामका लागि चलन व्यवहार गर्दा मनासबि तवरले खाँदै घटेको बाहेक गुठियारले हानिमा नि गरेमा । (८) उपदफा (७) बमोजमि गुठीको उल्लङ्घन गरेमा यो संहिता प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको कानून बमोजमि कारबाही हुनेछ । ३३९. गुठी सम्पत्तिको लखित गुठी सञ्चालकसँग रहने : (१) गुठी संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक गुठी सम्पत्तिको स्वामित्व तथा भोगचलन सम्बन्धी लखित, कागजात तथा त्यस सम्बन्धी अन्य सबूत प्रमाण सबै गुठी सञ्चालकको जमिमामा रहनेछ र सार्वजनिक गुठीको हकमा त्यस्तो लखित, कागजातको प्रतिलिपि गुठी सञ्चालकले पञ्जिकाधिकारी समक्ष दाखिला गर्नु पर्नेछ । तर पञ्जिकाधिकारीले नै स्वीकृति दिने लखित, कागजात वा प्रमाणको प्रतिलिपि नजि समक्ष दाखिला गर्नु पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिका लखित, कागजात तथा प्रमाण गुठी सञ्चालक तथा पञ्जिकाधिकारीले सुरक्षित तवरले राख्नु पर्नेछ । ३४०. गुठी सम्पत्तिबाट शोधभरना लिन पाउने : यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गुठी सम्पत्ति संरक्षण गर्ने, गुठीको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने वा हतिग्राहीको हति संरक्षण गर्ने सलिसलामा गुठी सञ्चालकले आफ्नो नजि वा अरू कसैको सम्पत्ति प्रयोग गरेको रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्ति वापतको रकम गुठी सम्पत्तिबाट शोधभरना लिन पाउनेछ । ३४१. अन्य अधिकार, कर्तव्य र दायित्व गुठी सञ्चालकमा रहेको मानिन्छ : यस परिच्छेदमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको अधिकार, कर्तव्य र दायित्वका अतिरिक्त संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक गुठीको उद्देश्य कार्यान्वयन गरी पूरा गर्न, गुठी सम्पत्तिको हेरचाह र संरक्षण गर्न तथा हतिग्राहीको हक, हति संरक्षण गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अन्य अधिकार र कर्तव्य गुठी सञ्चालकमा रहेको मानिन्छ ।

३४२. गुठी सञ्चालकले गर्न नहुने : (१) संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक गुठी सञ्चालकले देहायको काम गर्न वा गराउन हुँदैन :- । (क) गुठीको सम्पत्ति गुठीको उद्देश्य पूरा गर्न बाहेक अन्य कुनै किसिमले प्रयोग गर्न, । (ख) गुठीको सम्पत्ति गुठीको उद्देश्य पूरा गर्न बाहेक आफू वा अरू कसैलाई मुनाफा हुने कुनै काममा प्रयोग गर्न वा लगाउन, । (ग) अरूको गुठी सञ्चालक वा अन्य कसैलाई गुठी सञ्चालकको जमिमेवारी वा दायित्व प्रत्यायोजन वा सुम्पन, । तर कुनै सामान्य कारोबारमा आफ्नो प्रतिनिधि वा वारेस नियुक्त गर्न वा त्यस्तो कारोबारको प्रकृतिले जमिमेवारी वा दायित्व प्रत्यायोजन हुनु पर्ने रहेछ भने त्यस्तो जमिमेवारी वा दायित्व सुम्पन वा हतिग्राही यकिन भएकोमा त्यस्तो हतिग्राहीको अनुमति कसैलाई कुनै जमिमेवारी दिने बाधा पर्ने छैन । (घ) एकभन्दा बढी गुठी सञ्चालक भएकोमा दफा ३२९ विपरीत एकलै गुठी सम्बन्धी कुनै काम गर्न, । (ङ) गुठी सञ्चालक भए वापत नजिले कुनै किसिमको पारिश्रमिक, भत्ता वा सुविधा प्राप्त गर्न, । तर कार्यालय स्थापना गरी पूर्णकालीन वा आंशिक काम गरेकोमा वा गुठीको उद्देश्य वा हतिग्राहीको हति प्रतिकूल नहुने गरी पञ्जिकाधिकारीको पूर्व स्वीकृति लिई मनासबि पारिश्रमिक, भत्ता वा सुविधा लिन सकिनेछ । (च) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । गुठी सञ्चालक बहाल रहेको अवधिभर र गुठी सञ्चालकबाट अवकाश प्राप्त गरेको कम्तीमा तीन वर्ष व्यतीत नभई आफू सञ्चालक रहेको गुठीको सम्पत्ति खरिद गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति कुनै किसिमले धति, बन्धक, लजि वा भाडामा लिन । (२) गुठी सञ्चालकले आफ्नो नजि सम्पत्ति र गुठी सम्पत्ति बीच आर्थिक कारोबार गर्न गराउन पाउने छैन । यस्तो कार्य गरेमा गुठी सम्पत्तिमा पुग्न गएको क्षति वापत नजिले क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । (३) गुठी सञ्चालकले आफ्नो सम्पत्ति र गुठी सम्पत्तिलाई मसिाउन पाउने छैन । ३४३. गुठी सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न नर्दिशेन दिने : संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक एक मात्र हतिग्राही भएकोमा नजि करार गर्न योग्य भएपछि एकभन्दा बढी हतिग्राही भए प्रत्येक हतिग्राही करार गर्न योग्य भई एकमत भएपछि नजिले गुठीको सम्पत्ति आफूलाई हस्तान्तरण गर्न गुठी सञ्चालकलाई नर्दिशेन दिने सक्नेछन् र त्यसरी नर्दिशेन दिएको त्यस्तो नर्दिशेन पालना गर्नु गुठी सञ्चालकको कर्तव्य हुनेछ । तर सार्वजनिक गुठीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । ३४४. गुठी सम्पत्तिको लाभ त्याग गर्न सक्ने : (१) नजि गुठीको हकमा करार गर्न योग्य भएको हतिग्राहीले गुठी सम्पत्तिबाट प्राप्त गर्ने आफ्नो हक, लाभ, सुविधा वा हति गुठी सञ्चालक र पञ्जिकाधिकारीलाई लखित रूपमा सूचना दिई आंशिक वा पूरै त्याग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गुठी सम्पत्तिबाट प्राप्त गर्ने हक, लाभ, सुविधा वा हति पूरै त्याग गरी कुनै हतिग्राही बाँकी नरहेमा त्यस्तो गुठी विघटन भएको मानिन्छ । ३४५. गुठी सम्पत्तिको स्वामित्व कायम गर्नु पर्ने : (१) गुठी सम्पत्ति दिस्ता श्रेस्तामा गुठी जनाई संस्थापनापत्रमा उल्लेख भए बमोजमिको व्यक्तिको नाममा रहनेछ र संस्थापनापत्रमा स्वामित्व रहने व्यक्तिले उल्लेख नभएकामा हतिग्राही व्यक्तिको नाममा रहनेछ ।

(२) सार्वजनिक गुठीको हकमा त्यस्तो गुठीको सम्पत्ति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न छुट्टै सङ्गठित संस्था खडा गर्नु पर्ने व्यवस्था संस्थापनापत्रमा भएकोमा त्यस्तो सम्पत्ति त्यसरी खडा भएको सङ्गठित संस्थाको नाममा रहनेछ । ३४६. गुठीको उद्देश्यमा हेरफेर हुन सक्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र

जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गुठी संस्थापकले गुठी स्थापना गर्दाका बखत संस्थापनापत्रमा उल्लेख भएको उद्देश्य संशोधन वा हेरफेर गर्न उपयुक्त देखी कारण खुलाई पञ्जिकाधिकारी समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पर्न आएको नविदन जाँचबुझ गर्दा संस्थापनापत्रमा उल्लेखित उद्देश्य संशोधन वा हेरफेर गर्नु पर्ने कारण मनासबि भएमा पञ्जिकाधिकारीले त्यस्तो उद्देश्य संशोधन वा हेरफेर गर्ने आदेश दनि सक्नेछ र त्यसरी आदेश भएकोमा सोही बमोजमि संस्थापनापत्रको उद्देश्य संशोधन वा हेरफेर भएको मानिन्छ । ३४७. गुठी सम्पत्तगणना नहुने : गुठी सञ्चालकले गुठी सम्पत्त सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेकोमा त्यस्तो सम्पत्तकिर नरिधारण गर्ने वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि गुठी सञ्चालकको सम्पत्तको रूपमा गणना हुने छैन । तर त्यस्तो सम्पत्तबाट कुनै लाभ, सुविधा वा हति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको हकमा त्यस्तो लाभ, सुविधा वा हतिलाई गणना गरिन्छ । ३४८. गुठी बदर भएमा त्यसको परिणाम : (१) एक पटक स्थापना भएको गुठी कुनै कारणवश भङ्ग वा वधितन भएमा अर्घाभए गरेको काममा कुनै असर पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि गुठी भङ्ग वा कुनै कारणले वधितन भएमा सार्वजनिक गुठीको हकमा त्यस्तो गुठीको सम्पत्तसंस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक पञ्जिकाधिकारीको आदेशले गुठी सञ्चालकले त्यस्तै उद्देश्य भएको अन्य कुनै गुठी र त्यस्तो गुठी नभएकामा समान उद्देश्य भएको कुनै सार्वजनिक संस्थालाई हस्तान्तरण गर्नेछ र नजिी गुठी भए हतिग्राही यकनि भएकोमा त्यस्तो हतिग्राही र त्यस्तो हतिग्राही नभएकामा नजिको नजिकिको हकवाला र त्यस्तो हकवाला पननिभएमा गुठी संस्थापक र गुठी संस्थापक पननिभएमा अन्य हकवालालाई हस्तान्तरण गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको कुनै संस्था वा व्यक्तनिभएमा भङ्ग वा वधितन भएको गुठीको सम्पत्त नेपाल सरकारको हुनेछ । ३४९. पुनरावेदन गर्न सक्ने : यस परिच्छेद बमोजमि पञ्जिकाधिकारीले गरेको आदेश वा नरिणय उपर चर्तित नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो आदेश वा नरिणय भएको थाहा पाएको मतिलि पैतीस दनिभर्ति सम्बन्धति मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । जलिला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

३५०. अन्य गुठी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियो संहति प्रारम्भ हुनुभन्दा अर्घा नै तत्काल प्रचलति कानून बमोजमि संस्थापना भई सञ्चालन हुँदै आएका गुठीलाई यस परिच्छेदका कुनै कुराले असर पार्ने छैन र त्यस्तो गुठी संस्थापना गर्ने दानपत्र, शलिपत्र, संस्थापनापत्र वा अन्य कुनै लिखितमा लेखिए बमोजमि वा रीत, परम्परा वा अभ्यास बमोजमि गुठी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर त्यस्तो गुठी यो संहति प्रारम्भ भएको तीन वर्षभर्ति यस संहति बमोजमि दर्ता गरी वा त्यस्तो गुठी सञ्चालन हुँदै आएको जानकारी पञ्जिकाधिकारीलाई गराई अभिलेख राखनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको गुठी जुन उद्देश्य र प्रयोजनका लागि संस्थापना भएको थियो सोही उद्देश्य र प्रयोजनका लागि पूर्ववत रूपमा व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नु पर्नेछ र सोही बमोजमिको उद्देश्य र प्रयोजन पूरा गरी बाँकी रहेको सम्पत्त वा आम्दानी भोग चलन गर्न वा धर्ति बन्धक राख्न सकिन्छ । (३) उपदफा (१) बमोजमि संस्थापना भएका गुठीको उद्देश्य र प्रयोजनमा प्रतकिल असर नपर्ने गरी गुठीको सम्पत्त खरिद बकिरी गर्न सकिन्छ । (४) उपदफा (३) बमोजमि खरिद गरलिनी व्यक्तलि जुन प्रयोजनका लागि गुठी संस्थापना भएको हो सोही उद्देश्य र प्रयोजनका नमितित सम्पत्त प्रयोग गर्नु पर्नेछ । (५) सरकारी जग्गा प्राप्त गरी कुनै खास प्रयोजनका लागि उपदफा (१) बमोजमिको गुठी संस्थापना वा सञ्चालन गरेको भए त्यस्तो जग्गा जुन प्रयोजनका लागि गुठी सञ्चालन भएको थियो त्यस्तो उद्देश्य र प्रयोजन पूरा गर्न प्रयोग गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो जग्गा गुठी राख्ने वा नजिका सन्तान वा हकवालाले भोगचलन गर्न पाउने छैन । (६) उपदफा (५) बमोजमिको व्यक्तलि त्यस्तो गुठीको उद्देश्य र प्रयोजन पूरा नगरेमा जुन व्यक्तलि त्यस्तो उद्देश्य र प्रयोजन पूरा गरेको छ सोही व्यक्तलि त्यस्तो जग्गा भोग चलन गर्न पाउनेछ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै लिखित नभई उपदफा (१) बमोजमिको गुठी कसैले नरिन्तर रूपमा सोहर वर्ष वा सोभन्दा बढी अवध देखि सञ्चालन गर्दै आएको रहेछ भने त्यस्तो गुठीको उद्देश्य र प्रयोजन पूरा गरी त्यसको सम्पत्त निजिले भोग चलन गर्न सक्नेछ । (८) यस दफामा लेखिएको बाहेकका अन्य कुराहरु गुठी संस्थापना पत्र, शलिपत्र, दानपत्र लेखिए बमोजमि वा त्यस्तो गुठी सञ्चालन सम्बन्धी परम्परा र अभ्यास बमोजमि हुनेछ । ३५१. हदम्याद : (१) यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तलि नालसि गर्नु पर्दा देहायको वषियमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन :- । (क) गुठीको सम्पत्त हिनिमनि गरेको, । (ख) गुठीको सम्पत्तसँग सम्बन्धति कुनै लिखित जालसाजी वा कर्ति गरेको, । (ग) गुठीको सम्पत्त भासे खाएको, । (घ) सञ्चालकले गुठी संस्थापनापत्रको शर्त विपरीत फाइदा लिएको, ।

(ङ) गुठीको सम्पत्त वा सोको मूल्य वा आय सञ्चालक वा अन्य व्यक्तबाट फर्ति गराउनु परेको । (२) उपदफा (१) मा उल्लेखित वषिय बाहेक अन्य वषियमा नालसि गर्नु पर्ने कारण भएको मतिलि छ महनिभर्ति नालसि गर्न सकिन्छ । परिच्छेद-७ । फलोपभोग सम्बन्धी व्यवस्था । ३५२. फलोपभोग (युजुफ्रक्ट) को व्यवस्था भएको माननि : (१) कसैले आफ्नो हक र स्वामतिवमा रहेको सम्पत्त, त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतफिल, लाभ, आम्दानी वा सुविधा अर्को व्यक्तलि प्रयोग गर्न सक्ने गरी नशिलुक रूपमा दिएकोमा फलोपभोगको व्यवस्था भएको मानिन्छ । (२) फलोपभोगको व्यवस्था सम्बन्धति व्यक्तहरु बीच भएको करार बमोजमि हुनेछ । ३५३. फलोपभोग प्रभावकारी हुने : करार बमोजमि कायम भएको फलोपभोगको व्यवस्था करारमा अन्यथा व्यवस्था भएको बाहेक करार प्रारम्भ भएको मतिदिखि प्रभावकारी हुनेछ । ३५४. लिखित गर्नु पर्ने : (१) कसैले आफ्नो अचल सम्पत्त फलोपभोग गरी दाँदि

कानून बमोजमि लिखित गर्नु पर्नेछ । (२) कसैले सगोलको सम्पत्ति फिलोपभोगको रूपमा दौंदा एकासगोलको अंशधारको सहमतलिनु पर्नेछ । ३५५. फलोपभोगीले आफ्नै सम्पत्ति सरह प्रयोग गर्न पाउने : (१) कसैले आफ्नो सम्पत्तिकिसैलाई फलोपभोग गर्न दिएकोमा त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने फलोपभोगीले त्यस्तो सम्पत्ति, त्यसबाट प्राप्त वा आर्जन हुने प्रतफल, लाभ, आमदानी वा सुवधि र त्यसबाट बढे बढाएको प्रतफल, लाभ, आमदानी वा सुवधि आफ्नै सम्पत्ति सरह प्रयोग गर्न पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सम्पत्ति प्राप्त गर्ने एकभन्दा बढी फलोपभोगीले भएकोमा प्रत्येक फलोपभोगीले सामूहिक रूपमा वा एकला एकलै त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउनेछन् । (३) फलोपभोगको व्यवस्था अन्तर्गत प्राप्त भएको सम्पत्ति अंशबण्डा भएकोमा अंशबण्डा बमोजमि फलोपभोग गर्न पाउने प्रत्येक अंशधारले उपदफा (१) बमोजमि सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउनेछन् । (४) फलोपभोगीले फलोपभोगको व्यवस्था अन्तर्गत प्राप्त भएको सम्पत्तिको संरक्षण वा भोगचलनको लागि आवश्यकतानुसार अदालतमा नालसि दनि सक्नेछ । ३५६. फलोपभोगीले प्रयोग गर्न नसक्ने सम्पत्ति : दफा ३५५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फलोपभोग अन्तर्गत प्राप्त गरेको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित देहायका सम्पत्ति फलोपभोगीले प्रयोग गर्न सक्ने छैन :- (क) सम्पत्तिसँग सम्बन्धित खानी तथा खनजि पदार्थ, । तर खानी नै फलोपभोग अन्तर्गत प्रयोग गर्न दिएकोमा त्यस्तो खानी प्रयोग गर्न सक्नेछ । (ख) द्रुकसिकेका रुख, । तर रुखबाट प्राप्त हुने फल, फूल वा अन्य पैदावार प्रयोग गर्न सक्नेछ । ३५७. स्वीकृत बिना सम्पत्तिको संरचना हेरफेर गर्न नपाउने : फलोपभोगीले फलोपभोग अन्तर्गत प्राप्त भएको सम्पत्ति स्वामित्ववालाको पूर्व स्वीकृत बिना त्यस्तो सम्पत्तिको मौलिक अवस्था (सबस्ट्रान्स) वा त्यसको स्वरूप (फर्म) मा उल्लेख रूपमा हेरफेर गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति विनाश गर्न पाउने छैन ।

तर फलोपभोग अन्तर्गत दिएको सम्पत्तिको स्वरूप हेरफेर वा त्यसको विनाश बिना प्रयोग गर्न नसकिने भए करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता गर्दा कायम हुन सक्ने मूल्य तरि त्यस्तो सम्पत्तिको स्वरूप हेरफेर वा विनाश गरी प्रयोग गर्न सक्नेछ । ३५८. फलोपभोग अन्तर्गतको सम्पत्ति बिहाल, लजि वा बन्धकीमा दनि सक्ने : (१) फलोपभोगीले चाहेमा फलोपभोग अन्तर्गत प्राप्त गरेको सम्पत्ति दफा ३५२ को उपदफा (२) बमोजमिको करारको अधीनमा रही लिखित गरी बिहाल, लजि वा बन्धकीमा दनि सक्नेछ । तर, । (१) मासकि बीस हजार रुपैयाँसम्ममा सम्पत्ति बिहालमा दौंदा लिखित गर्नु पर्ने छैन । (२) त्यसरी बिहाल, लजि वा बन्धकीमा सम्पत्ति दिएकोमा फलोपभोगीले स्वामित्ववालालाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (३) फलोपभोग अन्तर्गत प्राप्त सम्पत्ति फलोपभोग कायम रहनेभन्दा बढी अवधिको लागि बिहाल, लजि वा बन्धकीमा दनि सकिने छैन । (२) फलोपभोगीले फलोपभोग अन्तर्गत प्राप्त गरेको सम्पत्ति बिहाल, लजि वा बन्धकीमा दौंदा त्यस सम्बन्धी लिखितमा फलोपभोग अन्तर्गतको सम्पत्ति भएको कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) विपरीत कसैले फलोपभोग अन्तर्गत प्राप्त गरेको सम्पत्ति बिहाल, लजि वा बन्धकीमा दिएको भए त्यस्तो व्यवहार स्वतः बदर हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि बिहाल, लजि वा बन्धकीमा लएको सम्पत्ति बिहाल, लजि वा बन्धकी लनि व्यक्तिले फलोपभोगीले सरह प्रयोग गर्न सक्नेछ । ३५९. फलोपभोग अन्तर्गतको सम्पत्ति मर्मत सम्भार तथा हेरविचार गर्नु पर्ने : (१) फलोपभोगीले फलोपभोग अन्तर्गत प्राप्त गरेको सम्पत्ति आफ्नै सम्पत्ति सरह मानी उचित र मनासबि तवरले मर्मत सम्भार तथा हेरविचार गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै व्यक्तिले फलोपभोग अन्तर्गतको सम्पत्ति बिहाल, लजि वा बन्धकीमा लएकोमा नजिले त्यस्तो सम्पत्तिको उचित र मनासबि तवरले हेरविचार गर्नु पर्नेछ । (३) फलोपभोगीले फलोपभोग अन्तर्गत प्राप्त गरेको सम्पत्तिको मर्मत सम्भार आफ्नै खर्चमा गर्नु पर्नेछ । तर विपद्को कारण सारभूत रकम (सबस्ट्रान्सयिल एमाउन्ट) खर्च गरी त्यस्तो सम्पत्ति मर्मत र सम्भार गर्नु परेमा स्वामित्ववालाको पूर्व स्वीकृत लिनु पर्नेछ र त्यसरी भएको मर्मत सम्भारको खर्च स्वामित्ववालाले व्यहोरनु पर्नेछ । ३६०. फलोपभोग अन्तर्गत प्राप्त सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी गर्न नहुने : (१) फलोपभोगीले फलोपभोग अन्तर्गत प्राप्त गरेको सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी गर्न वा गराउनु हुँदैन । (२) फलोपभोगी वा दफा ३५८ बमोजमि बिहाल, लजि वा बन्धकीमा लनि व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्दा कुनै कसिमिबाट हानि, नोक्सानी भएमा फलोपभोगी जम्मेवार हुनेछ । तर विपद् परी त्यस्तो सम्पत्ति हानि, नोक्सानी भएकोमा फलोपभोगी जम्मेवार हुने छैन ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि सम्पत्ति प्रयोग गर्दा हुन सक्ने हानि, नोक्सानीका वरिद्ध फलोपभोगीले फलोपभोग अन्तर्गत प्राप्त गरेको सम्पत्तिको संरक्षणको लागि बीमा वा अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन सक्नेछ । ३६१. कर वा शुल्क फलोपभोगीले व्यहोरनु पर्ने : फलोपभोग अन्तर्गत प्राप्त गरेको सम्पत्तिको कानून बमोजमि लागूने कर, मालपोत वा दस्तुर फलोपभोगीले व्यहोरनु पर्नेछ । तर फलोपभोग अन्तर्गत प्राप्त गरेको सम्पत्ति वापत भुक्तान गर्नु पर्ने सम्पत्तिकर स्वामित्ववालाले व्यहोरनु पर्नेछ । ३६२. कसैले दाबी वा खचिला गरेमा स्वामित्ववालालाई जानकारी दनि पर्ने : (१) फलोपभोग अन्तर्गतको सम्पत्ति उपर कसैले अतिक्रमण, दाबी वा खचिला गरेमा फलोपभोगीले त्यसको पन्ध्र दनिभित्र सो कुराको जानकारी स्वामित्ववालालाई गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जानकारी नगराउने फलोपभोगी त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिणामप्रति जिवाफदेही हुनेछ । ३६३. फलोपभोगको व्यवस्था बिहाल रहने अवधि : (१) फलोपभोगको व्यवस्था करारमा उल्लेख भएको अवधिसम्मको लागि बिहाल रहनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि करारमा अन्यथा उल्लेख भएको बाहेक देहायको अवधिभन्दा बढी फलोपभोगको व्यवस्था बिहाल रहने छैन :- (क) कुनै

प्राकृतिक व्यक्ति फिलोपभोगी भएमा नजिको मृत्यु भएको वा फलोपभोगको व्यवस्था भएको उननचास वर्ष पूरा भएकोमध्ये जुन पहिलो हुन्छ त्यस्तो अवधि, । (ख) कुनै कानूनी व्यक्ति फिलोपभोगी भएमा त्यस्तो व्यक्ति विधितन भएको वा फलोपभोगको व्यवस्था भएको उनन्तीस वर्ष पूरा भएकोमध्ये जुन पहिलो हुन्छ त्यस्तो अवधि । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि "विधितन" भन्नाले कानूनी व्यक्तिको खारेजी, लक्विडिसन, दर्ता खारेजी वा दामासाहीमा परेको अवस्था समेत सम्झनु पर्छ । (३) एकभन्दा बढी व्यक्ति फिलोपभोगी भएकोमा करारमा अन्यथा उल्लेख भएको बाहेक कुनै फलोपभोगीको मृत्यु वा विधितन भएको अनुपातमा फलोपभोगको सम्पत्ति स्वामित्ववालामा हस्तान्तरण हुनेछ । ३६४. फलोपभोगको व्यवस्था रद्द गर्न सक्ने : (१) दफा ३६३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फिलोपभोगीले फलोपभोग अन्तर्गत प्राप्त गरेको सम्पत्ति हानि, नोक्सानी गरेमा, दुरुपयोग गरेमा, जुन प्रयोजनको लागि फलोपभोग अन्तर्गत सम्पत्ति लिएको हो त्यस अनुरूप सम्पत्ति प्रयोग नगरेमा वा अन्य कुनै किसिमले त्यस्तो सम्पत्तिमा स्वामित्ववालाको हक अधिकार उपर प्रतिकूल असर पार्ने कुनै काम गरेमा सम्बन्धित स्वामित्ववालाले जुनसुकै बखत फलोपभोगको व्यवस्था रद्द गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि फलोपभोगको व्यवस्था रद्द भएमा फलोपभोगीले फलोपभोग अन्तर्गत प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु पर्नेछ । ३६५. फलोपभोगीले सम्पत्ति फिर्ता गर्न सक्ने : दफा ३६३ र ३६४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फिलोपभोग अन्तर्गत प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिलोपभोगीले प्रयोग गर्न नचाहेमा नजिले जुनसुकै बखत त्यस्तो सम्पत्ति किमतीमा पैतालीस दिनको सूचना दिई स्वामित्ववालालाई फिर्ता गर्न सक्नेछ ।

३६६. फलोपभोगको व्यवस्था अन्त्य भएको माननि : (१) देहायका कुनै अवस्थामा फलोपभोगको व्यवस्था अन्त्य भएको माननिन्छ :- । (क) दफा ३६३ बमोजमि फलोपभोग बहाल रहने अवधिसमाप्त भएमा, । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि "अवधिसमाप्त" भन्नाले, - । (१) एकभन्दा बढी प्राकृतिक व्यक्ति फिलोपभोगी भएकोमा सबभन्दा पछि जुन फलोपभोगीको मृत्यु हुन्छ सोही मतिबाट फलोपभोग समाप्त भएको माननिन्छ । (२) एकभन्दा बढी कानूनी व्यक्ति फिलोपभोगी भएकोमा सबभन्दा पछि जुन फलोपभोगी कानूनी व्यक्तिको विधितन हुन्छ सोही मतिबाट फलोपभोग समाप्त भएको माननिन्छ । (ख) दफा ३६४ बमोजमि फलोपभोग रद्द भई सम्पत्ति फिर्ता भएमा, । (ग) दफा ३६५ बमोजमि फलोपभोगीले फलोपभोगको सम्पत्ति फिर्ता गरेमा, । (घ) फलोपभोगीले मनासबि कारण बनिा फलोपभोगको व्यवस्था प्रभावकारी भएको मतिले छ महनिसम्म सो व्यवस्था अन्तर्गत प्राप्त सम्पत्ति प्रयोग नगरेमा, । (ङ) कुनै खास उद्देश्य पूरा गर्नको लागि फिलोपभोगको व्यवस्था कायम गरिएको भए त्यस्तो उद्देश्य पूरा भएमा, । (च) फलोपभोग अन्तर्गत प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिलोपभोगीको नाममा कानून बमोजमि हस्तान्तरण हुन गएमा, । (छ) फलोपभोग अन्तर्गत प्राप्त गरेको सम्पत्तिको पूर्ण रूपमा वनिाश भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि फलोपभोगको व्यवस्था अन्त्य भएमा सो उपदफाको खण्ड (च) वा (छ) को अवस्थामा बाहेक फलोपभोग अन्तर्गत कसैलाई दिएको सम्पत्ति स्वतः स्वामित्ववालामा सर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिको नश्वित उमेर पूरा नभएसम्म बहाल रहने शर्तमा कुनै सम्पत्ति फिलोपभोगको व्यवस्था अन्तर्गत दिएकोमा त्यस्तो व्यक्तिको त्यस्तो उमेर पूरा हुनु अगावै मृत्यु भएमा पनि निजि जीवति रहे सरह त्यस्तो उमेर पूरा हुने मतिसम्म फलोपभोगको व्यवस्था बहाल रहनेछ । ३६७. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मुक्का पर्ने व्यक्तिले सो काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको मतिले छ महनिभतिर नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-८ । सुविधाभार सम्बन्धी व्यवस्था । ३६८. सुविधाभार (सर्भटियुड्स) को व्यवस्था भएको माननि : (१) कसैको हक, स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेको कुनै अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश अर्को सम्पत्तिको धनीले यस परिच्छेद बमोजमि भोगचलन वा प्रयोग गर्न पाउने भएकोमा सुविधाभारको व्यवस्था भएको माननिन्छ । (२) करार, अचल सम्पत्ति रहेको ठाउँको प्रकृति, प्रथा वा परापूर्वकालदेखि चलिआएको अभ्यास बमोजमि सुविधाभारको व्यवस्था कायम हुनेछ । ३६९. सुविधाभारको व्यवस्था प्रयोग गर्न दिनु पर्ने : (१) दफा ३६८ बमोजमि सुविधाभारको व्यवस्था भएकोमा सम्बन्धित अचल सम्पत्तिको धनीले सुविधाभारको व्यवस्था बमोजमि आफ्नो अचल सम्पत्ति अर्को व्यक्तिलाई भोगचलन वा प्रयोग गर्न दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक प्रयोजनको लागि सुविधाभारको व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो सुविधाभार वैयक्तिक प्रयोजनको लागि समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजमि कायम भएको सुविधाभार कानून बमोजमि प्रयोग गर्न सकिनेछ । ३७०. अचल सम्पत्तिको हस्तान्तरणबाट सुविधाभारको व्यवस्थामा प्रतिकूल असर नपर्ने : (१) सुविधाभार प्रदान गरेको अचल सम्पत्तिको धनीले आफ्नो हक र स्वामित्वमा रहेको त्यस्तो सम्पत्ति पूरै वा केही अंश कसैलाई कुनै व्यहोराले हस्तान्तरण गरेमा पनि त्यस्तो सम्पत्ति उपर रहेको सुविधाभारको व्यवस्था कायमै रहनेछ । (२) सुविधाभार प्रदान गरेको अचल सम्पत्तिको अंशबण्डा भएमा पनि प्रत्येक अंशधारले त्यस्तो सुविधाभार प्रदान गरेको माननिन्छ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुविधाभार प्रदान गरेको अचल सम्पत्तिको हस्तान्तरण वा अंशबण्डा गर्दा त्यस्तो सम्पत्तिमा अन्यत्र सुविधाभारको व्यवस्था भई त्यसरी भएको हस्तान्तरण वा अंशबण्डाबाट हक कायम भएको व्यक्तिको अचल सम्पत्तिबाट सुविधाभार दिनु नपर्ने भए सोही हदसम्म सुविधाभार समाप्त भएको माननिन्छ । ३७१. भोगचलन वा प्रयोग गर्न दिनु पर्ने : (१) कुनै जग्गामा कसैको हक, स्वामित्व वा भोगचलन भए पनि पिरापूर्वदेखि सार्वजनिक वा सामुदायिक रूपमा हाँडि आएको बाटो, पशु नकाल्ने नकिस, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पानीघाट, पोखरी, सार्वजनिक

सडक, ढल, घोडेढो वा मूल बाढो, पाढी, पौवा, अढ्त्तयेष्ठीस्थल, मठ, मढ्दरि, गुम्बा, चैत्त, मस्जदि, ईदगाह, करबला, कबरसिढान वा गरिजाघर, सामुढायकि वढ्दियालय, अस्पताल वा त्त्तसुतै । प्रकरका सार्वजनकिस्थल जुढ्न प्रयोजढ्नको लागा ऱिखएिको हो सोही बढ्मोजमि सम्बढ्न्धति व्त्तलिई प्रयोग गरढ्न ढ्नि प्रढ्नेछ । (२) उपढ्दफा (१) मा लेखएिको व्त्तस्थालाई प्रतकिूल ढ्हुने गरी सुवढ्धिभार प्रढ्दान गरढ्ने जग्गाको स्वामतिवढ्वाला वा भोगाढ्धकिरवढ्वालाले त्त्तसुतो जग्गा आवाढ्द वा कढ्मोढ्द गरढ्न, त्त्तसमा कुढ्नै संरचना ऱरिमाण गरढ्न वा त्त्तसको अढ्न्य कुढ्नै कसिमिले भोगचलढ्न गरढ्न वा गराउढ्न पाउढ्ने छैढ्न । ३७२. वढ्पिढ्द प्रेको बखत छमिकीको घर वा जग्गा प्रयोग गरढ्न सकढ्नि : आगलागी, भूकम्प, ज्वालामुखी, बाढ्ढी जसुता वढ्पिढ्द प्रेको बखत कसैको घर वा जग्गामा प्रवेश वा प्रयोग ऱगरी त्त्तसुतो वढ्पिढ्दबाट पीडति ढ्हुनेको उढ्दधार गरढ्न ऱसकढ्नि भएमा सम्बढ्न्धति घर वा जग्गाको स्वामतिवढ्वाला भए त्त्तसुतो घर वा जग्गाको स्वामतिवढ्वालाको ऱनुमति लिई ऱ घर वा जग्गाको स्वामतिवढ्वाला तत्काल उपलब्ढ्ध ऱभए वा ऱजिले ऱनुमति ऱढ्दिने ऱजिको ऱनुमति बिढ्ना ऱै त्त्तसुतो घर वा जग्गामा प्रवेश गरी पीडतिको उढ्दधार गरढ्न वा गराउढ्न सकढ्निछ । स्पष्टीकरण : यस ढ्दफाको प्रयोजढ्नको लागा "घर वा जग्गाको स्वामतिवढ्वाला" भढ्न्नाले सम्बढ्न्धति घर वा जग्गा तत्काल उपयोग, भोग वा ऱयिढ्न्तरण गररिहेको व्त्तसिम्झढ्नु प्रछ । ३७३. बाढ्ढोको सुवढ्धिभार प्राप्ढ्त गरढ्ने : (१) पहिले बाढ्ढोको ऱकिस भएको घर जग्गामा पछि वढ्पिढ्द प्री बाढ्ढो वढ्निश भएमा त्त्तसुतो घर जग्गामा आउढ्न जानको लागा पहिलेदेखि बाढ्ढो प्रयोग गररिहेको व्त्तलि सार्वजनकि मार्गसम्पुढ्गने ऱढ्नासबि बाढ्ढोको सुवढ्धिभार पाउढ्नेछ ।

(२) उपढ्दफा (१) बढ्मोजमिको बाढ्ढोको सुवढ्धिभार वरपिरिको सबै घर वा जग्गाको स्वामतिवढ्वालसँग माग गरढ्न पाउढ्ने छैढ्न ऱ जुढ्न ढ्दिशाबाट सार्वजनकि बाढ्ढोमा पुगढ्न सबभढ्न्दा ऱजकि ढ्हुन्छ सोही ढ्दिशाको घर वा जग्गाको स्वामतिवढ्वालसँग त्त्तसुतो सुवढ्धिभार माग गरढ्न सकढ्निछ । ३७४. बाढ्ढो वा ऱकिसको व्त्तस्थल ऱगरी घर वा जग्गा हसुतढ्न्तरण गरढ्न ऱढ्हुने : (१) कसैले पढ्नि बाढ्ढो वा ऱकिस भएको घर वा जग्गाको कुढ्नै भाग छुढ्दुई कसैलाई हसुतढ्न्तरण गर्ढ्दा ऱढ्निढ्दिने ढ्दुवै पक्षलाई बाढ्ढो वा ऱकिसको व्त्तस्थल ऱगरी त्त्तसुतो घर वा जग्गा हसुतढ्न्तरण गरढ्न ढ्हुँढ्दैन । (२) उपढ्दफा (१) मा जुढ्नसुकै कुरा लेखएिको भए तापढ्नि त्त्तसुतो घर वा जग्गामा आउढ्न जानको लागा ऱढ्न्यत्र बाढ्ढो वा ऱकिस भएमा बाढ्ढो वा ऱकिसको व्त्तस्थल गरढ्नु प्रढ्ने छैढ्न । ३७५. आधारभूत सेवा वसिुतार गरढ्न पाउढ्ने : कुढ्नै व्त्तकिको घरमा ढ्ढल ऱकिस, खढ्नेपढ्नी, वढ्दियुत सेवा, ग्याँस, टेलिफिढ्न जसुता आधारभूत सेवा उपलब्ढ्ध गराउढ्न ऱजिको आफुढ्ने जग्गाबाट वा सार्वजनकि, सरकारी वा सामुढायकि जग्गाबाट सम्भव ऱभएमा ऱजिले सँढ्धयिरको जग्गाबाट त्त्तसुतो जग्गाको स्वामतिवढ्वालालाई हढ्नि, ऱोकुसढ्नी ऱढ्हुने गरी पाइप वा लाइढ्न लैजढ्न पाउढ्नेछ । ३७६. ऱदी वा खोला वा ऱदी वा खोलाको ऱढ्निार प्रयोग गरढ्न सकढ्ने : कुढ्नै व्त्तकिको ऱजिी सम्पत्ति ऱढ्न्तरगत रहेको वा कुढ्नै व्त्तकिको ऱजिी सम्पत्तिबाट उत्पत्ति भएको ऱदी वा खोला वा त्त्तसुतो ऱदी वा खोलाको ऱढ्निारको ढ्दुवै तरफको चार मटिरसम्पुढ्गको चौडाइ क्षेत्त्रमा जुढ्नसुकै व्त्तलि ढ्हुँडिडुल गरढ्न वा त्त्तसुतो ऱदी वा खोलामा जल प्रविहढ्न गरढ्न वा डुङ्गा चलाउढ्न वा माछा मारढ्ने काम गरढ्न सकढ्नेछ । तर बाहुर ऱढ्हिढ्ना पढ्नीको बहाव ऱभएको स-साना खोलामा त्त्तसुतो कार्य गरढ्न पाइढ्ने छैढ्न । ३७७. ऱकिस मार्ग प्रयोग गरढ्न पाउढ्ने : (१) कुढ्नै ऱदी वा खोलालाई डाइभरुसढ्न गरेको, त्त्तसमा रजिर्भभ्यायरको ऱरिमाण गरेको वा त्त्तसमा कुढ्नै कारणले बाँढ्ध बाँढ्धेकोमा त्त्तसुतो डाइभरुसढ्न, रजिर्भभ्यायर वा बाँढ्धसम्पुढ्ग जान आउढ्नको लागा सिरुवसाधारण ऱढ्नासि ऱ पशु हडिढ्न सकढ्ने ऱढ्नासबि ऱकिस सम्बढ्न्धति जग्गाको स्वामतिवढ्वालाले ढ्दिने प्रढ्नेछ । (२) उपढ्दफा (१) बढ्मोजमिको ऱकिस मार्ग कायढ्म गरढ्न प्रढ्दा ँकभढ्न्दा बढ्ढी जग्गाको स्वामतिवढ्वालाले जग्गाबाट त्त्तसुतो ऱकिस मार्ग कायढ्म गरढ्न सकढ्नि अवस्थल भएकोमा ऱढ्न्यथल व्त्तस्थल भएकोमा बाहेक त्त्तसुतो मार्गबाट डाइभरुसढ्न, रजिर्भभ्यायर वा बाँढ्धसम्पुढ्ग पुगढ्न प्रावढ्धिकि ढ्दृष्टकिणले सम्भाव्य भएको सबभढ्न्दा ऱजकिको जग्गाबाट ऱकिस मार्ग कायढ्म गरढ्न प्रढ्नेछ । ३७८. प्राकृढ्तिकि रूपमा रहेको पढ्नीको बहाव रोक्ढ्न ऱढ्हुने : (१) प्रत्येक घर वा जग्गाको स्वामतिवढ्वालाले आफुढ्नी घर वा जग्गाबाट ऱकिस ढ्हुने वरुषाको पढ्नीको व्त्तस्थल ऱढ्नासबि आफुले गरढ्नु प्रढ्नेछ । (२) उपढ्दफा (१) बढ्मोजमिको व्त्तस्थल ऱभएकोमा प्राकृढ्तिकि रूपमा वरुषाको पढ्नी जता तरफ बग्ढ्दछ सोही बढ्मोजमि बग्ढ्न ढ्दिने प्रढ्नेछ । तर कुलो बनाई, भल ऱयिढ्न्तरण वा बगेको पढ्नी ऱढ्न्य कुढ्नै कसिमिबाट डाइभरुसढ्न गरी वा ऱढ्नावीय हसुतक्षेपबाट तल्लो पटुढ्दकि जग्गामा प्रतकिूल ँसर प्रढ्ने गरी बगाउढ्न पाइढ्ने छैढ्न ।

३७९. खोला, ऱदी वा पोखरीको पढ्नी प्रयोग गरढ्न सकढ्ने : कसैको जग्गामा उत्पत्ति भएको वा सोबाट बगेको खोला, ऱदी वा पोखरीको पढ्नी सम्बढ्न्धति ढ्धढ्नीलाई पुगेपछि खढ्नेपढ्नी वा सचिाइको प्रयोजढ्नको लागा जिोसुकै पढ्नि प्रयोग गरढ्न सकढ्नेछ । तर त्त्तसरी प्रयोग गर्ढ्दा सँढ्धयिरले प्राथढ्मकिता पाउढ्नेछ । ३८०. खेती गरढ्नको लागा बाढ्ढो वा ऱकिस ढ्दिने प्रढ्ने : (१) कुढ्नै व्त्तकिको खेती गरढ्ने जग्गामा ऱढ्नासि वा खेती गरढ्नको लागा प्रयोग ढ्हुने जढ्नावर आउढ्ने जाने बाढ्ढो वा ऱकिस रहेढ्नेछ ऱ ऱजिलाई त्त्तसुतो बाढ्ढो वा ऱकिस चाहढ्नि भएमा सम्बढ्न्धति जग्गाको स्वामतिवढ्वालाले त्त्तसुतो व्त्तलि बाढ्ढो वा ऱकिसको सुवढ्धि ढ्दिने प्रढ्नेछ । तर घर कम्पाउढ्न्डको जग्गाबाट त्त्तसुतो बाढ्ढो वा ऱकिस ढ्दिने कुढ्नै पढ्नि व्त्तलि बाढ्धुढ्ने छैढ्न । (२) उपढ्दफा (१) बढ्मोजमि बाढ्ढो वा ऱकिस प्रयोग गरढ्ने व्त्तलि बाढ्ढो वा ऱकिस ढ्दिने व्त्तकिको जग्गाको बढ्नी वा ऱढ्न्य सम्पत्ति हढ्नि, ऱोकुसढ्नी ऱढ्हुने गरी बाढ्ढो वा ऱकिस प्रयोग गरढ्नु प्रढ्नेछ । ३८१. क्षतपूरुत ँपलब्ढ्ध गराउढ्नु प्रढ्ने : कसैले ढ्दफा ३७२, ३७३, ३७५, ३७७ ऱ ३८० मा उल्लिखति प्रयोजढ्नको लागा कुढ्नै व्त्तकिको घर वा जग्गा प्रयोग गर्ढ्दा कसैलाई कुढ्नै कसिमिको हढ्नि, ऱोकुसढ्नी ढ्हुढ्ने गएमा त्त्तसुतो व्त्तलि सम्बढ्न्धति घर वा जग्गाढ्धढ्नीलाई ऱढ्नासबि क्षतपूरुत ँपलब्ढ्ध गराउढ्नु प्रढ्नेछ । ३८२. हढ्दढ्माढ्द : यस प्रच्छेढ्द

बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्न जाने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परचिछेद-९ । घर बहाल सम्बन्धी व्यवस्था । ३८३. बहालमा दिएको माननि : कसैले आफ्नो हक, भोग वा स्वामित्वमा रहेको घर रकम लनि गरी नशिचति समयको लागि कुनै व्यक्तिलाई उपयोग गर्न दिएकोमा बहालमा दिएको माननिन्छ । स्पष्टीकरण : यस परचिछेदको प्रयोजनको लागि "घर" भन्नाले कुनै घर, घरको तल्ला, एकाई, कोठा वा त्यस्तो घरले चर्चेको जग्गा वा लगापात समेत सम्झनु पर्छ । ३८४. असुरक्षित घर बहालमा दनि, लनि नहुने : (१) कसैले पन मानव बसोबास गर्नको लागि स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको दृष्टिले बसोबास गर्न उपयुक्त नदेखिएको घर बहालमा दनि वा लनि हुँदैन । (२) गोदाम, पशुपालन, भण्डार, शीत भण्डार जस्ता गैरआवासीय प्रयोजनको घरको गुणस्तर घर बहाल सम्झौतामा उल्लेख गरे बमोजमि हुनेछ । ३८५. घर बहालको अवधि : (१) घर बहालको अवधि पाँच वर्षमा नबढाई सम्झौतामा उल्लेख गरे बमोजमि हुनेछ । तर व्यापारिक प्रयोजनका लागि घर बहाल दिएकोमा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि घर बहालको अवधि समाप्त भएपछि घर बहालमा लनि दनि व्यक्तिले सहमतमा त्यस्तो अवधि पटक पटक थप गर्न सकिन्छ । ३८६. बहालमा दाँदा सम्झौता गर्नु पर्ने : (१) कुनै व्यक्तिले घर बहालमा दाँदा देहायका कुराहरू खुलाई बहालमा लनि व्यक्तिसँग लेखित सम्झौता गर्नु पर्नेछ :- ।

(क) घर बहाल लनि र दनि व्यक्तिको पूरा नाम र ठेगाना, नागरिकता नम्बर र वदेशी भए राहदानी वा परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र, । (ख) घर रहेको ठाउँ र जग्गाको कतिता नम्बर, । (ग) बहालमा लनि प्रयोजन, । (घ) बहाल शुरु हुने मिति, । (ङ) बहाल कायम रहने अवधि, । (च) मासिक बहाल रकम, । (छ) बहाल बुझाउने समय र प्रक्रिया, । (ज) घरमा प्रयोग भएका बजुली, खानेपानी, टेलिफोन आदिको महसुल बुझाउने दायित्व, । (झ) घर बहाल कर भुक्तानी गर्ने कुरा, । (ञ) बहालमा लिएको घरको बीमा गर्नु पर्ने भए सो सम्बन्धी कुरा, । (ट) बहालमा लिएको घर छाड्ने तथा बहालमा बसेको व्यक्तिलाई हटाउने सम्बन्धी कुरा, । (ठ) बहालमा लिएको घर अन्य व्यक्तिलाई बहालमा दनि पाउने वा नपाउने कुरा, र । (ड) अन्य आवश्यक कुराहरू । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मासिक बीस हजार रूपैयाँसम्मको घर बहालमा लनि दनि बहाल लनि व्यक्तिसँग लेखित सम्झौता गर्नु पर्ने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमिको सम्झौताको लेखितमा बहाल बस्ने व्यक्तिको फोटो समेत टाँस गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको सम्झौताको लेखितमा बहालमा लनि दनि व्यक्ति र दुवै पक्षका कम्तीमा दुई जना साक्षीको सहीछाप गरी त्यस्तो लेखितको एक एक प्रत बहालमा लनि दनि व्यक्तिले लनि पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरेपछि बहाल सम्बन्धमा घरधनी र बहालमा लनि व्यक्तिबीच सम्झौता भएको मानिन्छ । ३८७. घरको वविरण दनि पर्ने : कसैले कुनै घर बहालमा दाँदा त्यस्तो घरको बनौट सम्बन्धमा कुनै कमजोरी वा त्रुटि भए त्यसको वविरण घर बहालमा लनि व्यक्तिलाई सम्झौता गर्दाका बखत दनि पर्नेछ । ३८८. मालसामान वा वस्तुको वविरण तयार गर्नु पर्ने : (१) घर धनीले आफ्नो घर बहालमा दनि अघि बहालमा दनि घरमा रहे भएका मालसामान वा वस्तुको वविरण तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तयार गरिएको वविरणमा उल्लेखित मालसामान वा वस्तु बहालमा लनि व्यक्तिले प्रयोग गर्ने भएमा त्यस्तो मालसामान वा वस्तु बुझी त्यसको भरपाई घरधनीलाई दनि पर्नेछ । ३८९. घरधनीको दायित्व : घर बहालमा दनि घरधनीको दायित्व देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) बहालमा बस्ने व्यक्तिलाई सम्झौता बमोजमि घर उपयोग गर्न दनि पर्ने, । (ख) सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक बहालमा दिएको घरमा उपलब्ध भएसम्म पानी तथा बजुलीको आपूर्ति र ढल निकास तथा सरसफाइको व्यवस्था गर्नु पर्ने, । (ग) बहालमा बस्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो घरमा बस्ने अन्य व्यक्तिबाट असुरक्षा, हैरानी वा अशान्ति हुनबाट रोक्ने, । (घ) सम्झौतामा उल्लेखित अन्य कुराहरू पालना गर्ने । ३९०. बहालमा लनि व्यक्तिको दायित्व : बहालमा लनि व्यक्तिको दायित्व देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) निर्धारित समयमा घरधनीलाई बहालको रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने, । (ख) बहालमा लिएको घर आफ्नो घर सरह मानी सरसफाइ, उचित र मनासबि तवरले हेरचाह, संरक्षण तथा सुरक्षा गर्नु पर्ने, ।

(ग) आफू बहालमा रहेको घरका अन्य व्यक्तीवा छमिकीलाई अशान्ति, हैरानी वा असुरक्षा हुने जस्ता कुनै काम गर्न नहुने, । (घ) सम्झौतामा उल्लेखित अन्य कुराहरू पालन गर्ने । ३९१. बहाल बुझाउने तरिका र प्रक्रिया : (१) बहालमा लनि व्यक्तिले सम्झौतामा लेखिएको तरिका र प्रक्रिया बमोजमि घरधनीलाई बहाल बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बहाल बुझाउने सम्बन्धमा सम्झौतामा कुनै तरिका र प्रक्रिया उल्लेख नभएकोमा बहालमा लनि व्यक्तिले प्रत्येक महिना भुक्तान भएको सात दिनभित्र घरधनीलाई बहाल बुझाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि बहाल बुझाउँदा चेक वा नगद रूपमा बुझाउन सकिन्छ । (४) यस दफा बमोजमि घरधनीले नगद बहाल बुझेकोमा त्यसको भरपाई गरी बहाल बुझाउने व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । ३९२. कर तथा अन्य दस्तुर बुझाउने दायित्व : (१) सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक बहालमा दिएको घरको कानून बमोजमि लागू कर लगायत अन्य दस्तुर बुझाउने दायित्व घरधनीको हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि घरधनीको कर वा दस्तुर बुझाउने दायित्व भएमा र नजिले समयमा कर वा दस्तुर नबुझाएमा बहालमा लनि व्यक्तिले त्यस्तो कर वा दस्तुर आफैले बुझाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि बहालमा लनि व्यक्तिले कर वा दस्तुरको रकम बुझाएकोमा नजिले घरधनीसँग त्यस्तो रकम बहाल दाँदा कटाउन पाउनेछ । ३९३. घरको बीमा गराउनु पर्ने : (१) औद्योगिक वा व्यावसायिक प्रयोजनको लागि घर बहालमा लनि व्यक्तिले त्यस्तो घरको सुरक्षाको लागि घरको बीमा गराउनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस परचिछेदको प्रयोजनको लागि "औद्योगिक वा व्यावसायिक प्रयोजन" भन्नाले कुनै उद्योग

सञ्चालन गर्ने वा डिपार्टमेन्टल स्टोर वा एक वा एकभन्दा बढी पसल राखी व्यापार वा व्यवसाय गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बीमा गराउनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले घरको बीमा नगराएमा र सो घर वपिद, अशान्त, हुलदङ्गा, आगजनी जस्ता कारणबाट क्षति हुन गएमा त्यसको जमिमेवारी घर बहालमा लनि व्यक्तिले व्यहोरनु पर्नेछ । ३९४. बहालमा लिएको घरको मर्मत तथा सम्भार : (१) सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक बहालमा दिएको घरको आवश्यक मर्मत सम्भार गर्ने दायित्व बहालमा लनि व्यक्तिको हुनेछ । (२) सम्झौतामा बहालमा लिएको घरको मर्मत सम्भार घरधनीले गर्ने कुरा उल्लेख भएमा र बहालमा लिएको कुनै घरको मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने भएमा बहालमा लनि व्यक्तिले समयमै घरधनीलाई लखिति सूचना गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सूचना गर्दा पनघिरधनीले बहालमा दिएको घरको मर्मत सम्भार नगरेमा बहालमा बसेको व्यक्तिले त्यस्तो घरको आफैले मर्मत सम्भार गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि घरको मर्मत सम्भार गर्दा लागेको बलि बमोजमिको रकम बहालमा बस्ने व्यक्तिले घर धनीलाई दनु पर्ने बहाल रकमबाट कटाई लनि पाउनेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजमि घरको मर्मत, सम्भार गर्दा घरधनी र बहालमा बस्ने व्यक्तबीच त्यस सम्बन्धमा छुट्टै सहमत भएकोमा बाहेक मर्मत सम्भार गर्नु अघि बहालमा लनि व्यक्तिले मर्मत, सम्भारको लागत अनुमान तयार गरी घरधनीलाई पन्ध्र दिन अघि नै लखिति जानकारी गराउनु पर्नेछ । ३९५. बहालमा लिएको घर अर्को व्यक्तिलाई बहालमा दनि सक्ने : (१) घरधनीसँग सम्झौता हुँदा आफैले बहालमा लिएको घर वा त्यसको कुनै अंश अन्य व्यक्तिलाई पुनः बहालमा दनि सक्ने कुरा उल्लेख भएकोमा बहालमा लनि व्यक्तिले त्यस्तो घर वा त्यसको कुनै अंश अन्य व्यक्तिलाई सम्झौताको अधीनमा रही बहालमा दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बहालमा लनि व्यक्तिले घर वा त्यसको कुनै अंश अन्य व्यक्तिलाई बहालमा दिएकोमा त्यसरी बहालमा लनि व्यक्तिको नाम र ठेगाना पन्ध्र दिनभित्र घरधनीलाई लखिति रूपमा दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि घर बहालमा लनि व्यक्तिले आफैले लिएको घर वा त्यसको कुनै अंशको बहाल त्यसरी बहालमा राख्ने व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि बहालमा लिएको व्यक्तिले बहालमा बस्दा यस परिच्छेद बमोजमि बहालवालाले पालना गर्नुपर्ने सबै शर्त र व्यवस्था पालन गर्नुपर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि बहालमा लिएको व्यक्तिले बहालमा बस्दा शर्त बमोजमि काम नगरेमा, नजिले बहालमा लिएको घरको सरसफाइ, संरक्षण वा सुरक्षा नगरेमा वा नजिले बहालमा बस्ने अन्य व्यक्तिलाई छमिकीलाई हैरानी, दुःख वा अशान्ति हुने कुनै काम गरेमा बहालमा दनि व्यक्तिले नजिलाई जुनसुकै बखत घरबाट हटाउन सक्नेछ । ३९६. स्वीकृति बिना संरचना हेरफेर गर्न नहुने : (१) सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक घर बहालमा लनि व्यक्तिले घर धनीको लखिति स्वीकृति बिना बहालमा लिएको घरको कुनै संरचना भत्काउन, हटाउन, बगिरन वा घरमा कुनै भाग थप गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हेरफेर गर्न पाउने छैन । (२) उपदफा (१) वपिरीत कुनै काम गरी बहालमा लिएको व्यक्तिले घरधनीलाई कुनै नोक्सानी पुर्‍याएमा घरधनीले बहालमा बस्ने व्यक्तबाट आफूलाई परेको नोक्सानीको क्षतिपूर्त भराई लनि पाउनेछ । ३९७. सम्झौता वपिरीत घर प्रयोग गर्न नहुने : बहालमा लनि व्यक्तिले घरधनीको पूर्वस्वीकृति बिना जुन प्रयोजनको लागि घर बहालमा लिएको हो त्यस्तो प्रयोजन बाहेक अन्य कामको लागि घर प्रयोग गर्न पाउने छैन । ३९८. सम्झौता हेरफेर गर्न सक्ने : बहालमा लनि दनि व्यक्तिले आपसी समझदारीमा घर बहाल सम्झौतालाई आवश्यक हेरफेर गर्न सक्नेछन् । तर त्यस्तो सम्झौता यस संहिता बमोजमि रजिस्ट्रेशन पारित भएको रहेछ भने सम्बन्धित नकियामा नविदन दर्ति हेरफेर गर्नु पर्नेछ । ३९९. नरीक्षण गर्न सक्ने : (१) घरधनीले बहालमा लनि व्यक्तिलाई अग्रमि जानकारी दर्ति बहालमा दिएको घरको समय समयमा नरीक्षण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि घरधनीले बहालमा दिएको घर नरीक्षण गर्न चाहेमा नजिलाई नरीक्षण गर्न दनु बहालमा लनि व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

४००. बहालमा लिएको घर छाड्न सक्ने : (१) बहालमा लनि व्यक्तिले देहायका कुनै अवस्थामा घर बहालको अवधिसमाप्त नहुँदै बहालमा लिएको घर छाड्न सक्नेछ :- (क) घरधनीले दफा ३८९ बमोजमि आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा, । (ख) जुन प्रयोजनको लागि घर बहालमा लिएको हो त्यस्तो कामको लागि नजिलाई घर नचाहनि भएमा, । (ग) घरधनीले सम्झौता वा यस परिच्छेद वपिरीत कुनै काम गरेमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमिको अवस्थामा बहालमा लनि व्यक्तिले घर छाड्नु परेमा सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कम्तीमा पैतीस दिन अगावै घरधनीलाई लखिति रूपमा सूचना दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सूचना नदर्ति बहालमा लनि व्यक्तिले घर छाडेमा घरधनीले त्यस्तो समयको घर बहालको रकम बहालमा बस्नेले अग्रमि दिएको भए त्यसबाट कट्टा गर्न र नदिएको भए नजिबाट भराई लनि पाउनेछ । ४०१. बहालमा लनि व्यक्तिलाई हटाउन सक्ने : (१) देहायका कुनै अवस्थामा घरधनीले बहालमा लनि व्यक्तिलाई घरबाट हटाउन सक्नेछ :- (क) बहालमा बस्ने व्यक्तिले दफा ३९० बमोजमि आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा, । (ख) बहालमा बस्ने व्यक्तिले बहालमा लिएको घरभित्र कानूनले नषिध गरेको कसूरजन्य कुनै क्रियाकलाप गरेमा, । (ग) घर धनी आफैलाई घर आवश्यक भएमा, । (घ) घरबाट मानसि हटाई घरको मर्मत सम्भार गर्नु परेमा, । (ङ) प्रावधिक तथा स्वास्थ्यका दृष्टिले बहालमा दिएको घरमा मानसि बसोबास गर्न उपयुक्त नदेखिएमा, । (च) घर बहालको अवधिसमाप्त भएमा, । (छ) बहालमा बस्ने व्यक्तिले सम्झौता वा यस परिच्छेद वपिरीत कुनै काम गरेमा, । (ज) दफा ३९५ को उपदफा (५) को अवस्था कायम भएमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजमिको अवस्थामा बहालमा लिएको व्यक्तिलाई घरबाट हटाउनु परेमा घरधनीले कम्तीमा पैतीस

दनिको अग्रिमि लखिति सूचना दनि परनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि घरधनीले बहालमा लएको व्यक्तिलाई हटाएकोमा त्यस्तो घर आफैँ प्रयोग नगरी तीन महिनासम्म अन्य व्यक्तिलाई बहालमा दनि पाउने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजमि घरधनीले त्यस्तो घर तीन महिनाभित्र अन्य व्यक्तिलाई बहालमा दनि भएमा र पहिला बहालमा लनि व्यक्तिले त्यस्तो घर बहालमा लनि चाहेमा नजिले प्राथमिकता पाउनेछ । ४०२. घर बहालको सम्झौता समाप्त भएको माननि : देहायको कुनै अवस्थामा दफा ३८६ बमोजमि गरेको घर बहालको सम्झौता समाप्त भएको माननिछ :- । (क) बहालमा लनि व्यक्तिले घर छाडेमा, । (ख) घरधनीले बहालमा बस्ने व्यक्तिलाई घरबाट हटाएमा, । (ग) बहालमा लनि, दनि व्यक्तिले आपसी सहमतमा सम्झौता रद्द गरेमा, । (घ) घर बहालको अवधिसमाप्त भएमा । ४०३. मालसामान वा वस्तु दुरुस्त बुझाउनु परने : (१) बहालमा लनि व्यक्तिले आफैँ लएको घर बहालबाट छाड्दा आफ्नो जमिमामा रहेको मालसामान वा वस्तु गन्ती गरी तथा घर सफा वा रङ्गरोगन गर्नु परने भए सो समेत गरी घरधनीलाई दुरुस्त बुझाउनु परनेछ ।

(२) घर बहालमा लनि व्यक्तिले आफ्नो जमिमाको कुनै मालसामान वा वस्तु हराएमा वा हानि, नोक्सानी गरेमा त्यस्तो मालसामान वा वस्तु वा सो मालसामान वा वस्तुको प्रचलति मूल्य बमोजमिको रकम बहालमा लनि व्यक्तिले घरधनीलाई दनि परनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दैनिकि प्रयोग गर्दा खड्ने वा नष्ट हुने मालसामान वा वस्तुको शोधभरना गर्न वा त्यस्तो मालसामान वा वस्तुको रकम दनि बहालमा लनि व्यक्तिबाध्य हुने छैन । ४०४. घर खाली गराउन सक्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि घर लनि कुनै व्यक्तिबिना सूचना तीन महिना वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म बहाल रकम नबुझाई बेपत्ता भएमा र नजिलाई सार्वजनिक रूपमा सूचना गर्दा वा नजिको ठेगानामा पत्राचार गर्दा पनफेला नपरेमा वा फेला परे पननिजि वा नजिका कुनै हकवाला वा प्रतनिधि उपस्थिति नभएमा घरधनीले स्थानीय तहको सम्बन्धति वडा कार्यालयमा त्यस्तो व्यहोराको नविदन दनि परनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेमा सम्बन्धति वडा कार्यालयले पन्ध्र दिनको सूचना दिई बहालवालालाई उपस्थिति हुन सार्वजनिक सूचना गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको सूचना प्रकाशन भएकोमा बहालवाला व्यक्तित्यस्तो अवधभित्र उपस्थिति हुनु परनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको अवधभित्र त्यस्तो व्यक्तियुपस्थिति नभएमा सम्बन्धति वडा कार्यालयले बहालमा रहेको घर खोली मालसामान आफ्नो वा कुनै मानसिको जमिमा रहने गरी घर खाली गराउन सक्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि बेपत्ता भएको मानसि छ महिनाभित्र फर्की आएमा वा आफ्नो कुनै प्रतनिधि पठाएमा सम्बन्धति वडा कार्यालयले बहाल वापतको बाँकी रकम लई मालसामान नजिलाई फर्ति दनि परनेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय तहको सम्बन्धति वडा कार्यालयमा नविदन परेको एक महिनाभित्र पनित्यस्तो कार्यालयले कुनै कारबाही नगरेमा सम्बन्धति घरधनी आफैँले सम्बन्धति वडा कार्यालय र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा नविदन दिई प्रहरी कर्मचारी र कम्तीमा दुईजना स्थानीय व्यक्तिलाई साक्षी राखी लखित खडा गरी घर खोली नजिको मालसामान प्रहरीको जमिमा दनि परनेछ । ४०५. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का परने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मतिले छ महिनाभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१० । दान बकस सम्बन्धी व्यवस्था । ४०६. दान वा बकस भएको माननि : (१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक र स्वामित्वको सम्पत्तिकुनै व्यक्तिलाई वा धार्मिक, सामाजिक, सार्वजनिक वा सामुदायिक कार्यको लागि निशुल्क रूपमा दनि कार्यलाई दान माननिछ । (२) कुनै व्यक्तिले आफूलाई पालनपोषण गरी वा अन्य तवरले रझिए वापत वा पारिवारिक स्नेह वा अनुरागको कारण आफ्नो हक र स्वामित्व पुग्ने सम्पत्ति इनाम, पुरस्कार वा बकसको रूपमा त्यस्तो व्यक्तिलाई निशुल्क रूपमा दनि कार्यलाई बकस माननिछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि दान वा बकस दान वा बकस दानसाथ वा कुनै नश्वति अवधि पछि वा दान वा बकसपत्र दनि व्यक्तिको मृत्यु पछि प्रभावकारी हुने गरी दान वा बकस दनि सकिन्छ । (४) उपदफा (३) बमोजमि दान वा बकस दनि व्यक्तिको मृत्यु पछि मात्र दान वा बकस प्रभावकारी हुने भएमा नजिले शेष पछिको दान वा शेषपछिको बकस दिएको माननिछ । ४०७. उद्घोषण गरी सम्पत्ति दान दनि सक्ने : कुनै खास कामको लागि आयोजना गरिएको सार्वजनिक समारोहमा कसैले त्यस्तो कामको नमित्त खास रकम वा सम्पत्ति दान दनि लखिति वा सार्वजनिक रूपमा उद्घोषण गरी त्यस्तो रकम वा सम्पत्ति दान दनि सक्नेछ । तर नजिले त्यसरी दान दिएको सम्पत्ति हस्तान्तरण नगरेमा कुनै नालसि गर्न सकिने छैन । ४०८. दान वा बकस बदर हुने : यस परिच्छेद बमोजमि दिइएको दान वा बकस देहायका कुनै अवस्थामा स्वतः बदर हुनेछ :- । (क) दान वा बकस पाउने व्यक्तिलाई आफैँले वा आफ्नो प्रतनिधिभिरफत दान वा बकसको सम्पत्ति स्वीकार नगरेमा, । (ख) कसैलाई शेषपछिहक हुने गरी सम्पत्ति दान वा बकस दिएकोमा दान वा बकस दनि व्यक्तिभन्दा दान वा बकस पाउने व्यक्तिलाई अघि भरेमा वा दान वा बकस पाउने संस्था वधितन भएमा, । (ग) गर्भमा रहेको शिशुलाई सम्पत्ति दान वा बकस दिएकोमा त्यस्तो शिशु जीवति रूपमा नजन्मिएमा, । (घ) दान वा बकस प्रभावकारी नहुँदै दान वा बकस बमोजमिको सम्पत्तिको अस्तित्व नरहने गरी नासिएमा । ४०९. दान वा बकस बदर गराउन सकिने : (१) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा त्यस्तो दान वा बकस बदर गराउन सकिनेछ :- । (क) अन्य व्यक्तिको हक र स्वामित्वको सम्पत्ति दान वा बकस दिएमा, । (ख) कानून बमोजमि अन्य व्यक्तिको मज्जुरी लनि परनेमा त्यस्तो व्यक्तिको मज्जुरी नलई कुनै सम्पत्ति दान वा बकस दिएमा, । (ग) असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति दान वा बकस दिएमा, । (घ) कानूनको रीत नपुर्वाई सम्पत्ति दान वा बकस दिएमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि अन्य व्यक्तिको मज्जुरी लनि परने अवस्थामा मज्जुरी नलई दान वा बकस गरी

दिएकोमा यसरी मज्जुरी नलएको हदसम्मको सम्पत्तिबदर हुनेछ । ४१०. शेषपछिको बकसपत्र संशोधन वा रद्द गराउन सक्ने : (१) शेषपछिको बकसपत्र गर्ने व्यक्तिले चाहेमा जुनसुकै बखत सम्बन्धति अधिकारी समक्ष आफैँ उपस्थिति भई नविदन दर्जि आफूले गरेको शेषपछिको बकसपत्रका शर्त संशोधन वा बकसपत्र रद्द गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि शेषपछिको बकसपत्र संशोधन वा रद्द गर्दा त्यस्तो व्यक्ति सम्बन्धति अधिकारी समक्ष उपस्थिति भई छुट्टै लखित खडा गरी त्यस्तो शेषपछिको बकसपत्र संशोधन वा रद्द गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि शेषपछिको बकसपत्र रद्द वा संशोधन गर्ने लखित गराउँदा शेषपछिको बकसपत्र गराउँदाको कार्यवधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । (४) कसैले एकपटक शेषपछिको बकसपत्र गरदिएको कुनै सम्पत्ति यस दफा बमोजमि शेषपछिको बकसपत्र रद्द नगराई सोही सम्पत्ति अर्को व्यक्तिलाई शेषपछिको बकसपत्र गरी दिन सक्ने छैन ।

(५) उपदफा (४) को प्रतकिल हुने गरी शेषपछिको बकसपत्र भएकोमा पहिले गरेको शेषपछिको बकसपत्र स्वतः मान्य हुनेछ । ४११. शेषपछिको बकसपत्र बमोजमिको सम्पत्ति प्राप्त नगर्ने : शेषपछिको बकसपत्र प्रभावकारी नहुँदै त्यस्तो शेषपछिको बकसपत्र पाउनेले शेष पछिको बकसपत्र दिन व्यक्तिका वरिद्ध कुनै फौजदारी कसूर गरेको ठहरमा नजिले शेष पछिको बकसपत्र बमोजमि सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्ने छैन । ४१२. हदम्याद : यस परिच्छेदमा नालसि गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै हदम्याद तोकेमा सोही बमोजमि, आफूले दान वा बकस पाएको कुरामा आफ्नो हक पुगेको मतिले र दिन नहुने दान वा बकस दिएकोमा पाउनेको हक पुगी भोग चलन गरेको मतिले दुई वर्षभित्र तथा अन्य अवस्थामा यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम, कारबाहीबाट मुक्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको मतिले एक वर्षभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-११ । सम्पत्तिको हस्तान्तरण तथा प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्था । ४१३. सम्पत्तिहस्तान्तरण भएको माननि : कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक र स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति अन्य व्यक्तिलाई बकिरी, दान, बकस वा अन्य कुनै तवरले हस्तान्तरण गरी दिएको त्यस्तो सम्पत्ति पाउने व्यक्तिको नाममा त्यस्तो सम्पत्तिहस्तान्तरण भएको मानिन्छ । ४१४. सम्पत्तिहस्तान्तरण गर्न सक्ने : (१) यस संहिता वा प्रचलित कानून बमोजमि करार गर्न असक्षम व्यक्ति बाहेक अन्य जुनसुकै व्यक्तिले यस संहिताको अधीनमा रही आफ्नो हक र स्वामित्वको सम्पत्ति एक वा एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई अलग अलग वा संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सक्षमता वा असक्षमताको निर्धारण नजिले सम्पत्तिहस्तान्तरण गर्दाको बखत नजि सक्षम वा असक्षम रहेको आधारमा गरिन्छ । (३) उपदफा (१) बमोजमि कसैले आफ्नो हक र स्वामित्वको सम्पत्ति तत्काल वा शेष पछि हक हुने गरी हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि सम्पत्तिहस्तान्तरण गर्दा कानूनको रीत पुर्याई लखित गर्नु पर्नेछ । तर, (१) एक लाख रुपैयाँसम्मको नगद वा कुनै चल सम्पत्ति दान वा बकस गर्दा लखित गर्नु पर्ने छैन । (२) चल सम्पत्ति बकिरी वा अन्य तवरले हस्तान्तरण गर्दा प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । ४१५. संरक्षक वा माथवरले सम्पत्ति बकिरी गर्न सक्ने : (१) संरक्षक वा माथवरले आफ्नो संरक्षकत्व वा माथवरीमा रहेको व्यक्तिको हक, हति वा संरक्षणको लागि यस संहिताको अधीनमा रही सम्पत्ति बकिरी गरी हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस संहितामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक अदालतको अनुमत बिना अचल सम्पत्ति बकिरी गर्न सकिने छैन ।

४१६. सम्पत्ति पाउने व्यक्तिको स्वामित्व हुने : (१) दफा ४१४ बमोजमि कुनै व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति अन्य व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरदिएकोमा त्यसरी सम्पत्तिहस्तान्तरण गरेको मतिदिखि त्यस्तो सम्पत्तिमा रहेको नजिको स्वामित्व समाप्त भई त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नाममा स्वामित्व कायम हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले आफ्नो शेषपछि हक हुने गरी सम्पत्तिहस्तान्तरण गरेकोमा नजिको शेषपछि मात्र सम्पत्ति पाउने व्यक्तिको नाममा स्वामित्व कायम हुनेछ । (३) दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले एउटै सम्पत्ति प्राप्त गरेमा जसले जे जति सम्पत्ति पाएको छ सोही अनुपातमा त्यस्तो सम्पत्तिमा नजिको हक कायम हुनेछ । (४) सम्पत्ति प्राप्त गर्दा कुनै व्यक्तिले यति हिस्सा पाउने भनी लखितमा उल्लेख नभएकामा सम्पत्ति प्राप्त गर्ने सबै व्यक्तिले समान रूपले सम्पत्ति पाएको मानिन्छ । ४१७. नजि सम्पत्तिहस्तान्तरण गर्न सक्ने : कुनै व्यक्तिले आफ्नो नजि सम्पत्ति कसैको मज्जुरी नलाई कुनै व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । ४१८. संयुक्त सम्पत्ति बकिरी गरी हस्तान्तरण गर्न सकिने : (१) संयुक्त सम्पत्ति बकिरी गरी हस्तान्तरण गर्नु पर्दा त्यस्तो सम्पत्तिको सबै स्वामित्ववालाहरूको मज्जुरीले हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सबै स्वामित्ववालाहरू संयुक्त सम्पत्तिहस्तान्तरण गर्न मज्जुर नभएमा पनी कुनै स्वामित्ववालाले आफ्नो हक वा हिस्साको सम्पत्तिहस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि कुनै स्वामित्ववालाको हक वा हिस्साको संयुक्त सम्पत्तिहस्तान्तरण गर्दा प्रावधिक दृष्टिले त्यस्तो भाग छुट्याउन नमिल्ने भएमा र त्यस्तो सम्पत्ति अन्य स्वामित्ववालाले लनि चाहेमा स्वामित्ववालाहरू बीच एक आपसमा मज्जुर गरेको मूल्यमा लनि पाउनेछ । (४) एकभन्दा बढी स्वामित्ववालाहरूले संयुक्त सम्पत्तिले लनि चाहेमा सबभन्दा बढी मूल्य तर्नि मज्जुरी गर्ने स्वामित्ववालाले त्यस्तो सम्पत्तिले लनि पाउनेछ । (५) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै स्वामित्ववालाको हक वा हिस्साको सम्पत्ति अन्य स्वामित्ववालाले लनि नचाहेमा र त्यस्तो सम्पत्ति छुट्याई हस्तान्तरण गर्न प्रावधिक दृष्टिले नमिल्ने भएमा संयुक्त सम्पत्तिको सम्पूर्ण हिस्सा बकिरी गरी प्राप्त रकम त्यस्तो सम्पत्तिमा रहेको हक वा हिस्साको आधारमा स्वामित्ववालाहरू बीच बाँडफाँड गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (१) विपरीत कसैले संयुक्त सम्पत्तिहस्तान्तरण

गरेमा त्यस्तो सम्पत्तमा नजिको जे जतहि हक वा हस्सि कायम छ त्यतसिम्पत्तमात्र हस्तान्तरण गरेको मान्य हुनेछ र नजिको हक वा हस्सिभन्दा बढी हस्तान्तरण भएको सम्पत्तसिम्बन्धति व्यक्तलि फरिता लनि पाउनेछ । ४१९. मज्जुरी नलिई सगोलको सम्पत्तहस्तान्तरण गर्न नपाउने : (१) कसैले पनसि गोलका अंशयारको लखिति मज्जुरी नलिई सगोलको सम्पत्तकिसैलाई हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापनसि गोलको सम्पत्तहस्तान्तरण गर्दा सगोलका अंशयार लखितमा साक्षी बसेको भए नजिको मज्जुरी लएको माननिछ ।

(३) उपदफा (१) वपिरीत कसैले सगोलको सम्पत्तहस्तान्तरण गरेमा त्यस्तो सम्पत्तमा नजिको जे जतहि हक वा हस्सि छ त्यतसिम्पत्तमात्र हक हस्तान्तरण गरेको मान्य हुनेछ । नजिको हक वा हस्सिभन्दा बढी हस्तान्तरण भएको सम्पत्तसिम्बन्धति अंशयारले फरिता लनि पाउनेछ । ४२०. घर व्यवहारको लागिसगोलको सम्पत्तबिक्री गर्न सक्ने : दफा ४१९ मा जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापनघरको मुख्य व्यक्तलि घर व्यवहारको लागि चल सम्पत्तमा सबै र अचल सम्पत्तमा आधासम्म कसैको मज्जुरी नलिइकन सगोलको सम्पत्तबिक्री गर्न सक्नेछ । ४२१. अर्काको सम्पत्तहस्तान्तरण गर्न नहुने : (१) कसैले पनअर्काको हक र स्वामित्वको सम्पत्तअन्य व्यक्तलाई हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन । (२) उपदफा (१) वपिरीत कसैले सम्पत्तहस्तान्तरण गरेमा त्यस्तो लखित वा कारोबार बदर हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि हक हस्तान्तरण गरेको सम्पत्तवास्तवकि स्वामतिवालाले दाबी गरेमा त्यस्तो सम्पत्तप्राप्त गर्ने व्यक्तलि त्यस्तो सम्पत्तसिम्बन्धति स्वामतिवालालाई फरिता गर्नु पर्नेछ । (४) कसैको हराएको वा चोरी भएको सम्पत्त कसैले फेला पारेको भए त्यस्तो सम्पत्तको स्वामतिवालाले त्यसरी सम्पत्तहराएको वा चोरी भएको मतिलि तीन वर्षभतिर त्यस्तो सम्पत्तआफ्नो स्वामति रहेको सबूत सहति दाबी गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि कसैले त्यस्तो सम्पत्तदाबी गर्न आएमा त्यस्तो सम्पत्तफेला पार्ने व्यक्तलि त्यस्तो सम्पत्तसंरक्षण वा मरमत सम्भार गर्दा कुनै रकम खर्च गरेको भए त्यस्तो रकम लिई त्यस्तो सम्पत्तस्वामतिवालालाई फरिता दनु पर्नेछ । (६) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापनकुनै व्यक्तलि चोरीको वा कसैको हराएको सम्पत्तसार्वजनकि बजार वा कुनै व्यक्तवा नकियाले सार्वजनकि रूपमा गरेको ललाम वा बढाबढद्वारा खरदि गरी प्राप्त गरेको रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्तको स्वामतिवालाले त्यस्तो सम्पत्तप्राप्त गर्दा नजिले कुनै शुल्क वा रकम तरिको भए त्यस वापतको रकम नबुझाएसम्म त्यस्तो सम्पत्तवास्तवकि स्वामतिवालालाई फरिता गर्न बाध्य हुने छैन । ४२२. दोहोरो पारी सम्पत्तहस्तान्तरण गर्न नहुने : (१) कसैले पनएउटा व्यक्तलाई हस्तान्तरण गरसिकेको सम्पत्तदोहोरो पारी अन्य व्यक्तलाई हस्तान्तरण गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) वपिरीत कसैले सम्पत्तहस्तान्तरण गरेमा अचल सम्पत्तहस्तान्तरण गरेको भए पहलि रजिष्ट्रेशन पारति भएको लखितले कानूनी मान्यता पाउने छ र चल सम्पत्तहस्तान्तरण गरेको भए जुन व्यक्तलि पहलि सम्पत्तप्राप्त गर्दछ सोही हस्तान्तरण मान्य हुनेछ । ४२३. संरक्षक वा माथवरले दान वा बकस दनि नसक्ने : संरक्षक वा माथवरले आफ्नो संरक्षकत्व वा माथवरीमा रहेको व्यक्तको सम्पत्तकुनै व्यक्तलाई दान वा बकस दनि सक्ने छैन ।

४२४. सम्पत्तभोग गर्न नपाए रकम वा क्षतपूरतिपाउने : (१) यस परच्छेद बमोजमि कसैले सम्पत्तबिक्री गरी हस्तान्तरण गरेकोमा त्यसरी हुने हस्तान्तरण कुनै व्यहोराले कच्चा भई खरदिकर्ताले पूरे वा आंशकि रूपमा सम्पत्तभोग गर्न नपाए त्यसरी भोग गर्न नपाए जतसिम्पत्तको खरदिकर्ताले तरिको रकम, त्यस्तो रकमको वार्षकि दश प्रतशित दरले हुने ब्याज र सम्पत्तहस्तान्तरण गर्दा रजिष्ट्रेशन दस्तुर वा अन्य रकम तरिको भए त्यस्तो रकम समेत खरदिकर्ताले त्यसरी सम्पत्तहस्तान्तरण गर्ने व्यक्तबाट कपाली सरह भराई लनि पाउनेछ । (२) कसैले यस परच्छेद बमोजमि खरदि गरेको सम्पत्तमा कुनै संरचना बनाएकोमा त्यसरी गरएको खरदि कुनै कारणबाट कच्चा भई सो सम्पत्तनजिले भोग गर्न नपाउने भए छ महनिभतिर आफूले बनाएको संरचना भत्काई लैजान पाउनेछ । (३) कसैले दफा ४१९, ४२१ र ४२२ वपिरीत सम्पत्तहस्तान्तरण गरेको वा उपदफा (२) बमोजमि कुनै संरचना भत्काई नलगेको कारणबाट कुनै व्यक्तलाई मर्का पर्न गएमा नजिले उपदफा (१) बमोजमिको रकमको अतरिक्ति आफूलाई पर्न गएको वास्तवकि हानि, नोक्सानी सम्पत्तहस्तान्तरण गर्ने व्यक्तबाट क्षतपूरतिसमेत भराई लनि सक्नेछ । (४) यस परच्छेद बमोजमि भए गरेको कुनै कारणबाट दान पाउन सक्ने वा दान वा बकस पाउने व्यक्तलि त्यस्तो सम्पत्तप्रयोग गर्न नपाई नजिलाई मर्का पर्न गएमा यस परच्छेदका अन्य दफाका अधीनमा रही दान वा बकस दनि व्यक्तबाट मनासबि क्षतपूरतिभराई लनि पाउनेछ । तर शेष पछिको बकसपत्र बदर भएकोमा क्षतपूरतिभराई लनि पाउने छैन । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापनदेहायको अवस्थामा सम्पत्तप्राप्त गर्नेले उपदफा (१), (३) र (४) बमोजमि रकम भराई लनि पाउने छैन :- । (क) अन्य व्यक्तको वा चोरीको सम्पत्तहो भन्ने जानीजानी लएमा, । (ख) अन्य व्यक्तलाई हस्तान्तरण गरसिकेको सम्पत्तजानीजानी लएमा । ४२५. वारेसले सम्पत्तहक हस्तान्तरण गर्न सक्ने : (१) कसैले आफ्नो अचल सम्पत्तबिक्री गरी हस्तान्तरण गर्नका लागिआफू सिम्बन्धति कार्यालयमा उपस्थति हुन नसक्ने कारण जनाई कानून बमोजमि वारेस हुन सक्ने व्यक्तलाई अधिकृत वारेस नयुक्त गरी पठाएमा त्यस्तो अधिकृत वारेसले नजिको तरफबाट नजिको सम्पत्तकुनै व्यक्तलाई बिक्री गरी हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (२) कसैले आफ्नो चल सम्पत्तवारेस वा प्रतनिधिभारफत बिक्री गर्न सक्नेछ । ४२६. सङ्गठति संस्थाले सम्पत्तलाई वा दाँदि पूरा गर्नु पर्ने कार्यवधि: (१) कानून बमोजमि स्थापना भएका कुनै सङ्गठति संस्थाले आफ्नो

नाममा रहेको अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक समितिले नरिणय गरी सञ्चालक समितिको कुनै सदस्य वा सो संस्थाको कर्मचारीलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न अधिकार दिएको त्यस्तो व्यक्तिले सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।

(२) कुनै सङ्गठित संस्थाको नाममा अचल सम्पत्ति खरिद वा अन्य कुनै प्रकारले प्राप्त गर्दा उपदफा (१) बमोजिमको प्रकृया पूरा गरेमा त्यस्तो संस्थाको नाममा सम्पत्ति खरिद वा प्राप्त गर्न सकिनेछ । ४२७. अन्य व्यक्तिले सम्पत्ति खरिद वा प्राप्त गरिदिन सक्ने : दफा ४२६ मा लेखिएको अवस्थामा बाहेक यस परिच्छेद बमोजिम सम्पत्ति खरिद वा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको काम विशेषले सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थिति हुन नसकी नजिको तर्फबाट त्यस्तो सम्पत्ति खरिद वा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा कानूनले वारेस दानि हुने व्यक्तिलाई कानूनको रीत पुर्खाई अख्तियारनामा र नजिको नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत दिई पठाएमा त्यस्तो वारेसले नजिको नाममा त्यस्तो सम्पत्ति खरिद वा प्राप्त गरिदिन सक्नेछ । ४२८. असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति खरिद वा प्राप्त सक्ने : संरक्षक वा माथवरले आफ्नो संरक्षकत्व, मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । माथवरीमा रहेको असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिलाई संरक्षकले आफ्नो वा सगोल परिवारका सदस्यले गर्भमा रहेको शिशुको लागि कुनै सम्पत्ति दान, बकस, खरिद वा अन्य तवरले प्राप्त गर्न सक्नेछ । ४२९. शेषपछि हक हुने गरी हस्तान्तरण गरेको सम्पत्तिको दाखलि खारेज : (१) कसैले आफ्नो शेषपछि हक हुने गरी कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेकोमा र त्यसरी सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा नजिको मृत्यु भएको मितिले छ महिनाभित्र सम्पत्ति पाउने व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्ति आफ्नो नाममा दाखलि खारेज गराउनको लागि मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र लगायतका अन्य प्रमाण सहित सम्बन्धित कार्यालयमा नविदन दानि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै नविदन परेमा सम्बन्धित कार्यालयले पन आफूकहाँ रहेको लखित हेरी त्यस्तो लखित गरिदिन मानसिको मृत्यु भए वा नभएको र त्यस्तो लखित बदर भए वा नभएको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएको र नजिले लखित बदर गराएको नदेखिएमा नविदन परेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नविदन दानि व्यक्तिको नाममा त्यस्तो सम्पत्ति दाखलि खारेज गरिदिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको म्याद नघाई कुनै व्यक्तिले दाखलि खारेज गर्न कार्यालयमा नविदन दिएको कार्यालयले नजिलाई म्याद नाघेको प्रत्येक वर्षको लागि पाँच सय रुपैयाँका दरले दस्तुर लई त्यस्तो लखित बमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति नजिको नाममा दाखलि खारेज गरिदिनु पर्नेछ । ४३०. बगिरेको, नासेको वा कमसल भएको दाबी गर्न नपाउने : कुनै व्यक्तिले कसैबाट कुनै सम्पत्ति खरिद गरी लडिसकेपछि त्यस्तो सम्पत्ति बगिरेको, नासेको वा कमसल भएको दाबी गर्न पाउने छैन । तर झुक्यानमा पारी वा लखितमा उल्लिखित व्यहोरा भन्दा फरक पारी कुनै सम्पत्ति दिएको रहेछ भने त्यसको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउनेछ । ४३१. सम्पत्ति सिट्टापट्टा गर्न सक्ने : (१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति केही रकम थप गरी वा नगरी अर्को व्यक्तिको सम्पत्तिसँग सिट्टापट्टा गर्न सक्नेछ । (२) यस संहिता बमोजिम सम्पत्ति सिट्टापट्टा गर्दा कानून बमोजिम लखित गर्नु पर्नेछ ।

४३२. वदिशीलाई अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न नपाउने : (१) कसैले पन नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई कुनै वदिशीलाई अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । तर गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) विपरीत कसैले वदिशीलाई कुनै अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेमा सो सम्बन्धी लखित स्वतः बदर भई त्यस्तो सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्दा परेको साहुको थैली कपाली सरह हुनेछ । ४३३. वदिशीलाई अंश वा अपुताली प्राप्त भएमा हस्तान्तरण गर्नु पर्ने : (१) कुनै वदिशीलाई नेपालभित्रको कुनै अचल सम्पत्ति अंश वा अपुताली प्राप्त भएमा नेपाल सरकारको स्वीकृति भएकोमा बाहेक सो सम्पत्ति नजिको नाममा नामसारी, दर्ता हुन वा सो सम्पत्तिको आमदानी नजिले उपभोग गर्न पाउने छैन । तर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम वदिशीलाई कुनै अंश वा अपुताली प्राप्त भएमा त्यस्तो वदिशीले त्यस्तो सम्पत्ति कुनै प्रकारले नेपाली नागरिकलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रयोजनका लागि सम्बन्धित कार्यालयले हक हस्तान्तरण गर्ने दानिको लागि भान्य हुने गरी अस्थायी जग्गा धनी प्रमाण पूरजा जारी गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम वदिशीको नाममा प्राप्त भएको अंश वा अपुतालीको सम्पत्तिमध्ये अंशको हकमा जहलिसुकै पनिर अपुतालीको हकमा त्यस्तो प्राप्त भएको तीन वर्षभित्र उपदफा (२) बमोजिम नेपाली नागरिकलाई हस्तान्तरण नगरेमा सो म्याद नाघे पछि त्यस्तो सम्पत्ति उपर नेपाल सरकारको हक हुनेछ । ४३४. हदम्याद : यस परिच्छेदमा नालसि गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै हदम्याद तोकिएकोमा सोही बमोजिम, मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दफा ४३२ को हकमा जहलिसुकै र अन्य अवस्थामा यस परिच्छेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१२ । अचल सम्पत्तिको बन्धकी सम्बन्धी व्यवस्था । ४३५. बन्धकीमा दिएको माननि : (१) साहुसँग ऋण लिए वापत कसैले आफ्नो हक, स्वामित्व वा भोगको अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश लखित भएको मति वा नश्चिति समयावधि पश्चात् भोग गर्न पाउने गरी साहुलाई भोग गर्न दिएकोमा त्यस्तो सम्पत्ति बन्धकीमा दिएको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बन्धकीमा दिएको

सम्पत्तिसाहूले ऋण दौदाकै बखत वा कुनै नशिचति समयावधिपछि भोग गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा भोगबन्धकी र ऋण चुक्ता गर्न साहू असामीले नरिधारण गरेको भाखाभित्र असामीले ऋण चुक्ता नगरेको अवस्थामा भोग गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा दृष्टबिन्धकी दिएको माननिन्छ । (३) बन्धकीमा पनि सम्पत्तिबन्धकी पनि व्यक्तिले भोगचलन गर्न सकिने प्रकृतिको हुनु पर्नेछ ।

(४) आफ्नो हक, स्वामित्व वा भोगाधिकारमा नरहेको वा भविष्यमा प्राप्त हुने सम्पत्तिबन्धकीको रूपमा पनि सकिने छैन । ४३६. लिखित गर्नु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजमि कुनै सम्पत्तिबन्धकीको रूपमा दौदा कानून बमोजमि लिखित गर्नु पर्नेछ । (२) बन्धकीको लिखित गर्ने व्यक्तिकानून बमोजमि सम्पत्ति हुनु पर्नेछ । ४३७. बन्धकी लिएको सम्पत्तिभोगचलन गर्नु पर्ने : (१) साहूले भोग बन्धकीको रूपमा लिएको सम्पत्तित्यस सम्बन्धी लिखित भएको मतिवा लिखितमा छुट्टै मति तय भएकोमा त्यसरी तय भएको मतिबाट र दृष्टबिन्धकीमा लिएको सम्पत्तिअसामीले ऋण तरिनु पर्ने भाखा नाघेको मतिले दुई वर्षभित्र भोगचलन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधिभित्र कुनै कारणवश साहूले त्यस्तो सम्पत्तिभोगचलन गर्न नसक्ने भएमा वा असामीले कुनै किसिमले भोगचलन गर्न नदिएमा त्यस्तो सम्पत्तिभोगचलनको लागि चलन चलाई पाउन कानून बमोजमि नालिस गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि साहूले भोगचलन नगरेकोमा वा उपदफा (२) बमोजमि भोगचलनको लागि चलन चलाई पाउन नालिस नगरेकोमा त्यस्तो बन्धकी स्वतः नष्टि हुनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि बन्धकीको लिखित नष्टि भएमा त्यस सम्बन्धी लिखित कपाली सरह हुनेछ । ४३८. बन्धकीमा दिएको सम्पत्तिको भोगाधिकार हस्तान्तरण भएको माननि : कसैले कुनै सम्पत्तिबन्धकीमा दिएकोमा त्यस्तो सम्पत्तिमा साहूले भोगचलन गरेको मतिबाट नजिमा भोगाधिकार हस्तान्तरण भएको माननिन्छ । ४३९. आफ्नो सम्पत्तिसरह भोग गर्न पाउने : (१) साहूले बन्धकी लिएको सम्पत्तिरि त्यस्तो सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने प्रतिलि, लाभ तथा सुविधा आफ्नो सम्पत्तिसरह भोगचलन गर्न पाउनेछ । (२) बन्धकीमा लिएको सम्पत्तिकिचचा भई वा असामीले बाधा बरिध गरी साहूले भोगचलन गर्न नपाएमा असामीले त्यस वापत साहूलाई मनासबि क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । ४४०. बन्धकी लिएको सम्पत्तिको मनासबि हेरवचार गर्नु पर्ने : (१) बन्धकीमा लिएको सम्पत्तिमा भोगाधिकार कायम भए पछि साहूले आफ्नो सम्पत्तिसरह त्यसको मनासबि हेरवचार र संरक्षण गर्नु पर्नेछ । (२) बन्धकी लिएको सम्पत्तिभोगचलन गरे वापत कानून बमोजमि कुनै कर वा दस्तुर बुझाउनु पर्ने रहेछ भने त्यस्तो कर वा दस्तुर साहू नै बुझाउनु पर्नेछ । तर कानून बमोजमि लाग्ने मालपोत भने असामीले नै बुझाउनु पर्नेछ । (३) बन्धकी लिएको सम्पत्तिअसामी बाहेक अन्य व्यक्तीबाट बाधा अवरोध भई भोगचलन गर्न नपाएमा साहूले भोगचलनको लागि कानून बमोजमि नालिस गर्न सक्नेछ । ४४१. ब्याज, शुल्क वा दस्तुर लनि नपाउने : (१) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साहूले कुनै सम्पत्तिभोग बन्धकी लई ऋण दिएकोमा त्यस्तो ऋण वापत ऋणीसँग कुनै किसिमको ब्याज, दस्तुर वा शुल्क लनि पाउने छैन । (२) दृष्टबिन्धकी लिएको सम्पत्तिमा साहूको भोग कायम भएपछि साहूले त्यस्तो ऋण वापत कुनै किसिमको ब्याज, दस्तुर वा शुल्क लनि पाउने छैन । ४४२. भोगबन्धकीको सम्पत्तिभोगचलन गर्ने अवधि : (१) भोगबन्धकी लिएको सम्पत्तिदश वर्षभन्दा बढी अवधिभोगचलन गर्न सकिने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधिभित्र भोगबन्धकी दिएको सम्पत्तिफिरि नलएमा त्यस सम्बन्धी लिखित कपाली सरह हुनेछ ।

४४३. दृष्टबिन्धकीको भाखाको अधिकतम अवधि : (१) कुनै सम्पत्तिदृष्टबिन्धकी दौदा वा लौदा पाँच वर्षभन्दा बढीको भाखा राख्न सकिने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधिपूरा नभई साहूले असामीबाट दृष्टबिन्धकीमा राखेको सम्पत्तिचलन चलाई लनि वा त्यस्तो सम्बन्धी ऋण असुल गराउने कारबाही गर्न सक्ने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमिको अवधिपछि भोग गरेको सम्पत्तिदश वर्षसम्म भोग गर्न पाउनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि भोग गरेको दश वर्षको अवधिभित्र दृष्टबिन्धकीमा दिएको सम्पत्तिफिरि नलएमा त्यस सम्बन्धी लिखित कपाली सरह हुनेछ । ४४४. बन्धकीमा दिएको सम्पत्ति जुनसुकै बखत फिरि लनि सक्ने : (१) भोग बन्धकीमा दिएको सम्पत्तिभए साहूबाट लिएको ऋण र दृष्टबिन्धक दिएको सम्पत्तिभए त्यसमा कुनै ब्याज लाग्ने भए सो समेत साहूलाई बुझाई असामीले जुनसुकै बखत आफ्नो सम्पत्तिफिरि लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बन्धकीमा लिएको सम्पत्तिखेती योग्य जमनि रहेछ र बन्धकीमा लिएको जमनि फिरि गर्दा बखत त्यस्तो जमनिमा साहूले बाली लगाइसकेको रहेछ भने साहू र असामीले अन्यथा मज्जुरी गरेकोमा बाहेक त्यस्तो बाली साहूले नै भोगचलन गर्न पाउनेछ । ४४५. बन्धकी लिएको सम्पत्तिलिखबन्धकी पनि सक्ने : (१) कसैले बन्धकी लिएको सम्पत्तिवा त्यसको कुनै अंश त्यस सम्बन्धी लिखितमा उल्लेख भएको रकम बराबर वा त्यसभन्दा कम रकम लई अन्य कसैलाई पुनः बन्धकी पनि सक्नेछ र त्यसरी पुनः बन्धकी दिएकोमा लिख बन्धकी दिएको माननिन्छ । तर बन्धकीमा लिएको सम्पत्तिमा भोगाधिकार कायम नभई लिखबन्धकी पनि सकिने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिएको लिखबन्धकीको भोगचलन गर्ने अवधिबन्धकी अन्तर्गत भोगचलन गर्ने अवधिभन्दा बढी हुन सक्ने छैन । (३) सम्पत्तिमा हक र स्वामित्व हुने असामीले उपदफा (१) बमोजमि लिखबन्धक दिएको सम्पत्तिफिरि लनि चाहेमा लिखबन्धकी दौदाको रकम शुरुको थैली बराबरको भएमा सधै लिखबन्धकी लनि व्यक्तीबाट र त्यस्तो रकमभन्दा कम रकम भए शुरुमा बन्धकी दिएको साहू मार्फत थैली भुक्तानी गरी सम्पत्तिफिरि लनि सक्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शुरुमा बन्धकी दौदाको शर्तको प्रतिकूल हुने गरी भएको लिखबन्धकीको कारोबार त्यस हदसम्म स्वतः बदर हुनेछ । (५) यस परिच्छेद बमोजमि लिखबन्धकी दिएको सम्पत्तिसाहूले भोग गर्न नपाएमा त्यस्तो लिखबन्धकीको लिखित कपाली

सरह हुनेछ । ४४६. सम्पत्तिको प्रतफिल वा लाभ बन्धकीमा दनि सक्ने : दफा ४४५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनकिसैले बन्धकी लिएको सम्पत्ति बन्धकी नदई त्यस्तो सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने प्रतफिल, लाभ वा सुविधा वा त्यस्तो सम्पत्ति खेतीयोग्य जग्गा भए त्यसबाट प्राप्त हुने उब्जनी, बाली, रुख, बाँस, पाकेको वा पाक्ने फलफूल, तरकारी, फूल वा अन्य कुनै किसिमको पैदावार मात्र लखबन्धकी दनि सक्नेछ ।

४४७. असामीको तरफबाट अर्को व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति बन्धकी दनि सक्ने : (१) अन्य व्यक्तिले लिएको ऋण वापत कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक र स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति असामीको तरफबाट साहूलाई बन्धकी दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बन्धकी दिएको सम्पत्ति असामीद्वारा साहूलाई बन्धकी दिएको सम्पत्ति सरह साहूले यस परचिछेद बमोजमि भोगचलन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि अर्को व्यक्तिले सम्पत्ति बन्धकी दिएकोमा असामी र त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्ध बन्धकीको लखित वा अन्य छुट्टै करारमा लेखिए बमोजमि हुनेछ र त्यसरी नलेखिएकोमा त्यस्तो व्यवहार कपाली सरह हुनेछ । ४४८. बन्धकी दिएको सम्पत्ति अवभाज्य हुने : (१) साहूका अंशधारिबीच अंशबण्डा भई वा अपुताली परी वा साझेदारीबीच भाग वभाजन हुँदा एकभन्दा बढी साहू कायम हुन आएमा पन असामीले साहूलाई बन्धकी दिएको सम्पत्ति अवभाज्य रहनेछ र असामीले लिएको सम्पूर्ण ऋण बन्धकीको लखित बमोजमि पूरा चुक्ता नगरेसम्म बन्धकी दिएको सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश फर्ति लनि सक्ने छैन । (२) असामीका अंशधारिहरू बीच अंशबण्डा भई, अपुताली परी वा साझेदारीबीच भाग वभाजन हुँदा एकभन्दा बढी असामी कायम हुन आएकोमा प्रत्येक असामीले आफ्नो हिसाको सम्पूर्ण ऋण चुक्ता नगरेसम्म बन्धकी दिएको सम्पत्ति फर्ति लनि सक्ने छैन । ४४९. बन्धकीमा दिएको सम्पत्ति हानि, नोक्सानी भएमा साहू जवाफदेही हुने : (१) बन्धकी लिएको सम्पत्तिमा साहूको भोगाधिकार कायम भएपछि त्यस्तो सम्पत्ति कुनै किसिमले हानि, नोक्सानी भएमा त्यस उपर साहू नै जवाफदेही हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बन्धकी लिएको सम्पत्ति हानि, नोक्सानी भएकोमा साहूले त्यस्तो सम्पत्ति आफ्नै खर्चमा मर्मत सम्भार गरी पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन विपिद परी बन्धकी लिएको सम्पत्ति हानि, नोक्सानी भएकोमा साहू जवाफदेही हुने छैन र त्यसरी भएको हानि, नोक्सानीको मर्मत सम्भार साहूले असामीको लखित मज्जुरी लई गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि मर्मत सम्भार गर्दा लागेको खर्च असामीले बन्धकी दिएको सम्पत्ति फर्ति लँदा साहूको थैलीमा त्यस्तो खर्च समेत समावेश गरी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । ४५०. बन्धकीको सम्पत्तिमा हैरानी गर्न नहुने : बन्धकीको सम्पत्तिमा भोगाधिकार कायम भएपछि साहूले त्यस्तो सम्पत्ति उपयुक्त नभएको वा घटी बढी भएको भनी लखित विपरीत हुने गरी असामीलाई हैरानी गर्न हुँदैन । तर भोग गर्नु पर्ने सम्पत्ति कुनै किसिमले भोग गर्न नपाएमा वा सो सम्पत्ति कुनै किसिमले कच्चा ठहरेमा बन्धकीको लखित बमोजमि रकम भुक्तानीका लागि दाबी गर्न बाधा पर्ने छैन । ४५१. वदिशीलाई बन्धकी दनि नसकिने : नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृत विना कसैले पन गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिलाई अचल सम्पत्ति बन्धकी दनि पाउने छैन । ४५२. दोहोरो बन्धकी दनि वा हस्तान्तरण गर्न नसकिने : (१) एक पटक बन्धकी दिएको सम्पत्ति दोहोरो पारी अर्को व्यक्तिलाई बन्धकी दनि वा हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन । (२) उपदफा (१) विपरीत कसैले दोहोरो पारी बन्धकी दिएकोमा अघिल्लो मतिमा रजिष्ट्रेशन पारति भएको लखितले मान्यता पाउनेछ र पछिल्लो लखित स्वतः बदर हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि लखित बदर भएकोमा जानीजानी दोहोरो पारी लखित गरी लनि साहूको रकम भूस हुनेछ र थाहा नपाई लिएको भए कपाली सरह हुनेछ । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन दोहोरो लखित भएकोमा पहिलो लखितबाट कुनै किसिमको बन्धकी र पछिल्लो लखितबाट हक हस्तान्तरण भएकोमा हक हस्तान्तरण गरी पाउनेले पहिलो बन्धकी लखित बमोजमिको रकम चुक्ता गरी लखित बमोजमि हक कायम गर्न सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि दोहोरो लखित गरदिनलाई पछिल्लो लखितको बगि देखिए त्यस्तो बगि बमोजमि, त्यस्तो बगि नदेखिए अघिल्लो लखित बमोजमि र त्यस्तो बगि पन नदेखिए पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ । तर जतसुकै बगि भएपनि एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरबिना हुने छैन । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन बन्धकीको दोहोरो लखित भई पहिलो लखित भोगबन्धकी दिएकोमा त्यस्तो लखित भएको मतिले दुई वर्ष र दृष्टबन्धकी दिएकोमा भोग गर्न पाउने अवस्था भएको मतिले दुई वर्षभित्र भोगाधिकार कायम गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि भोगाधिकार कायम गर्न नसकेमा साहूको रकम कपाली सरह हुनेछ । ४५३. हदम्याद : यस परचिछेदमा नालसि गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै हदम्याद तोकेकोमा सोही बमोजमि र अन्य अवस्थामा यस परचिछेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मतिले एक वर्षभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परचिछेद-१३ । अचल सम्पत्तिको हकसफा सम्बन्धी व्यवस्था । ४५४. हकसफा गरेको माननि : कसैले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको कुनै अचल सम्पत्ति अन्य व्यक्तिलाई कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गरी दिएकोमा त्यस्तो सम्पत्तिको सन्धसिर्पन पर्ने व्यक्तिले यस परचिछेद बमोजमि नखिनी लिएमा हकसफा गरेको माननिछ । स्पष्टीकरण : यस परचिछेदको प्रयोजनको लागि "सन्धसिर्पन" भन्नाले कुनै व्यक्तिको घर वा जग्गासँग हक हस्तान्तरण गरी दिएको अर्को व्यक्तिको साँध जोडिएको घर वा जग्गा नभएको कारणबाट कुलो पानी, बाटो नकिस आदि बन्द हुने अवस्था समेत सम्झनु पर्छ । ४५५. हकवालाले हकसफा गरी लनि सक्ने : (१) कसैले आफ्नो अचल सम्पत्ति बिक्री गरेकोमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सन्धसिर्पन पर्ने हकवालाले त्यस्तो सम्पत्ति

खरदि गर्ने व्यक्तिले तरिको रकम र लखित पारति गर्दा लागेको दस्तुर नजिलाई बुझाई त्यस्तो सम्पत्ति हकसफा गरी लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि हकसफा गरी लनि चाहने हकवाला एकभन्दा बढी भएमा सबैभन्दा नजकिको हकवालाले, त्यस्तो हकवाला एकभन्दा बढी भएमा सबभन्दा बढी सन्धसिर्पन पर्ने हकवालाले र त्यस्तो हकवाला पनिएकोभन्दा बढी भएमा समान अनुपातमा सबै हकवालाहरूले त्यस्तो सम्पत्ति हकसफा गरी लनि सक्नेछन् । (३) उपदफा (२) बमोजमि नजकिको हकवालाले त्यस्तो सम्पत्ति हकसफा गरी नलएमा प्राथमिकताक्रमको आधारमा सबैभन्दा नजकिको हकवालाले त्यस्तो सम्पत्ति हकसफा गरी लनि सक्नेछ ।

४५६. मोहीले हकसफा गरी लनि सक्ने : दफा ४५५ बमोजमि सन्धसिर्पन पर्ने हकवाला नभएमा वा भए पननिजिले हक सफा गरी नलएमा र त्यस्तो सम्पत्तिमा कानून बमोजमि मोही रहेको भने नजिले त्यस्तो सम्पत्ति हकसफा गरी लनि सक्नेछ । ४५७. बकिरी गरेको घर हकसफा गरी लनि सक्ने : (१) एउटै घरको भनिभनि हसिसाको भनिभनि धनी भएको अवस्थामा त्यस्तो घरको कुनै हसिसाको धनीले आफ्नो हसिसा जतकिसैलाई बकिरी गरी दिएकोमा अर्को हसिसाको धनीले त्यस्तो हसिसा हकसफा गरी लनि चाहेमा त्यस्तो धनीले खरदिकर्ताले तरिको रकम र लखित पारति गर्दा बखत भुक्तानी गरेको दस्तुर नजिलाई बुझाई त्यस्तो घर हकसफा गरी लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि हकसफा गरी लौंदा देहायको व्यक्तिले देहाय बमोजमि प्राथमिकता पाउनेछ :- । (क) अर्को हसिसाको धनी हकवाला भएमा त्यस्तो हकवालाले र एकभन्दा बढी हकवाला भएमा सबभन्दा नजकिको हकवालाले, । (ख) अर्को हसिसाको धनी हकवाला बाहेकको अन्य व्यक्तिले भएमा सन्धसिर्पन पर्ने वा त्यस्तो हसिसासँग जोडिएको हसिसाको धनीले । ४५८. दान वा बक्समा दिएको घर हक सफा गर्न पाउने : (१) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दफा ४५५, ४५६ वा ४५७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनकिसैले कुनै व्यहोरा ले आफ्नो हक छाडी एउटै घरको आधा वा त्यसको कुनै अंश वा त्यस्तो घरले चर्चेको जग्गा, लगापात दान, बक्स गरी दिएकोमा त्यसरी दान, बक्स पाउनेले त्यस्तो घर वा जग्गा अर्को व्यक्तिलाई कुनै व्यहोरा ले हक हस्तान्तरण गरी दनिछ भने त्यस्तो दान, बक्स गरदिने व्यक्तिलाई नजिको सोही ठाउँमा बस्ने हकवालाले त्यस्तो हक सफा गरी लनि चाहेमा त्यस्तो घर वा त्यसको कुनै अंश वा त्यस्तो घरले चर्चेको जग्गा, लगापात हक सफा गरी लनि पाउनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनकिसैले कुनै व्यक्तिलाई एउटै घरको आधा वा त्यसको कुनै अंश वा त्यस्तो घरले चर्चेको जग्गा वा लगापात दान, बक्स पाएकोमा जसबाट आफूले दान बक्स पाएको हो त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो घर वा जग्गाको बाँकी अर्को व्यक्तिलाई पुनः दान बक्स गरदिन्छ भने त्यसरी पहिले दान बक्स पाउनेले वा नजिको हकवालाले त्यस्तो बाँकी हक सफा गरी लनि पाउनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि हकसफा गरी लौंदा दान, बक्स गर्दा मूल्य अड्क खुलेकोमा त्यस्तो मूल्य बराबरको रकम र मूल्य अड्क खुलेको रहेनछ भने प्रचलति बजार मूल्य बराबरको रकम र लखित पारति गर्दा लागेको दस्तुर साह्रालाई चुक्ता गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि हकसफा गरी लनि चाहने हकवाला एकभन्दा बढी भएमा सबैभन्दा नजकिको हकवाला र नजकिका हकवाला पनिएकोभन्दा बढी भएमा सबैभन्दा बढी मर्का पर्ने हकवालाले हक सफा गरी लनि सक्नेछ । ४५९. हकसफा गर्न नपाउने : दफा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ४५७ र ४५८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनसिंयुक्त आवास सम्बन्धी प्रावधान अन्तर्गत बनेको घर वा घरको भाग हकसफा गर्न पाइने छैन ।

४६०. हकसफा गर्दाको कार्यवधि: (१) कुनै अचल सम्पत्तियस परछिंद बमोजमि हकसफा गर्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा पारति भएको लखितमा सम्पत्तिको मूल्य उल्लेख भएकोमा त्यस्तो मूल्य, मूल्य उल्लेख नभएको प्रचलति बजार मूल्य बराबरको रकम र लखित पारति गर्दा लागेको दस्तुर समेत धरौटी राखी त्यस्तो लखित पारति गर्ने कार्यालयमा उजुरी दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उजुरी प्राप्त भएमा लखित पारति गर्ने कार्यालयले उजुरीकर्तालाई तारेखमा राखी हकसफा गरदिनु पर्ने व्यक्तिलाई बाटाका म्याद बाहेक सात दिनभित्र त्यस्तो कार्यालयमा हाजरि हुन म्याद पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको म्यादभित्र हकसफा गरदिनु पर्ने व्यक्ती उपस्थिति भई हकसफा गरी दनि मज्जुर गरेमा लखित पारति गर्ने कार्यालयले उपदफा (१) बमोजमि धरौटी राखेको रकम नजिलाई बुझाई हकसफा गरी दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमिको म्यादभित्र हकसफा गरदिनु पर्ने व्यक्ती उपस्थिति भई हकसफा गरदिने मज्जुर नगरे पनप्राप्त उजुरी, पारति भएको लखित र कार्यालयको स्रेस्ताबाट हकसफा गरदिनु पर्ने देखिएमा लखित पारति गर्ने कार्यालयले हकसफा गरदिने नरिणय गर्नु पर्नेछ र हकसफा गरदिनु पर्ने नदेखिएमा हकसफा गरदिनु नपर्ने नरिणय गरी उजुरीकर्तालाई सोही बमोजमिको जानकारी दनि पर्नेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमिको म्यादभित्र हकसफा गरदिनु पर्ने व्यक्ती उपस्थिति हुन नआएमा म्याद नाघे पछि प्राप्त उजुरी, पारति भएको लखित र कार्यालयको स्रेस्ताबाट हकसफा गरदिनु पर्ने देखिएमा लखित पारति गर्ने कार्यालयले हकसफा गरी दनि नरिणय गरी हकसफा गरी पाउने सम्पत्ति चलन गर्नु भनी हकसफा गरी पाउनेलाई चलन पूरजी दिई हकसफा गरदिनु पर्ने व्यक्तिलाई उपदफा (१) बमोजमि धरौटी रहेको रकम लनि आउन सूचना पठाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (२) बमोजमिको म्यादभित्र हकसफा गरदिनु पर्ने व्यक्ती उपस्थिति भएपननिजिले त्यस्तो सम्पत्तिको बजार मूल्य प्रति असहमत जिनाएमा लखित पारति गर्ने कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्तिको बजार मूल्य कायम गरी त्यस्तो बजार मूल्य बराबरको रकम हकसफा गरी दनि व्यक्तिलाई दिलाई हकसफा गरदिनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि हकसफा गर्ने सम्पत्तिको कायम गरिएको बजार मूल्यमा कुनै पक्षको सहमति

नभएमा वा हकसफा गरदिनु पर्ने व्यक्तभ्यादभित्तिरै उपस्थिति भई हकसफा गरदिनु नपर्ने कारण देखाएमा र त्यस्तो वषियमा प्रमाण बुझाईन्साफ गर्नु पर्ने देखिएमा लखित पारति गर्ने कार्यालयले पैतीस दनिभित्तिरै सम्बन्धति अदालतमा नालसि गर्न जानु भनी सुनाई दनि पर्नेछ र त्यस्तोमा म्यादभित्तिरै अदालतमा नालसि परेकोमा अदालतको नर्णय बमोजमि र नालसि नपरेकोमा कार्यालयको नर्णय बमोजमि गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (४) बमोजमि हकसफा नहुने नर्णय भई उजुरवालालाई रकम फर्तिता दौंदा उपदफा (१) बमोजमि धरौटी राखेको रकमको अढाई प्रतशित रकम कट्टा गर्नु पर्नेछ ।

(१) हकसफा गरी पाउँ भनी नविदन दनि व्यक्तलि पछि कुनै कारणले नखिन्न नचाहेमा वा तारेख छाडेमा नजिले राखेको धरौटी रकमको तीन प्रतशित जरबिना गरी त्यस्तो रकम धरौटी रकमबाट कटाई बाँकी रकम नजिलाई फर्तिता दनि पर्नेछ । ४६१. हकसफा भएकोमा अभलिख अद्यावधकि गर्नु पर्ने : यस परचिछेद बमोजमि हकसफा हुने गरी सम्बन्धति कार्यालय वा अदालतबाट ठहर भएकोमा सोही बमोजमि त्यस्तो कार्यालयमा रहेको हकसफा भएको सम्पत्तिसम्बन्धी अभलिखमा अद्यावधकि गर्नु पर्नेछ । ४६२. हदम्याद : यस परचिछेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तलि लखित पारति भएको मतिलि छ महनिसम्म थाहा पाएको मतिलि पैतीस दनिभित्तिरै नालसि दनि सक्नेछ । तर मोहीको हकमा जग्गाधनीले नखिन्न पाउने मतििसमाप्त भएको मतिलि पैतीस दनिभित्तिरै नालसि दनि सक्नेछ । परचिछेद-१४ । लखित पारति सम्बन्धी व्यवस्था । ४६३. लखित पारति भएको माननि : कसैले यस परचिछेद बमोजमि स्वीकृतिको लागि सम्बन्धति कार्यालयमा दाखलि गरेको कुनै लखित त्यस्तो कार्यालयबाट स्वीकृत भएमा त्यस्तो लखित पारति भएको माननिछ । स्पष्टीकरण : यस परचिछेदको प्रयोजनको लागि “सम्बन्धति कार्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कार्यालय समझनु पर्छ र त्यसरी कार्यालय नतोकेसम्म सम्बन्धति मालपोत कार्यालयलाई जनाउँछ । ४६४. पारति गराउनु पर्ने लखित : (१) कसैले देहाय बमोजमिको लखित गर्दा त्यस्तो लखित सम्बन्धति कार्यालयबाट पारति गराउनु पर्नेछ :- । (क) कुनै पनविहोराले अचल सम्पत्तिसहस्तान्तरण गरी दइएको लखित, । (ख) भोग, दृष्टवा लखबन्धी लेखदिएको लखित, । (ग) अचल सम्पत्तिको शेषपछिको दान वा बकसपत्र, । (घ) अचल सम्पत्तिसट्टापट्टा गरेको लखित, । (ङ) अंशबण्डा वा अंश छोडपत्रको लखित, । (च) मानो छुट्टिएको वा मानो जोडिएको लखित, । (छ) गुठी स्थापना गरेको लखित, । (ज) मासकि एक लाख रूपैयाँभन्दा बढी घर बहाल लनु दनि गरेको लखित, । (झ) अचल सम्पत्तिलि फिलोपभोग भएको लखित, । (ञ) यस संहति वा कानून बमोजमि पारति गर्नु पर्ने अन्य लखित । (२) कसैले उपदफा (१) बमोजमि पारति गर्नु पर्ने लखित पारति नगराएमा त्यस्तो लखितले कानूनी मान्यता पाउने छैन । ४६५. अन्य लखित पारति गर्न सक्ने : (१) कुनै व्यक्तलि चाहेमा दफा ४६४ मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य लखित समेत पारति गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लखित पारति गर्नको लागि कुनै व्यक्तिको नविदन परेमा सम्बन्धति कार्यालयले कानूनको रीत पुर्याई त्यस्तो लखित पारति गरदिनु पर्नेछ । ४६६. डोरमार्फत लखित पारति हुन सक्ने : (१) कसैले यस परचिछेद बमोजमि कुनै लखित कार्यालयबाट डोर खटाई पारति गराई पाउन सम्बन्धति कार्यालयमा नविदन दिएमा र त्यस्तो लखित आफ्नै कार्यालयबाट पारति गरदिनु पर्ने देखिएमा लखित पारति गर्दा लाग्ने दस्तुर कार्यालयमा धरौटी राख्न लगाई कार्यालयको प्रमुख वा नजिले तोकेको अन्य कर्मचारीले पाँच दनिभित्तिरै नविदकले उल्लेख गरेको स्थानमा गई कानूनको रीत पुर्याई त्यस्तो लखित स्वीकृत गरी पारति गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि खटिएको डोरबाट लखित पारति भएमा सोही उपदफा बमोजमि राखेको धरौटी रकम कार्यालयले सदर स्याहा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि खटिएको डोरबाट कुनै कारणले लखित पारति नभएमा धरौटी रकम नविदकले तीन महनिभित्तिरै फर्तिता लनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको म्यादभित्तिरै नविदकले धरौटी रकम फर्तिता नलगेमा त्यस्तो धरौटी रकम कार्यालयले सदर स्याहा गर्नु पर्नेछ । ४६७. अन्य जलिलाबाट लखित पारति गराउन सक्ने : (१) लखित पारति गरी लनि दनि व्यक्तलि कुनै एक व्यक्तरिहे बसेको वा सम्पत्तरिहेको जलिला बाहेक अन्य जलिलाबाट कुनै लखित पारति गर्न चाहेमा सोही व्यहोरा खुलाई सोही जलिलाको सम्बन्धति कार्यालयमा नविदन दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लखित पारतिको लागि कुनै नविदन परेमा त्यस्तो कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी कानूनको रीत पुर्याई त्यस्तो लखित पारति गरी दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अन्य जलिलाबाट अचल सम्पत्तिको लखित पारति भएमा सो कार्यालयले पारति लखितको एक प्रतिसम्बन्धति जलिलाको सो काम गर्ने कार्यालयमा पठाइदिनु पर्नेछ । ४६८. लखित पारति गर्दा दस्तुर लाग्ने : (१) लखित पारति गर्दा कानून बमोजमिको दस्तुर लाग्नेछ । (२) कुनै लखितको पारति दस्तुर कानूनद्वारा तोकेकोमा बाहेक रकम लनुदिनु गरी लखित भएकोमा लखितमा उल्लिखित रकमको आधारमा दस्तुर लाग्नेछ । तर त्यस्तो लखितमा लेखिएको अचल सम्पत्तिको मूल्य नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यभन्दा कम भएमा नेपाल सरकारबाट तोकेको मूल्य अनुसार दस्तुर लाग्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्य जलिलाबाट लखित पारति गर्दा सो उपदफाहरूमा लेखिएको दस्तुरको दश प्रतशित थप दस्तुर लाग्नेछ । ४६९. दस्तुर बुझाउनु पर्ने दायित्व : (१) देहायको लखित पारति गर्दा लाग्ने दस्तुर देहायका व्यक्तलि बुझाउनु पर्नेछ :- । (क) सम्पत्तिसहस्तान्तरण वा बन्धकी सम्बन्धी लखित भए लखित गरी लनि, । (ख) अंशबण्डा, अंश छोडपत्र, मानो छुट्टिएको वा जोडिएको लखित भए समान हसिसामा सबै अंशयारले, । (ग) सम्पत्तिसट्टापट्टा सम्बन्धी लखित भए लखित लनि दनि दुवैले, । (घ) शेषपछिको बकसपत्र भए दनिले, । (ङ) घरबहाल भए घरबहालमा दनिले, । (च) गुठी स्थापना गरेको लखित भए स्थापना गर्नेले, । (छ) अन्य लखित भए लनि दनि दुवैले । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजमिको लखित पारति गर्दा घरबहाल वापत प्राप्त हुने

पहिलो महनिको बहाल रकमलाई मूल्य मानी दस्तुर नरिधारण हुनेछ । ४७०. रकम बुझाउने सम्बन्धी व्यवस्था : लखित गर्ने व्यक्तहिरूबीच पारति हुने लखित बमोजमिको रकम लनि दनि गर्दा घरसारमा, कार्यालयका सम्बन्धति कर्मचारीको रोहबरमा वा गुड फर पेमेन्ट लेखिएको चेक मार्फत रकम लनि दनि गर्न सक्नेछन् । ४७१. दाखलि, खारेज तथा नामसारी गर्नु पर्ने : (१) पारति भएको लखितबाट दाखलि, खारेज तथा नामसारी गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धति कार्यालयले लखित पारति भएको दनि, त्यस दनि सम्भव नभएमा त्यसको भोलपिल्ट दाखलि, खारेज तथा नामसारी गर्नु पर्नेछ ।

(२) आफ्नो कार्यालयबाट पारति भएको लखित अनुसार अन्य कार्यालयको स्रेस्तामा दाखलि, खारेज तथा नामसारी गर्नु पर्ने भएमा लखित गराई लनि मानसिलाई सम्बन्धति कार्यालयमा दाखलि, खारेज तथा नामसारी गर्न जानु भनी पैतीस दनिको म्याद दिई त्यस्तो लखित समेत सम्बन्धति कार्यालयमा पठाइदनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अन्य जलिलाबाट दाखलि, खारेज तथा नामसारीको लागि लखित प्राप्त भएमा सम्बन्धति कार्यालयले आफ्नो स्रेस्तामा त्यसरी पारति भएको कुरा अभिलेख गरी लखित बमोजमि दाखलि, खारेज तथा नामसारी गरदिनु पर्नेछ । ४७२. अघलिलो मतिमि पारति भएको लखित मान्य हुने : एउटै वषियमा एकभन्दा बढी लखित पारति भएकोमा अघलिलो मतिमि पारति भएको लखित मान्य हुनेछ । ४७३. हदम्याद : (१) यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मतिले एक वर्षभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अर्को इलाकाको कार्यालयबाट लखित पारति भएकोमा सम्बन्धति कार्यालयमा त्यस्तो लखितको प्रति प्राप्त भएको मतिले एक वर्षभित्र नालसि गर्न सकिन्छ । परिच्छेद-१५ । लेनदेन व्यवहार सम्बन्धी व्यवस्था । ४७४. लेनदेन भएको माननि : (१) दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तहिरूबीच कुनै शर्त राखी कुनै रकम वा वस्तु लनि दनि गरेमा नजिह्रूबीच लेनदेन भएको माननिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लेनदेन भएकोमा रकम वा वस्तु लनिले रकम वा वस्तु दनिलाई त्यस्तो रकम वा वस्तु फर्ति गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “रकम” भन्नाले वस्तुको मूल्य समेत समझनु पर्छ । ४७५. ऋण लिए सरह माननि : कुनै व्यक्तिले कुनै कसिमिले कसैलाई कुनै रकम वा वस्तु दनि पर्ने दायित्व भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले ऋण लिए सरह माननिन्छ र त्यस्तो व्यक्तिले यस परिच्छेदको व्यवस्थाको अधीनमा रही सम्बन्धति व्यक्तिलाई त्यस्तो रकम वा वस्तु फर्ति गर्नु पर्नेछ । ४७६. लखित नगरी लेनदेन गर्न नहुने : कसैले पनिकानून बमोजमि लखित नगरी लेनदेन गर्न हुँदैन । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “लखित” भन्नाले कुनै लेनदेन कारोबार प्रमाणति गर्ने चेक, बलि, भौचर, रसदि र भरपाई समेतका कागजात समझनु पर्छ । ४७७. लखितमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू : लेनदेन गर्दा लेनदेन व्यवहारको प्रकृति बमोजमि देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ :- । (क) लेनदेन गर्ने व्यक्तहिरूको नाम, थर, उमेर, ठेगाना तथा बाबु, आमा, बाजे, बज्यैको नाम, । तर विवाहित व्यक्तिले भए पति, पत्नीको नाम समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (ख) लेनदेन गर्नु परेको कारण, । (ग) लेनदेनको परिमाण, । (घ) कुनै वस्तु लेनदेन गरेकोमा त्यस्तो वस्तुको मूल्य, । (ङ) कुनै वस्तु नशिचति समय पछि फर्ति गर्नु गरी सापटी, पैचो वा अन्य तवरले लनि दनि गरेको भए त्यस्तो व्यहोरा, । (च) कुनै वस्तु सट्टा पट्टा गरेको भए त्यस्तो व्यहोरा, । (छ) लेनदेन गरेको रकम बुझाउने मति, । (ज) लेनदेन गर्दा ब्याज लनि, दनि भए ब्याजको दर, ।

(झ) लेनदेनको रकम नरिधारति समयमा नबुझाए वा लखित बमोजमिको अन्य शर्त पूरा नगरेमा लेनदेन बमोजमिको रकम साहुले ऋणीको सम्पत्तिबाट असुल गरी लनि पाउने कुरा, । (ञ) लखित गरिएको ठाउँ, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (ज१) लखित तयार गर्दाका बखत साहु र ऋणीको कम्तीमा एक-एकजना साक्षीको नाम, थर र ठेगाना, । (ट) लखित तयार गरिएको मति, । (ठ) लेनदेनको प्रकृति बमोजमि खुलाउनु पर्ने अन्य आवश्यक कुराहरू । ४७८. साहुले ऋणीसँग ब्याज लनि पाउने : (१) लेनदेन सम्बन्धी लखित हुँदा लखितमा ब्याज लनिदनि कुरा उल्लेख भएकोमा साहुले ऋणीबाट लखितमा लेखिए बमोजमिको ब्याज लनि पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि साहुले ऋणीबाट लनि पाउने ब्याजको रकम साँवा रकमको वार्षिकि दश प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि लखित हुँदा लखितमा ब्याजको दर कटान नगरी ब्याज लनिदनि कुरासम्म उल्लेख भएकोमा साहुले ऋणीबाट साँवा रकमको वार्षिकि दश प्रतिशतका दरले ब्याज लनि पाउनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि लखित हुँदा लखितमा ब्याज उल्लेख नगरी मुनाफा लनि कुरा उल्लेख भएकोमा र त्यस्तो मुनाफा के कति लनि कुरा लखितबाट नदेखिए साहुले ऋणीबाट ब्याज सरह लनि पाउनेछ । ४७९. साहुले ऋणीबाट ब्याज लनि नपाउने : लेनदेन हुँदा लखितमा ब्याज लनि दनि कुरा उल्लेख नभएमा साहुले ऋणीबाट ब्याज लनि पाउने छैन । ४८०. ब्याजको ब्याज नपाउने: (१) साहुले ऋणीबाट ब्याजको ब्याज लनि पाउने छैन । (२) उपदफा (१) विपरीत कुनै साहुले ऋणीबाट ब्याजको ब्याज लिएको रहेछ भने साँवामा कट्टी हुनेछ र साँवा चुक्ता भईसकेको रहेछ भने त्यस्तो ब्याज फर्ति गर्नु पर्नेछ । ४८१. साँवाभन्दा बढी ब्याज लनि नपाउने: यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साहुले ऋणीबाट साँवाभन्दा बढी ब्याज लनि पाउने छैन । ४८२. साँवा, ब्याज लाँदा दाँदा रीत पुर्याउनु पर्ने: साँवा, ब्याज लाँदा दाँदा देहाय बमोजमि रीत पुर्याउनु पर्नेछ :- । (क) ऋणीले साहुलाई साँवा, ब्याजको सबै रकम चुक्ता गरेमा साहुसँग भएको लेनदेनको लखित च्याती वा त्यस्तो लखितमा रकम असूल भएको व्यहोरा लखितको कुनै ठाउँ वा पठिमा खुलाई साहुले सहीछाप गरी ऋणीलाई लखित फर्ति गर्नु पर्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजमि साँवा, ब्याजको रकम दाँदाका बखत सो लखित फेला नपरेमा साहुले सोही व्यहोरा जनाई यो मतिमि यतिरकम बुझी लिएको भनी भरपाई गरी ऋणीलाई दनि पर्ने, । (ग) साँवामध्ये केही रकम

वा ब्याज बुझाउँदा साहुले ऋणीसँग कुन मतिमा के कतरिकम बुझेको हो त्यस कुरा लेखितको पठिमा खुलाई ऋणीको सहीछाप गराई र तत्काल लेखित फेला नपरे वा साथमा नभए त्यस बमोजमि रकम बुझेको छुट्टै भरपाई गरी ऋणीलाई दनि पर्ने ।

४८३. रकम भराएको मतिसिम्मको ब्याज पाउने: यस परचिछेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिदिफा ४८४ को अवधभित्ति नालसि गरेको रहेछ भने अदालतबाट साहुले ब्याज समेत पाउने गरी फैसला भएकोमा साहुले ऋणीबाट फैसला बमोजमि भरभिराउँदाको मतिसिम्मको ब्याज समेत पाउनेछ । ४८४. घरसारमा भएको लेखितको अवधि: (१) यस परचिछेद बमोजमि घरसारमा भएको लेखितको अवधि बढीमा दश वर्षको हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिदिश वर्षको अवधभित्ति ऋणीले साहुलाई साँवा वा ब्याजमध्ये केही रकम बुझाएमा वा साँवा ब्याज बुझाउनको लागि लेखितको अवधि थप गरेमा त्यसरी साँवा वा ब्याज बुझाएको वा अवधि थप गरेको मतिलि अर्को दश वर्षको अवधि थप हुनेछ । ४८५. असक्षम तथा अर्धसक्षम व्यक्तिसँग गरेको लेनदेनले मान्यता नपाउने: कसैले असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिसँग गरेको लेनदेनले कानूनी मान्यता पाउने छैन । ४८६. सगोलको सम्पत्तबाट रकम भराई लनि नपाउने: (१) कसैले कुनै व्यक्तिसँग लेनदेन गरेकोमा त्यस्तो लेनदेनको लेखितमा घरको मुख्य व्यक्तिको सहीछाप नभएको भए सगोलको सम्पत्तमा ऋणीको हक नपुगेसम्म साहुले त्यस्तो सम्पत्तबाट आफ्नो रकम भराई लनि पाउने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो रकम तरिदिएमा साहुले लनि पाउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको अवस्था परी कुनै व्यक्तिले ऋणीसँग रकम लनि नसकेमा दश वर्षभित्र साहुले ऋणी उपर नालसि गरी आफ्नो हक कायम गरी राख्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि ऋणीसँग हक कायम गरेकोमा सगोलको सम्पत्तमा नजिको हक पुगेपछि साहुले नजिबाट कानून बमोजमि आफ्नो रकम भराई लनि पाउनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि रकम भराई लनिको लागि असाामीको हक पुगेको मतिलि नालसि गर्ने हदम्याद शुरु हुनेछ । ४८७. मज्जुरी नलाई चल सम्पत्त सिट्टा पट्टा गर्न नहुने: (१) एकासगोलका उमेर पुगेका व्यक्तिले घरको मुख्य व्यक्तिको मज्जुरी नलाई सगोलको कुनै सम्पत्त सिट्टा पट्टा गर्न हुँदैन । तर आफ्नो नजि सम्पत्त सिट्टापट्टा गर्न घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिको मज्जुरी लनि पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) वपिरीत कसैले सम्पत्त सिट्टापट्टा गरेमा घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिले मज्जुरी नगरे त्यस्तो सम्पत्त सिट्टापट्टा गरेको मान्य हुने छैन । (३) उपदफा (१) वपिरीत सम्पत्त सिट्टापट्टा गरेकोमा घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिको मज्जुरी नभए पैतीस दनिभित्र आफ्नो सम्पत्त फिर्ता लनि सकिने छ । ४८८. लेनदेन गरेको देखिएमा रकम भराई दनि: कसैले यस परचिछेद बमोजमिको रीत पुर्याई लेखित नगरे पन कुनै लेखित, बैङ्कडिग कारोबार, वनिमिय अधिकारपत्र, चेक, भौचरबाट वा बही खातामा लेखिएको व्यहोराबाट कुनै व्यक्तिसँग लेनदेन भएको कुरा देखनि आएमा अदालतले त्यस्तो लेखित, बैङ्कडिग कारोबार, वनिमिय अधिकारपत्र, चेक, भौचरबाट वा बही खातामा लेखिएको आधारमा नालसि गर्ने व्यक्तिलाई ऋणीबाट त्यस्तो रकम भराई दनि सक्नेछ ।

मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । तर एक लाख रूपैयाँभन्दा बढीको लेनदेन कारोबार घरसारमा नगदै गरेको अवस्था भएमा त्यस्तो रकम भराइदनि छैन । ४८९. घरसारको लेखित हराए वा काबू बाह्रिको परस्थिति परेमा गर्ने: (१) घरसारमा भएको लेखित हराएमा वा काबू बाह्रिको परस्थिति परी नासिएमा साहुले सोही व्यहोरा खुलाई लेखित हराएको वा काबू बाह्रिको परस्थिति परेको मतिलि पन्ध्र दनिभित्र सम्बन्धति स्थानीय तहमा नविदन दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेमा सम्बन्धति स्थानीय तहले त्यसको व्यहोरा खुलाई भरपाई लेखी कार्यालयको छाप लगाई त्यसको भरपाई नविदन दनि व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि कुनै नविदन परेमा स्थानीय तहले लेखित गरदिने व्यक्त जीवति भए नजिलाई र नभए नजिको नजिकिको हकवालालाई सात दनिभित्र झकिाई नजिले मज्जुर गरे सावकि बमोजमिको लेखित तयार गराई त्यस्तो लेखित प्रमाणति गरी नविदन दनि व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि लेखित गरदिने व्यक्तिले लेखित हराएको वा काबू बाह्रिको परस्थिति परेको जनाई अर्को लेखित गरी दनि मज्जुर नगरेमा साहुले त्यस्तो म्याद नाघेको पैतीस दनिभित्र लेखित हराएको वा काबू बाह्रिको परस्थिति परेको प्रमाण देखाई नालसि गरी आफ्नो हक कायम गर्नु पर्नेछ । ४९०. लेनदेन गरेको वस्तु कच्चा भएमा फिर्ता गर्नु पर्ने: (१) लेखितमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मूल्य राखी लेनदेन भएको कुनै वस्तु लेखितमा लेखे बमोजमि नभई वा कुनै कसिमिले कच्चा भई त्यस्तो वस्तु नजिले भोग गर्न नसक्ने भएमा लेनदेन भएको मतिलि पैतीस दनिभित्र वस्तु दनि व्यक्तिलाई त्यस्तो कुराको सूचना गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वस्तु लनि व्यक्तबाट त्यस्तो कुराको सूचना प्राप्त भएमा र नजिको कुरा मनासबि देखिएमा वस्तु दनिसँग त्यस्तै प्रकारको अन्य वस्तु भए त्यस्तो वस्तु सट्टापट्टा गरदिनु पर्नेछ र नभए आफ्नो वस्तु फिर्ता लई त्यस्तो लेनदेनको सम्बन्धमा भएको लेखित फट्टा (नषिकृत्य) गरी दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि वस्तु दनिले त्यस्तो वस्तु सट्टापट्टा गरी नदिएमा वा आफ्नो वस्तु फिर्ता नलिएमा वस्तु लनिले आफूलाई भएको हानि, नोक्सानी वापत सम्बन्धति व्यक्तबाट त्यस्तो वस्तुको मूल्य बराबरको रकम तथा मनासबि क्षतपूरति भराई लनि वा त्यस्तो लेनदेन बदर गराउन नालसि गर्न सक्नेछ । ४९१. यथास्थितिमा वस्तु फिर्ता गर्नु पर्ने: (१) कसैले कुनै व्यक्तिको स्वामतिव वा भोगमा रहेको वस्तु कुनै खास कामको लागि भाडा तरिने वा नतरिने वा सापटी वा पैँचो जुनसुकै शर्तमा लिए पन त्यस्तो कार्य सम्पन्न भएपछि आफूले जुन प्रकार, परिमाण र गुणस्तरको वस्तु लिएको हो सोही प्रकार, परिमाण र गुणस्तरको वस्तु स्वामतिव वा भोगवालालाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१)

बमोजमि लिएको वस्तु हराएमा, नासिएमा, फुटेमा, बगिरेमा वा अन्य कुनै किसिमिले क्षति भएमा लखितमा अन्यथा भएकोमा बाहेक वस्तु लनिले त्यस्तै किसिमिको अन्य वस्तुको व्यवस्था गरी स्वामित्व वा भोगवालालाई फर्ति गर्नु पर्नेछ र त्यस्तै वस्तु पाउन सकनि अवस्था नभएमा त्यस्तो वस्तुको प्रचलित बजार मूल्य बराबरको रकम स्वामित्व वा भोगवालालाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि वस्तु, त्यस्तो वस्तु वापतको भाडा वा रकम बुझाउने सम्बन्धमा लखितमा अन्यथा भएकोमा बाहेक जुन कामको लागि वस्तु लिएको हो त्यस्तो काम सम्पन्न भएको पन्ध्र दिनभित्र स्वामित्व वा भोगवालालाई त्यस्तो वस्तु वा भाडाको कम बुझाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको म्यादभित्र वस्तु लनिले स्वामित्व वा भोगवालालाई वस्तु वा रकम नबुझाएमा त्यसबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो वस्तुको रकम र आफूलाई भएको नोक्सानी वापत मनासबि क्षतिपूर्ति समेत भराई लनि सक्नेछ । ४९२. हदम्याद: (१) असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको सम्पत्ति आफ्नो गराउन, हनामना वा नोक्सान गर्न वा बगिरन लेनदेन गरेको वा ब्याजको ब्याज लिएको वा ब्याजमा दश प्रतिशत भन्दा बढी लिएको वषियमा नालसि गर्न हदम्याद लाग्ने छैन । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको कुनै काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मितिले देहाय बमोजमि नालसि गर्न सक्नेछ :- (क) यस परिच्छेदमा नालसि गर्न छुट्टै हदम्याद तोकेकोमा सोही बमोजमि, । (ख) कुनै लखितमा अवधि उल्लेख भएकोमा सो अवधि नाघेको मिति र लखित नभएको वा अन्य अवस्थामा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले एक वर्षभित्र । भाग-५ । करार तथा अन्य दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था । परिच्छेद-१ । दायित्व सम्बन्धी सामान्य व्यवस्था । ४९३. दायित्व सृजना हुने: (१) कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कानूनी रूपमा बाध्यता भएकोमा त्यस्तो काम नगरे वा गरेमा दायित्व सृजना हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सृजना हुने दायित्व यस परिच्छेद बमोजमि कायम भई नरिधारण हुनेछ । ४९४. दायित्व सृजना हुने अवस्था: (१) दफा ४९३ बमोजमिको दायित्व देहाय बमोजमि सृजना भई कायम हुनेछ :- (क) कानून, । (ख) करार, । (ग) अप्रत्यक्ष वा अर्ध करार । (घ) अनुचित सम्बृद्धि (अनजष्ट इन्चिमेन्ट) । (ङ) दायित्व लनि गरी भएको कुनै व्यक्तिको एकतरफी प्रतबिद्धता, । (च) कानून बमोजमि दुष्कृति (टर्टस्) माननि काम, । (छ) कानून बमोजमि अर्ध दुष्कृति माननि काम । (२) उपदफा (१) को, - (क) खण्ड (क) बमोजमिको दायित्व यस संहिता वा अन्य कानून बमोजमि कायम हुनेछ । (ख) खण्ड (ख) बमोजमिको दायित्व पक्षहरूबीच सम्पन्न भएको करार बमोजमि कायम हुनेछ । (ग) खण्ड (ग) बमोजमिको दायित्व यस भागको परिच्छेद-१५ बमोजमि परिभाषित अप्रत्यक्ष वा अर्ध करार बमोजमि कायम हुनेछ । (घ) खण्ड (घ) बमोजमिको दायित्व यस भागको परिच्छेद-१६ बमोजमि परिभाषित अनुचित सम्बृद्धि (अनजष्ट इन्चिमेन्ट) बमोजमि कायम हुनेछ । (ङ) खण्ड (ङ) बमोजमिको दायित्व कुनै व्यक्तिको एकतरफी प्रतबिद्धताबाट कानून बमोजमि दायित्व सृजना हुने व्यवस्था बमोजमि नरिधारण हुनेछ । (च) खण्ड (च) बमोजमिको दायित्व यस भागको परिच्छेद-१७ बमोजमि परिभाषित दुष्कृति (टर्टस्) बाट कायम हुनेछ । (छ) खण्ड (छ) बमोजमिको दायित्व यस भागको परिच्छेद-१८ बमोजमि परिभाषित त्रुटिपूर्ण उत्पादन वा कानून बमोजमि अर्धदुष्कृति माननि अन्य कामबाट कायम हुनेछ । ४९५. दायित्व पूरा गर्नु पर्ने: (१) कुनै वषियको दायित्व जसले पूरा गर्नुपर्ने गरी कायम वा सृजना भएको छ वा जुन व्यक्तिले दायित्व लिएको हो सोही व्यक्तिले त्यस्तो वषियको दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि दायित्व पूरा नहुँदै त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा नजिको होस ठेगानमा नरहेमा नजिको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने हकवाला वा नजिको संरक्षक वा माथवरले वा जमानत सम्बन्धी करार भए त्यस्तो जमानत दनिले त्यस्तो दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ । ४९६. नरिधारित समयमा दायित्व पूरा गर्नु पर्ने: (१) कुनै दायित्व पूरा गर्नको लागि कुनै नशिचति अवधि तोकेको रहेछ भने सम्बन्धित व्यक्तिले सोही अवधिभित्र त्यस्तो दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ । (२) कुनै दायित्व पूरा गर्न कुनै नशिचति दिन वा समय तोकेको रहेछ भने सम्बन्धित व्यक्तिले सोही दिन वा समयमा त्यस्तो दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ । तर नशिचति दिन वा समयभित्र दायित्व पूरा गर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो दिन वा समय अघि पनि दायित्व पूरा सकिन्छ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि कुनै दायित्व पूरा गर्ने अवधि, दिन वा समय नरिधारण नभएकोमा दायित्वको प्रकृतिबाट त्यस्तो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अवधि, दिन र समय नरिधारण गरी मनासबि अवधिभित्र दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ । (४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजमि दायित्व पूरा नभएमा दायित्व पूरा गर्नुपर्ने व्यक्तिले दायित्व पूरा नगरेको वा पूरा गर्न नसकेको मानिन्छ । ४९७. प्रत्येक व्यक्तिले दायित्व पूरा गर्नु पर्ने: (१) एकभन्दा बढी व्यक्तिले कुनै दायित्व लिएको वा नजिको हकमा त्यस्तो दायित्व सृजना भएको भएमा करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक प्रत्येक व्यक्तिले समान रूपमा त्यस्तो दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ । (२) कुनै व्यक्तिले एकभन्दा बढी व्यक्ति प्रति दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भएमा करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नजिले प्रत्येक व्यक्ति प्रति समान रूपले दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ । ४९८. दायित्व वभाजन हुन सक्ने: (१) एकभन्दा बढी व्यक्तिहरू प्रति दायित्व पूरा गर्नुपर्ने वा एकभन्दा बढी व्यक्तिले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिहरू प्रति वा त्यस्ता व्यक्तिहरूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व त्यसको प्रकृतिबाट वभाजन वा खण्ड खण्ड गर्न सकिने रहेछ भने त्यस्तो दायित्व वभाजन हुन सक्नेछ र सोही बमोजमि प्रत्येक व्यक्ति प्रति वा प्रत्येक व्यक्तिले दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवस्थामा प्रत्येक व्यक्ति वा सबै व्यक्तिले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने प्रत्येक व्यक्ति वा सबै व्यक्तिबाट दायित्व पूरा गराई माग्न सक्नेछ । ४९९. असल नथितले दायित्व

पूरा गर्नु पर्ने: दफा ४९४ बमोजमि सृजना भएको दायतिव तयस्तो दायतिव पूरा गर्नुपर्ने व्यक्तिले असल नयितले पूरा गर्नुपर्नेछ । ५००. दायतिव पूरा नगरेमा क्षतपूरित व्यहोर्नु पर्ने: (१) दायतिव पूरा गर्नुपर्ने व्यक्तिले दायतिव पूरा नगरेको वा दायतिव पूरा गर्न वलिम्ब गरेको कारणबाट अन्य कसैलाई कुनै कसिमिले हानि, नोक्सानी भएमा त्यसरी भएको वास्तविक हानि, नोक्सानी वापतको क्षतपूरित निजिले व्यहोर्नुपर्नेछ ।

(२) दायतिव पूरा गर्नुपर्ने व्यक्तिले जालसाज गरी दायतिव पूरा नगरेको वा नयितवस वा लापरवाहीको कारणबाट कुनै कसिमिले हानि, नोक्सानी भएमा त्यसरी भएको हानि, नोक्सानी वापतको क्षतपूरित निजिले व्यहोर्नुपर्नेछ । ५०१. कानून प्रतकिलको दायतिव पूरा गर्न नपर्ने: यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै दायतिव पूरा गर्दा कानून, सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक अर्डर) वा सार्वजनिक नैतिकता प्रतकिल हुने रहेछ भने त्यस्तो दायतिव पूरा गर्नुपर्ने छैन । ५०२. असम्भव दायतिव पूरा गर्न नपर्ने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दायतिव सृजना हुँदाका बखत पूरा गर्न नसकिने असम्भव प्रकृतिको दायतिव सृजना भएको रहेछ भने त्यस्तो दायतिव पूरा गर्नुपर्ने छैन । (२) दायतिव सृजना हुँदाका बखत पूरा गर्न सम्भव भएको तर पछि दायतिव पूरा गर्न असम्भव भएकोमा त्यस्तो दायतिवको परिणाम कानून बमोजमि निर्धारण हुनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै दायतिवको कुनै अंश पूरा गर्न सकिने र बाँकी अंश पूरा गर्न नसकिने रहेछ भने पूरा गर्न सकिने हदसम्मको दायतिव पूरा गर्नुपर्नेछ । ५०३. हदम्याद: यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मतिले दुई वर्षभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-२ । करार सम्पन्न गर्ने व्यवस्था । ५०४. करार भएको मानिने: (१) दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तहरूबीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कानून बमोजमि कार्यान्वयन गर्न सकिने कुनै समझौता भएमा करार भएको मानिन्छ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसमक्ष करार गर्न राखेको प्रस्तावमा त्यसरी प्रस्तावति व्यक्तिले स्वीकृत जिनाएपछि करार भएको मानिन्छ । (३) करार भएपछि करारका पक्षहरूबीच बाध्यात्मक कानूनी सम्बन्ध कायम हुनेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि, (१) "प्रस्ताव" भन्नाले कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि स्वीकृति पाउने अभिप्रायले एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसमक्ष राखेको प्रस्ताव समझनु पर्छ । (२) "स्वीकृति" भन्नाले प्रस्तावक कुराहरू प्रस्तावकले जुन अर्थमा प्रस्ताव गरेको छ सो कुराका सम्बन्धमा प्रस्तावति व्यक्तिले सोही अर्थमा दिएको सहमति समझनु पर्छ । ५०५. कानून बमोजमि कार्यान्वयन हुने करार: (१) देहायका शर्तहरू पूरा गरी सम्पन्न भएको करार कानून बमोजमि कार्यान्वयन हुन सकिने गरी करार भएको मानिन्छ :- (क) करार गर्ने व्यक्तिले आफूलाई बन्धनकारी बनाउन व्यक्त गरेको सहमति, (ख) करार गर्ने व्यक्तिको करार गर्न सक्ने सक्षमता वा योग्यता, (ग) दायतिव सृजना गर्ने नशिचति वषिय, (घ) कानूनसम्मत दायतिव । (२) करार लिखित वा मौखिक रूपमा वा करार गर्ने व्यक्तहरूको आचरणबाट पनि हुन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै करार कुनै खास कार्यवधि वा औपचारिकता पूरा गरेर मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो कार्यवधि वा औपचारिकता पूरा नभएसम्म त्यस्तो करार कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन । ५०६. करार गर्न सक्षम व्यक्ति: (१) देहायका व्यक्ति बाहेक अरू जुनसुकै व्यक्तिको करार गर्न सक्षम हुनेछन् :- (क) नावालक, (ख) होस ठेगानमा नभएको । स्पष्टीकरण : (१) साधारणतया होस ठेगानमा नरहेको तर कहिलेकाँही होस ठेगानमा रहेको व्यक्तिले होस ठेगानमा रहेका बखत करार गर्न सक्नेछ । (२) साधारणतया होस ठेगानमा रहेको तर कहिलेकाँही होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिले होस ठेगानमा नरहेका बखत करार गर्न सक्ने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजमि कुनै खास करार गर्न असक्षम मानिएको व्यक्तित्यस्तो करार गर्न सक्षम भएको मानिने छैन । (३) असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको तर्फबाट करार गर्नुपर्दा नजिको संरक्षक वा माथवरले करार गर्न सक्नेछ । (४) कानूनी व्यक्तिको तर्फबाट करार गर्नुपर्दा त्यस्तो व्यक्तिको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न अधिकार प्राप्त सञ्चालक वा सञ्चालकहरूको निर्णय वा नजिको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले गर्नुपर्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास वषियमा यस परिच्छेद बमोजमि करार गर्न असक्षम मानिएको व्यक्तित्यस्तो वषियमा नजि अन्य कानून बमोजमि करार गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा त्यस्तो वषियमा त्यस्तो व्यक्तिको करार गर्न सक्षम भएको मानिन्छ । ५०७. पक्षहरू स्वायत्त हुने: यस संहिताको अधीनमा रही करारको स्वरूप वा वषियवस्तु छनौट गर्न, करारका शर्त तथा करार उल्लङ्घन भए वापत उपचारको प्रकृति निर्धारण गर्न र करार बमोजमिको विवाद समाधान गर्ने उपाय नशिचति गर्न करारका पक्षहरू स्वायत्त हुनेछन् । ५०८. प्रस्ताव र स्वीकृति पूरा भएको मानिने: (१) प्रस्ताव पठाएको कुरा प्रस्तावति व्यक्तिले थाहा पाएपछि प्रस्ताव पठाउने कार्य पूरा भएको मानिन्छ । (२) प्रस्तावमा आफ्नो स्वीकृति जिनाई प्रस्तावति व्यक्तिले प्रस्तावक समक्ष पठाएको स्वीकृति प्रस्तावकले पाएमा प्रस्तावकको हकमा र प्रस्तावति व्यक्तिले प्रस्तावमा स्वीकृति दिएको कुरा प्रस्तावकलाई थाहा भएमा प्रस्तावति व्यक्तिको हकमा स्वीकृति दिने कार्य पूरा भएको मानिन्छ । (३) प्रस्तावमा प्रत्यक्ष रूपमा स्वीकृति जिनाएको भए तापनि प्रस्तावति व्यक्तिले आफ्नो आचरणबाट प्रस्तावमा उल्लिखित कुनै शर्त पालना गरेमा, प्रस्तावमा उल्लिखित लाभ वा सेवा स्वीकार गरेमा वा अन्य कुनै व्यहोराबाट स्वीकृति जिनाएमा पनि प्रस्तावमा स्वीकृति प्रदान गरेको मानिन्छ । (४) प्रस्तावकले कुनै नशिचति समय तोक्यो त्यस्तो समयसम्म प्रस्ताव इन्कार गरिएको सूचना नपठाएमा प्रस्ताव स्वीकार गरेको मानिन्छ भन्ने व्यहोराको प्रस्ताव राखेको भए त्यस्तो समयसम्म प्रस्तावति व्यक्तिले प्रस्ताव स्वीकार गरेको सूचना नपठाएमा त्यस्तो प्रस्ताव

स्वीकार गरेको माननि छैन ।

५०९. प्रस्ताव वा स्वीकृति रद्द गर्न सकिने: (१) प्रस्तावकले आफ्नो प्रस्ताव सूचनाद्वारा रद्द गर्न सक्नेछ । तर प्रस्ताव रद्द गरिएको सूचना पाउनुभन्दा अगावै प्रस्तावति व्यक्तिले प्रस्तावमा स्वीकृति दिइसकेको सूचना प्रस्तावकले पाइसकेको भए त्यस्तो प्रस्ताव रद्द हुने छैन । (२) प्रस्तावति व्यक्तिले आफूले पठाएको स्वीकृति सूचनाद्वारा रद्द गर्न सक्नेछ । तर स्वीकृति रद्द गरिएको सूचना पाउनुभन्दा अगावै प्रस्तावकले स्वीकृतिको सूचना पाइसकेको भए स्वीकृति रद्द हुने छैन । (३) प्रस्तावमा इन्कारी जनाई सूचना पठाउने व्यक्तिले प्रस्तावमा पुनः स्वीकृति दिई सूचना पठाउन सक्नेछ । तर यसरी इन्कारी जनाइएको वा स्वीकृति दिइएको सूचनाहरूमध्ये इन्कारी जनाइएको सूचना पहिले पुगेमा करार भएको माननि छैन र स्वीकृति जनाइएको सूचना पहिले पुगेमा करार भएको माननिछ । (४) प्रस्ताव पठाई सकेपछि उपदफा (१) बमोजिमको सूचना पठाएकोमा, स्वीकृति पठाई सकेपछि उपदफा (२) बमोजिमको सूचना पठाएकोमा वा प्रस्तावमा इन्कारी जनाई सकेपछि उपदफा (३) बमोजिमको सूचना पठाएकोमा र त्यस्ता सूचनाहरू सम्बन्धित व्यक्तिले एकै समयमा पाएमा करार भएको माननि छैन । (५) प्रस्तावकले पठाएको प्रस्तावमा प्रस्तावति व्यक्तिले शर्त सहित वा कुनै कुरा परिवर्तन गरी स्वीकृति पठाएमा प्रस्तावति व्यक्तिले प्रस्ताव गरेको माननिछ । ५१०. प्रस्ताव रद्द भएको माननि : देहायको कुनै अवस्थामा प्रस्ताव रद्द भएको माननिछ :- (क) प्रस्तावकले प्रस्ताव स्वीकृत गरेको सूचना कुनै नशिचति समयसम्म पाउने शर्तमा प्रस्ताव राखेकोमा त्यस्तो समयसम्ममा प्रस्तावति व्यक्तिले स्वीकृति जनाएको सूचना प्रस्तावकले प्राप्त नगरेमा, । (ख) खण्ड (क) बमोजिम स्वीकृतिको सूचना पठाउनु पर्ने समय उल्लेख नभएकोमा प्रस्तावति व्यक्तिले मनासबि समयभित्र स्वीकृति जनाएको सूचना प्रस्तावकलाई नदिएमा, । (ग) प्रस्ताव राखेपछि स्वीकृति प्राप्त गर्नुभन्दा अगावै प्रस्तावकको मृत्यु भएमा वा नजिको होस ठेगानमा नरहेमा, । (घ) दफा ५०९ बमोजिम प्रस्ताव रद्द गरिएमा, । (ङ) प्रस्तावति व्यक्तिले स्वीकृति दिए पनि प्रस्तावकले स्वीकृति प्राप्त गर्नु अगावै नजिको मृत्यु भएमा वा नजिको होस ठेगानमा नरहेमा, । (च) प्रस्तावति व्यक्तिले दफा ५०९ को उपदफा (५) बमोजिम प्रस्ताव पठाएमा, । (छ) प्रस्तावति व्यक्तिले प्रस्ताव स्वीकृत गर्नु अघि कुनै कार्य वा कुनै शर्त पूरा गर्नु पर्ने गरी प्रस्तावकले प्रस्ताव राखेकोमा त्यस्तो कार्य वा शर्त पूरा नगरी स्वीकृत गरेकोमा । ५११. सर्वसाधारण समक्ष राखिएको प्रस्ताव बमोजिमको करार : (१) कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा वजिजापन गरी त्यस्तो वजिजापनमा उल्लिखित कुनै काम गरेमा यतः पारिश्रमिक दिनेछु भनी सार्वजनिक रूपमा प्रस्ताव राखेकोमा त्यस्तो वजिजापन बमोजिमको काम गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो वजिजापन प्रकाशित गर्ने व्यक्तिले वजिजापनमा उल्लिखित पारिश्रमिक दिनु पर्नेछ ।

तर वजिजापनमा उल्लिखित काम त्यस्तो वजिजापनको जानकारी बनि गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले पारिश्रमिक पाउने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्तावमा उल्लिखित काम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । एकभन्दा बढी व्यक्तिले गरेमा जुन व्यक्तिले पहिले त्यस्तो काम गरेको छ सोही व्यक्तिले मात्र पारिश्रमिक पाउनेछ । तर दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू एकै समयमा प्रस्तावमा उल्लिखित काम गरेमा त्यसरी काम गर्ने प्रत्येकले पारिश्रमिक बराबर बाँडी लनि पाउने छन् र पारिश्रमिक बाँड्न नमिल्ने रहेछ भने त्यस्तो बकिरी गरी आएको रकम त्यस्ता व्यक्तिलाई बराबर बाँडी दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित वजिजापन बमोजिम गर्नु पर्ने कामको लागि नशिचति समयावधि तोकिएको रहेछ भने त्यस्तो समय समाप्त हुनासाथ वजिजापन बमोजिमको प्रस्ताव रद्द भएको माननिछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम राखिएको प्रस्ताव जुन माध्यमद्वारा प्रकाशित भएको हो, सोही माध्यमद्वारा रद्द गर्न सकिनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रस्ताव रद्द गरेको सूचना प्रकाशित हुनु अगावै कसैले उपदफा (१) बमोजिमको वजिजापन अनुसार काम गरिसकेको भएमा वजिजापनमा उल्लिखित पारिश्रमिक दिनु पर्नेछ । तर वजिजापन बमोजिम काम गर्ने व्यक्तिले वजिजापनदातालाई यथासम्भव छिटो काम सम्पन्न भएको सूचना गरेको हुनु पर्नेछ । (६) कसैले वजिजापनदातालाई उपदफा (१) बमोजिमको वजिजापन अनुसार काम सुरु गरेको कुरा सूचना गरी काम सुरु गरेको रहेछ भने त्यसरी काम गर्ने व्यक्तिलाई वजिजापन रद्द हुदासम्म गरेको कामका लागि उचित पारिश्रमिक दिनु पर्नेछ । ५१२. करार भएको ठाउँ : (१) प्रस्तावकले जुन ठाउँमा स्वीकृति पाउनका लागि प्रस्ताव पठाएको हो सोही ठाउँलाई करार भएको ठाउँ माननिछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम ठाउँ नखुलाइएको अवस्थामा प्रस्तावकले स्वीकृति पाएको ठाउँलाई करार भएको ठाउँ माननिछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्षहरूले करारमा करार भएको ठाउँ उल्लेख गरेकोमा सोही ठाउँलाई करार भएको ठाउँ माननिछ । ५१३. सांयोगिक करार : (१) भविष्यमा कुनै घटना घटेमा कुनै काम गर्ने वा नगर्ने गरी करार भएकोमा त्यस्तो घटना नघटेसम्म त्यस्तो करारबाट कुनै दायित्व सृजना हुने छैन । (२) भविष्यमा कुनै व्यक्तिले कुनै खास काम गरेमा करार भएको माननि गरी करार भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो काम नगर्ने वा गर्न नसक्ने गरी कुनै काम कारबाही गरेमा त्यस्तो करारबाट कुनै दायित्व सृजना हुने छैन । (३) भविष्यमा कुनै अनशिचति घटना नघटेमा कुनै काम गर्ने वा नगर्ने गरी करार भएकोमा त्यस्तो घटना घट्न असम्भव भएपछि मात्र त्यस्तो करार बमोजिमको दायित्व सृजना हुनेछ । (४) भविष्यमा कुनै नशिचति समयभित्र कुनै घटना घटेमा कुनै काम गर्ने वा नगर्ने गरी करार भएकोमा त्यसरी निर्धारित समयभित्र वा निर्धारित समय समाप्त भए पछि त्यस्तो घटना घट्न असम्भव भए पछि त्यस्तो करार बदर भएको माननिछ । (५) भविष्यमा कुनै घटना कुनै खास समयभित्र नघटेमा कुनै काम गर्ने वा नगर्ने गरी करार भएकोमा त्यस्तो

समयभित्तिर त्यस्तो घटना नघटेमा वा त्यस्तो समयभित्तिर त्यस्तो घटना नघट्ने नश्चिति भएमा त्यस्तो करार बमोजिमको दायित्व सृजना हुनेछ ।

५१४. करारका सामान्य व्यवस्था लागू हुने : यो परचिछेद र यस भागका परचिछेद- ३, ४ र ५ का व्यवस्था सामान्यतः यस संहिता वा कानून बमोजिम सम्पन्न हुने अन्य करारका सम्बन्धमा लागू हुनेछन् । ५१५. करारको व्याख्या : (१) करारको व्याख्या यसका पक्षहरूको सामुहिक मनसाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मनसाय स्थापति हुन नसकेमा सामान्य समझको व्यक्तिले पक्षको हँसयितले सामान्य अवस्थामा दनि सक्ने मनसायको अर्थ बमोजिम करारको व्याख्या गर्नु पर्नेछ । (३) करारका कुनै एक पक्षको कथन तथा आचरण अर्को पक्षले थाहा पाएको वा थाहा पाएको मान्न सक्नि अवस्था भएमा त्यस्तो पक्षको मनसाय बमोजिम करारको व्याख्या गरिन्छ । (४) करारमा प्रयुक्त शब्दावली तथा अभिव्यक्तिको व्याख्या समग्र करार वा त्यस्ता शब्दावली तथा अभिव्यक्तिरहेको प्रसङ्गको आधारमा गरिन्छ । (५) करारमा प्रयुक्त शब्दावलीलाई अन्य शब्दावलीबाट बाहेक गरी केही शब्दावलीलाई मात्र प्रभाव नदई त्यसमा प्रयुक्त सम्पूर्ण शब्दावलीहरूलाई प्रभावकारी बनाउने गरी व्याख्या गरिन्छ । ५१६. हदम्याद : यस परचिछेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मतिले दुई वर्षभित्तिर नालसि गर्न सक्नेछ । परचिछेद-३ । करारको वैधता । ५१७. बदर हुने करार : (१) कानून बमोजिम मान्य नहुने करारलाई बदर हुने करार मानिन्छ । (२) देहाय बमोजिमका करार बदर हुनेछ :- । (क) कानूनले नषिध नगरेको पेशा, व्यापार वा व्यवसाय गर्नबाट कसैलाई रोक लगाइएको करार, । तर देहायको अवस्थामा कुनै पेशा, व्यापार वा व्यवसायमा रोक लगाउने गरी करार भएको मानिन्छैन :- । (१) कुनै व्यापारको ख्यात खरदि बकिरी गर्ने गरी करार भएकोमा त्यस्तो ख्यात बमोजिमको व्यापार वा व्यवसाय खरदि गर्ने खरदिकर्ता र वकिरेताबीच सम्पन्न करारमा उल्लिखित अवधि ठाउँमा त्यस्तो वकिरेताले त्यस्तै प्रकारको व्यापार वा व्यवसाय गर्न नपाउने गरी भएको करार, । (२) साझेदार रहनुजेल साझेदारी फर्मको पेशा, व्यापार वा व्यवसाय बाहेक सोही प्रकारको पेशा, व्यापार वा व्यवसायका प्रतिस्पर्धी अन्य व्यक्तिसँग सोही वा अन्य कुनै पेशा, व्यापार वा व्यवसाय गर्न नपाउने गरी साझेदारहरूबीच भएको करार, । (३) साझेदारी छाडिसके पछि साझेदारी फर्म बमोजिमको पेशा, व्यापार वा व्यवसाय नश्चिति मनासबि अवधिसम्म वा नश्चिति ठाउँमा नगर्ने गरी साझेदारहरू बीच भएको करार, । (४) कुनै व्यक्तिले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा निकायसँग गरेको करार अनुसार त्यस्तो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा निकायको सेवामा छँदै वा सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेको नश्चिति अवधिसम्म त्यस्तो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा निकायको प्रतिस्पर्धी अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा निकाय सेवा स्वीकार गर्न नपाउने गरी भएको करार । (ख) कानूनले नषिध गरेको विवाह बाहेक अन्य विवाहमा रोक लगाइएको करार, । (ग) सर्वसाधारणले उपभोग गरिरहेको सुविधा कसैलाई उपभोग गर्नबाट रोक लगाइएको करार, ।

(घ) कसैले पाएको कानूनी अधिकार कुनै अदालतबाट प्रचलन गराई पाउनबाट रोक लगाइएको करार, । (ङ) कानूनको विरुद्धमा भएको वा प्रचलति कानूनले नषिध गरेको कुरामा भएको करार, । (च) अनैतिक उद्देश्यको लागि वा सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक अर्डर) वा हतिको विरुद्धमा भएको करार, । (छ) करार भएको विषयवस्तु करार गर्ने पक्षहरूलाई स्पष्ट रूपमा यकिन वा थाहा नभएबाट पूरा गर्न नसक्नि अवस्थामा भएको करार, । (ज) करार गर्दैकै अवस्थामा पूरा गर्न असम्भव भएको करार वा काल्पनिक करार, । (झ) करारको विषयवस्तुको मनासबि अर्थ दनि नसक्ने भई अस्पष्ट रहेको करार, । (ञ) करार गर्न अयोग्य व्यक्तिबाट भएको करार, । (ट) गैरकानूनी उद्देश्य भएको करार, । (ठ) करारको अत्यावश्यक तथ्यको विषयमा करार गर्दाका बखत करारका दुवै पक्षहरूको भूलबाट भएको करार । (३) बदर हुने करार प्रारम्भदेखि नै अमान्य हुनेछ र यसबाट कुनै कानूनी परिणाम र पक्षहरूको हक र दायित्व सृजना हुने छैन । (४) करारको कुनै अंश बदर भएमा पनि बाँकी रहेको अंश कानून बमोजिम कार्यान्वयन हुनेछ । ५१८. बदर गराउन सक्नि करार : (१) करारका पक्षको प्रयासमा अदालतबाट बदर घोषित गराउन सक्नि करारलाई बदर गर्न सक्नि करार मानिन्छ । (२) देहाय बमोजिम भएको करार त्यस्तो करारबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले अदालतबाट बदर गराउन सक्नेछ :- । (क) करारबाट भएको करार, । स्पष्टीकरण : कुनै व्यक्तिलाई नजिको इच्छा विरुद्ध कुनै करार गराउने मनसायले नजिको सम्पत्ति रोक्का राखेको वा राख्न धम्की दिएको वा नजिको जीउ, ज्यान वा इज्जतमा धक्का पुर्‍याउने धम्की दिएको वा कानून विपरीत अन्य कुनै काम गरेको वा गर्न धम्की दिएको भए करारको सम्झनु पर्छ । (ख) अनुचित प्रभावबाट भएको करार, । स्पष्टीकरण : । (१) आफ्नो प्रभावमा रहेको र आफ्नो इच्छानुसार काम गराउन सक्नि व्यक्तिबाट आफ्नो हति वा स्वार्थका लागि कुनै अनुचित लाभ उठाउने मनसायले त्यस्तो व्यक्ति उपर पारेको प्रभावलाई अनुचित प्रभाव सम्झनु पर्छ । (२) खण्ड (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिक्ल नहुने गरी देहायका व्यक्तिलाई आफ्नो प्रभावमा रहेका र आफ्नो इच्छानुसार काम गराउन सक्नि व्यक्ति सम्झनु पर्छ:- । (क) आफ्नो संरक्षकत्व, माथवरी वा जमिमामा रहेको व्यक्ति, । (ख) वृद्धावस्था, बरिमी अवस्था वा शारीरिक वा मानसिक दुर्बलताले गर्दा केही समय वा सदाका लागि आफ्नो हतिको विचार गर्न नसक्ने व्यक्ति, । (ग) आफूले आर्थिक वा पदीय दबाव पार्न सक्नि व्यक्ति । (ग) जालसाजबाट भएको करार, । स्पष्टीकरण : करार गर्ने पक्ष वा नजिको प्रतिनिधिले अर्को पक्ष वा नजिको प्रतिनिधिले धोका दनि नयितबाट कुनै कुरा सत्य होइन भन्ने जानकारी हुँदा हुँदै त्यस्तो कुरा सत्य हो भनी विश्वास दिलाएको वा विश्वास गर्न सक्ने कुनै काम कारबाही गरेको वा कुनै तथ्यका बारेमा जानकारी हुँदा हुँदै त्यस्तो तथ्य जानीजानी लुकाएको वा कानून बमोजिम जालसाज हुने अन्य कुनै काम गरेको भए जालसाज गरेको

सम्झनु पर्छ । (घ) झुक्याई गराएको करार । स्पष्टीकरण : देहाय बमोजमिको कामलाई झुक्याएको सम्झनु पर्छ :- । (१) मनासबि आधार बना कुनै कुराको झुट्टा वविरण वा तथ्य दिएको, । (२) कुनै पक्षलाई मर्का पर्ने गरी बहकाएको, ।

(३) करारको वषियवस्तुमा गल्ती गराएको, । (४) एक वषियमा करार भएको वशिवास दलाई अर्को वषियमा करार गराएको । (३) यस दफा बमोजमि बदर गराउन सकनि करारका हकमा देहायका कुरामा देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) करार गराइएको पक्षले करारलाई बदर नगराई त्यस्तो करार हुनु अघि निजिको स्थिति जस्तो हुन्थ्यो त्यस्तो बमोजमि गराई माग्न सक्ने, । (ख) कसैले आफ्नो प्रभावमा रहेको र आफ्नो इच्छा अनुसार काम गराउन सक्ने व्यक्तिसँग करार गरेकोमा त्यस्तो करार अनुचति प्रभावबाट गरिएको होइन भनी प्रमाणति गर्ने भार त्यसरी अनुचति प्रभाव पारेको होइन भन्ने पक्षमाथि रहने । (४) बदर गराउन सकनि करार बदर हुनुभन्दा अघिसम्म कानून बमोजमिको करार सरह नै कार्यान्वयन हुनेछ । (५) यस दफा बमोजमि बदर गराउन सकनि करार अदालतबाट बदर भएकोमा बदर हुनुभन्दा अघि त्यस्तो करार बमोजमि भए गरेको कामलाई असर पर्ने छैन । (६) यस दफा बमोजमि कुनै करार बदर भएकोमा त्यसरी बदर भएको कारणले मात्र नरिदोष तेस्रो पक्षको कानूनसम्मत हक वा हतिमा प्रतिकूल असर पर्ने छैन । ५१९. कार्यान्वयन नहुने करार : (१) अदालतबाट कार्यान्वयन गराउन नसकनि करारलाई कार्यान्वयन नहुने करार मानिन्छ । (२) यस भागको परिच्छेद-२ बमोजमिको रीत पुर्‍याई करार सम्पन्न भएको भए तापनि देहायको करार अदालतबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन :- । (क) कानून बमोजमि लखिति रूपमा हुनु पर्ने करार लखिति रूपमा नभएकोमा, । (ख) कानून बमोजमि कुनै खास औपचारकिता, कार्यवधि पूरा गरी गर्नुपर्ने वा कुनै नकियमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको करार त्यस्तो औपचारकिता, कार्यवधि पूरा नभई भएको वा दर्ता नभएकोमा, । (ग) अर्को व्यक्तिको तर्फबाट करार भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले अख्तियारी नदिएको वषियमा वा दिएको अख्तियारी नाघी करार गरेकोमा । ५२०. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले बदर हुने करारको हकमा जहलिसुकै, बदर गराउन सकनि करारको हकमा करार बदर गराउनु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मतिले एक वर्ष र अन्य करारको हकमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मतिले दुई वर्षभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ । करारको परिपालन सम्बन्धी व्यवस्था । ५२१. करार बमोजमिको दायित्व पूरा गर्नु पर्ने : करार गर्ने प्रत्येक पक्षले करार बमोजमिको आ-आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ । ५२२. करारको पारस्परिक परिपालन : (१) करारका पक्षहरूले सँगसँगै दायित्व पूरा गर्नुपर्ने गरी भएको करारमा एक पक्षले आधारभूत रूपमा आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने कसिमिको व्यवहार वा मनसाय देखाएमा अर्को पक्षले आफ्नो कबुल पूरा गर्न आवश्यक पर्ने छैन । (२) करारमा नै कुनै कबुल पूरा गर्ने सम्बन्धमा प्राथमकिता क्रम तोकेकोमा सोही बमोजमि र त्यस्तो क्रम नतोकेकोमा करारको प्रकृति अनुसार जसले पहिले कबुल परिपालन गर्नुपर्ने हो नजिले पहिले कबुल परिपालन गर्नुपर्नेछ ।

(३) पारस्परिक कबुलहरू भएको कुनै करारमा एउटा कबुल पूरा नगरी अर्को कबुल पूरा नसकनि रहेछ भने कुनै एक पक्षले आफ्नो कबुल पूरा नगरेको कारणले अर्को पक्षबाट करार पालना हुन नसकी भएको हानि, नोक्सानी हुन गएको त्यस्तो पक्षले भराई लनि सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि पक्षहरूले सँगसँगै दायित्व पूरा गर्नुपर्ने गरी करार भएकोमा कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई त्यस्तो करारको परिपालन गर्न नसक्ने गरी रोक लगाएमा करारको परिपालन गर्न असमर्थ अर्को पक्षले त्यस्तो करारलाई रद्द गराउन र त्यसरी करार रद्द भएको कारणबाट कुनै हानि, नोक्सानी हुन गएको भए त्यस्तो समेत भराई लनि पाउनेछ । ५२३. करार पूरा गर्नुपर्ने समय र तरिका : (१) करार पूरा गर्ने समय र तरिका करारमा उल्लेख भएकोमा सोही समयभित्र र तरिका बमोजमि करार पूरा गर्नुपर्नेछ । (२) करार बमोजमिको काम गर्न करारमा कुनै समय वा तरिका तोकेको रहेनछ तर त्यस्तो काम कुनै खास समयमा वा कुनै खास तरिकाले मात्र गर्न सकनि रहेछ भने सोही समयमा सोही तरिका बमोजमि गर्ने गरी करार भएको मानिन्छ । (३) उपदफा (२) मा लेखिएको अवस्था बाहेक करारमा करार पूरा गर्ने समय र तरिका उल्लेख नभएमा मनासबि समयभित्र र मनासबि तरिका अपनाई करार पूरा गर्नुपर्नेछ । ५२४. करार पूरा गर्ने ठाउँ : (१) कुनै काम पूरा गर्न करारमा कुनै नश्चिती ठाउँ तोकेको रहेछ भने त्यस्तो काम सोही ठाउँमा पूरा गर्नुपर्नेछ । (२) करार बमोजमि कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई कुनै वस्तु दनि, बुझाउनु पर्ने रहेछ र त्यसरी वस्तु बुझाउने ठाउँ करारमा तोकेको रहेनछ भने त्यस्तो वस्तु रहेको ठाउँमा नै वस्तु बुझाउने गरी करार भएको मानिन्छ । (३) कुनै काम गर्ने नश्चिती ठाउँ करारमा तोकेको रहेनछ तर त्यस्तो काम कुनै खास ठाउँमा मात्र गर्न सकनि वा चलन व्यवहार वा त्यस्तो कामको प्रकृति अनुसार कुनै खास ठाउँमा मात्र गर्नुपर्ने कसिमिको रहेछ भने त्यस्तो काम सोही ठाउँमा गर्ने गरी करार भएको मानिन्छ । (४) उपदफा (२) र (३) मा लेखिएदखि बाहेक अन्य अवस्थामा करार बमोजमि काम गर्ने ठाउँ करारमा उल्लेख भएको रहेनछ भने करार बमोजमि काम गर्ने पक्षले अर्को पक्षलाई मनासबि ठाउँ तोकेदिनि सूचना गर्नुपर्नेछ र अर्को पक्षले पनि त्यस्तो काम गर्न मनासबि ठाउँ तोकेदिनुपर्नेछ । ५२५. करारको परिपालन वलिम्ब भएको माननि : (१) कुनै खास समयमा परिपालन गर्नुपर्ने गरी भएको करार त्यस्तो समयमा वा समयभित्र परिपालन नभएमा करार परिपालन गर्न वलिम्ब भएको मानिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको करार त्यस्तो समय पछि परिपालन गर्न सकनि रहेछ भने करारको एक पक्षले अर्को पक्षलाई मनासबि समय दिई परिपालन गर्न सूचना दनिन्छ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सूचना दिएकोमा सो बमोजमि त्यस्तो पक्षले करार परिपालन गर्नुपर्नेछ र करारको वलिम्ब गरी परिपालन भएको कारणबाट भएको हानि, नोक्सानी वापत नजिले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि करार परिपालना नभएमा त्यसरी सूचना दनि पक्षले

करार रद्द गर्न सक्नेछ ।

५२६. समय करारको सारतत्त्व भएको माननि: (१) कुनै खास दनि, समय वा अवधभित्र करारको परपिलना नभएमा करारको प्रकृति, करारका पक्षहरूले करार गर्दाका बखत देखाएको मनसाय, करारको प्रयोजन वा उद्देश्य हासलि हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो करारमा परपिलना गर्ने समय करारको सारतत्त्व (इसेन्स) को रूपमा रहेको माननिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको करार कुनै एक पक्षबाट त्यस्तो दनि, समय वा अवधभित्र परपिलना नभएमा त्यस्तो करार उल्लङ्घन भएको माननिछ र अर्को पक्षले तुरुन्त रद्द गर्न सक्नेछ । ५२७. करार पूरा गर्नु नपर्ने अवस्था: देहायका कुनै अवस्थामा करार बमोजमिको काम गर्न वा करारको परपिलना गर्न आवश्यक पर्ने छैन :- । (क) करारको एक पक्षले अर्को पक्षलाई करार बमोजमिको दायित्व पूरा गर्नु नपर्ने गरी छुट दिएमा, । (ख) बदर गराउन सकिने करार बदर गराउन पाउने पक्षले बदर गराएमा, । (ग) अर्को पक्षले करार उल्लङ्घन गरेको कारणबाट करारको परपिलना हुन नसक्ने भएमा, । (घ) यस भागको कुनै व्यवस्था बमोजमि करार बमोजमिको काम गर्नु नपर्ने भएमा, । (ङ) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दफा ५३१ बमोजमिको कार्यान्वयन हुन नसक्ने करार भएमा । ५२८. करार अन्तर्गतको हक र दायित्व सर्ने: करार गर्ने कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा नजिको होस ठेगानमा नरहेमा त्यस्तो करार बमोजमि प्राप्त हुने हक त्यस्तो करार गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने हकवालामा सर्नेछ र नजिले प्राप्त गरेको सम्पत्तिले खाएको हदसम्मको दायित्व पनि नजिले नै व्यहोर्नु पर्नेछ । तर व्यक्तिगत दक्षता वा योग्यताको आधारमा प्राप्त गरेको हक र दायित्व त्यस्तो हकवालामा सर्ने छैन । ५२९. करार परपिलना गर्ने पक्ष: (१) करारको परपिलना करार गर्ने व्यक्तिबाटै हुनु पर्नेमा बाहेक नजिको प्रतिनिधि, नजिले नियुक्त गरेको कुनै व्यक्ती वा नजिको तर्फबाट अन्य कसैबाट पनि करार परपिलना गराउन वा करार अन्तर्गतको हक वा दायित्व हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ । तर अर्को पक्षको मज्जुरी बनि करारको कुनै पक्षले करार अन्तर्गतका दायित्व अन्य कसैलाई हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि करार अन्तर्गतको हक वा दायित्व हस्तान्तरण गर्न देहायका शर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ :- । (क) करारमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक हस्तान्तरण लिखित रूपमा हुनु पर्ने, । (ख) हस्तान्तरण नशिरत हुनु पर्ने, । (ग) कानून वा करारले हक वा दायित्व हस्तान्तरण गर्न रोक लगाएको हुन नहुने, । (घ) हक वा दायित्व हस्तान्तरण भएमा त्यसको म्याद सहितको सूचना पक्षलाई दनि पर्ने । (३) करारको कुनै पक्षले तेस्रो व्यक्तीबाट भए गरेको कामलाई स्वीकार गरी सकेपछि करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक करार गर्ने पक्षबाटै त्यस्तो काम हुनु पर्ने भनी पछि दाबी गर्न पाउने छैन ।

(४) दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तीहरू मिली संयुक्त रूपमा अर्को पक्षसँग करार गरेकोमा करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक संयुक्त रूपले करार गर्ने व्यक्तीहरूमध्ये कुनै वा सबैबाट त्यस्तो करार बमोजमिको दायित्व पूरा गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि कुनै व्यक्तिले दायित्व पूरा नगरेकोमा दायित्व पूरा गर्ने व्यक्तिले संयुक्त रूपले करार गर्ने अर्को व्यक्तीबाट दायित्व पूरा गरे वापत समानुपातिक हिसाबमा हरजाना वा नोक्सानी भराउन सक्नेछ । (६) उपदफा (४) बमोजमि भएको करारमा कुनै एक पक्षले अर्को पक्षमध्येको कुनै व्यक्तिलाई नजिको हिसामा पर्ने दायित्वबाट छुट दिए पनि बाँकी रहेका अन्य व्यक्ती त्यस्तो करारको दायित्वबाट मुक्त हुने छैन । ५३०. करारको परपिलना गराउने अधिकार पक्षलाई मात्र हुने: (१) करारमा पक्ष रहेको व्यक्तिले मात्र अर्को पक्षसँग त्यस्तो करारको परपिलनाको माग गर्न सक्नेछ । तर कुनै व्यक्तिको हतिको नमित्त करार गरिएको भएमा त्यस्तो व्यक्तिले करारको पक्ष नभए पनि परपिलनाको माग गर्न सक्नेछ । (२) कुनै काम गर्न वा नगर्न दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तीहरूबाट संयुक्त रूपमा करार भएकोमा करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यसरी करार गर्ने सबै व्यक्तीहरूले संयुक्त रूपमा करारको परपिलना गराई पाउन माग गर्न सक्ने छन् । ५३१. परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएमा करार परपिलना गर्नु नपर्ने: (१) करार गर्दाको परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भई करारको परपिलना गर्न असम्भव भएमा करार बमोजमिको काम गर्नु पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी देहायको कुनै अवस्था भएमा करार गर्दाको परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएको माननिछ :- । (क) करार अवैध भई पालना गर्न नहुने भएमा, । (ख) युद्ध, बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प, ज्वालामुखी जस्ता मानवीय नियन्त्रण भन्दा बाहिरका परिस्थिति उत्पन्न भई करारको परपिलना हुन सम्भव नहुने भएमा, । (ग) करारको परपिलना हुनको लागि जुन वस्तु आवश्यक थियो त्यस्तो वस्तु नष्ट वा वनिश भएमा, त्यसको अस्तित्व नरहेमा वा त्यस्तो वस्तु प्राप्त हुन नसक्ने भएमा, । (घ) व्यक्तिगत सक्षमता, दक्षता वा प्रतिभाबाट सेवा प्रदान गरी करार भएकोमा त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा, नजि होस ठेगानमा नरहेमा वा नजिको शारीरिक वा मानसिक अक्षमताको कारणले करार पूरा गर्न नसक्ने भएमा । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा करार गर्दाको परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएको माननि छैन :- । (क) करारको परपिलना गर्न कठिनाई भएमा, । (ख) करारको परपिलना गर्दा न्यून मुनाफा हुने वा नोक्सान हुने भएमा, । (ग) करार पूरा गर्ने पक्ष त्यस्तो करारको पक्ष नभएको तेस्रो पक्षमा आश्रित रहेकोमा त्यस्तो तेस्रो पक्षले गल्ती गरेमा वा नजि असक्षम भएमा, । (घ) हडताल वा तालाबन्दी भएमा, । (ङ) थप कर, दस्तुर वा अन्य कुनै राजस्व तर्जु परेमा, ।

(च) एकभन्दा बढी प्रयोजनको लागि करार भएकोमा तीमध्ये कुनै कुरा पूरा नहुने भएमा । (४) उपदफा (३) बमोजमिको अवस्था उत्पन्न भएमा करारमा अन्यथा

व्यवस्था भएकोमा बाहेक पक्षहरूले करारका शर्तहरू पुनरावलोकन गर्न वा हेरफेर गर्न वास्ता गर्न सक्नेछन् । (५) उपदफा (२) बमोजमि परस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भई करारको परिपालना गर्न असम्भव भएमा देहायका कुराहरूमा देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) परस्थितिमा त्यसरी परिवर्तन हुनु अघि करार वापत एक पक्षबाट भुक्तानी भएको रकम अर्को पक्षलाई फर्तिा गर्नु पर्ने, । (ख) करार वापत एक पक्षले अर्को पक्षलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने वा गर्न बाँकी रहेको रकम परस्थितिमा त्यसरी परिवर्तन भएपछि भुक्तानी योग्य हुन नसक्ने, । (ग) परस्थितिमा त्यसरी परिवर्तन हुनु अघि कुनै पक्षले कुनै काम गरिसकेको वा रकम चुक्ता गरिसकेको भएमा त्यस्तो काम वा रकमको हिसाब गरी एक अर्कालाई दानु पर्ने रकम यकिन गर्नु पर्ने र त्यस्तो करार वापत एक पक्षले गरेको मनासबि खर्च अर्को पक्षबाट भराई लनि सक्ने । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) को खण्ड (ख) को परस्थिति अन्त्य भएपछि करारका पक्षहरू करारको परिपालनालाई नरिन्तरता दिई आ-आफ्ना दायित्व पूरा गर्न सहमत हुन सक्नेछन् । ५३२. सुविधा दानु पर्ने: (१) करार गर्ने पक्षहरूले एक अर्कालाई आफ्नो तर्फबाट करारको परिपालना गर्न आवश्यक पर्ने सुविधा दानु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सुविधा नदिएको कारणबाट करार परिपालना हुन नसकेमा त्यसरी परिपालना गर्न नसक्ने पक्ष उत्तरदायी हुने छैन । ५३३. करारको नलिम्बन वा हेरफेर हुन सक्ने: (१) करार गर्ने पक्षको मज्जुरी भएमा करार बमोजमि गर्नु पर्ने कामको सम्पूर्ण वा कुनै अंश हेरफेर वा संशोधन गर्न, करार बमोजमि गर्नु पर्ने कामको अवधि बिडाउन, करार बमोजमि गर्नु पर्ने काम केही समयको लागि गर्नु नपर्ने गरी करारको नलिम्बन गर्न, करारमा उल्लिखित कामको सट्टा अन्य कुनै काम गर्न वा त्यस्तो करारको सट्टा अर्को कुनै करार गर्न सकिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि करारमा हेरफेर वा संशोधन भएमा नयाँ करार भएको मानिन्छ र सोही बमोजमि करार प्रभावकारी हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नयाँ करार भएकोमा त्यस्तो करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सुरुमा गरिएको करार बमोजमिको दायित्व व्यहोरनु पर्ने छैन । ५३४. हदम्याद: यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मतिले दुई वर्षभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-५ । करारको उल्लङ्घन र उपचार सम्बन्धी व्यवस्था । ५३५. करार उल्लङ्घन गरेको माननि: (१) करारको कुनै पक्षले करार बमोजमिको दायित्व पूरा नगरेमा, करार बमोजमि आफूले गर्नु पर्ने काम नजिले नगर्ने कुराको सूचना अर्को पक्षलाई दिएको वा पक्षको काम कारबाही र आचरणबाट नजि करार बमोजमिको काम गर्न असमर्थ देखिएमा नजिले करार उल्लङ्घन गरेको मानिन्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि एक पक्षले करार उल्लङ्घन गरेकोमा, नजिको काम कारबाही वा आचरणबाट नजिले सारभूत रूपमा करारको पालना नगरेको देखिएमा वा पक्षको आचरण वा काम कारबाहीबाट सारभूत रूपमा करार उल्लङ्घन भएको देखिएमा अर्को पक्षले त्यस्तो पक्षलाई सूचना दिई त्यस्तो करार रद्द गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि करार रद्द भएकोमा यसरी करार रद्द गर्ने पक्ष करारको परिपालना गर्न बाध्य हुने छैन । ५३६. करार रद्द गर्ने अख्तियारीको अवभाज्य प्रकृति: करारको कुनै पक्षमा दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले भएमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । करार रद्द गर्ने कार्य त्यस्ता सम्पूर्ण व्यक्तिले गरेमा वा त्यस्ता सम्पूर्ण व्यक्तिले हकमा लागू हुने गरी रद्द गरिएमा मात्र करार रद्द हुन सक्नेछ । ५३७. करार उल्लङ्घन भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति: (१) दफा ५३५ बमोजमि करार उल्लङ्घन भएकोमा त्यसबाट मर्का पर्ने पक्षले करार उल्लङ्घनबाट भएको वास्तविक हानि, नोक्सानी वा करार गर्दाको अवस्थामा त्यस्तो हानि, नोक्सानी हुन सक्छ भनी करारका पक्षहरूलाई । जानकारी भई निर्धारण गरेको हानि, नोक्सानी त्यसरी करार उल्लङ्घन गर्ने पक्षबाट भराई लनि पाउनेछ । (२) करार उल्लङ्घन भएमा क्षतिपूर्ति वापत कुनै नशिचति रकम पाउने भनी करार हुँदाका बखत पूर्वानुमान गरी करार भएकोमा सोही बमोजमिको रकममा ननाधने गरी मर्का पर्ने पक्षले अर्को पक्षबाट मनासबि रकम उपदफा (१) बमोजमि भराई लनि पाउनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था करारमा नभएकोमा त्यस्तो क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने पक्षले करारको उल्लङ्घनबाट प्रत्यक्ष र वास्तविक रूपमा भएको हानि, नोक्सानी वा करार उल्लङ्घन वा क्षतिपूर्ति वापत मनासबि रकम भराई लनि पाउनेछ । तर अप्रत्यक्ष वा काल्पनिक हानि, नोक्सानी भराई लनि पाउने छैन । (४) कुनै नशिचति समयावधिभित्र कुनै काम पूरा गर्ने गरी करार भएकोमा त्यस्तो अवधिभित्र त्यस्तो काम पूरा हुन नसकेकोमा उपदफा (२) बमोजमिको क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था रहेछ भने त्यस्तो क्षतिपूर्ति तिर्ने पक्षले जति रकम क्षतिपूर्ति तिरेको छ सोही अनुपातमा करार पूरा गर्ने समयावधि बिडाउन माग गर्न सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि क्षतिपूर्ति रकम चुक्ता भएको कारणले मात्र करार उल्लङ्घन भएको सम्बन्धमा अन्य कानूनी उपचार प्राप्त गर्ने पक्षको हकमा प्रतिकूल असर परेको मानिन्छ ।

५३८. करार रद्द वा बदर भएमा त्यसको परिणाम : (१) करार गर्ने कुनै पक्षले अर्को पक्षबाट करार बमोजमि केही नगद, जग्गा वा सेवाका अन्य कुनै लाभ लई सकेपछि वा करार बमोजमिका दायित्व आंशिक रूपमा पूरा सकेपछि पक्षहरूको सहमतिबाट करार रद्द भई यस भाग वा अन्य कानून बमोजमि करार परिपालना गर्नु नपर्ने भएमा, कानून बमोजमि करार बदर भएमा वा बदर घोषित भएमा वा यस भाग बमोजमि करार अमान्य वा रद्द भएमा त्यसरी दिएको नगद, जग्गा वा सेवा करार बहाल रहेको दनिसम्मको हिसाब मलिन गरी नगद, जग्गा वा सेवा फर्तिा गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नगद वा जग्गा बाहेक अन्य कुनै सेवा वा लाभ दिएको भए त्यस्तो सेवा वा लाभ दिए वापत मनासबि रकम त्यस्तो सेवा वा लाभ लनि पक्षले अर्को पक्षलाई दानु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको नगद, जग्गा फर्तिा नगरेको वा रकम नदिएको कारणबाट कानूनी कारबाही अवलम्बन गर्नु पर्ने भएमा सो वापत लागेको मनासबि

खर्च समेत भराई लनि सकनिछ । ५३९. करारको परपिलनाको अनुपातमा रकम भराउने : कुनै पक्षले करार उल्लङ्घन गरेको वा अन्य कुनै कारणबाट करार अन्त्य भएकोमा मर्का पर्ने पक्षले आफूले गरेको काम वा करारको परपिलना गरेको अनुपातमा अर्को पक्षसँग करार बमोजिमको रकम दाबी गर्न सक्नेछ । ५४०. करारको यथावत परपिलना : (१) करार उल्लङ्घन भएको कारणबाट मर्का पर्ने पक्षलाई पुग्न गएको वास्तविकि हानि, नोक्सानी वापत नगद क्षतिपूर्ति मनासबि र पर्याप्त नहुने भएमा त्यसरी मर्का पर्न गएको पक्षले क्षतिपूर्तिको सट्टा करारको यथावत परपिलनाको दाबी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुनै अवस्थामा करारको यथावत परपिलनाको दाबी गर्न सकनि छैन :- । (क) करार उल्लङ्घन वापतको क्षतिपूर्ति नगद नै पर्याप्त हुने भएमा, । (ख) करार बमोजिमको काम भए नभएको कुरा अदालतले सुपरीवेक्षण गर्न नसक्ने भएमा, । (ग) व्यक्तिगत दक्षता, सीप वा ज्ञानको सेवा उपलब्ध गराउने गरी करार गरिएको भएमा, । (घ) यथावत् रूपमा पूरा गर्न सक्ने अवस्था नभएमा, । (ङ) करार उल्लङ्घन गर्ने पक्षले नै यथावत रूपमा करारको परपिलना गराई पाउने दाबी लिएकोमा । ५४१. अदालतले आदेश दनि सक्ने : (१) करारको कुनै पक्षले त्यस्तो करारको प्रकृति अनुसार गर्न नहुने कुनै काम कारबाही वा व्यवहार गर्न लागेको कारणबाट करारको परपिलना सम्भव नहुने भएमा त्यस्तो काम कारबाही वा व्यवहारबाट मर्का पर्ने पक्षले त्यस्तो काम कारबाही वा व्यवहार रोकी पाउन अदालतमा उजुरी दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी परेमा त्यस्तो करारबाट उत्पन्न विवादको समाधान त्यस्तो करार वा कानून बमोजिम हुने गरी कुनै पक्षलाई नजिको कुनै खास काम कारबाही वा व्यवहार तत्काल रोक्ने गरी अदालतले उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम आदेश जारी भएकोमा त्यस्तो पक्षले त्यसरी दिएको आदेशको पालना नगरेको कारणबाट हुन गएको थप हानि, नोक्सानी समेत मर्का पर्ने पक्षले भराई लनि पाउनेछ ।

५४२. क्षतिपूर्ति मौद्रिकि मूल्यमा यकनि गर्नु पर्ने : करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस परिच्छेद बमोजिमको हानि, नोक्सानी वापतको क्षतिपूर्तिको मूल्याङ्कन गर्दा मौद्रिकि मूल्यमा यकनि गरिनेछ । तर दफा ५४० बमोजिमको उपचारको हकमा सोही बमोजिम हुनेछ । ५४३. अदालतले विचार गर्न सक्ने : कुनै करार उल्लङ्घन गरेको कारणबाट उत्पन्न क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा अदालतले त्यस्तो करार पक्षबाट नयितवश उल्लङ्घन भएको हो वा लापरबाहीको कारणले पालन हुन नसकेको हो त्यस्तो कुरा र करार उल्लङ्घन नभएको भए करार उल्लङ्घन नगर्ने (नरिदोष) पक्षले कतिरिक्म वा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने थियो त्यस्तो कुरा समेत विचार गर्नु पर्नेछ । ५४४. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मतिले दुई वर्षभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । वस्तु बकिरी करार सम्बन्धी व्यवस्था । ५४५. वस्तु बकिरी सम्बन्धी करार भएको माननि : (१) कुनै बकिरेताले मूल्य लई कुनै वस्तु क्रेतालाई तत्काल हस्तान्तरण गर्न वा भविष्यमा हस्तान्तरण गर्न मञ्जुर गरेकोमा वस्तु बकिरी सम्बन्धी करार भएको मानिनेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि "वस्तु" भन्नाले तत्काल प्रचलनमा रहेका मुद्रा, धत्तीपत्र वा उजुरी कार्यान्वयन गर्न सकनि दाबी (एक्सनेबल क्लेम) बाहेकका खरदि बकिरी हुन सक्ने कुनै पनचिल सम्पत्तिसिम्झनु पर्छ । (२) वस्तु बकिरी सम्बन्धी करार शर्त बनि वा शर्त सहितको हुन सक्नेछ । (३) बकिरेताको स्वामित्व वा भोगचलनमा तत्काल कायम रहेका वस्तु वा नजिले भविष्यमा उत्पादन गर्ने वा प्राप्त गर्ने वस्तु बकिरी गर्ने गरी करार गर्न सकिनेछ । ५४६. वस्तु बकिरी सम्बन्धी करार बदर हुने : कुनै खास कसिमिको वस्तु बकिरी गर्ने गरी करार भएकोमा त्यस्तो करार हुँदाका बखत वा सोभन्दा अगाडि नै त्यस्तो वस्तुको हानि, नोक्सानी भइसकेको रहेछ र सो कुरा बकिरेतालाई करार गर्दाका बखत थाहा रहेनछ भने त्यस्तो करार बदर हुनेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "खास कसिमिको वस्तु" भन्नाले करार गर्दाका बखत करारमा उल्लेख गरिएको खास कसिमिको वस्तु सम्झनु पर्छ । ५४७. वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने : (१) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक वस्तुको मूल्य करारका शर्तबाट करारमा मञ्जुर गरिएको तरकिबाट वा पक्षहरू बीच हुने कारोबारको सलिसलिबाट निर्धारण गरिनेछ । (२) वस्तुको मूल्य नाप, तौल अनुसार निर्धारण गरिएको भए करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो वस्तुको मूल्य खुद नाप तौलको आधारमा कायम हुनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम वस्तुको मूल्य निर्धारण हुन नसकेमा सम्बद्ध परिस्थितिलाई विचार गरी क्रेताले मनासबि मूल्य बकिरेतालाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । ५४८. वस्तुको मूल्य चुक्ता गर्नु पर्ने : (१) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक देहायको कुनै अवस्थामा देहाय बमोजिम वस्तुको मूल्य चुक्ता गर्नु पर्नेछ :- । (क) क्रेताले आफूले खरदि गरेको वस्तुको मूल्य बकिरेतालाई वस्तु खरदि गर्दाका बखत, ।

(ख) वस्तु हस्तान्तरण गर्दाका बखत । (२) उपदफा (१) बमोजिम वस्तुको मूल्य भुक्तानी गर्दा नगदमा गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "नगद" भन्नाले बैङ्क मार्फत भुक्तानी हुने चेक, यातु चेक, प्रतजिजापत्र (प्रमसिरी नोट), वनिमियपत्र (बलि अफ एक्सचेन्ज) प्रतीतपत्र (लेटर अफ क्रेडिट), बैङ्क ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, टेलिग्राफिक ट्रान्सफर समेत सम्झनु पर्छ । ५४९. वस्तुको विवरण : (१) बकिरी गरिने कुनै वस्तुको नाम, ब्राण्ड, ट्रेडमार्क वा स्पेसिफिकिसनको विवरण करारमा उल्लेख भएकोमा सोही नाम, ब्राण्ड, ट्रेडमार्क वा स्पेसिफिकिसन बमोजिमको वस्तु बकिरी गर्ने गरी करार भएको मानिनेछ । (२) बकिरी गरिने कुनै वस्तुको नाम, ब्राण्ड, ट्रेडमार्क वा स्पेसिफिकिसनको विवरण र नमूना (स्याम्पल) समेत उल्लेख भएकोमा त्यस्तो वस्तुको थोक परिमाण नमूना बमोजिम मात्र नभई नाम, ब्राण्ड, ट्रेडमार्क वा स्पेसिफिकिसनको विवरण बमोजिम नै हुनु पर्नेछ । ५५०. बकिरी गरिने वस्तुमा

हक भएको माननि : (१) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक बकिरी गरिएको वस्तु भए त्यस्तो वस्तुमा वा भवषियमा बकिरी गर्न मज्जुर गरिएको वस्तु भए बकिरी गरिने वस्तुमा बकिरेताको हक रहेको वा हक रहने र त्यस्तो वस्तु कसैको कब्जा, नयिन्त्रण वा भोगचलनबाट मुक्त रहेको वा रहने कुरा माननिछ । (२) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक बकिरी गरिएको वा बकिरी हुने वस्तुमा बकिरेताको बकिरी गर्ने अधिकार रहेको माननिछ । ५५१. वस्तु गुणस्तरयुक्त रहेको माननि : (१) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक बकिरी भएको वा बकिरी हुने वस्तु सन्तोषपद गुणस्तरयुक्त (सेटसिफ्याक्टोरी क्वालटी) भएको माननिछ । (२) कुनै खास प्रयोजनका लागि बकिरी भएको वा बकिरी हुने कुनै खास वस्तु सो प्रयोजनका लागि उपयुक्त भएमा त्यसरी बकिरी भएको वा हुने वस्तु सन्तोषपद गुणस्तरयुक्त रहेको माननिछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि करारमा नै त्यस्तो वस्तुको खोट उल्लेख भएकोमा वा क्रेतालाई त्यस्तो करार हुनु अगावै वा वस्तु हेर्दा नै सो कुरा थाहा भई सकेकोमा त्यस्तो वस्तु सन्तोषपद गुणस्तरयुक्त नभएको वा नरहेको माननि छैन । (४) कुनै खास वस्तुको गुणस्तर करारमा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजमि र उल्लेख नभएकोमा त्यस्तो वस्तु प्रचलित स्तर (स्टान्डर्ड) अनुसारको गुणस्तरयुक्त हुनु पर्नेछ । (५) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक बकिरी भएको वा बकिरी हुने वस्तु खास गुणस्तरयुक्त छ भनी बकिरेताले वारेण्टी दिएको माननि छैन । ५५२. फरक गुणस्तरयुक्त वस्तु स्वीकार वा इन्कार गर्न सक्ने : (१) करारमा उल्लेख गरिएको भन्दा फरक गुणस्तरयुक्त वस्तु क्रेताले बकिरेतालाई बुझाउन ल्याएमा क्रेताले त्यस्ता सम्पूर्ण वस्तु स्वीकार गरी बुझालिनि, सम्पूर्ण वस्तु बुझालिनि इन्कार गर्ने वा त्यसको कुनै अंश स्वीकार गरी बाँकी वस्तु इन्कार गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै वस्तु सम्पूर्ण रूपमा वा त्यसको कुनै अंश इन्कार गरेकोमा क्रेताले त्यस्तो वस्तुको सट्टामा अर्को वस्तु बुझाउन वा त्यस्तो वस्तुको गुणस्तर सुधार गर्न सकिने रहेछ भने गुणस्तर सुधार गर्न बकिरेतालाई सूचना दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सूचना दिएकोमा बकिरेताले क्रेताले दिएको सूचना बमोजमि वा आपसमा निर्धारण गरिएको सहमत बमोजमि त्यस्ता वस्तुको सट्टामा अर्को वस्तु बुझाउनु वा त्यसको गुणस्तर सुधार गर्नु पर्नेछ । ५५३. नमूना हेरी बकिरी हुने करार माननि : (१) करारमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा नमूना हेरी वस्तु बकिरी गर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो वस्तु नमूना हेरी बकिरी हुने गरी करार भएको माननिछ । (२) नमूना हेरी वस्तु बकिरी गर्ने गरी करार भएकोमा करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो करारमा देहायका शर्तहरू रहेको माननिछ :- । (क) थोक वस्तुको गुणस्तर नमूनाको गुणस्तर अनुसार भएको, । (ख) क्रेतालाई वस्तुको थोक परमाणको गुणस्तर नमूनासँग भडिउने मनासबि अवसर प्राप्त भएको, । (ग) बकिरी भएको वा हुने वस्तु कुनै पनखोटबाट मुक्त रहेको र नमूनासँग भडिउँदाका बखत हेर्नासाथ त्यस्तो वस्तु सन्तोषपद गुणस्तरयुक्त भएको । ५५४. वस्तुको स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कुनै खास वा नश्चिति वस्तु बकिरी गर्ने गरी करार भएकोमा त्यस्तो वस्तुको हस्तान्तरण करारमा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजमि र करारमा उल्लेख नभएकोमा करारका शर्त, पक्षहरूको आचरण तथा सम्बद्ध परस्थितिबाट पक्षहरूको मनसाय अभिव्यक्त भए बमोजमि हस्तान्तरण हुनेछ । (२) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै खास वस्तु तत्काल बुझाउन सकिने अवस्थामा करार भएकोमा करार भएपछि वा वस्तुको मूल्य तरिपछि वस्तु हस्तान्तरण गर्ने पक्षहरूको मनसाय रहेको माननिछ । (३) कुनै खास वस्तु तत्काल बुझाउन सकिने अवस्थामा करार भएकोमा त्यस्तो वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्न क्रेताले नाप, तौल, जाँच वा अन्य कुनै कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने रहेछ भने त्यस्तो कार्य सम्पादन गरी मनासबि समयभित्र बकिरेतालाई त्यसको जानकारी नदएसम्म वस्तु हस्तान्तरण हुने छैन । (४) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक बकिरी भएको वा हुने वस्तु जुन स्थानमा रहेको छ सोही स्थानमा वस्तु हस्तान्तरण हुने गरी करार भएको माननिछ । (५) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक क्रेतालाई वस्तु हस्तान्तरण भएकै बखत त्यस्तो वस्तुमा क्रेताको हक वा स्वामित्व कायम भएको माननिछ । ५५५. जोखमि व्यहोरनु पर्ने : (१) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक क्रेतालाई वस्तु हस्तान्तरण नभएसम्म त्यस्तो वस्तुको हानि, नोक्सानीको जोखमि बकिरेताले व्यहोरनु पर्नेछ । (२) बकिरेता वा क्रेताको कारणले वस्तु हस्तान्तरण हुन ढलाई भएकोमा जसको कारणले ढलाई भएको हो सोही व्यक्तिले वस्तुमा उपदफा (१) बमोजमिको हानि, नोक्सानीको जोखमि व्यहोरनु पर्नेछ ।

(३) खरिद भएको स्थानबाट क्रेताले तोकेको स्थानसम्म वस्तु पुर्याउन मज्जुर गरेकोमा करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो वस्तुको हानि, नोक्सानीको जोखमि बकिरेताले व्यहोरनु पर्नेछ । ५५६. वस्तु यकीन गर्ने क्रेताको अधिकार : बकिरी भएको वस्तु क्रेता समक्ष पुर्याइएकोमा क्रेताले त्यस्तो वस्तु करार बमोजमि भए वा नभएको जाँची यकीन गर्न मनासबि अवसर पाउनेछ र क्रेताले त्यसरी यकीन नगरेसम्म क्रेताले वस्तु बुझालिएको माननि छैन । ५५७. वस्तु बुझालिएको माननि : देहायको कुनै अवस्थामा क्रेताले वस्तु बुझालिएको माननिछ:- । (क) क्रेता वा नजिको प्रतिनिधिले वस्तु बुझालिएमा, । (ख) वस्तु बुझालिएको रसदि वा भरपाई गरदिएमा, । (ग) दफा ५५६ बमोजमि वस्तु यकीन गरी करार बमोजमि भएको ठहर गरी क्रेताले भण्डारण गरेमा, । (घ) कुनै वस्तु क्रेताकहाँ पुगेकोमा मनासबि समयभित्र नजिले त्यस्तो वस्तु बुझालिनि इन्कार गरेको जानकारी बकिरेतालाई नपठाई नजिकहाँ त्यस्तो वस्तु रहेमा, । (ङ) त्यस्तो वस्तुमा नजिको स्वामित्व र नयिन्त्रण रहेको पुष्टि गर्ने कुनै काम नजिबाट भएमा । ५५८. वस्तु हस्तान्तरण गर्नु पर्ने समय : (१) करारमा कुनै वस्तु कुनै खास समयमा वा कुनै खास अवधिभित्र हस्तान्तरण गरिसक्नु पर्ने भनी उल्लेख भएकोमा बकिरेताले क्रेतालाई त्यस्तो वस्तु सोही समय वा अवधिभित्र

हस्तान्तरण गरसिकुन परनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन बिक्रीरेताले करारमा तोकिएको समय वा अवधिभन्दा अगावै वा त्यस्तो समय वा अवधिनाघसिकेपछि हस्तान्तरण गरेको वस्तु क्रेताले बुझलिएमा बिक्रीरेताले वस्तु हस्तान्तरण गरेको मानिन्छ । ५५९. बिक्री गरिएको वस्तु सम्बन्धी कागजात बुझाउनु पर्ने : करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै वस्तु बिक्री गर्दा त्यस वस्तुको स्वामित्वसँग सम्बन्धित वा त्यस्तो वस्तुको उपयोगमा आधारभूत रूपमा आवश्यक पर्ने कागजात समेत नबुझाई वस्तु बुझाएमा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको मानिन्छैन । ५६०. करार गरिएको भन्दा फरक परमाणमा वस्तु बुझाउन नहुने : (१) बिक्रीरेताले करारमा उल्लेख गरिएकोभन्दा कम परमाणमा वस्तु बुझाउन ल्याएमा क्रेताले त्यस्तो वस्तु बुझलिनि इन्कार गर्न सक्नेछ । तर क्रेताले त्यस्तो परमाण पन वस्तु बुझलिएमा करारमा उल्लेखित दरमा त्यस्तो परमाणको मूल्य चुक्ता गर्नु पर्नेछ । (२) बिक्रीरेताले करारमा उल्लेख गरिएकोभन्दा बढी परमाणमा वस्तु बुझाउन ल्याएमा क्रेताले करारमा उल्लेख भएको परमाणको वस्तु बुझलिई बाँकी वस्तु वा पूरै परमाणका वस्तु बुझलिनि इन्कार गर्न सक्नेछ । तर क्रेताले यसरी बुझाउन ल्याएको पूरै वस्तु बुझलिएमा करारमा उल्लेखित दरमा पूरै परमाणको मूल्य चुक्ता गर्नु पर्नेछ । (३) बिक्रीरेताले करारमा उल्लेखित वस्तुको वविरणभन्दा फरक वस्तु मसिाई वस्तु बुझाउन ल्याएमा क्रेताले करारमा उल्लेख भएको वस्तु बुझलिई बाँकी वस्तु वा पूरै वस्तु बुझलिनि इन्कार गर्न सक्नेछ । (४) करारमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक पटकपटक गरी वस्तु बुझलिनि क्रेता बाध्य हुने छैन ।

(५) बिक्रीरेताले बुझाउन ल्याएको वस्तु क्रेताले बुझलिनि इन्कार गरेमा करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक इन्कार गरिएको वस्तु फर्तिा गर्न क्रेता बाध्य हुने छैन । तर क्रेताले वस्तु बुझलिनि इन्कार गरेको कारण सहतिको सूचना छटि साधनद्वारा बिक्रीरेतालाई दनि पर्नेछ । ५६१. क्षतपूरतिसम्बन्धी वशिष व्यवस्था : यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनयस परचिछेद अन्तर्गतको करारको क्षतपूरतिको सम्बन्धमा देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) वस्तु बिक्री सम्बन्धी करार भइसकेपछि क्रेताले वस्तु स्वीकार नगरेमा वा स्वीकार गर्न इन्कार गरेमा वा वस्तुको मूल्य तर्नि इन्कार गरेमा करारको अधीनमा रही बिक्रीरेताले क्रेता वरिद्ध यसरी वस्तु स्वीकार नगरेको वा स्वीकार गर्न इन्कार गरे वापतको क्षतपूरति दाबी गर्न सक्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजमिको क्षतपूरतिको नरिधारण गर्दा क्रेताले स्वीकार नगरेको वा स्वीकार गर्न इन्कार गरेको वस्तु बजारमा उपलब्ध भएमा त्यस्तो वस्तुको करारमा उल्लेख भए बमोजमिको मूल्य र बजार वा प्रचलति मूल्य बीच भएको अन्तरको आधारमा नरिधारण हुने, । (ग) वस्तु बिक्री सम्बन्धी करार भइसकेपछि बिक्रीरेताले करार बमोजमि क्रेतालाई वस्तु नबुझाएमा वा बुझाउन इन्कार गरेमा वस्तु नबुझाए वापत क्रेताले बिक्रीरेता वरिद्ध क्षतपूरति दाबी गर्न सक्ने, । (घ) खण्ड (ग) बमोजमिको क्षतपूरतिको नरिधारण गर्दा बिक्रीरेताले क्रेतालाई नबुझाएको वा बुझाउन इन्कार गरेको वस्तु बजारमा उपलब्ध भएमा त्यस्तो वस्तुको करारमा उल्लेख भए बमोजमिको मूल्य र बजार वा प्रचलति मूल्यबीच भएको अन्तरको आधारमा नरिधारण हुने । ५६२. हदम्याद : यस परचिछेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मरका पर्ने व्यक्तलि मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मतिलि दुई वर्षभतिर नालसि गर्न सक्नेछ । परचिछेद-७ । जमानत करार सम्बन्धी व्यवस्था । ५६३. जमानत सम्बन्धी करार भएको माननि : (१) कुनै एक व्यक्तलि लएको ऋण वा कबुल गरेको दायतिव चुक्ता नगरेमा वा पूरा नगरेमा तेस्रो पक्षले चुक्ता वा पूरा गरदिनि गरी करार भएकोमा जमानत सम्बन्धी करार भएको मानिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तेस्रो पक्षले जमानत दएकोमा ऋण तर्नि पर्ने व्यक्तलि नतरिमा वा पूरा गर्नु पर्ने दायतिव पूरा नगरेमा करार बमोजमिका शर्त त्यस्तो ऋण वा दायतिव जमानत (ग्यारेण्टी) दनि व्यक्तलि पूरा गरदिनि पर्नेछ । (३) जमानतका शर्तहरू करारमा नरिधारण भए बमोजमि हुनेछन् । (४) जमानत सम्बन्धी करार लिखति रूपमा भएको हुनु पर्नेछ । ५६४. जमानत दनि व्यक्तिको दायतिव : (१) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जमानत दनि व्यक्तिको दायतिव देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) दायतिव पूरा गर्नु पर्ने व्यक्तलि त्यस्तो दायतिव पूरा गर्न नसकेको बखतदेखि नै जमानत दनि व्यक्तिको दायतिव सृजना हुने, ।

(ख) जमानत दनि व्यक्तिको दायतिव ऋण तर्नि पर्ने वा दायतिव पूरा गर्नु पर्ने व्यक्तिसिरह हुने र तर्नि वा पूरा गर्नु पर्ने दायतिवबाट नजि मुक्त नभएसम्म जमानत दनि व्यक्तजिमिेवार रहने, । (ग) कानूनको परिचालनबाट ऋण तर्नि पर्ने वा दायतिव पूरा गर्नु पर्ने व्यक्तदायतिवबाट मुक्त हुँदैमा जमानत दनि व्यक्तिको दायतिव समाप्त नहुने । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै ऋण वा दायतिव वापत कुनै सुरक्षण र जमानत दुवै दएको रहेछ भने त्यसरी दएको सुरक्षणले खामेको हदसम्म जमानत दनि व्यक्तिको दायतिव हुने छैन । (३) साहुलाई तर्नि वा पूरा गर्नु पर्ने दायतिव तर्नि वा पूरा गर्नु पर्ने व्यक्तबाट उल्लङ्घन हुनासाथ जमानत सम्बन्धी करार प्रभावकारी हुनेछ र साहुले जमानत दनि व्यक्तबाट त्यस्तो दायतिव पूरा गराउन सक्नेछ । स्पष्टीकरण : यस भागको प्रयोजनको लागि "साहु" भन्नाले ऋण दनि व्यक्तसमझनु पर्छ र त्यस्तो शब्दले ऋण तर्नि पर्ने वा दायतिव पूरा गर्नु पर्ने व्यक्तबाट कुनै लाभ पाउने वा कुनै काम गराउन पाउने व्यक्तसमेत समझनु पर्छ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन जमानत करार बमोजमि जमानत दनि व्यक्तबाट करार बमोजमि पूरा नभएको रकम वा दायतिव पूरा गर्न दाबी गर्नु अघि साहुले ऋणीलाई करारका शर्त वा बन्देज अनुसार करार परिपालन गर्न सूचना दनि पर्नेछ । ५६५. जमानत दनि व्यक्तदायतिवबाट मुक्त हुने अवस्था : (१) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक देहायका कुनै अवस्थामा देहायको हदसम्म जमानत दनि व्यक्त आफ्नो दायतिवबाट मुक्त हुनेछ :- । (क) ऋण तर्नि पर्ने वा दायतिव पूरा गर्नु पर्ने व्यक्तलि जमानत दनि व्यक्तिको सहमतबिना करारमा तात्विक असर पर्ने गरी करारका शर्तहरू हेरफेर गरेमा त्यस्तो हेरफेर पछि हुने कारोबारमा, । (ख) जुन वषियमा जमानत

दइएको हो त्यस्तो दायित्वबाट त्यस्तो पूरा गर्नु पर्ने व्यक्तभुक्त हुने गरी करार भएमा, । (ग) साहूको काम कारबाहीले ऋण तरिनु पर्ने वा दायित्व पूरा गर्नु पर्ने व्यक्तभुक्त हुने भएमा वा ऋण मनाहा भएमा, । (घ) साहूले ऋणीबाट लनु पर्ने रकमभन्दा कम रकम लई दायित्व मुक्त गर्ने वा नजिलाई ऋण चुक्ता गर्न थप समय दनि वा मुद्दा नचलाउने गरी सहमतभएमा, । (ङ) साहूको कुनै काम कारबाहीबाट जमानत दनि व्यक्तको ऋण तरिनु पर्ने वा दायित्व पूरा गर्नु पर्ने व्यक्तउपरको कानूनी उपचारमा प्रतिकूल असर परेमा, । (च) ऋणीबाट लिएको कुनै सुरक्षण साहूले हराएमा, बगिरेमा वा ऋणीलाई त्यस्तो फरिँता दिएमा त्यस्तो सुरक्षणको मूल्य बराबरको हदसम्म, । (छ) साहूलाई करार बमोजमि तरिनु पर्ने रकम वा पूरा गर्नु पर्ने दायित्व त्यस्तो तरिनु वा पूरा गर्नु पर्ने व्यक्तलि जुन हदसम्म तरिको छ वा पूरा भएको छ त्यस्तो हदसम्म ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकाररमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक साहूले जमानत दनि व्यक्तउपर समयमा कानूनी कारबाही नचलाएको वा असूल गर्नु पर्ने रकम असूल गर्ने प्रयास नगरेको कारणबाट मात्र जमानत दनि व्यक्त आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुने छैन । (३) दुई वा दुईभन्दा बढी जमानत दनि व्यक्तभएकोमा साहूले जमानत दनि कुनै एक व्यक्तलाई दायित्वबाट छुटकारा दिएकोमा जमानत दनि अन्य व्यक्तहरू आफ्नो हसिसाको दायित्वबाट मुक्त हुने छैनन् । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनजिमानत दनि व्यक्तहरूको दायित्वको हसिसा छुट्याउन नसकनि अवस्थामा साहूले जमानत दनि कुनै व्यक्तलाई छुटकारा दिएको भए तापनजिमानत दनि व्यक्तहरूको दायित्वबाट मुक्त भएको मानिने छैन । (५) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जुन दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा जमानत सम्बन्धी करार भएको हो त्यस्तो दायित्व सृजना गर्ने करारका सम्बन्धमा पक्षहरूबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएको कारणले मात्र जमानत सम्बन्धी करार बमोजमिको दायित्व पूरा गर्नबाट जमानत दनि व्यक्तभुक्त हुने छैन । ५६६. जमानत दनि व्यक्त ऋणीको सम्बन्धः (१) जमानत दनि व्यक्तलि ऋण चुक्ता गर्ने वा दायित्व पूरा गर्नु पर्ने व्यक्तलाई करार बमोजमि ऋण चुक्ता गर्न वा दायित्व पूरा गर्न लगाउनेछ । (२) ऋण वा दायित्व लई ऋणीले जमानत दनि व्यक्तलाई जमानत दिए वापत कुनै धनमाल वा सुरक्षण दिएको रहेछ भने ऋणीको मजुरी बनि त्यस्तो व्यक्तलि त्यस्तो धनमाल वा सुरक्षण धति बन्धक राख्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य कुनै तरिकाले हक हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन । (३) कुनै खास प्रयोजनको लागि ऋण वा दायित्व लई त्यस वापत जमानत दिएको भए त्यसरी जमानत दनि व्यक्तको मजुरी बनि त्यस्तो ऋण वा दायित्वको उद्देश्य, स्वरूप वा त्यसका शर्तमा हेरफेर गर्न सकिने छैन । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनजिमानत दनि व्यक्त ऋणीको सम्बन्धमा करारमा अन्यथा लेखिएकोमा सोही बमोजमि हुनेछ । ५६७. जमानत दनि व्यक्तसाहूको रूपमा प्रतस्थापन हुनेः (१) जमानत दनि व्यक्तलि ऋणीको तर्फबाट तरिनु पर्ने ऋण वा करार बमोजमि पूरा गर्नु पर्ने दायित्व साहूलाई तरि वा पूरा गरेपछि त्यस्तो ऋण वा दायित्वका सम्बन्धमा जमानत दनि व्यक्तसाहूको रूपमा प्रतस्थापन हुनेछ र नजिले साहू सरह नजिबाट ऋण असूल गर्न वा ऋणी उपर कानूनी कारबाही चलाउन सक्नेछ । (२) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनजिमानत दनि व्यक्तलि ऋणीको तर्फबाट चुक्ता गरिएको ऋण वा दायित्व पूरा गर्नु पर्ने व्यक्तका तर्फबाट पूरा गरिएको दायित्व वापतको सम्पूर्ण रकम तथा त्यसमा लाग्ने ब्याज वा अन्य कुनै शुल्क वा रकम समेत ऋणीले जमानत दनि व्यक्तलाई तरिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि ऋणीले तरिनु पर्ने रकम नतरिको कारणबाट कानूनी कारबाही गर्नु पर्ने भएमा वा त्यस वापत अन्य कुनै खर्च गर्नु परेमा त्यस्तो खर्च समेत जमानत दनि व्यक्तलि भराई लनि पाउनेछ । ५६८. जमानत सम्बन्धी करार बदर गराउन सक्ने अवस्थाः देहायका कुनै अवस्थामा जमानत दनि व्यक्तलि जमानत सम्बन्धी करार बदर गराउन सक्नेछ :- । (क) जुन कारोबारका सम्बन्धमा जमानत दइएको हो त्यस्तो कारोबारसँग सम्बन्धित विषयको बारेमा साहू स्वयंले वा नजिको सहमतमा अरू कसैले जमानत दनि व्यक्तलाई गलत वा भ्रामक सूचना वा जानकारी दई जमानत प्राप्त गरेको भएमा, । (ख) जमानतको विषय, धनमाल वा तथ्य नै लुकाएको वा उल्लेख नगरेको भएमा, । (ग) कुनै तेस्रो व्यक्तसमेत जमानी रहने गरी करार भएकोमा त्यस्तो व्यक्तलि जमानत दनि सहमतनदिएको भएमा । ५६९. जमानत दनि व्यक्तहरूको दायित्व बराबर हुनेः (१) दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तहरूले संयुक्त रूपमा माली वा छुट्टा छुट्टै कुनै ऋण वा दायित्व वापत संयुक्त रूपमा जमानत दिएकोमा त्यस्तो ऋण वा दायित्व ऋणीले पूरा नगरेमा करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जमानत दनि व्यक्तहरूले बराबरको हसिबले त्यस्तो ऋण वा दायित्व तरिनु वा करार परिपालना गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि संयुक्त रूपमा जमानत दई खण्ड खण्ड गरी जमानत दिएको भएमा त्यस्तो जमानत दनि व्यक्तलि आफूले जमानत दिएको खण्डको हदसम्मको दायित्व मात्र तरिनु व्यहोरनु पर्नेछ । ५७०. नरिन्तर जमानतः (१) कुनै शृङ्खलाबद्ध कारोबार वसिँतार हुने गरी जमानत दइएको भएमा नरिन्तर जमानत कायम रहेको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जमानतको व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो कारोबार जतसुकै पटक भएको भए तापनजिमानत करार बहाल रहेको अवधिभर जमानत दइएको रकमको हदसम्म भुक्तानी हुन नसकेको रकम वापत जमानत दनि व्यक्तजिमिँवार हुनेछ । (३) जमानत दनि व्यक्तलि साहूलाई कम्तीमा तीन महिनाको पूर्व सूचना दई भविष्यमा हुने कारोबारका सम्बन्धमा नरिन्तर जमानत बदर गर्न सक्नेछ । (४) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जमानत दनि व्यक्तको मृत्यु भएमा त्यसपछिका कारोबारका लागि नरिन्तर जमानत स्वतः अन्त्य भएको मानिनेछ । ५७१. हरजाना (इन्डेमन्टी) सम्बन्धी करार भएको मानिनेः (१) कुनै व्यक्तलि करारको कुनै पक्षको निर्देशनमा काम गर्दा त्यस्तो पक्ष वा तेस्रो पक्षको काम कारबाहीबाट नजिलाई वा त्यस्तो पक्ष वा तेस्रो पक्षलाई

नजिको काम कारबाहीको परिणामबाट हुन सक्ने हानि, नोक्सानी आफैँ व्यहोर्ने गरी करार भएकोमा हर्जाना (इन्डेमनटी) सम्बन्धी करार भएको मानिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै करार भएकोमा त्यस्तो करारको अधीनमा रही त्यस्तो व्यक्तिले देहायका कुनै वा सबै रकम क्षतिपूर्ति वापत भराई लिन सक्नेछ :- । (क) करारमा उल्लेख भए बमोजमिको हर्जाना रकम, । (ख) तेस्रो पक्षलाई हानि, नोक्सानी परेको भए त्यस वापत तर्जु व्यहोर्नु पर्ने रकम, ।

(ग) हर्जाना सम्बन्धी करारका सम्बन्धमा नजिले दायर गरेको वा प्रतिकार गरेको भए त्यस्तो मुद्दामा लागेको खर्चको रकम, । (घ) खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजमिको रकम नदिएको कारणबाट मुद्दा मामला गर्नु परेमा त्यस्तो मुद्दा मामलामा लागेको खर्चको रकम । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै व्यक्तिले अर्को पक्षको निर्देशनमा काम गर्दा जानीजानी हानि, नोक्सानी पुर्‍याउने बदनयित वा लापरबाहीपूर्वक काम गरेको कारणबाट त्यस्तो पक्ष वा तेस्रो पक्षलाई हानि, नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानि, नोक्सानी वापत त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिले नै जम्मेवार हुनेछ । ५७२. प्रत्याशन (सब्रोगेशन) सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति, नजिले उपभोग गरेको सुविधा वा हक वा कारोबारबाट हुने लाभ उपर तेस्रो पक्षबाट हुन सक्ने हानि, नोक्सानीका वरिद्ध कुनै व्यक्तिसँग करार भएकोमा त्यस्तो हानि, नोक्सानी जोसुकैले गरेको भए तापनित्यस्तो करार गर्ने व्यक्तिले नै व्यहोर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो हानि, नोक्सानी अर्को कुनै व्यक्तिबाट व्यहोर्ने गरी करार भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिबाट दलाई भराई दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि भएको हानि, नोक्सानी वापत मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नशिति रकम वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कुरा करारमा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजमि र उल्लेख नभएकोमा मनासबि रकम वा क्षतिपूर्ति हानि, नोक्सानी भएको कारणले प्रभावति व्यक्ति वा नजिको मृत्यु भइसकेको भए नजिको हकवालालाई तत्काल दनु वा दलाई दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि हानि, नोक्सानी भएकोमा हानि, नोक्सानी भएको व्यक्तिको स्थानमा उपदफा (२) बमोजमिको रकम वा क्षतिपूर्ति दिने व्यक्तिले प्रत्याशन गरेको मानिन्छ र सोही बमोजमि हानि, नोक्सानी पुर्‍याउने व्यक्तिबाट त्यसरी प्रत्याशन गर्ने व्यक्तिले हानि, नोक्सानी वापतको रकम वा क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउनेछ । ५७३. प्रत्याशन गर्ने व्यक्तिको अधिकार: प्रत्याशन गर्ने व्यक्तिको अधिकार र दायित्व करारमा लेखिएकोमा सोही बमोजमि र नलेखिएकोमा देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) जुन व्यक्तिलाई हानि, नोक्सानी पुगेको हो त्यस्तो व्यक्तिको करार बमोजमिको सम्पूर्ण हक प्रत्याशन गर्ने व्यक्तिलाई सार्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजमि प्रत्याशन गर्ने व्यक्तिले हानि, नोक्सानी पुगेको व्यक्तिलाई बुझाएको रकम वा मनासबि क्षतिपूर्ति र त्यस वापत कानूनी उपचार गर्नु परेमा त्यस्तो खर्च समेत त्यस्तो हानि, नोक्सानी गर्ने व्यक्ति वा त्यस सम्बन्धमा कुनै करार भएको रहेछ भने त्यस्तो करार गर्ने पक्षबाट भराउन पाउने । ५७४. हदम्याद: यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले दुई वर्षभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-८ । नासो करार सम्बन्धी व्यवस्था ।

५७५. नासो सम्बन्धी करार भएको माननि: (१) एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई कुनै वस्तु आफूलाई नै फर्ति दनि वा नजिले अहुराए बमोजमि अरू कसैलाई हस्तान्तरण वा बकिरी गर्ने गरी कुनै वस्तु राख्न दिएकोमा नासो सम्बन्धी करार भएको मानिन्छ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि "वस्तु" भन्नाले चलन चल्तीमा रहेको मुद्रा बाहेक कुनै चल सम्पत्ति र त्यस्तो सम्पत्तिमा रहेको अधिकार समेत सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि करार गर्दा पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने वस्तु नासो राखेको भए लेखित गर्नु पर्नेछ । ५७६. नासो लिए दिएको माननि : (१) नासो लनि व्यक्तिले नासो राख्न दिएको वस्तु प्राप्त गरेपछि नासो लनि दनि काम पूरा भएको मानिन्छ । (२) कुनै वस्तु पहिलेदेखि कुनै व्यक्ति वा नजिले अख्तियारी दिएको व्यक्तिले आफ्नो जमिमा वा कब्जामा लई राखेकोमा त्यस्तो वस्तु नजिले नासो सरह लिएको मानिन्छ । ५७७. नासो राखिएको वस्तुको जानकारी गराउनु पर्ने : (१) नासो राख्न दनि व्यक्तिले नासो राख्न दिएको वस्तुमा कुनै खराबी भएको कारणले त्यस्तो वस्तु प्रयोग गर्न नहुने, त्यसबाट कुनै हानि, नोक्सानी हुन सक्ने वा त्यसको संरक्षणको निमित्त छुट्टै व्यवस्था वा प्रबन्ध गर्नु पर्ने भएमा नजिलाई थाहा भएसम्मका कुराहरू नासो लनि व्यक्तिलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जानकारी गराउनु पर्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै नासो दनि व्यक्तिले नासो लनि व्यक्तिलाई जानकारी नगराएमा त्यस्तो वस्तु वा सोको कारणबाट भएको हानि, नोक्सानी नासो दनि व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन नासोमा दिएको कुनै वस्तु प्रयोग गर्दा त्यस्तो वस्तुको खराबीको कारणबाट कुनै हानि, नोक्सानी भएमा त्यस्तो वस्तुमा भएको खराबीका सम्बन्धमा नासो दनि व्यक्तिलाई कुनै जानकारी नभए तापनित्यस्तो हानि, नोक्सानी नजिले व्यहोर्नु पर्नेछ । ५७८. नासो लनि व्यक्तिको दायित्व : (१) नासो लनि व्यक्तिले नासो लिएको वस्तु करारमा उल्लेख भएका शर्त बमोजमि र त्यसरी शर्त उल्लेख नभएकोमा नजिको आफ्नै वस्तु सरह मनासबि हेरवचार तथा सुरक्षा गर्नु पर्नेछ । (२) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपदफा (१) बमोजमि हेरवचार तथा सुरक्षा गर्दा गर्दै पन नासो लइएको वस्तु हराएमा, चोरिएमा, बगिरिएमा, नासिएमा, घटेमा वा त्यस्तो वस्तुमा वपिद परी नासिएमा नासो लनि व्यक्तिले त्यस्तो वस्तु फर्ति बुझाउनु पर्ने छैन । तर नासो लनि व्यक्तिको लापरबाही वा बदनयितबाट वा करारका शर्त बमोजमि हेरवचार वा सुरक्षा नगरेको कारणबाट त्यस्तो वस्तु हराएमा, चोरिएमा, बगिरिएमा, नासिएमा, घटेमा वा नोक्सानी भएमा नजिले त्यस्तो वस्तु वा त्यसको मूल्य बराबरको रकम नासो दनि व्यक्तिलाई दनु पर्नेछ ।

(३) नासो लनि व्यक्तलि नासो लएको वस्तु करार बमोजमि प्रयोग गर्ने अधिकार नभई प्रयोग गरेमा वा करारका शर्त विपरीत प्रयोग गरेमा त्यस्तो प्रयोगबाट नासो लएको वस्तु बगिर्रिमा, हानि, नोक्सानी भएमा, नासिएमा, घटेमा वा नोक्सानी भएमा नासो लनि व्यक्तलि नासो दनि व्यक्तलि त्सको क्षतपूरति दनि पर्नेछ । (४) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नासो लनि व्यक्तलि नासो लएको वस्तु आफ्नो वस्तुसँग मसिउन हुँदैन । तर नासो लनि दनिको सहमतलि नासो लएको वस्तुमा नासो लनिको आफ्नो वस्तु मसिएको रहेछ भने त्यस्तो वस्तु तथा त्यसबाट प्राप्त आम्दानीमा दुवैको आ-आफ्नो हसिसा बमोजमिको अनुपातमा हक लाग्नेछ । (५) नासो लनिले नासो दनिको सहमत बिना नासोको वस्तुसँग आफ्नो वस्तु मसिएको रहेछ र त्यसरी मसिएको वस्तु छुट्याउन सकनि रहेछ भने त्यस्तो मसिएको आ-आफ्नो वस्तुमा नजिह्रूको आ-आफ्नो हक कायम रहनेछ र त्यसरी मसिएको वस्तु छुट्याउन लागेको खर्च र त्यस्तो वस्तु मसिउँदा नासो दनिलाई कुनै नोक्सान भएको रहेछ भने त्यसरी भएको नोक्सानी समेत नासो लनिले व्यहोरनु पर्नेछ । (६) नासो लनिले नासो दनिको सहमत बिना नासोको वस्तुसँग आफ्नो वस्तु मसिएमा र त्यस्तो वस्तु उपदफा (५) बमोजमि त्यस्तो वस्तु छुट्याउन नसकनि भएमा त्यस्तो वस्तु उपर नासो दनिको अधिकार हुनेछ । ५७९. नासो लएको वस्तु फरिा गर्नु पर्ने : (१) नासो लेनदेन गर्दा नरिधारण भएको समय व्यतति भएपछि वा जुन उद्देश्यको लागि नासो राखिएको हो त्यस्तो उद्देश्य पूरा भएपछि नासो लनिले नासो लएको वस्तु नासो दनिलाई फरिा बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वस्तु फरिा गर्नु पर्ने समयभतिर वा त्यस्तो समय नतोकिएकोमा त्यस्तो वस्तुको प्रकृति बमोजमि मनासबि समयभतिर वस्तु नासो लनिले त्यस्तो वस्तु नफरकाएकोमा वा नासो दनिले त्यस्तो वस्तु नलएमा त्यस्तो मतिभिन्दा पछि त्यस्तो वस्तु हराएमा, चोरिएमा, बगिर्रिमा, नासिएमा, घटेमा वा त्यस्तो वस्तुको कारणबाट नासो दनिलाई कुनै हानि, नोक्सानी भएमा जसको कारणबाट हानि, नोक्सानी भएको हो सोही व्यक्तलि त्यस्तो हानि, नोक्सानी व्यहोरनु पर्नेछ । (३) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक एकभन्दा बढी व्यक्तहिरूको स्वामतिवमा रहेको वस्तुका सम्बन्धमा त्यसका धनीह्रूमध्ये कसैलाई वा नजिह्रूले अह्वाएको व्यक्तलि नासो राखिएको वस्तु बुझाउन सकनिछ र त्यसरी बुझाइएकोमा रीतपूर्वक वस्तु बुझाइएको माननिछ । (४) नासो लनिले नासो लएको वस्तु करारका शर्त बमोजमि नराखेमा नासो दनिले त्यस्तो नासो कुनै पन बिखत फरिा लनि सक्नेछ । (५) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नासो राखिएको वस्तुबाट बढे बढाएको वा आर्जन भएको वस्तु समेत नासो दनि व्यक्तको हुनेछ ।

वा धरौट खण्ड खण्डमा वभाजति भएको वा वभाजन गर्न सकनि रहेछ भने जुन खण्डको ऋण चुक्ता भएको वा काम सम्पन्न भएको हो सोही खण्डको हदसम्म त्यस्तो धति वा धरौट फरिँता हुन सक्नेछ । ५८७. धति वा धरौट लनि व्यक्तिको अधिकार : (१) कुनै वस्तु धति राखी ऋण लिएकोमा त्यस्तो ऋण लनि व्यक्तिले नरिँधारति समयभित्र ऋण वा त्यसको ब्याज भए त्यस्तो समेत चुक्ता नगरेमा धति लनि व्यक्तिले कानून बमोजमि कारबाही चलाई ऋण वापत असूल उपर हुनु पर्ने रकम त्यसरी राखिएको धति प्रचलति बजार मूल्य अनुसार बकिरी वा ललाम गरी असूल उपर गर्ने वा त्यसरी बकिरी वा ललाम हुन नसके कानूनको अधीनमा रही त्यस्तो धति आफ्नो स्वामित्वमा सार्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि धति रहेको वस्तु धति लनि व्यक्तिले ऋणीबाट असूल उपर गर्नु पर्ने रकमभन्दा कम मूल्यमा बकिरी भएमा त्यसरी नपुग भएसम्मको रकम ऋणीको अरू सम्पत्तिबाट भराई लनि पाउनेछ र असूल उपर गर्नु पर्ने रकमभन्दा बढी मूल्यमा बकिरी भएमा बढी भए जतिरकम ऋणीलाई फरिँता गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धति रहेको वस्तु बकिरी भई नसकेको वा स्वामित्वमा सरी नसकेको अवस्थामा धति दनि व्यक्तिले ऋण तथा त्यसको ब्याज र अन्य कुनै रकम तरिनु पर्ने भए त्यस्तो रकम समेत चुक्ता गरी जहलिसुकै पन आफ्नो वस्तु फरिँता लनि सक्नेछ । तर नरिँधारति समयभित्र रकम नबुझाएको कारणबाट धति रहेको वस्तुमा सृजना भएको थप दायित्व समेत धति दनि व्यक्तिले व्यहोरनु पर्नेछ । (४) कुनै वस्तु धरौट लई कुनै काम गर्न जमिमा दिएकोमा त्यस्तो काम नरिँधारति समयमा पूरा नगरेमा वा नभएमा धरौटी रहेको वस्तुबाट त्यस्तो काम पूरा गराउन वा त्यस्तो काम पूरा गराउन लागेको खर्च असूल उपर गरी लनि सक्नेछ । (५) धरौट रहेको वस्तुबाट काम पूरा नहुने भएमा त्यस्तो नपुग भएसम्मको रकम धरौट दनि व्यक्तिको अरू सम्पत्तिबाट भराई लनि सक्नेछ ।

५८८. आफ्नो हक नपुग्ने वस्तु धति वा धरौट राखेमा हुने परिणाम : (१) कसैले आफ्नो हक र स्वामित्व नभएको वा यस भाग बमोजमि बदर हुने करार अन्तर्गत प्राप्त गरेको वस्तु कसैलाई धति वा धरौट दई ऋण वा काम पाएको रहेछ र त्यस्तो कुरा धति वा धरौट लनि व्यक्तिलाई थाहा रहेनछ भने त्यसरी धति वा धरौट लनि व्यक्तिले धति वा धरौट दनि व्यक्तिसँग त्यस बराबरको नजिको हक लाग्ने वस्तु धति वा धरौट माग गर्न सक्नेछ र त्यस बमोजमि माग गरेको धति वा धरौट दनि नसकेमा धति वा धरौट लनि व्यक्तिले त्यस्तो करार बदर गराउन सक्नेछ । (२) यस भाग बमोजमि बदर हुने करार अन्तर्गत प्राप्त भएको वस्तु धति वा धरौट रहेकोमा त्यस्तो धति वा धरौट दनि अगावै त्यस्तो करार बदर भइसकेको रहेछ वा धति वा धरौट दिएको वस्तु धति वा धरौट दनि व्यक्तिको होइन भन्ने कुरा धति वा धरौट । लनिलाई थाहा भएको रहेछ भने त्यस्तो वस्तुमा धति वा धरौट लनिको कुनै अधिकार हुने छैन र नजिले असूल गर्नु पर्ने रकम वा पूरा गराउनु पर्ने काम धति वा धरौट दनि व्यक्तिको अन्य सम्पत्तिबाट भराई लनि वा असूल गराउन पाउनेछ । (३) धति वा धरौट राखिएको वस्तुमा धति वा धरौट दनि व्यक्तिको आंशिक वा सीमति हक वा स्वामित्व रहेछ भने त्यस्तो वस्तुमा धति वा धरौट लनि व्यक्तिको पन सोही हदसम्म मात्र हक अधिकार हुनेछ । ५९. साहूहरू समान स्थितिमा रहने : (१) कसैले आफ्नो कुनै वस्तु धति राखी एक पटक वा पटकपटक गरी एकभन्दा बढी साहूहरूबाट ऋण लिएको रहेछ र त्यसरी धति राखिएको वस्तुले सबै साहूहरूको ऋण चुक्ता गर्न नपुग्ने अवस्था रहेछ भने करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो सुरक्षण वापत वस्तु धति लनि सबै साहूहरू बाँकी रहेको ऋणमा समान (पारी पासु) स्थितिमा रहेको मानिनेछ र त्यस्तो वस्तु उपर सबै साहूहरूको समानुपातिक रूपमा दाबी लाग्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि धति दई सकिएको वस्तु उपर भविष्यमा अर्को साहूले प्राथमिकता पाउने गरी धति राखी गरिएको करार बदर हुनेछ । साहूले त्यस्तो ऋणको सम्बन्धमा अरू साहूहरू छन भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै त्यस्तो करार बदर हुनु अगाडि नै त्यस्तो धतिबाट ऋण असूल उपर गरी सकेको रहेछ भने त्यस्तो रकम अन्य साहूलाई फरिँता गरी नजिले धति दनिको अन्य जायजथाबाट असूल उपर गर्नु पर्नेछ । ५०. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मतिले दुई वर्षभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१० । एजेन्सी करार सम्बन्धी व्यवस्था । ५१. एजेन्सी सम्बन्धी करार भएको माननि : कुनै व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तित्व दक्षतासँग सम्बन्धित विषयमा बाहेक आफ्नो तर्फबाट कुनै काम गर्न, प्रतिनिधि (एजेन्ट) भई व्यवसाय सञ्चालन गर्न, तेस्रो व्यक्तिसँग कुनै कारोबार गर्न, त्यस्तो व्यक्तिसमक्ष आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न वा प्रतिनिधिनियुक्त गर्ने व्यक्तिलाई (मुख्य व्यक्तिलाई) र तेस्रो व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कानूनी सम्बन्ध स्थापित गर्न कसैलाई प्रतिनिधिनियुक्त गर्न सक्नेछ र यसरी प्रतिनिधिनियुक्त गरेकोमा एजेन्सी सम्बन्धी करार भएको मानिनेछ ।

५२. प्रतिनिधिबाट भए गरेको कारोबारको मान्यता : (१) कुनै व्यक्तिले आफूले गर्न सक्ने काम कानूनको अधीनमा रही प्रतिनिधिभारफत गर्न वा गराउन सक्नेछ । तर कानून बमोजमि आफू नै उपस्थिति भई गर्नु पर्ने काम प्रतिनिधिभारफत गर्न सक्ने छैन । (२) दफा ५१ बमोजमि नियुक्त प्रतिनिधिभारफत भए गरेको करार वा प्रतिनिधिबाट भए गरेको काम कारबाही सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको मानिनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट उत्पन्न दायित्व मुख्य व्यक्तिले गरेको करार वा कार्य सरह मानी कार्यान्वयन हुनेछ । तर प्रतिनिधिले आफूलाई प्राप्त अधिकार नाघी कुनै काम गरेको रहेछ भने मुख्य व्यक्तिले स्वीकार गरे बाहेकको काम प्रति मुख्य व्यक्तिलाई जिम्मेवार हुने छैन । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अधिकार उल्लङ्घन गरी भए गरेको काम कारबाहीमध्ये कुनै काम कारबाही अधिकार क्षेत्रभित्र र कुनै काम कारबाही अधिकार क्षेत्र बाहिरको भएमा अधिकार क्षेत्रभित्रको भाग छुट्याउन सक्ने रहेछ भने त्यसरी अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हदसम्मको काम कारबाही प्रति मुख्य व्यक्तिलाई जिम्मेवार हुनेछ । ५३. उप-प्रतिनिधिनियुक्त गर्न सक्ने : (१) कुनै

व्यापार, व्यवसाय वा कारोबारको प्रकृत अनुसार उपप्रतनिधि नियुक्त गर्नु पर्ने वा एजेन्सी सम्बन्धी करारको व्यवस्था वा प्रचलन अनुसार उपप्रतनिधि नियुक्त गर्न सकिने भए करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक प्रतनिधिले मुख्य व्यक्तिको स्वीकृति लिई उपप्रतनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ । तर प्रतनिधिले नै व्यक्तगित रूपमा प्रतनिधित्व गर्ने वा कार्य सम्पादन गर्ने गरी नियुक्त भएको प्रतनिधिले उप-प्रतनिधि नियुक्त गर्न सक्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि उपप्रतनिधि नियुक्त भएकोमा सो कुरा मुख्य व्यक्तिलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ र यसरी नियुक्त उपप्रतनिधिको हक तथा दायित्व मुख्य व्यक्तिले नयुक्त गरेको प्रतनिधिलाई भए सरह हुनेछ । (३) मुख्य व्यक्तिको स्वीकृति बिना प्रतनिधिले कुनै उपप्रतनिधि नियुक्त गरेमा त्यस्तो उपप्रतनिधिबाट भए गरेको काम कारबाहीका लागि मुख्य व्यक्तिले जिम्मेवार हुने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजमिको काम कारबाहीका लागि उपप्रतनिधि नियुक्त गर्ने प्रतनिधि नै व्यक्तगित रूपमा जवाफदेही हुनेछ । ५४. प्रतनिधिले पालन गर्नु पर्ने कुराहरू : (१) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक प्रतनिधिले देहायका कुराहरू पालन गर्नु पर्नेछ :- (क) एजेन्सी सम्बन्धी करारको शर्त तथा मुख्य व्यक्तिले दिएको निर्देशनको अधीनमा रही काम गर्नु पर्ने, । (ख) करारमा कुनै शर्त उल्लेख नभएकोमा वा मुख्य व्यक्तिले कुनै निर्देशन नदिएकोमा प्रतनिधिले सुम्पिएको काम तथा व्यापार व्यवसायको प्रकृति र कारोबार गर्ने स्थानको कानून तथा प्रचलन अनुसार सो काम जसरी सम्पादन गर्नु पर्ने हो सोही बमोजमि असल नयितले पूर्ण लगनशीलताका साथ आवश्यक सीप तथा दक्षता बमोजमि सम्पादन गर्नु पर्ने, । तर कुनै वषियका प्रतनिधिमि दक्षता वा क्षमता नरहेको कुरा मुख्य व्यक्तिलाई करार हुँदा बखतमा नै जानकारी भएको रहेछ भने त्यस्तो प्रतनिधिको अदक्षता वा असक्षमताबाट हुन गएको हानि, नोक्सानी वापत त्यस्तो प्रतनिधि उत्तरदायी हुने छैन । (ग) प्रतनिधिबाट हटाइए पछि निजिले सोही वषियमा पूर्ववत् रूपमा प्रतनिधिको हैसियतले कुनै काम गर्नु नहुने, ।

(घ) मुख्य व्यक्तिले मागेको बखत आफ्नो एजेन्सी व्यवसाय सम्बन्धी हिसाब किताबको विवरण दनु वा देखाउनु पर्ने, । (ङ) एजेन्सीको कामको सलिसलामा कुनै बाधा अवरोध वा कठिनाई परेमा यथासम्भव छिटो मुख्य व्यक्तिलाई खबर गरी आवश्यक निर्देशन लनु पर्ने र यसरी दिएको निर्देशन बमोजमि भए गरेको कार्य वापत मुख्य व्यक्तिले जिम्मेवार हुने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजमि गर्नु पर्ने कर्तव्य पूरा नगरेको कारणबाट मुख्य व्यक्तिलाई कुनै हानि, नोक्सानी भएमा त्यस्तो हानि, नोक्सानी प्रतनिधिले व्यक्तगित रूपमा व्यहोरनु पर्नेछ । ५५. प्रतनिधि उत्तरदायी हुने : (१) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक देहायका कुनै अवस्थामा मुख्य व्यक्तिको तर्फबाट प्रतनिधिले गरेको कारोबारका लागि निज व्यक्तगित रूपमा जिम्मेवार हुनेछ :- । (क) व्यक्तगित रूपमा जिम्मेवार हुने गरी तेस्रो पक्षसँग कुनै कारोबारका सम्बन्धमा करार गरेमा, । (ख) बेनामी मुख्य व्यक्तिका लागि वा त्यस्ता व्यक्तिका तर्फबाट काम गरेकोमा त्यस्तो मुख्य व्यक्तिले प्रकाश नगरिएमा, । (ग) कुनै कारणले मुख्य व्यक्तिले विरुद्ध मुद्दा मामला गर्न नसकिने भएमा, । (घ) आफ्नै नामबाट करार गरेको भएमा, । (ङ) प्रतनिधि नियुक्त गरेको करार वा अख्तियारी बाहिर गई काम गरेको भएमा, । (च) कारोबार गर्ने सलिसलामा झुक्यान वा जालसाजी गरेको भएमा, । (छ) व्यापारको प्रकृति बमोजमि प्रतनिधि व्यक्तगित रूपमा उत्तरदायी हुनु पर्ने भएमा, । (ज) कारोबारमा प्रतनिधि समेतको हति संलग्न रहेको भएमा । (२) प्रतनिधिले तेस्रो व्यक्तिले बीच भएको करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपदफा (१) बमोजमि प्रतनिधि व्यक्तगित रूपमा जिम्मेवार भएको कारणले मात्र तेस्रो व्यक्तिले मुख्य व्यक्तिले विरुद्ध कुनै दाबी गर्न बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन र प्रतनिधिबाट असूल हुन नसकेको रकम वापत मुख्य व्यक्तिले विरुद्ध पनिकानूनी कारबाही चलाउन सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि मुख्य व्यक्तिले विरुद्ध कानूनी कारबाही चलाउनका लागि प्रतनिधिबाट अन्तमि भरभराउ भएको मतिबाट हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिनेछ । ५६. अख्तियारी दिएको विश्वास दिलाएमा मुख्य व्यक्तिले जिम्मेवार हुने : (१) मुख्य व्यक्तिले आफ्नो तर्फबाट कुनै काम गर्न कुनै अर्को व्यक्तिलाई अख्तियारी दिएको कुरा तेस्रो पक्षलाई जानकारी गराएमा वा विश्वासमा पारेकोमा त्यसरी अख्तियारी नदिएको कुरामा तेस्रो पक्षले थाहा पाएकोमा वा थाहा पाउनु पर्ने मनासबि कारण भएकोमा बाहेक प्रतनिधिले निजको तर्फबाट गरेको कामका लागि मुख्य व्यक्तिले जिम्मेवार रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवस्थामा प्रतनिधिले अख्तियारी नाघी कुनै कार्य गरेको भए तापनि प्रतनिधिलाई अख्तियारी दिएको कुरामा तेस्रो पक्षले विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि आधार भएकोमा प्रतनिधिले गरेको कामका लागि मुख्य व्यक्तिले जिम्मेवार हुन सक्नेछ । ५७. प्रतनिधित्वको समाप्ति : (१) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक देहायको अवस्थामा प्रतनिधि स्वतः अन्त्य भएको मानिनेछ :- । (क) प्रतनिधिले स्वेच्छाले प्रतनिधि निरहने सूचना मुख्य व्यक्तिलाई दिएमा, ।

(ख) मुख्य व्यक्तिले प्रतनिधिलाई दिएको अख्तियारी वा करार रद्द गरेमा वा करार पालना गर्न असम्भव भएको सूचना प्रतनिधिलाई दिएमा, । (ग) कुनै खास कामको लागि प्रतनिधि नियुक्त गरेकोमा त्यस्तो काम पूरा भएमा, । (घ) खास अवधिको लागि प्रतनिधि नियुक्त गरेकोमा त्यस्तो अवधि समाप्त भएमा, । (ङ) मुख्य व्यक्तिले वा प्रतनिधिको मृत्यु भएमा वा होस ठेगानमा नरहेमा, । (च) मुख्य व्यक्तिले साह्रको दामासाहीमा परेमा, । (छ) जुन वषियको बारेमा प्रतनिधि नियुक्त गरेको हो त्यस्तो वषियको अस्तित्व नै समाप्त भएमा, । (ज) सङ्गठित संस्थाले प्रतनिधि नियुक्त गरेकोमा त्यस्तो सङ्गठित संस्था विघटन वा खारेज भएमा । (२) मुख्य व्यक्तिले प्रतनिधिलाई दिएको अधिकार निजिले प्रयोग गर्नु अघि त्यस्तो अधिकार पूर्ण वा आंशिक रूपमा रद्द गर्न सक्नेछ र त्यसरी रद्द गरेकोमा प्रतनिधिलाई त्यसको सूचना तुरुन्त दनु पर्नेछ । तर प्रतनिधिले केही अधिकार प्रयोग गरी सकेको रहेछ भने त्यस्तो अधिकार

अनुसार भइसकेको कामका लागि अधिकार रद्द भएको मानिने छैन । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एजेन्सी खडा गर्ने मुख्य वषियसँग सम्बन्धित सम्पत्तमा प्रतिनिधिको पनि हिस्सा भएमा त्यस्तो हिस्सामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रतिनिधिलाई हटाउन सकिने छैन । ५९८. प्रतिनिधिलाई हटाउन नहुने : (१) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै नश्चिति समय वा कामको लागि प्रतिनिधि नियुक्त गरिएकोमा उचित र पर्याप्त कारण नभई मुख्य व्यक्तिले त्यस्तो समयभन्दा पहिले वा काम सम्पन्न नभई प्रतिनिधिलाई हटाउनु हुँदैन । (२) नश्चिति समय वा काम नतोकी नियुक्त गरिएको प्रतिनिधिलाई उचित कारण सहितको पूर्व सूचना नदई हटाउनु हुँदैन । (३) उपदफा (१) वा (२) विपरीत हुने गरी मुख्य व्यक्तिले कुनै प्रतिनिधिलाई हटाएमा त्यस्तो प्रतिनिधिलाई नजिले मनासबि क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । ५९९. प्रतिनिधिले एजेन्सी छोड्न नहुने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै नश्चिति समय वा कामका लागि नियुक्त भएको प्रतिनिधिले निर्धारित समय वा काम समाप्त नभएसम्म उचित र पर्याप्त कारण नभई प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्न छोड्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि नश्चिति समय वा काम नतोकेको प्रतिनिधि भई काम गर्न छोड्न लागेको कारण सहितको पूर्व सूचना मुख्य व्यक्तिलाई नदई त्यस्तो काम गर्न छोड्न हुँदैन । (३) उपदफा (१) वा (२) विपरीत हुने गरी कुनै प्रतिनिधिले त्यस्तो हैसियतमा काम गर्न छोडेमा मुख्य व्यक्तिले मनासबि क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नेछ । ६००. प्रतिनिधि हटेमा उपप्रतिनिधि पनि हट्ने : यस भाग बमोजमि प्रतिनिधिको नियम नरहेकोमा नजिबाट नियुक्त उपप्रतिनिधि पनि स्वतः हटेको मानिनेछ । ६०१. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मुक्ता गर्ने व्यक्तिले मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मतिले दुई वर्षभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-११ । वस्तु ढुवानी करार सम्बन्धी व्यवस्था ।

६०२. ढुवानी सम्बन्धी करार भएको मानिने : (१) एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कुनै वस्तु ढुवानी गर्ने सम्बन्धमा करार भएकोमा ढुवानी सम्बन्धी करार भएको मानिनेछ । (२) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक वस्तु ढुवानी गर्दा वस्तुको धनीले ढुवानीकर्तालाई वस्तु बुझाएका बखत पनि रसदि वा भरपाईलाई ढुवानीकर्ता र वस्तुको धनी बीच करार भएको प्रमाण मानिनेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि "ढुवानीकर्ता" भन्नाले हवाई यातायात वा सामुद्रिक यातायात बाहेकका यातायात सञ्चालन गर्ने वा त्यस्तो कार्यको व्यवसाय गर्ने व्यक्तिसमझनु पर्छ र सो शब्दले आन्तरिक जल यातायात वा रज्जुमार्ग (रोपवे) वा जनावर मार्फत वा अन्य कुनै किसिमले ढुवानी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । तर वस्तुको धनीले ज्यालामा काम लगाएको व्यक्तिलाई नजिको प्रतिनिधि वा नजिको मातहतमा काम गर्ने व्यक्तिले वस्तु ढुवानी गरेकोमा यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि ढुवानीकर्ता मानिने छैन । ६०३. ढुवानीकर्ताको दायित्व : (१) ढुवानीको लागि वस्तुको धनीसँग बुझलिएको वस्तु सही अवस्थामा ढुवानी गरी निर्धारित स्थानमा पुर्‍याउने दायित्व ढुवानीकर्ताको हुनेछ । (२) ढुवानीको लागि वस्तुको धनीसँग बुझलिएको वस्तु हराएमा, नासिएमा, टुटे फुटेमा, बगिरिएमा वा हानि, नोक्सानी भएमा वा अन्य कुनै किसिमबाट सही अवस्थामा निर्धारित स्थानमा नपुगेमा ढुवानीकर्ता जवाफदेही हुनेछ । (३) ढुवानीकर्ताले करारमा उल्लेख भएको समयभित्र र करारमा ढुवानी गरिसकनु पर्ने समय उल्लेख नभएकोमा मनासबि समयभित्र वस्तु ढुवानी गरी वस्तुको धनी, नजिको प्रतिनिधि वा नजिले तोकेको व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्नेछ । ६०४. ढुवानीकर्ता जवाफदेही हुने : (१) कुनै वस्तु एकभन्दा बढी ढुवानीकर्ताले वा एकभन्दा बढी ढुवानी साधनबाट ढुवानी गर्नु परेमा करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जुन ढुवानीकर्तालाई वस्तुको धनीले वस्तु बुझाएको हो सोही ढुवानीकर्ता जम्मेवार हुनेछ । (२) कुनै वस्तु ढुवानी गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो वस्तु ढुवानी गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाउनु अघि नै चोरिएमा, हराएमा, नासिएमा वा नष्ट भएमा ढुवानीकर्ता जम्मेवार हुनेछ । तर विपद् वा दुर्घटनाको कारण त्यस्तो वस्तु हराएको, नासिएको वा नष्ट भएकोमा ढुवानीकर्ता जम्मेवार हुने छैन । ६०५. धनीको स्वीकृति बिना वस्तु बिक्री गर्न सक्ने : (१) कुनै वस्तु ढुवानी गर्ने क्रममा विपद् परी वा दुर्घटना भई त्यस्तो वस्तु निर्धारित समयभित्र गन्तव्यमा पुर्‍याउन नसकेमा त्यस्तो वस्तु नष्ट हुने वा त्यसको मूल्य वा गुणस्तर सारवान रूपमा घट्ने भएमा ढुवानी गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो वस्तु धनीको स्वीकृति बिना पनि बिक्री गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बिक्री गरेकोमा ढुवानीकर्ताले त्यसरी प्राप्त भएको रकम त्यस्तो वस्तु धनीलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

६०६. ढुवानीकर्ताको दायित्व सीमिति हुने : (१) करार गर्दाकै बखत वस्तुको धनी वा नजिको प्रतिनिधिले ढुवानी गर्नु पर्ने वस्तुको मूल्य बढी भएको स्पष्ट रूपमा घोषणा गरेकोमा वा करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक ढुवानीकर्ताले ढुवानी गरेको वस्तुको हानि वा नोक्सानी वापतको क्षतिपूर्ति एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि करार गर्दाकै बखत वा ढुवानीकर्तालाई ढुवानी वापत वस्तु बुझाएका बखत वस्तुको धनी वा नजिको प्रतिनिधिले स्पष्ट रूपमा घोषणा गरेकोमा बाहेक सुन, चाँदी, हरि, जवाहरात वा त्यस्ता धनमालबाट बनेका मालसामान, बहुमूल्य पत्थर, वनिमिय अधिकारपत्र, धतिपत्र, अड्डाबाट पारित लिखित तथा शैक्षिक एवं अन्य निकायहरूबाट जारी भएका प्रमाणपत्र, मुद्रा, बैङ्क नोट, हुलाक टिकट, माछा, मासु, ताजा फलफूल तथा तरकारी, कीटनाशक तथा विषादी पदार्थ, प्रज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, बहुमूल्य चित्रकला, मूर्ति, क्युरियोका मालसामान, ससि वा ससिबाट बनेका वा सजलिसँग टुट्ने फुट्ने वा बगिरने वस्तु, वन्यजन्तु वा घरपालुवा पशु पंक्षी, हस्तकलाका सामग्री, हातहतियार, खरखजाना, वदियुतीय उपकरण (रेडियो, टेलिभिजन, कम्प्युटर, मोबाइल वा त्यस्तै अन्य वस्तु) तथा त्यस्ता वस्तुका पार्टपुर्जा, मेशिनरी वस्तु

तथा ढुवानी हुनु अगावै वस्तुको धनीले घोषणा गर्नु पर्ने मालसामान भनी कानूनमा तोकेका वस्तुहरूको हानि, नोक्सानी वापत ढुवानीकर्ता जवाफदेही हुने छैन ।

(३) उपदफा (२) बमोजमिका वस्तुको ढुवानी वापत व्यहोरनु पर्ने जोखमिका लागि मालसामानको धनी वा नजिको प्रतनिधिभारफत जोखमि वरिद्ध बीमा गराउन वा छुट्टै शुल्क लई आफैले बीमा गराउन वा ढुवानीकर्ताले जोखमि रोक्न अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ६०७. क्षतपूरति व्यहोरनु पर्ने : यस परिच्छेद बमोजमि करार गर्दाका बखत वा ढुवानी वापत ढुवानीकर्तालाई वस्तु बुझाएका बखत घोषणा गरिएका वा घोषणा गर्नु पर्ने वस्तुको ढुवानी गर्दा भएको हानि, नोक्सानी वा क्षत वापत ढुवानीकर्ताले करारमा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजमि र उल्लेख नभएकोमा वस्तुको धनीको मज्जुरीले ढुवानी भएका मालसामानको शोधभरना वा त्यस्तो मज्जुरी नभए वा हुन नसकेमा त्यस्ता वस्तुको प्रचलति मूल्य र मूल्य कायम गर्न नसकिएमा मनासबि मूल्य तथा वस्तुको धनीलाई हुन गएको हानि, नोक्सानी वापत मनासबि क्षतपूरतिसमेत यस भागको परिच्छेद-५ को अधीनमा रही व्यहोरनु पर्नेछ । ६०८. ढुवानीकर्ताको दायतित्व अन्त्य हुने : करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक ढुवानीकर्ताको दायतित्व देहायका कुनै अवस्थामा अन्त्य भएको माननिन्छ :- । (क) ढुवानीकर्ता वा नजिको प्रतनिधिले वस्तु ढुवानी गरी वस्तुको धनी वा नजिको प्रतनिधि वा नजिले तोकेको व्यक्तिलाई बुझाएमा, । (ख) ढुवानीकर्तालाई बुझाएको वस्तु ढुवानी हुनु अगाडि नै वस्तुको धनी वा नजिको प्रतनिधिले फरिता बुझालिएमा, ।

(ग) दफा ५३१ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को परिस्थिति परी निर्धारति समयभतिर वस्तु ढुवानी हुन नसक्ने कारण देखाई ढुवानीकर्ता वा नजिको प्रतनिधिले वस्तुको धनी वा नजिको प्रतनिधिलाई वस्तु फरिता बुझाएमा । ६०९. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मरका पर्ने व्यक्तिले मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मतिले दुई वर्षभतिर नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१२ । लजि करार सम्बन्धी व्यवस्था । ६१०. लजि करार भएको माननि : (१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक र स्वामित्वमा रहेको कुनै वस्तु अर्को व्यक्तिलाई नियमति बहाल पाउने शर्तमा कुनै नशिचति अवधकि लागि भोगचलन गर्न र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ प्रयोग गर्न दनि गरी करार भएकोमा लजि करार भएको माननिन्छ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि "वस्तु" भन्नाले नमासनि उपभोग, भोगचलन वा प्रयोग गरी लाभ लनि सकनि कुनै पनसिम्पत्तिसिम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लजि करार भएकोमा त्यस्तो करारमा अन्यथा व्यवस्था भएको बाहेक लजिदाता (लेस्सर) ले लजि प्राप्तकर्ता (लेस्सी) लाई देहायको कुरा सुनिशिचति गराउनु पर्नेछ :- । (क) कुनै नशिचति वस्तु करार बमोजमि भोगचलनका लागि हस्तान्तरण गर्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजमि हस्तान्तरण गरेको वस्तु हस्तान्तरण गर्दाका बखत भोगचलन वा प्रयोग गर्न सकनि गरी चालु हालतमा राख्ने, । (ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजमि हस्तान्तरण भएको वस्तु शान्तपूरवक तथा निरिवाध रूपमा भोगचलन वा प्रयोग गर्न सकनि व्यवस्था गर्ने । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भोगचलन गर्दा नष्ट हुने वा उपभोग्य वस्तुलाई लजिमा दनि सकनि छैन । ६११. लजिमा दिएको वस्तुको स्वरूप परिवर्तन गर्न नहुने : लजि लनि व्यक्तिले लजि करार बहाल रहने अवधभिर स्वामित्ववालाको स्वीकृतबिना लजिमा दिएको वस्तुको मौलकि स्वरूपमा परिवर्तन गर्न सक्ने छैन । तर लजिमा दिएको वस्तुको मर्मत, सम्भार, सुधार वा जीर्णोद्धार गर्न यस दफामा लेखिएका कुनै कुराले बाधा पुर्खाउने छैन । ६१२. लजिमा लएको वस्तुको असल नयितबाट प्रयोग गर्नु पर्ने : (१) लजि प्राप्तकर्ताले लजिमा लएको वस्तु असल नयितले वविकपूरण ढङ्गबाट आफ्नै स्वामित्वको वस्तु सरह भोगचलन र प्रयोग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लजिमा लएको वस्तुको भोगचलन र प्रयोग गर्दा लजि करारको उद्देश्य अनुरूप गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) को प्रतकूल हुने गरी लजिमा लएको वस्तुको भोगचलन वा उपभोग भएको प्रमाणति भएमा लजिदाताले त्यस्तो करार कुनै पनबिखत अन्त्य गर्न सक्नेछ । ६१३. लजिमा दिएको वस्तुको मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने : (१) लजि करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक लजिमा दिएको वस्तुको मर्मत सम्भार लजिदाताले गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिलजिमा लएको वस्तु तत्काल मर्मत, सम्भार वा सुधार नगरी त्यस्तो वस्तुको भोगचलन वा प्रयोग गर्न नसकनि भएमा लजिदातालाई जानकारी गराई लजिप्राप्तकर्ता आफैले त्यस्तो वस्तुको मर्मत, सम्भार वा सुधार गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि भएको मर्मत, सम्भार वा सुधार वापतको रकम लजिदाताले शोधभरना वा लजि बहालमा समायोजन गर्नु पर्नेछ । ६१४. वस्तु उपयोग योग्य नभएमा लजिदातालाई जानकारी गराउनु पर्ने : (१) लजिमा लएको वस्तु वा त्यसको कुनै अंश कुनै कसिमिले हानि, नोक्सानी वा क्षतिभएमा, कुनै कारणले भोगचलन वा प्रयोगयोग्य नभएमा, त्यस्तो वस्तु वा त्यसको कुनै अंश उपर कुनै व्यक्तिले कुनै कसिमिले दाबी वा खचिला देखाएमा वा भोगचलन गर्दा कसैबाट कुनै कसिमिले बाधा अवरोध भएमा लजिप्राप्तकर्ताले त्यस सम्बन्धमा लजिदातालाई तुरन्त जानकारी गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जानकारी गराएकोमा लजिदाताले लजिमा लएको वस्तुलाई त्यस्तो वस्तुको प्रकृति अनुसार पूरवावस्थामा ल्याउन आवश्यक मर्मत, सम्भार, सुधार वा कानूनी उपचार जे जस्तो गर्नु पर्दछ, त्यस्तो कार्य पन्ध्र दनिभतिर गरसिक्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको अवधभितिर लजिमा लएको वस्तुलाई पूरवावस्थामा ल्याउन नसकनि भएमा जुन अनुपातमा त्यस्तो वस्तुको हानि, नोक्सानी वा क्षतिभएको, भोगचलन वा प्रयोगयोग्य नभएको, दाबी वा खचिला परेको वा बाधा अवरोध भएको हो सोही अनुपातमा लजिबहाल रकम घटाउनु पर्नेछ । ६१५. लजि प्राप्तकर्ता जवाफदेही हुने : (१) लजिमा लएको वस्तुको हानि, नोक्सानी हुनबाट बचाउन लजि प्राप्तकर्ताले त्यस्तो वस्तुको प्रकृति अनुसार पर्याप्त सुरक्षा उपायहरू अपनाई त्यस्तो वस्तुको भोगचलन वा प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

(२) लजि करार बहाल रहँदाका बखत लजिमा लएको वस्तु कुनै कारणले नष्ट वा वनिश भएमा वा त्यसको कुनै कसिमिले हानि, नोक्सानी भई वा लजिप्राप्तकर्ता, नजिको परिवारको सदस्य, नजिको एजेन्ट वा तेस्रो पक्षको हेलचकर्याइँले त्यस्तो वस्तु नोक्सानी भई मूल्य कम हुने भएमा त्यस वापत लजि प्राप्तकर्ता जवाफदेही हुनेछ र नजिले सोही बमोजमि त्यस्तो वस्तुलाई पूर्व अवस्थामा ल्याउनु पर्नेछ र त्यस्तो गर्न नसकेमा त्यस वापत क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विपिद् (फोर्स म्याजुएरे) को कारणबाट लजिमा लएको वस्तुको हानि, नोक्सानी भएमा लजि प्राप्तकर्ता जवाफदेही हुने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजमि विपिद्को कारणबाट लजिमा लएको वस्तुको आंशिक रूपमा हानि, नोक्सानी भएकोमा त्यसलाई लजिदाताले पूरवावस्थामा नल्याएमा वा ल्याउन नसकनि भएमा जुन अनुपातमा त्यसरी हानि, नोक्सानी भएको छ सोही अनुपातमा लजिदाताले लजि बहाल घटाउनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि "विपिद्" भन्नाले देहायको कुनै अवस्था समझनु पर्छ :- ।

(१) आँधी, भूकम्प, ज्वालामुखी, । (२) अतविष्टि, बाढी, पहिरो, भूस्खलन, चट्याङ्ग, । (३) लजि प्राप्तकर्ता वा नजिको परिवार, कर्मचारी, कामदार वा तेस्रो पक्षको बदनयित, लापरवाही वा हेलचकर्याइँबाट भएको बाहेक अन्य कुनै कसिमिबाट भएको आगलागी, । (४) आतङ्क, नागरिक विद्रोह, गृहयुद्ध, । (५) मानवीय नयिन्त्रण बाहिरका त्यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राकृतिक विपिद्हरू । ६१६. लजिबहाल भुक्तानी गर्नु पर्ने : (१) लजिप्राप्तकर्ताले लजि करारमा उल्लेख भएको शर्त बमोजमि लजिबहाल रकम लजिदातालाई बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लजिबहाल बुझाउने शर्त उल्लेख नभएकोमा चल सम्पत्ति भए प्रत्येक महिना अन्त्य भएको भोलिपल्ट र खेती, सुविधाभार, औद्योगिक वा पूरवाधार संरचना वा घर निर्माण गर्न लएको जग्गा भए प्रत्येक आर्थिक वर्ष अन्त्य भएको पन्ध्र दिनभित्र र अन्य वस्तु भए प्रत्येक महिना अन्त्य भएको एक साताभित्र लजि बहाल बुझाउनु पर्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लजिमा दिएको वस्तु वा त्यसको कुनै अंश उपर कसैले हक भोगको खचोला देखाई, कुनै कसिमिले बाधा अवरोध खडा गरी वा दाबी गरी त्यस्तो वस्तु वा त्यसको कुनै अंश लजि प्राप्तकर्तालाई पूर्ण रूपमा भोगचलन गर्न नदिएमा सो वापत लजिप्राप्तकर्ताले समानुपातिक हिसाबमा लजिबहाल घटाउन सक्नेछ । ६१७. लजि करार बहाल रहने अवधि : (१) देहायको वस्तुको सम्बन्धमा भएको लजि करार देहायको अवधिभन्दा बढी बहाल रहन सक्ने छैन :- । (क) घर निर्माण गर्न लिएको घरजग्गा वा घर निर्माण भई भोगचलनमा रहेको घरजग्गा भए पैंतीस वर्ष, । (ख) सुविधाभार (सर्चिजुड्स) को प्रयोजनका लागि लिएको जग्गा भए पैंतीस वर्ष, । (ग) औद्योगिक संरचना वा सडक, नहर, विद्युत् उत्पादन जस्ता पूरवाधार संरचना निर्माण, विकास तथा सञ्चालनका लागि लिएको जग्गा भए चालीस वर्ष, । (घ) खेती गर्ने जग्गा भए बीस वर्ष, । (ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ) मा लेखिए बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि लिएको घरजग्गा भए उन्नाईस वर्ष, । (च) सवारी साधन भए पन्ध्र वर्ष, । (छ) सवारी साधन बाहेकका अन्य यान्त्रिक उपकरण भए पन्ध्र वर्ष, । (ज) खण्ड (च) वा (छ) मा लेखिए बाहेकका अन्य उपकरण भए पन्ध्र वर्ष, । (झ) घरपालुवा जनावर भए दश वर्ष, । (ञ) यस दफामा लेखिएदेखि बाहेकका अन्य वस्तु भए त्यस्तो वस्तुको आयु तथा प्रकृति हेरी दश वर्ष । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो उपदफामा उल्लेख भएको अवधि विद्यति हुनु अगावै त्यस्तो करारको बहाल अवधिको अधीनमा रही पक्षहरूले लजि करारको बहाल अवधि विस्तार गर्न सक्ने छन् । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि करारका पक्षहरूले लजि करारमा लएको घर र जग्गा रहेको स्थान र वस्तुको प्रकृति विचार गरी लजि करारको अवधि विस्तार गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेछन् । ६१८. लजिमा लएको वस्तु दोस्रो लजि (सब-लजि) मा दनि सक्ने : (१) एक पटक लजिमा लएको वस्तु वा यसको कुनै अंश लजिदाताको पूर्व स्वीकृति लिई लजि प्राप्तकर्ताले कुनै व्यक्तिलाई अर्को लजि करार गरी दोस्रो लजिमा दनि सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि दोस्रो लजिमा दिएको कारणबाट लजिदाता प्रतिकायम रहेको लजि प्राप्तकर्ताको दायित्वबाट नजिले फुरसद पाउने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि दोस्रो लजिमा दिएको वस्तुका सम्बन्धमा त्यस्तो लजि करारका शर्तहरू पहिलो लजि करारका शर्तहरूभन्दा भनिनु हुने छैनन् । (४) उपदफा (३) बमोजमि लजि करारका शर्तहरू निर्धारण गर्दा दोस्रो लजिप्राप्तकर्ता (सब-लेस्सी) लजिमा लएको वस्तुका सम्बन्धमा लजिदाता प्रति प्रत्यक्ष रूपमा जमिमेवार रहने गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ र त्यस्तो व्यवस्था भएमा नजि लजिदाता प्रतिले दोस्रो लजि करारको हदसम्म जमिमेवार हुनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि भएको लजि करार बहाल रहने अवधिले लजिदाता र लजि प्राप्तकर्ता बीच भएको करार बहाल रहने अवधिभन्दा बढी हुने छैन । (६) यस परिच्छेद बमोजमि लजिदाताले लजि प्राप्तकर्ता वरिद्ध कुनै कानूनी उपचार वा दाबी गरेमा उपदफा (४) को अवस्था बाहेक त्यस उपर दोस्रो लजि प्राप्तकर्ता जवाफदेही हुने छैन । (७) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले लजि दाताले लजि करार अन्तर्गत प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारलाई कुनै कसिमिले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । ६१९. लजिमा लएको वस्तु फर्तिता गर्नु पर्ने : (१) लजि करारमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै कारणले लजि करार अन्त्य भएमा लजि प्राप्तकर्ताले यस परिच्छेद बमोजमि लजिमा लएको वस्तु त्यसरी करार अन्त्य भएको पैंतीस दिनभित्र लजिदातालाई बुझाउनु पर्नेछ । तर अचल सम्पत्ति भए लजि करार अन्त्य भएको पैंतीस दिनपछि सो वस्तुमा लजिदाताको स्वतः भोगचलनको हक कायम भएको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लजिमा लएको वस्तु लजि प्राप्तकर्ताले जुन हालतमा लजि लाँदाका

बखत प्राप्त गरेको थियो सोही हालतमा लजि दातालाई फर्ति गर्नु पर्नेछ । तर वस्तुको भोगचलन वा प्रयोग गर्दा स्वाभाविक रूपमा खएको वा हरास भएकोमा त्यस उपर लजिप्राप्तकर्ता जमिमेवार हुने छैन । (३) कुनै वस्तु लजिमा लैदाका बखत लजिमा लएको वस्तु वा त्यसका सहायक वस्तु र पाटपूरजाको लगत खडा भएको रहेछ भने उपदफा (१) वा (२) बमोजमि लजिमा लएको वस्तु फर्ति बुझाउँदा सोही लगत अनुसारको वस्तु वा त्यसका सहायक वस्तु तथा पाटपूरजा समेत फर्ति बुझाउनु पर्नेछ । तर त्यस्तो वस्तुको प्रकृति अनुसार भोगचलन गर्दा नष्ट वा वनिश हुने वा उपभोग हुने सहायक वा पाटपूरजा वस्तु फर्ति बुझाउनु पर्ने छैन । ६२०. अचल सम्पत्तिको लजि करार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अचल सम्पत्तिको लजि करार गर्दा लेखित रूपमा गर्नु पर्नेछ । (२) दश वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि अचल सम्पत्ति लजिमा दैदा त्यस्तो व्यहोरा उल्लेख हुने गरी कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त निकाय समक्ष दर्ता गराउनु पर्नेछ ।

(३) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजमि नेपालभित्र अचल सम्पत्तिको स्वामित्व प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना खेती, घर निर्माण वा घरजग्गा विकास गर्ने प्रयोजनका लागि अचल सम्पत्ति लजिमा दनि सकिने छैन । (४) लजि करार अन्तर्गत लएको जग्गामा लजिप्राप्तकर्ताले बनाएको घर, टहरा वा अन्य संरचना वा त्यसमा रहेको बगैँचा, वन वा रुख त्यस्तो करार बहाल रहने अवधि अन्त्य भई लजिदातालाई फर्ति गर्नु पर्दा करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो घर, टहरा वा अन्य संरचना वा त्यसमा रहेको बगैँचा, वन वा रुख समेतमा लजिप्राप्तकर्ताको हक र स्वामित्व कायम रहेको मानिन्छ र सोही बमोजमि नजिले त्यस्तो जग्गाबाट त्यस्तो घर, टहरा वा संरचना वा बगैँचा वा वन वा रुख हटाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो घर, टहरा वा अन्य संरचना वा त्यसमा रहेको बगैँचा, वन वा रुख लजिदाताले यथावत रूपमा लनि चाहेमा नजिले त्यस वापत परस्परमा मज्जुर गरिएको मूल्य चुक्ता गर्नु पर्नेछ । ६२१. लजि करार अन्त्य गर्न सकिने : (१) देहायका कुनै अवस्थामा लजि दाताले लजि करार अन्त्य गर्न सक्नेछ :- (क) लजिदाताले अन्यथा अनुमत दिएकोमा बाहेक लजिप्राप्तकर्ताले लजिबहाल भुक्तानी गर्नु पर्ने दनि व्यति भएको नबबे दनिसम्म लजिबहाल रकम भुक्तानी नगरेमा, । (ख) लजि प्राप्तकर्ताले दफा ६१२ विपरीत लजिमा लएको वस्तुको भोगचलन वा प्रयोग गरेमा, । (ग) लजिप्राप्तकर्ताले दफा ६१४ को उपदफा (१) बमोजमिका विषयमा जानकारी नगराएमा वा नदिएमा, । (घ) लजिप्राप्तकर्ताले दफा ६१५ को उपदफा (२) बमोजमि लजिमा लएको वस्तुको प्रकृति अनुसार मनासबि समयभित्र पूर्वावस्थामा नल्याएमा, । (ङ) लजि दाताको पूर्वस्वीकृति बिना दोस्रो लजिमा दिएमा । (२) देहायका कुनै अवस्थामा लजिप्राप्तकर्ताले लजि करार अन्त्य गर्न सक्नेछ:- (क) लजिमा लएको वस्तु जुन प्रयोजन वा उद्देश्यको लागि लएको हो सो प्रयोजन वा उद्देश्यका लागि भोगचलन वा प्रयोग गर्न नसकिने भएमा, । (ख) लजि दाताले दफा ६१३ को उपदफा (३) बमोजमि मर्मत सम्भारको रकम सोधभर्ना वा लजि बहालमा समायोजन नगरेमा, । (ग) लजि दाताले दफा ६१४ को उपदफा (३) वा दफा ६१५ को उपदफा (४) बमोजमि लजिबहाल रकम नघटाएमा वा घटाउन मज्जुर नगरेमा । ६२२. घर बहाल सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने : यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि घर बहाल सम्बन्धमा भाग-४ को परिच्छेद-९ को व्यवस्था लागू हुनेछ । ६२३. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मतिले दुई वर्षभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१३ । हायर पर्चेज करार सम्बन्धी व्यवस्था । ६२४. हायर पर्चेज करार भएको मानिने : (१) देहायको शर्तमा कसैले कुनै वस्तु कुनै व्यक्तिलाई भाडामा दिएकोमा हायर पर्चेज करार भएको मानिन्छ :- (क) वस्तुको धनीले कुनै व्यक्तिलाई आवधिक रूपमा कसिताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्ने गरी भाडामा दिएको वस्तुमा भाडामा लनि व्यक्तिको भोगचलनको अधिकार हुने, ।

(ख) करारको शर्त बमोजमि भाडामा दिएको वस्तु भाडामा लनि व्यक्तिले खरदि गर्न सक्ने, । (ग) अन्तमि कसिताबन्दी रकम भुक्तानी गरेपछि त्यस्तो वस्तुको स्वामित्व भाडामा लनि व्यक्तिलाई हस्तान्तरण हुने, । (घ) खण्ड (ग) बमोजमि स्वामित्व हस्तान्तरण हुनुभन्दा अगाडि कुनै पनि बखत भाडामा लनि व्यक्तिले करार अन्त्य गर्न सक्ने । (२) उपदफा (१) बमोजमिको करार लेखित रूपमा हुनु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि भएको करारको एक प्रति करार सम्पन्न हुनासाथ वस्तुको धनीले भाडामा लनि व्यक्तिलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि, - (१) "वस्तु" भन्नाले भोगचलनको लागि भाडामा दनि सकिने कुनै पनि अचल सम्पत्ति समझनु पर्छ । (२) "भाडामा लनि व्यक्ति" भन्नाले हायर पर्चेज करार बमोजमि भोगचलनका लागि कुनै वस्तु भाडामा प्राप्त गर्ने व्यक्तिसमझनु पर्छ र सो शब्दले नजिको मृत्यु भएको अवस्थामा नजिको हकवाला वा त्यस्तो वस्तु करार बमोजमि प्राप्त गर्ने अन्य तेस्रो व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ । ६२५. हायर पर्चेज करारमा उल्लेख गर्नु पर्ने कुराहरू : (१) दफा ६२४ बमोजमिको हायर पर्चेज करारमा देहायका कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्नेछ :- (क) वस्तु र त्यसको संक्षिप्त विवरण, । (ख) वस्तुको हायर पर्चेज मूल्य, । (ग) वस्तुको नगदी मूल्य, । (घ) करार प्रारम्भ भएको मानिने मिति, । (ङ) भाडामा लनि व्यक्तिले वस्तुको धनीलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने कसिताबन्दी रकम र त्यसको सङ्ख्या, । (च) प्रत्येक कसिताबन्दी रकम बुझाउनु पर्ने मिति तथा भुक्तानी गर्नु पर्ने तरिका, । (छ) खण्ड (च) बमोजमि रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यक्ति ठाउँ । (२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजमि कसिताबन्दी रकम नगद बाहेक अन्य कुनै तरिकाले भुक्तानी गर्न सकिने भएकामा हायर पर्चेज करारमा

त्यसको संक्षेपित विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमिका कुनै शर्तहरू उल्लेख नभई हायर पर्चेज करार भएकोमा भाडामा लनि व्यक्तिले त्यस्तो करार रद्द (रसिसाइण्ड) गराउन उजुर गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कुनै शर्त करारमा उल्लेख नभएको कारणले भाडामा लनि व्यक्तिलाई प्रतकिल असर पर्ने देखेमा अदालतले त्यस्तो करार रद्द गर्न वा उपयुक्त ठहराएको अन्य कुनै आदेश जारी गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि, (१) "हायर पर्चेज मूल्य" भन्नाले भाडामा लनि व्यक्तिले वस्तुको पूरा मूल्य भुक्तानी गरी खरिद गर्न वा प्राप्त गर्न भुक्तानी गर्नु पर्ने कुल रकम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले धरौटी वा प्रारम्भिक रकमको रूपमा भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम समेतलाई जनाउँछ । (२) "नगदी मूल्य" भन्नाले भाडामा लनि व्यक्तिले नगद भुक्तान गरेर कुनै वस्तु खरिद गर्न सक्ने मूल्य सम्झनु पर्छ ।

६२६. एकभन्दा बढी करार भएकोमा एकल करार भएको मानिने : (१) हायर पर्चेज करार गर्ने सलिसलामा भाडामा लनि व्यक्तरि कुनै वस्तु धनी बीच तथा त्यस्तो वस्तुको हायर पर्चेज मूल्यको कसिताबन्दी रकम भुक्तानी गर्न कुनै जमानत दिने व्यक्तीवा लगानीकर्ता र त्यस्तो वस्तु धनी बीच हायर पर्चेज करार गर्ने शर्तमा वा कुनै वस्तु नासो धरौटमा राखिएकोमा त्यस्तो वस्तु नासो धरौटमा लनि व्यक्तरि नासो धरौटमा राख्ने व्यक्तीबीच छुट्टाछुट्टै करार भएकोमा यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि एकल करार भएको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको करार विभिन्न मतिमा भएकोमा सबभन्दा पछिल्लो मतिले आफ्नो मत मानिनेछ । ६२७. हायर पर्चेज करार भएकोमा त्यसको परिणति : (१) करारमा अन्यथा लेखिएको भए तापनि पक्षहरू बीच भएको हायर पर्चेज करारमा देहायका शर्तहरू अन्तर्गृहीत रहेको मानिनेछ :- (क) भाडामा लनि व्यक्तिले भाडामा लिएको वस्तु नरिवाध रूपमा भोगचलन गर्न सक्ने अधिकार भएको, (ख) वस्तुको धनीले भाडामा लनि व्यक्तिलाई भोगचलनका लागि वस्तु हस्तान्तरण गर्दाका बखत कुनै कसिमिको दस्तुर नलाग्ने वा कसैको दाबीबाट त्यस्तो वस्तु मुक्त रहेको, (ग) भाडामा लनि व्यक्तिलाई त्यस्तो वस्तु नमूनासँग भडिउन सक्ने मनासबि अवसर हुने कुरालाई वस्तु धनीले आश्वासन दिएको, (घ) वस्तुको धनीले भाडामा लनि व्यक्तिलाई वस्तु हस्तान्तरण गर्दाका बखत त्यस्तो वस्तु नजिले बकिरी गर्न सक्ने अधिकार रहेको, (ङ) वस्तु हस्तान्तरण गर्दाका बखत खण्ड (क) बमोजमिको वस्तु सन्तोषपूर्व (सेटसिफेक्टोरी) गुणस्तरको रहेको, (च) कुनै खास प्रयोजनको लागि कुनै वस्तु भाडामा लिएको कुरा त्यस्तो वस्तु धनीलाई भाडामा लनि व्यक्तिले जानकारी गराएको भए त्यस्तो वस्तु धनीले त्यस्तो प्रयोजनको लागि त्यस्तो वस्तु वा त्यसको गुणस्तर उपयुक्त रहने कुरामा प्रत्याभूत दिएको । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा वस्तुको गुणस्तर उपर वस्तु धनी जमिमेवार रहने छैन :- (क) जुन वस्तुका सम्बन्धमा हायर पर्चेज करार भएको हो त्यस्तो करार गर्दाका बखत वस्तु धनीले वस्तुको खराबी (डिफेक्ट) थाहा पाउन नसकेकोमा, (ख) हायर पर्चेज करारमै वस्तुको गुणस्तर कम भएको बारेमा उल्लेख भएकोमा, (ग) भाडामा लनि व्यक्तिले त्यसको कुनै नमूना (स्याम्पल) संकलन गरी जाँच गरेकोमा त्यस्तो नमूनासँग वस्तुको गुणस्तर मल्लिकोमा, (घ) प्रयोग भइसकेको वस्तुको सम्बन्धमा हायर पर्चेज करार भई त्यस्तो करारमा त्यस्तो विषय उल्लेख गरेकोमा । (३) भाडामा लनि व्यक्तिले कुनै वस्तु नमूनाको आधारमा भाडामा लिएको भए त्यस्तो सम्पूर्ण वस्तु नमूनासँग मिल्ने कुराको आश्वासन त्यस्तो वस्तुको धनीले दिएको मानिनेछ । (४) यस परिच्छेद बमोजमि करार भई कुनै वस्तु वा त्यसको गुणस्तरको विवरण करारमा उल्लेख भएकोमा त्यस्तो वस्तु वा त्यसको गुण करार बमोजमि नै हुने गरी त्यस्तो वस्तु धनीले प्रत्याभूत दिएको मानिनेछ । तर नमूना समेत करारमा उल्लेख भएकोमा एकमुष्ट वस्तु हस्तान्तरण गर्दा त्यस्तो वस्तुको गुणस्तरको नमूनासँग भडिकोमा त्यस्तो प्रयाप्त हुने छैन र करारको विवरणसँग नै भडिनु पर्नेछ ।

६२८. वस्तुको स्वामित्व हस्तान्तरण : हायर पर्चेज करारसँग सम्बन्धित वस्तुको स्वामित्व यस परिच्छेद बमोजमि भएको करार बमोजमि कायम भएको हायर पर्चेज मूल्य बमोजमि खरिद गर्ने काम सम्पन्न भए पछि भाडामा लनि व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । तर भोगचलन गर्ने अधिकार भने नजिले त्यस्तो वस्तु प्राप्त गर्दाकै बखत कायम भएको मानिनेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "खरिद गर्ने काम सम्पन्न" भन्नाले हायर पर्चेज मूल्यको अन्तिम कसिता बुझाउने काम सम्झनु पर्छ । ६२९. भाडामा लिएको वस्तुको हेरचाह र सम्भार गर्नु पर्ने : (१) हायर पर्चेज करार बमोजमि भाडामा लिएको वस्तुको स्थितिदफा ६२८ बमोजमि स्वामित्व हस्तान्तरण नभएसम्म नासो सरह हुनेछ । (२) हायर पर्चेज करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक भाडामा लनि व्यक्तिले त्यस्तो करारसँग सम्बन्धित वस्तुलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको वस्तु सरह मनासबि हेरविचार र सम्भार गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि हेरविचार र सम्भार नगरेको कारणबाट त्यस्तो हानि, नोक्सानी भएमा त्यस उपर भाडामा लनि व्यक्ती जमिमेवार रहनेछ । ६३०. कसिता रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने : भाडामा लनि व्यक्तिले भाडामा लिएको वस्तु वापत हायर पर्चेज करार बमोजमि निर्धारित कसिता रकम त्यस्तो करारमा निर्धारण गरिएको अवधिभित्र र तरिका बमोजमि भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । ६३१. कसिता रकम भुक्तानी गरी करार अन्त्य गर्न सक्ने : (१) करारमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक हायर पर्चेज करार बहाल रहेको बखत भाडामा लनि व्यक्तिले वस्तुको धनीलाई कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै लेखित सूचना दिई वस्तुको हायर पर्चेज मूल्य वा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको कसिता रकम भुक्तानी गरी हायर पर्चेज करार अन्त्य गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि करार अन्त्य गर्दा भाडामा लनि व्यक्तिले कुनै कसिमिको छुट पाउन सक्ने रहेछ भने त्यस्तो छुट समेत पाउनेछ । ६३२. वस्तु फर्ति गरी करार अन्त्य गर्न सक्ने : (१) करारमा अन्यथा

उल्लेख भएकोमा बाहेक भाडामा लनि व्यक्तिले वस्तु वापत हायर पर्चेज करार बमोजमि निर्धारित अन्तमि कसिता रकम भुक्तान गर्नु अघि जुनसुकै बखत कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै वस्तुको धनीलाई लिखित सूचना दिई त्यस्तो करार अन्त्य गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि करार अन्त्य गर्नु अघि भाडामा लनि व्यक्तिले जुन वस्तु भाडामा लिएको हो त्यस्तो वस्तु धनीलाई हायर पर्चेज करार बमोजमि बुझाउनु वा फर्तिता गर्नु पर्नेछ र करार बमोजमि नजिले वस्तु धनीलाई करार अन्त्य गर्नु अघिसम्म तरि बुझाउन बाँकी रहेको कुनै रकम भए त्यस्तो रकम समेत बुझाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भाडामा लनि व्यक्तिले हायर पर्चेज करार अन्त्य गर्नु अघिसम्म नजिले हायर पर्चेज मूल्यको आधारभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको भए कुनै रकम बुझाउनु पर्ने छैन र त्यस्तो मूल्यको आधारभन्दा कम रकम भुक्तानी गरेको रहेछ भने आधा रकमसम्म नजिले भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) मा लेखिएको कुनै पनिकुराले भाडामा लनि व्यक्तिलाई हायर पर्चेज करार बमोजमि भुक्तानी गर्नु पर्ने अन्य कुनै रकम, दस्तुर वा देय भुक्तानी गर्नबाट छुट दिएको मानिने छैन । ६३३. भाडामा लनि व्यक्तिले आफ्नो हक तथा हति हस्तान्तरण गर्न सक्ने : (१) भाडामा लनि व्यक्तिले हायर पर्चेज करार बमोजमि आफूले भाडामा लिएको वस्तु उपरको हक, हति वा दायित्व र त्यस्तो करार अन्तर्गत नजिले प्राप्त गर्न सक्ने अन्य कुनै हक, हति वा दायित्व त्यस्तो वस्तु धनीको स्वीकृति प्राप्त गरी अर्को कुनै व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि भाडामा लनि व्यक्तिले आफ्नो हक, हति वा दायित्व अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न वस्तु धनीबाट स्वीकृति पाउने उद्देश्यले लिखित अनुरोध गरेको पन्ध्र दिनभित्र वस्तु धनीले स्वीकृति वा अस्वीकृति दिनु पर्नेछ र त्यस्तो अवधिभित्र स्वीकृति प्राप्त हुन नसकेमा नजिले स्वीकृति दिने इन्कार गरेको मानिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि वस्तु धनीले इन्कार गरेकोमा भाडामा लनि व्यक्तिले त्यस्तो इन्कारी बदर गराउन पैतीस दिनभित्र अदालतमा नालिस गर्न सक्नेछ र अदालतले त्यस्तो इन्कारी मनासबि नभएको आदेश गरेमा वस्तु धनीबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको मानिनेछ । (४) यस दफामा लेखिएको कुनै पनिकुराले कानूनको परिचालनबाट भाडामा लनि व्यक्तिको हक, हति वा दायित्व अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण भएकोमा त्यस्तो हक, हति वा दायित्व प्रयोग वा पालन गर्न गराउन बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । ६३४. शर्त विपरीत वस्तुको प्रयोग भएमा जमिमेवार रहने : भाडामा लनि व्यक्तिले हायर पर्चेज करारसँग सम्बन्धित वस्तु त्यस्तो करारसँग सम्बन्धित शर्त विपरीत हुने गरी प्रयोग गरेमा त्यस उपर नजि जमिमेवार रहनेछ । ६३५. वस्तुको वास्तविक स्थितिको जानकारी दिनु पर्ने : हायर पर्चेज करारसँग सम्बन्धित वस्तु प्रयोग गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो वस्तु रहेको ठाउँ र त्यस्तो वस्तुबाट पाउने लाभ के कस्तो अवस्थामा रहेको छ त्यस सम्बन्धमा वस्तुको धनीले जानकारी मागेकोमा पन्ध्र दिनभित्र त्यस सम्बन्धी विवरण नजिलाई दिनु पर्नेछ । ६३६. वस्तु धनीले करार अन्त्य गर्न सक्ने : (१) वस्तु भाडामा लनि व्यक्तिले हायर पर्चेज करार बमोजमि भुक्तानी गर्नु पर्ने हायर पर्चेज मूल्यको एकभन्दा बढी कसिता रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा देहाय बमोजमिको पूर्व सूचना त्यस्तो व्यक्तिलाई दिई वस्तु धनीले जुनसुकै बखत हायर पर्चेज करार अन्त्य गर्न सक्नेछ :- । (क) एक हप्ता वा सोभन्दा कम अवधिको अन्तरालमा कसिता रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने भएमा एक हप्ताको, । (ख) खण्ड (क) मा लेखिएदख बाहेक अन्य अवस्थामा पन्ध्र दिनको ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भाडामा लनि व्यक्तिले सो उपदफा बमोजमि पूर्व सूचना दिनु पर्ने अवधि समाप्त नहुँदै नजिले वस्तु धनीलाई त्यस्तो अवधिसम्म बुझाउनु पर्ने कसिता रकम र त्यस उपर हायर पर्चेज करार बमोजमि ब्याज लाग्ने भए त्यस्तो ब्याज समेत भुक्तानी गरेमा हायर पर्चेज करार अन्त्य गर्न सकिने छैन । (३) भाडामा लनि व्यक्तिले हायर पर्चेज करार वा दफा ६२९ वा ६३५ को शर्त पालना नगरेमा सम्बन्धित वस्तु धनीले कम्तीमा पन्ध्र दिनको सूचना दिई हायर पर्चेज करार अन्त्य गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (३) बमोजमि करार अन्त्य भएकोमा वस्तु धनीले भाडा दिएको वस्तुको सम्बन्धमा देहायको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ :- । (क) त्यस्तो वस्तु जहाँ र जुन अवस्थामा छ त्यस्तो फर्तिता लनि र त्यसरी फर्तिता लनि नसकेमा जफत गर्ने, । (ख) त्यस्तो वस्तु वापत भुक्तान भइसकेको रकममध्ये भाडा वापत नजिले प्राप्त गर्न सक्ने रकम कायम गरी बढी भएको रकम फर्तिता लनि भाडामा लनि व्यक्तिलाई जानकारी गराउने, । (ग) वस्तु भाडामा दिँदा बखत भाडामा लनि व्यक्तिलाई कुनै धरौट रकम लिएको भए सो जफत गर्ने, । (घ) भाडामा लिएको वस्तु जफत गर्ने सलिसलामा प्रहरीको सहयोगमा वस्तु रहेको घरमा प्रवेश गर्ने, । (ङ) भाडामा लिएको वस्तु समयमा नबुझाएकोले वा करार वा दफा ६२९ वा ६३५ को शर्त पालना नगरेबाट वस्तुको हानि, नोक्सानी भए वापत भुक्तानी भएको रकमबाट क्षतिपूर्ति असूल उपर गर्ने वा त्यस्तो दाबी गर्ने । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भाडामा लिएको वस्तुको कम्तीमा आधारभूत मूल्य भाडामा लनि व्यक्ती, जमानत दिने वा लगानी गर्ने व्यक्तिले भुक्तान गरिसकेको भए वस्तु धनीले यस दफा बमोजमि हायर पर्चेज करार अन्त्य गर्न सक्ने छैन । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि "आधारभूत मूल्य" भन्नाले पचास हजार रुपैयाँसम्म तीन चौथाई र सो भन्दा बढी हायर पर्चेज मूल्य भएकोमा त्यस्तो मूल्यको कम्तीमा आधा रकम सम्झनु पर्छ । (६) उपदफा (५) को प्रतिकूल हुने गरी वस्तु धनीले हायर पर्चेज करार अन्त्य गरेमा भाडामा लनि व्यक्तिलाई जमानत दिने व्यक्तिले हायर पर्चेज करार बमोजमि पूरा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण दायित्वबाट मुक्त हुनेछ र नजिले भाडामा लिएको वस्तु वापत भुक्तानी गरेको सम्पूर्ण रकम फर्तिता पाउनेछ । तर नजिले भाडामा लिएको वस्तु सम्बन्धित वस्तु धनीलाई फर्तिता बुझाउनु पर्नेछ । (७) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकरार अन्त्य गर्न नपाएको

कारणले हायर पर्चेज करार बमोजमि भाडामा लनि व्यक्तबाट त्‍यस्‍तो करार बमोजमि पाउनु पर्ने हायर पर्चेज मूल्य रकम दाबी गर्न पाउने अधिकारलाई कुनै कसिमिले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । (८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६३५ बमोजमिको वविरण उपलब्ध नगराउने व्यक्तसँग भएको हायर पर्चेज करार त्‍यस्‍तो वस्‍तु धनीले अन्‍त्य गर्न सक्नेछ र त्‍यस्‍तो वस्‍तुको कुनै कसिमिले हानि, नोक्सानी भएको रहेछ भने त्‍यस्‍तो हानि, नोक्सानी समेत दाबी गर्न सक्नेछ ।

६३७. वस्‍तु जफत भएकोमा भाडामा लनि व्यक्तिको अधिकार : (१) दफा ६३६ को उपदफा (४) को खण्ड (क) बमोजमि भाडामा दिएको वस्‍तु त्‍यस्‍तो वस्‍तु धनीले जफत गरेकोमा जफत भएको दनिसम्म हायर पर्चेज मूल्यको सम्बन्धमा भुक्तानी भएको रकम र जफत भएको दनिको वस्‍तुको मूल्य बराबरको रकम भाडामा लनि व्यक्तिले त्‍यस्‍तो व्यक्तबाट फर्तिता पाउनेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि "जफत भएको दनिको मूल्य" भन्नाले जफत भएको वस्‍तु बकिरी गर्दा प्राप्त हुन सक्ने रकममा देहायका खर्च वा रकम कटाई बाँकी हुन आउने रकम समझनु पर्छ :- । (१) वस्‍तु जफत गर्दा लागेको मनासबि खर्च, । (२) वस्‍तुको बकिरी गर्दासम्म लागेको भण्डारण तथा मर्मत सम्भार वापतको मनासबि खर्च, । (३) वस्‍तु बकिरी गर्दा वा अन्य कुनै कसिमिले हस्तान्तरण गर्दा लागेको मनासबि खर्च, । (४) वस्‍तु वापत प्रचलति कानून बमोजमि भाडामा लनि व्यक्तिले भुक्तान गर्नु पर्ने कर, दस्तुर, शुल्क वा कुनै देय बाँकी भए त्‍यस वापत भुक्तानी गरेको रकम । (२) उपदफा (१) बमोजमिको रकम वस्‍तु जफत गरेको मतिले तीस दिनभित्र भाडामा लनि व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्नेछ र त्‍यस्‍तो अवधिपछि भुक्तानी गर्नु पर्दा वार्षिक दश प्रतिशतले ब्याज समेत भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । ६३८. भाडामा लनि व्यक्तदामासाहीमा परेमा भाडामा लएको वस्‍तुको स्थिति : (१) हायर पर्चेज करार बहाल रहेको अवधामा भाडामा लनि व्यक्तप्रचलति कानून बमोजमि दामासाहीमा परेको वा पर्न लागेको अदालतले ठहर गरेमा त्‍यसको परिणाम स्वरूप त्‍यस्‍तो व्यक्तिको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लनि लक्विडिटर वा सो सरहको अधिकार पाएको अन्य कुनै व्यक्तिले हायर पर्चेज करारसँग सम्बन्धित वस्‍तुको सम्बन्धमा भाडामा लनि व्यक्तलाई भए सरह अधिकारको प्रयोग र दायित्व नरिवाह गर्नेछ । (२) भाडामा लनि व्यक्तदामासाहीमा परी त्‍यस सम्बन्धी कार्यवधि कुनै अदालतमा वचिराधीन रहेको अवस्थामा उपदफा (१) बमोजमिको लक्विडिटर वा सो सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्तिले त्‍यस्‍तो अदालतको अनुमति लिई हायर पर्चेज करारसँग सम्बन्धित वस्‍तु अन्य कुनै व्यक्तलाई कुनै कसिमिले हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ र त्‍यसरी त्‍यस्‍तो वस्‍तु हस्तान्तरण भएकोमा हस्तान्तरण भई वस्‍तु प्राप्त गर्ने व्यक्तिले भाडामा लनि व्यक्तसिरह हायर पर्चेज करार बमोजमिको अधिकारको प्रयोग र दायित्व नरिवाह गर्नु पर्नेछ । ६३९. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मतिले दुई वर्षभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१४ । ज्याला मजदुरी सम्बन्धी व्यवस्था । ६४०. काममा लगाउन सकिने : (१) कम्तीमा चौध वर्ष उमेर पुगेको कुनै व्यक्तलाई नजिको मज्जुरी लिई काममा लगाउन सकिनेछ । तर सोह्र वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्तलाई जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउन सकिने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि काममा लगाउँदा यस परिच्छेदको व्यवस्था पालना गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

६४१. ज्याला मजदुरी दनि पर्ने : (१) दफा ६४० बमोजमि कसैलाई कुनै काममा लगाउँदा काम गर्ने व्यक्तिले आफूखुशीले ज्याला मजदुरी बनि काम गर्न मज्जुर गरेको बाहेक काम लगाउनेले काम गर्नेलाई कामको अनुपातमा ज्याला मजदुरी दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि ज्याला मजदुरी दँदा काम लगाउने र काम गर्ने व्यक्तिको मज्जुरीले कुनै खास ज्याला तोकेकोमा सोही बमोजमिको र नतोकेकोमा त्‍यस्‍तो काम गरे वापत काम गरेको ठाउँमा चलन चल्तीमा रहेको दर अनुसारको ज्याला मजदुरी दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि ज्याला मजदुरी दँदा काम लगाउने र काम गर्ने बीच अन्यथा सहमति भएकोमा बाहेक काम सम्पन्न भएपछि ज्याला मजदुरी दनि पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि ज्याला मजुरी निर्धारण गर्दा काम गर्ने र काममा लगाउने बीच अन्यथा सहमति भएकोमा बाहेक काम गरेको प्रत्येक दिनलाई आधार मानी ज्याला मजुरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ । ६४२. काममा लगाउँदा सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्ने : कसैले कुनै व्यक्तलाई काममा लगाउँदा त्‍यस्‍तो कामको प्रकृति अनुसार काम गर्दा हुन सक्ने जोखिम वा खतरा निवारणका पर्याप्त सुरक्षात्मक उपायहरूको व्यवस्था गरेर मात्र काममा लगाउनु पर्नेछ । ६४३. आठ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नहुने : (१) कसैले कुनै व्यक्तलाई काममा लगाउँदा सामान्यतः एक दिनमा आठ घण्टाभन्दा बढी अवधिको लागि काम लगाउन सकिने छैन । (२) उपदफा (१) मा लेखिएभन्दा बढी अवधिकसैलाई काममा लगाउनु पर्दा काम गर्ने व्यक्तिको मज्जुरी हुनु पर्नेछ र त्‍यसरी काममा लगाउँदा आठ घण्टालाई एकदिन मानी बढी काम गरेको प्रत्येक घण्टा वापत सोही अनुपातमा थप ज्याला मजुरी दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धरेलु सहायकलाई काममा लगाउँदा सो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि "धरेलु सहायक" भन्नाले घर व्यवहारको काममा आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बखत काममा लगाउन सकिने गरी काममा लगाइएको व्यक्तिसमझनु पर्छ । ६४४. धरेलु सहायक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) कसैले धरेलु सहायकको रूपमा कसैलाई काममा लगाएमा काममा लगाउनेले नजिका हकमा देहायका शर्तहरू समेत पालन गर्नु पर्नेछ :- । (क) ज्याला मजुरी मासिक वा वार्षिक रूपमा निर्धारण गरी भुक्तानी गर्नु पर्ने, । (ख) काम लगाउनेको हैसियत अनुसार बहिन, दिउँसो र बेलुकी तीन पटक खान तथा मौसम अनुसार लगाउने कपडा दनि पर्ने, । (ग) आफ्नो हैसियत अनुसार

उपयुक्त आवास, शौचालय तथा स्नानघर प्रयोग गर्ने सुविधा दनि पर्ने, । (घ) अठार वर्षभन्दा कम उमेरको भए नजिले चाहेमा घर व्यवहारको काम हेरी उपयुक्त समयमा अध्ययनको व्यवस्था गर्नु पर्ने, । (ङ) बरिमी भएमा नजिको स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्नु पर्ने, । तर सो वापतको खर्च नजिको मासकि वा वार्षिकि ज्याला मजुरीबाट कट्टा गर्न सकनि छैन । (च) बरिमी हुँदाका बखत काममा नलगाउने र अन्य अवस्थामा नजिको उमेर, क्षमता वा अवस्थाले गर्न नसक्ने काम नलगाउने, ।

(छ) मृत्यु भएमा नजिको सदगत तथा सामान्य काज करिघिको लागि लाग्ने खर्च व्यहोरनु पर्ने, । (ज) अमानवीय, अपमानजन्य व्यवहार मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । वा घरेलु हिसा नगर्ने, । (झ) घरेलु सहायकसँग आफूले मज्जुर गरेका अन्य शर्त पालना गर्नु पर्ने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) बमोजमि हुने खर्च घरेलु सहायकको मासकि वा वार्षिकि ज्याला मजुरीबाट कट्टा गर्न सकनि छैन । (३) कसैले कुनै व्यक्तिलाई घरेलु सहायकमा काम लगाएकोमा त्यसरी काम लगाएको मतिलि एक महिनाभित्र सम्बन्धति स्थानीय तहको सम्बन्धति वडा समितिलाई लखिति रूपमा जानकारी गराउन सकनिछ । ६४५. आफूले लिएको काम बीचैमा छोड्नु नहुने : (१) कसैले कुनै काम गर्न जमिमा लई वा कबुल गरसिकेपछि त्यस्तो काम पूरा नगरी मनासबि कारण बनि बीचैमा छोड्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि कसैले बीचैमा काम छोडेमा त्यसको दायित्व काम छोड्ने व्यक्तिले व्यहोरनु पर्नेछ । ६४६. काम गर्नेलाई ज्याला मजुरी दनि पर्ने : (१) काम लगाउनेले काममा लगाए वापत दनि पर्ने ज्याला मजुरी काम गर्ने व्यक्तिलाई नजिले मज्जुरी गरेको अन्य कुनै व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि ज्याला मजुरी भुक्तानी हुनु अगावै काम गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा नजिले पाउने ज्याला मजुरी नजिको नजिकको हकवालाले पाउनेछ । ६४७. हदम्याद : यस परिच्छेद अन्तर्गतका वषियमा मर्का पर्ने व्यक्तिले दफा ६४४ को हकमा मुद्दा गर्नु परेको कारण उत्पन्न भएको मतिलि तीन महिनाभित्र र अन्य कुराको हकमा पैतीस दिनभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१५ । अप्रत्यक्ष वा अर्ध करार सम्बन्धी व्यवस्था । ६४८. अप्रत्यक्ष वा अर्ध करार भएको माननि : (१) यस भागको परिच्छेद-२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानूनी सम्बन्ध (जुरडिकिल रलैसन) कायम हुन सक्ने कुनै नश्चिति, कानूनसम्मत, स्वेच्छिक वा एकतर्फी काम कसैले गरेकोमा अप्रत्यक्ष करार वा अर्ध करार भएको माननिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अप्रत्यक्ष वा अर्ध करार भएमा सोही तथ्यबाट यस परिच्छेद बमोजमि दायित्व सृजना हुनेछ । ६४९. स्वेच्छाले अरूको सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरेकोमा बीचैमा छोड्न नहुने (नगिओरम जेष्टओ) : कसैले कुनै व्यक्तिको बन्द व्यापार वा सम्पत्ति त्यस्तो व्यक्तिको जानकारी वा अख्तियारी बनि आफूखुशीले व्यवस्थापन वा सञ्चालन गरेकोमा त्यस्तो बन्द व्यापार वा सम्पत्ति कायम रहेसम्म त्यस्तो व्यक्तिलाई वा नजिको हकदार वा प्रतिनिधिलाई जमिमा नलाई वा त्यस्तो व्यक्तिले नहटाएसम्म बीचैमा छोड्न हुँदैन । ६५०. सम्पत्ति जमिमा लनिले हेरवचार वा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने : (१) कसैले कसैको सम्पत्ति हेरवचार वा व्यवस्थापन गर्न कुनै कसिमिले जमिमा लिएकोमा नजिले असल नयितले आफ्नो सम्पत्ति सरह हेरवचार वा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि जमिमा लिएको सम्पत्ति जमिमा लनि व्यक्तिले बदनयित चिताई लापरबाहीबाट हानि, नोक्सानी गरेमा नजिले त्यसको क्षतिपूर्ति व्यहोरनु पर्नेछ । ६५१. अधिकार प्रत्यायोजन गर्नेले दायित्वबाट फुर्सद नपाउने : कसैले कुनै व्यक्तिलाई कुनै काम गर्न जमिमेवारी पाएकोमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रतिको दायित्व प्रतिकूल नहुने गरी नजिले त्यस्तो काम गर्न आफ्नो सबै वा कुनै अधिकार अर्को कुनै व्यक्तिलाई प्रत्यायोजन गरेको कारणबाट नजि आफ्नो दायित्वबाट फुर्सद पाउने छैन । ६५२. वपिदको अवस्थामा सम्पत्ति बिचाएकोमा मनासबि खर्च दनि पर्ने : कसैले आगलागी, बाढी, पहिरो, आँधी भूकम्प जस्ता वपिद भएको अवस्थामा सम्पत्ति धनीको जानकारी बनि कुनै सम्पत्ति बिचाएमा वा संरक्षण गरेकोमा त्यस्तो सम्पत्ति बिचाउन वा संरक्षण गर्दा लागेको मनासबि खर्च त्यस्तो व्यक्तिलाई सम्पत्तिको धनीले शोधभर्ना गर्नु पर्नेछ । ६५३. शोधभर्ना दाबी गर्न सक्ने : (१) कुनै व्यक्तिलाई कुनै दायित्व पूरा गर्न कानूनले बाध्य नबनाएको भए तापनि नजिले आफ्नै खर्चमा त्यस्तो दायित्व पूरा गरेको कारणबाट वा अन्य कुनै कारणबाट अर्को व्यक्तिलाई कुनै कुरा वा लाभ प्राप्त भएमा त्यसरी कुनै कुरा वा लाभ प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई त्यस वापत लागेको रकम दायित्व पूरा गर्ने व्यक्तिले शोधभर्ना दाबी गर्न पाउनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकसैले गैर कानूनी उद्देश्यले कुनै दायित्व पूरा गरेको रहेछ भने त्यस वापत शोधभर्ना दाबी गर्न पाइने छैन । ६५४. पालनपोषण गरेकोमा दाबी गर्न सक्ने : कसैलाई पालनपोषण गर्नु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिको जानकारी बनि कसैले त्यस्तो व्यक्तिलाई पालनपोषण गरेकोमा त्यसरी पालनपोषण गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यस वापतको रकम दाबी गर्न सक्नेछ । तर नजिले पालनपोषण गरिएको व्यक्तिलाई स्नेह वा अनुग्रह देखाई पालनपोषण गरेकोमा वा त्यस वापत रकम दाबी नगर्ने मनासायले पालनपोषण गरेकोमा त्यस्तो रकम दाबी गर्न सकनि छैन । ६५५. मृतकको सदगत गर्दा खर्च हकदारले शोधभर्ना गर्नु पर्ने : कुनै व्यक्तिको मृत्यु भई नजिको रीत, परम्परा तथा संस्कार अनुसार गर्नु पर्ने सदगत मृतकको हकदार वा नजिकको नातेदारको जानकारी बनि अन्य कुनै व्यक्तिले गरी त्यसरी सदगत गर्दा लागेको खर्च त्यस्तो व्यक्तिले दाबी गरेमा मृतकको नजिकको हकदार र नजि नभए नातेदारले त्यस्तो खर्च नजिलाई शोधभर्ना गर्नु पर्नेछ । ६५६. अशक्त व्यक्तिलाई पालनपोषण गरेको खर्च मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । व्यहोरनु पर्ने : होस ठेगानमा नरहेको, शारीरिक रूपमा वकिलांग वा

आफ्नो आर्जन नभएको कुनै असहाय नावालकको पालनपोषण वा हेरवचार गर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले त्यस्तो व्यक्तिलाई पालनपोषण गर्न इन्कार गरी अन्य कुनै व्यक्तिले पालनपोषण वा हेरवचार गरेमा नजिले त्यस्तो दायित्व भएको व्यक्तिलाई त्यस वापतको खर्च शोधभरना दाबी गर्न सक्नेछ ।

६५७. उपचारको खर्च शोधभरना गर्नु पर्ने : कुनै व्यक्तिलाई दुर्घटनामा परी वा अन्य कुनै कारणले गम्भीर बमिारी भएमा नजिको एकासगोलको हकदार, नातेदार वा आफन्त बाहेक अन्य कसैले स्वेच्छाले उपचार गरे वा गराएकोमा त्यसरी उपचार गर्दा लागेको खर्च हकदार, नातेदार वा आफन्तले त्यसरी उपचार गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई शोधभरना गर्नु पर्नेछ । तर उपचार खर्च दाबी नगर्ने उद्देश्यले उपचार गरे वा गराएकोमा शोधभरना गर्नु पर्ने छैन । ६५८. सार्वजनिक निकायले गरेको खर्च व्यहोरनु पर्ने : कसैले आफ्नो वा सर्वसाधारणको जीउ, ज्यान वा सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि कानून बमोजमि पालन गर्नु पर्ने स्वास्थ्य वा सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक उपायहरू स्वेच्छाले पालन नगरी कुनै सरकारी वा सार्वजनिक निकायले पालन गरे वा गराएको भए त्यस्ता उपायहरू पालन गर्न वा गराउन नजिको मज्जुरी नभए पनित्यस वापत लागेको मनासबि खर्च नजिले व्यहोरनु पर्नेछ । ६५९. सरोकारवालाले भुक्तान गरेको रकम शोधभरना गर्नु पर्ने : कानून बमोजमि कुनै व्यक्तिले तरिनु पर्ने रकम अर्को व्यक्तिले तरिने गरी करार भएकोमा नजिले त्यस्तो रकम नतरि जुन व्यक्तिले त्यस्तो रकम तरिनु पर्ने हो सोही व्यक्तिले तरिकोमा नजिलाई करार गर्ने व्यक्तिले शोधभरना गर्नु पर्नेछ । ६६०. मूल्य वा पारश्र्मिक दानि पर्ने : कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई कुनै वस्तु दिएकोमा वा कुनै काम लगाएकोमा त्यस्तो वस्तु वा सेवा अनुसारको मूल्य वा काम अनुसारको पारश्र्मिक दानि पर्नेछ । ६६१. वस्तु वा सेवाको मूल्य भराउन सक्ने : कसैले कानून बमोजमि करार गर्न अयोग्य व्यक्तिलाई वा त्यस्तो व्यक्तिको पालनपोषण गर्न जमिमेवारी भएको कुनै व्यक्तिलाई कुनै वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराएकोमा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको मूल्य त्यस्तो वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई भराउन सक्नेछ । ६६२. कब्जामा रहेको सम्पत्ति नासो सरह राख्नु पर्ने : कानून बमोजमि राख्न पाउने अर्को सम्पत्तिकसैले कुनै कसिमिले आफ्नो कब्जामा राखेकोमा त्यस्तो सम्पत्ति नजिले नासो सरह राख्नु पर्नेछ । ६६३. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मतिले दुई वर्षभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१६ । अनुचति सम्बर्द्धा (अनजष्ट इनरचिमेन्ट) सम्बन्धी व्यवस्था । ६६४. अनुचति सम्बर्द्धा (अनजष्ट इनरचिमेन्ट) भएको माननि : (१) कुनै व्यक्तिले कानूनसम्मत काम गर्नु पर्ने वा दायित्व पूरा गरदिनु पर्ने कारण बनि कसैबाट कुनै लाभ वा सुविधा प्राप्त गरेमा त्यसरी लाभ वा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले अनुचति सम्बर्द्धा प्राप्त गरेको मानिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अनुचति सम्बर्द्धा देहायको अवस्थामा प्राप्त गरिन्छ :- (क) नजिको सम्पत्तिमा वृद्धि वा दायित्वमा कमी भएमा, (ख) नजिले अर्काको सेवा प्राप्त गरेमा वा कसैलाई काम गराएमा, (ग) नजिको लागि अर्काको सम्पत्ति प्रयोग भएमा । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा बाहेक कसैले कुनै कसिमिले कुनै वस्तु, सेवा, लाभ वा सुविधा प्राप्त गरेमा पनित्यस अनुचति सम्बर्द्धा प्राप्त गरेको मानिन्छ :- (क) कानून वा करार बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई कुनै वस्तु, सेवा, लाभ वा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने भएमा, ।

(ख) जुन व्यक्तिलाई कुनै वस्तु, सेवा, लाभ वा सुविधा प्राप्त गरेको हो त्यस्तो व्यक्तिले फर्ति वा शोधभरना नमान्ने गरी स्वतन्त्र सहमतबाट प्राप्त गरेको भएमा । (४) यस परिच्छेद बमोजमि कुनै व्यक्तिले अनुचति सम्बर्द्धा प्राप्त गरेको, नगरेको वा कुन हदसम्म प्राप्त गरेको हो सो निर्धारण गर्दा अनुचति सम्बर्द्धा प्राप्त गरेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यसको कारणबाट बेफाइदा वा हानि, नोक्सानी भएको वचार गरिन्छ । (५) यस दफा बमोजमि कसैले अनुचति सम्बर्द्धा प्राप्त गरेकोमा नजिले यस परिच्छेद बमोजमि दायित्व व्यहोरनु पर्नेछ । ६६५. लनि नहुने वस्तु लएमा फर्ति गर्नु पर्ने (सोलुशओ इन्डेवटी) : कसैले आफूले लनि नहुने कुनै वस्तु भूलवश लएमा वा प्राप्त गरेमा नजिले जसबाट त्यस्तो वस्तु लएको वा प्राप्त गरेको हो सो नजिलाई नै फर्ति गर्नु पर्नेछ । ६६६. भूलवश तरिको ऋण फर्ति गर्नु पर्ने : कसैले भूलवश आफू कसैप्रति ऋणी रहेको ठानी कसैलाई तरिनु नपर्ने कुनै ऋण रकम तरिकोमा नजिले त्यस्तो ऋण तरिनु नपर्ने कुरा प्रमाणित गरेमा त्यस्तो रकम प्राप्त गर्ने व्यक्तिले नजिलाई त्यस्तो रकम फर्ति गर्नु पर्नेछ । ६६७. बदनयितले लएको वस्तु वा रकम र त्यसको लाभ फर्ति गर्नु पर्ने : (१) कसैले आफ्नो दाबी नपुग्ने कुनै रकम वा वस्तु कसैबाट बदनयितपूर्वक प्राप्त गरेमा नजिले त्यस्तो रकम वा वस्तु र त्यस्तो रकम वा वस्तु प्राप्त गरेको दनिदेखि फर्ति गरेको दनिसम्म त्यस्तो रकममा कानून बमोजमि लाग्ने ब्याज वा त्यस्तो वस्तुबाट प्राप्त गरेको लाभ वा प्रतफल समेत फर्ति गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त गरेको रकम वा वस्तुको कारणवश हानि, नोक्सानी भएमा त्यस वापतको क्षतिपूर्ति समेत नजिले बुझाउनु पर्नेछ । ६६८. तेस्रो व्यक्तिले भुक्तान गरेको ऋण चुक्ता गर्नु पर्ने : कुनै व्यक्तिले भुक्तान गर्नु पर्ने ऋण नजिको जानकारी बनि अन्य कुनै तेस्रो व्यक्तिले भुक्तान गरेमा नजिले भुक्तान गरेको ऋण त्यसरी तरिदिने व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । ६६९. भुक्तान गर्नु पर्ने कर अर्कोले भुक्तान गरेमा शोधभरना दाबी गर्न सक्ने : कुनै व्यक्तिले भुक्तान गर्नु पर्ने कर अर्को व्यक्तिले भुक्तान गरेमा त्यस्तो कर भुक्तानी गर्नु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिलाई शोधभरना दाबी गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि "कर" भन्नाले कुनै पनिकसिमिको सरकारी शुल्क, दस्तुर, महसुल, जरविना समझनु पर्छ र सो शब्दले स्थानीय कर समेतलाई जनाउँछ । ६७०. भेटाएको वस्तु प्रहरीलाई सूचना दिई राख्न सक्ने : (१) कसैले कुनै वस्तु कुनै कसिमिले भेटाएकोमा त्यसको यथार्थ वविरण सहित प्रहरीलाई सूचना दिई त्यस्तो वस्तु सम्बन्धित धनी फेला नपरेसम्म आफैँसँग

सुरक्षति राख्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको वस्तुको धनी पत्ता लगाउन र त्यस्तो वस्तु राख्नका लागि भएको खर्च सम्बन्धति धनीले व्यहोर्नु पर्नेछ र त्यस्तो खर्च नदिएसम्म त्यस्तो वस्तु पाउने व्यक्तिले नै राख्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि राखिएको वस्तु तीन वर्षसम्ममा पनिकसैले दाबी गर्न नआएमा त्यस्तो वस्तु भेटाउने व्यक्तिको हुनेछ । ६७१. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मतिले दुई वर्षभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१७ । दुष्कृति (टर्स्ट) सम्बन्धी व्यवस्था । ६७२. दुष्कृति गरेको माननि : (१) कसैले आफ्नो वा यस परिच्छेद बमोजमि आफैले दायित्व वहन गर्नु पर्ने अरू कसैको त्रुटि, हेलचेकर्याइ वा लापरवाही जेसुकैबाट भए तापन गरेको कुनै काम (कमसिन) वा अकर्मण्यता (ओमशिन) बाट कसैको जीउ, ज्यान वा सम्पत्ति वा कानून बमोजमि संरक्षति हक वा हतिमा कुनै कसिमिले हानि, नोक्सानी पुर्‍याउनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको काम वा अकर्मण्यताका सम्बन्धमा पक्षहरू बीच कुनै पूर्व करार सम्बन्ध भएको रहेनछ भने त्यस्तो काम वा हेलचेकर्याइको परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानि, नोक्सानीलाई दुष्कृति गरेको मानिन्छ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “अकर्मण्यता” भन्नाले कसैले गर्नु पर्ने काम नगरेको अवस्था सम्झनु पर्छ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दुष्कृति गरेकोमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिले यस परिच्छेद बमोजमि दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ । (४) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । ६७३. आमा, बाबुले दायित्व व्यहोर्नु पर्ने : चौध वर्ष उमेर पूरा नभएको नावालकले गरेको दुष्कृति वापत नजिसँग बसेको आमा बाबु, आमा वा बाबु नभए नजि उपर मातृ तथा पैतृकि अख्तियारी प्रयोग गर्ने व्यक्तिले दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ । ६७४. संरक्षक वा माथवरले दायित्व व्यहोर्नु पर्ने : होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिले गरेको हानि, नोक्सानी वापत नजिको संरक्षक वा माथवर जवाफदेही हुनेछ र सोही बमोजमि नजिले दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ । ६७५. काम लगाउने व्यक्तिले दायित्व व्यहोर्नु पर्ने : (१) आफूले काममा लगाएको घरेलु सहायक, अन्य कामदार वा कर्मचारीले त्यस्तो कामको सलिसलामा असल नयितले गरेको कुनै कार्यबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी भएमा त्यसरी काममा लगाउने व्यक्तिले, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले त्यसको दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कामदार वा कर्मचारीको हेलचेकर्याइ वा वदनयितले गरेको काम वापतको दायित्व त्यस्तो कामदार वा कर्मचारीले व्यहोर्नु पर्नेछ । ६७६. पशुले गरेको हानि, नोक्सानी वापत पशु धनीले दायित्व व्यहोर्नु पर्ने : आफूले पालेको वा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको पशुले कसैलाई पुर्‍याएको हानि, नोक्सानी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । बापतको दायित्व त्यस्तो पशु धनीले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

तर त्यस्तो पशुको स्वभावअनुसार पशु धनीले पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय अपनाई उपयुक्त तरिकाले नियन्त्रण राखेको अवस्थामा हानि, नोक्सानी गरेकोमा वा हानि, नोक्सानी पुगेको व्यक्तिकै काम, त्रुटि वा हेलचेकर्याइबाट हानि, नोक्सानी भएकोमा पशु धनीले दायित्व व्यहोर्नु पर्ने छैन । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “पशु” भन्नाले घर पालुवा वा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको जुनसुकै कसिमिको जंगली पशु वा पंक्षी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले घरपालुवा, घस्ने जनावर वा जंगली पंक्षी समेतलाई जनाउँछ । ६७७. घर भत्काई हानि, नोक्सानी भएकोमा घर धनीले दायित्व व्यहोर्नु पर्ने : कुनै घर निर्माण गर्दा बखत वा निर्माण गरसिकेको जेसुकै भए तापन त्यस्तो घर पूरा वा आंशकि रूपमा भत्काई वा त्यसको कुनै अंशले कसैलाई कुनै कसिमिको हानि, नोक्सानी भएकोमा सम्बन्धति घर धनीले दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ । ६७८. सम्पत्ति धनीले दायित्व व्यहोर्नु पर्ने : देहायको कुनै कारणबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी भएमा सम्बन्धति सम्पत्ति धनीले दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ :- (क) कुनै मेशनि, उपकरण वा यन्त्रलाई त्यसको प्रकृति अनुसार उपयुक्त ढङ्गबाट सुरक्षाका उपायहरू नअपनाएको कारणले वसिफोटन भएमा, । (ख) कुनै परज्वलनशील वा वसिफोटक पदार्थलाई त्यसको प्रकृति अनुसार उपयुक्त ढङ्गबाट सुरक्षाका उपायहरू नअपनाएको कारणबाट त्यसमा आगलागी भएमा वा सो वसिफोटन भएमा, । (ग) कुनै औद्योगिक प्रतष्ठिठानले निर्धारति मापदण्ड विपरीत हुने गरी अत्याधिक धुँवा, ध्वन पैदा गरेकोमा, । (घ) विपद्को कारणले वा कुनै तेस्रो व्यक्तिको कामले बाहेक कुनै राजमार्ग, सडक, गल्ली, बाटोमा रुख ढलेको वा ढालेकोमा, । (ङ) निर्धारति मापदण्ड विपरीत हुने गरी उपयुक्त ढङ्गबाट पूर्व सावधानीका उपायहरू नअपनाई खुला रूपमा नहर, कुलो, पाइप वा ढलबाट दूषति, विषाणु वा सरुवा रोग लाग्ने पदार्थ नषिकाशन भएमा । ६७९. घर मूलीले दायित्व व्यहोर्ने : कुनै घरबाट कुनै कसिमिको फोहोर मैला वा वस्तु फालेको कारणबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी भएकोमा सम्बन्धति घर मूलीले दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि, - (१) “घर” भन्नाले घर वा छाप्पो सम्झनु पर्छ र सो शब्दले घरको संरचना समेतलाई जनाउँछ । (२) “घर मूली” भन्नाले घर परिवारमा मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ती सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कसैको घरमा बहालमा बस्ने व्यक्तिको हकमा बहालवालाको परिवारको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ती समेतलाई जनाउँछ । ६८०. अनधिकृत प्रवेशको दायित्व व्यहोर्नु पर्ने : कसैको सम्पत्तिमा अनधिकृत प्रवेश (ट्रेसपास) गरेको कारणले भएको हानि, नोक्सानी वापत अनधिकृत प्रवेश गर्ने व्यक्तिले दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि “अनधिकृत प्रवेश” भन्नाले अचल सम्पत्ति भए अर्काको हक, भोगचलन वा स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिमा गैरकानूनी प्रवेश, मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति ।

त्यसको उत्पादनको कब्जा, अनधिकृत क्षति, हस्तक्षेप वा गैरकानूनी खचोला र चल सम्पत्ति भए अर्काको हक, भोगचलन वा स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति

जबरजस्ती कब्जा गर्ने, लैजाने, त्यसबाट प्राप्त लाभ लाने वा भोगचलन गर्नलाई बाधा वरिध गर्ने काम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै पनकिसिमिको सम्पत्तिलाई अनधिकृत रूपमा नयिन्त्रण गर्ने काम समेतलाई जनाउँछ । ६८१. संयुक्त रूपमा दायित्व व्यहोर्नु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजमि दुष्कृतभाननि काम एकभन्दा बढी व्यक्तबाट भएकोमा अन्यथा प्रमाणति भएकोमा बाहेक नजिहुरेले गरेको दुष्कृतिको मात्राको अनुपातमा त्यस्तो प्रत्येक व्यक्तित्व व्यक्तित्व र सामूहिक रूपमा त्यस्तो कामबाट भएको क्षतिवापत जमिमेवार हुनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि दुष्कृतिको मात्राको अनुपातमा अलग अलग दायित्व निर्धारण गर्न सकिएमा सोही बमोजमि र नसकिएमा दुष्कृतिको लागि जमिमेवार व्यक्तिसबैले समान रूपमा दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ । ६८२. दायित्व वापत क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजमि भएको दुष्कृतवापतको दायित्व व्यहोर्दा दुष्कृतगिरेने क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस परिच्छेद बमोजमि कुनै व्यक्तिको आफ्नै समेतको अकर्मण्यता, त्रुटि, लापरबाही वा हेलचेक्र्याइको कारणबाट कुनै दुष्कृत भएको रहेछ भने त्यस्तो क्षतिपूर्तिको मात्रा कम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको क्षतिपूर्तिवास्तविक रूपमा हानि, नोक्सानी भएको वषियमा सीमति रहेको हुनु पर्नेछ र काल्पनिक वा अवास्तविक क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्ने छैन । (४) क्षतिपूर्ति नगद, जनिस्ती वा सेवा कुनै पनकिसिमिको हुन सक्नेछ । (५) यस परिच्छेद बमोजमि हानि, नोक्सानी भएकोमा त्यस्तो हानि, नोक्सानी पुगेको व्यक्तिले यस परिच्छेदको अधीनमा रही क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि क्षतिपूर्ति दाबी गरेकोमा अदालतले मनासबि क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दनि सक्नेछ । ६८३. छुट्टै व्यवस्था भएकोमा दायित्व व्यहोर्नु नपर्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस परिच्छेद बमोजमि दायित्व व्यहोर्नु पर्ने दुष्कृतलाई कानून बमोजमि फौजदारी कसूर मानिएको वा त्यस्तो दुष्कृतिको सम्बन्धमा यस संहिता वा अन्य कानूनमा छुट्टै व्यवस्था वा छुट्टै कानूनी उपचारको व्यवस्था भएकोमा यस परिच्छेद बमोजमिको दायित्व व्यहोर्नु पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) को अधीनमा रही यस परिच्छेद बमोजमि दायित्व व्यहोर्नु पर्ने दुष्कृत त्यस्तो दुष्कृत गिरेको भनिएको व्यक्तिको हेलचेक्र्याइ, लापरबाही, त्रुटि वा अकर्मण्यताको परिणामबाट नभई अन्य कुनै कारणबाट भएको भन्ने प्रमाणति गरेमा त्यस्तो दुष्कृत वापत व्यहोर्नु पर्ने दायित्वबाट नजिले फुरसद पाउनेछ । ६८४. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले सो काम कारबाही भए गरेको मितिले छ महिनाभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१८ ।

त्रुटिपूर्ण उत्पादन वापतको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था । ६८५. त्रुटिपूर्ण उत्पादन वापत दायित्व व्यहोर्नु पर्ने : (१) कसैले त्रुटिपूर्ण उत्पादन गरी कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री, वतिरण गर्न, गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको त्रुटिपूर्ण उत्पादन कसैले बिक्री वा वतिरण गरी त्यस्तो वस्तुको उपभोग गर्दा कसैको जीउ, ज्यान वा सम्पत्ति उपर हानि, नोक्सानी भएमा त्यस वापत उत्पादकले यस परिच्छेद बमोजमि दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि :- (१) “त्रुटिपूर्ण उत्पादन” भन्नाले कुनै उत्पादन उपभोग गर्दा सामान्य मानसिले मनासबि तवरले अपेक्षा गर्ने न्यूनतम सुरक्षा उपायहरू देहायको कुनै कारणबाट नभएको कुनै वस्तु वा सेवा सम्झनु पर्छ :- (क) त्रुटिपूर्ण डिजाइन, निर्माण, प्रशोधन वा जडान, । (ख) त्रुटिपूर्ण प्याकडिग, संरक्षण वा भण्डारण, । (ग) त्रुटिपूर्ण प्रस्तुति, । (घ) उत्पादित वस्तु वा सेवाको प्रकृति अनुसार सम्भावित जोखिम वा खतरालाई नयिन्त्रण गर्ने पर्याप्त उपाय वा पूर्व सावधानीको अभाव । (२) “उत्पादक” भन्नाले त्रुटिपूर्ण वस्तु वा सेवा अन्तमि रूपमा उत्पादन गरी बिक्री वतिरण गर्ने उत्पादक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायको व्यक्तिसमेतलाई जनाउनेछ :- (क) उत्पादक पत्ता नलागेकोमा त्रुटिपूर्ण वस्तु बिक्री वतिरण गर्ने वतिरक वा बकिरेता, । (ख) पैठारी गरिएको वस्तु भए त्रुटिपूर्ण वस्तु पैठारी गर्ने पैठारीकर्ता वा त्यस्तो वस्तु बिक्री वतिरण गर्ने वतिरक वा बकिरेता । (३) “वस्तु” भन्नाले सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने कुनै औद्योगिक उत्पादन सम्झनु पर्छ । ६८६. त्रुटिपूर्ण उत्पादन भएको प्रमाणति गर्नु पर्ने : कसैले कुनै वस्तु वा सेवा त्रुटिपूर्ण उत्पादन भएको र त्यसको उपभोग गरेको कारणले आफ्नो जीउ, ज्यान वा सम्पत्ति उपर क्षति पुगेको दाबी गरेमा त्यस्तो त्रुटिपूर्ण उत्पादन तथा क्षतिको सम्बन्ध र त्यस्तो उत्पादन उपभोग गरेको कारण नै त्यस्तो क्षति भएको कुरा नजिले प्रमाणति गर्नु पर्नेछ । ६८७. दायित्वबाट फुरसद पाउने : दफा ६८५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिय देहायको कुरा प्रमाणति गरेको अवस्थामा उत्पादकले दायित्व व्यहोर्नु पर्ने छैन :- (क) नजिले त्रुटिपूर्ण उत्पादनको उत्पादन, बिक्री वा वतिरण नगरेको, । (ख) नजिले उत्पादन, पैठारी वा बिक्री वतिरण गरेको वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी वा बिक्री वतिरण गर्दाका बखत त्रुटिपूर्ण नरहेको वा बिक्री वतिरण भइसकेपछि त्रुटिपूर्ण भएको, । (ग) नजिले उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवा बिक्री, वतिरणमा नरहेको वा बिक्री नगरिएको, । (घ) उत्पादित वस्तु वा सेवा उपभोग गर्दा पालना गर्नु पर्ने निर्देशन उपभोक्ताले पालना नगरेको कारणले क्षति भएको, । (ङ) उपभोक्ताले सही तरिकाबाट उत्पादन उपभोग नगरेको वा गर्न नहुने तरिकाबाट उपभोग गरेको कारणले क्षति भएको, । (च) वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वतिरण गर्दाको बखत त्यस्तो वस्तु वा सेवा त्रुटिपूर्ण थियो भन्ने वैज्ञानिक तथा प्रावधिक ज्ञान नरहेको, ।

(छ) जुन उत्पादनबाट क्षति भएको छ त्यस्तो उत्पादनको उचित तरिकाबाट उपयोग नगरेमा क्षति हुन सक्ने जानकारी बिक्री गर्दाका बखत गराएको, । (ज) हानि, नोक्सानी हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै वा थाहा हुनु पर्ने मनासबि कारण हुँदाहुँदै वस्तु वा सेवा उपभोग गरेको । ६८८. दायित्वको मात्रा कम हुन सक्ने : यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिय त्रुटिपूर्ण उत्पादन गर्ने व्यक्तितथा उपभोग गर्ने व्यक्तित्थुवैको कारणबाट क्षति हुन पुगेको कुरा

प्रमाणति भएमा उत्पादकको दायित्व समानुपातिक तवरले कम हुन सक्नेछ । तर त्यसरी भएको क्षतबाट तेस्रो पक्षलाई हानि, नोक्सानी भएमा त्यस्तो पक्षको हकमा दायित्वको मात्रा कम हुन सक्ने छैन । ६८९. त्रुटिपूर्ण उत्पादन नमाननि : कुनै व्यक्तिले उपभोग गरेको कुनै वस्तु वा सेवाको गुणस्तरभन्दा उच्च गुणस्तरको वस्तु वा सेवा बजारमा उपलब्ध भएको कारणले मात्र त्यस्तो वस्तु वा सेवालाई त्रुटिपूर्ण उत्पादन माननि छैन । ६९०. अन्य हक उपर प्रतिकूल असर पर्ने : त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट जीउ, ज्यान वा सम्पत्ति उपर असर परेको व्यक्तिलाई कानून वा करार बमोजमि प्राप्त हक, हति वा दाबी उपर यस परिच्छेदमा लेखिएको कुनै पनि कुराले प्रतिकूल असर पर्ने छैन । ६९१. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजमि भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मितिले एक वर्षभित्र नालसि गर्न सक्नेछ । भाग-६ । नजिी अन्तरराष्ट्रिय कानून सम्बन्धी व्यवस्था । ६९२. यस भागको व्यवस्था लागू हुने : (१) वदिशी, वदिशी वस्तु वा वदिशमा भएको काम समावेश भएको नजिी कानूनी सम्बन्ध सम्बन्धी कुनै पनि विषयमा यस भागको व्यवस्था लागू हुनेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी खास गरी देहायका विषयमा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुनेछ :- । (क) वदिशीको कानूनी हैसियत तथा नजिको सक्षमता, । (ख) सम्बद्ध पक्षहरूमध्ये कम्तीमा एक पक्ष वदिशी रहेको वैवाहिक सम्बन्ध, पैतृक तथा मातृक र अन्य पारिवारिक सम्बन्ध वा अंश, अपुताली सम्बन्धी विषय वा सोसँग सम्बन्धित काम, कारबाही भएको ठाउँ नेपाल बाहिर रहेको विषय, । (ग) कम्तीमा एक सरोकारवाला पक्ष वदिशी रहेको र नजिको वदिशमा रहेको सम्पत्ति सम्बन्धी विषय, । (घ) कम्तीमा एक पक्ष वदिशी रहेको करार, गैरकरार सम्बन्धी अधिकार वा दायित्व सम्बन्धी विषय, । (ङ) वदिशमा सम्पन्न भएको करार सम्बन्धी विषय । स्पष्टीकरण : यस भागको प्रयोजनका लागि "वदिशी" भन्नाले वदिशी प्राकृतिक व्यक्तिलाई सङ्गठित संस्था समझनु पर्छ र सो शब्दले वदिशी मुलुक समेतलाई जनाउँछ । ६९३. वदिशीको कानूनी सक्षमताको निर्धारण गरिने : (१) कुनै वदिशी प्राकृतिक व्यक्तिको कानूनी सक्षमता त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता रहेको मुलुकको कानून बमोजमि निर्धारण हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि वदिशी प्राकृतिक व्यक्तिको नागरिकता यकिन हुन नसकेमा नजिले सामान्य रूपमा बसोबास (ह्याबिटयूल रेजिडेन्स) गरेको मुलुकको र नजिको त्यस्तो बसोबास पनयिकनि हुन नसकेमा तत्काल नजिले बसोबास गरेको मुलुकको कानून बमोजमि नजिको सक्षमता निर्धारण गरिन्छ । (३) कुनै सङ्गठित संस्थाको कानूनी सक्षमता वा वैधानिक हैसियत निर्धारण गर्नु पर्दा त्यस्तो संस्था दर्ता भएको मुलुकको, त्यसरी दर्ता भएको मुलुक यकिन हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको प्रधान कार्यालय रहेको मुलुकको र त्यस्तो मुलुक पनि पहिचान हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको कारोबारको स्थान रहेको मुलुकको कानून बमोजमि निर्धारण गरिन्छ । ६९४. वदिशी व्यक्तिलाई वेपत्ता भएको वा नजिको मृत्यु भएको अनुमान : (१) कुनै वदिशी व्यक्तिलाई वेपत्ता भएको वा नजिको मृत्यु भएको कुरा अनुमान गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता रहेको मुलुकको कानून बमोजमि निर्धारण गरिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वदिशी व्यक्तिको नागरिकता यकिन हुन नसकेमा नजिको सामान्य बसोबास रहेको मुलुकको कानून र त्यस्तो बसोबास पनयिकनि हुन नसकेमा नजि वेपत्ता हुनु वा नजिको मृत्यु भएको अनुमान गर्नुभन्दा तत्काल अघि बसोबास गरेको मुलुकको कानून बमोजमि निर्धारण गरिन्छ । ६९५. हकवालाको निर्धारण वदिशी कानून बमोजमि गरिने : नेपालभित्र बसोबास गर्ने वदिशीको सम्पत्तिमा अपुताली परी नजिको हकवाला निर्धारण गर्नु पर्दा त्यस्तो वदिशीको नागरिकता रहेको मुलुकको कानून बमोजमि र त्यसरी नागरिकता पहिचान हुन नसकेमा जुन मुलुकमा नजिको सामान्य बसोबास रहेको छ सोही मुलुकको र त्यस्तो बसोबास पनयिकनि हुन नसकेमा तत्काल नजिले बसोबास गरेको मुलुकको कानून बमोजमि हकवाला निर्धारण गरिन्छ । ६९६. मृतकको अपुताली निर्धारण : (१) नेपालमा कुनै वदिशी व्यक्तिको मृत्यु भएको कारणले अपुताली खुला भई नेपालमा रहेको नजिको सम्पत्तिको हकवाला र त्यसको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिलाई मृत्यु हुँदाका बखत नजिको नागरिकता कायम रहेको मुलुकको कानून बमोजमि निर्धारण गरिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कानून यकिन हुन नसकेमा नजिको मृत्यु हुँदाका बखत कायम रहेको नजिको सामान्य बसोबास रहेको मुलुकको कानून बमोजमि र त्यस्तो मुलुक पनयिकनि हुन नसकेमा नेपाल कानून बमोजमि निर्धारण गरिन्छ । ६९७. सङ्गठित संस्थाको प्रकृति निर्धारण : कुनै कम्पनी, प्रतष्ठान (फाउण्डेशन) वा अन्य कुनै सङ्गठित संस्था पब्लिक वा प्राइभेट के हो सो कुरा निर्धारण गर्नु पर्दा त्यस्तो कम्पनी, प्रतष्ठान वा सङ्गठित संस्था दर्ता भएको मुलुकको कानून बमोजमि र त्यस्तो कानून यकिन हुन नसकेमा त्यस्तो कम्पनी, प्रतष्ठान वा सङ्गठित संस्थाको रजिस्टर्ड वा प्रधान कार्यालय रहेको मुलुकको कानून बमोजमि निर्धारण गरिन्छ । ६९८. सम्पत्तिको नियमन : (१) चल सम्पत्तिको अपुतालीको नियमन मृतकको मृत्यु हुँदाका बखत कायम रहेको सामान्य बसोबास रहेको मुलुकको कानून बमोजमि हुनेछ । (२) अचल सम्पत्तिको अपुतालीको नियमन त्यस्तो सम्पत्ति रहेको मुलुकको कानून बमोजमि हुनेछ ।

६९९. नेपाली नागरिकले वदिशमा विवाह गर्दा नेपाल कानून पालना गर्नु पर्ने : (१) नेपाली नागरिकले वदिशी मुलुकमा विवाह गर्दा नेपाल कानून बमोजमि निर्धारित सक्षमता, योग्यता र शर्त पूरा गर्नु पर्नेछ । (२) नेपाली नागरिकले वदिशमा विवाह गर्दा पूरा गर्नु पर्ने औपचारिकता विवाह गरेको मुलुकको कानून बमोजमि हुनेछ । तर वदिश स्थिति नेपाली राजदूतावास वा महावाणज्य दूतावासमा विवाह गर्दा नेपाल कानून बमोजमिको औपचारिकता पनि पूरा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) को प्रतिकूल हुने गरी भएको विवाहले नेपालभित्र मान्यता पाउने छैन । ७००. वदिशीले नेपालमा विवाह गर्दा नजिको मुलुकको कानून पालना गर्नु पर्ने : (१) वदिशीहरू वा वदिशी र नेपाली नागरिकले नेपालमा विवाह गर्दा विवाह गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो नागरिकता रहेको मुलुकको कानून

बमोजमि निर्धारित सक्षमता, योग्यता र शर्त पालना गर्नु पर्नेछ । (२) नेपालमा वदिशीले विवाह गर्दा पूरा गर्नु पर्ने औपचारिकता नेपाल कानून बमोजमि हुनेछ । तर नेपालस्थिति वदिशी राजदूतावास वा महावाणजिय दूतावासमा विवाह गर्दा सम्बन्धति मुलुकको कानून बमोजमिको औपचारिकता पूरा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) को प्रतिकूल भएको विवाहले नेपालभतिर मान्यता पाउने छैन । ७०१. विवाहको परिणाम आफ्नो मुलुकको कानून बमोजमि हुने : (१) विवाह पश्चात् दम्पतिको वैवाहिक सम्बन्ध तथा विवाहको परिणाम नजिहूको नागरिकता एउटै मुलुकको भए त्यस्तो मुलुकको कानून बमोजमि, त्यस्तो मुलुक फरक फरक भएमा नजिहूले सामान्य रूपमा बसोबास गरेको मुलुकको र त्यस्तो मुलुक पनफिरक फरक भएमा नजिहू तत्काल बसोबास गरेको मुलुकको कानून बमोजमि निर्धारण हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि विवाहको परिणाम निर्धारण हुन नसकेमा नजिहूले विवाह गरेको मुलुकको कानून बमोजमि निर्धारण हुनेछ । ७०२. मातृ तथा पितृक अख्तियारी नागरिकता रहेको मुलुकको कानून बमोजमि हुने : (१) मातृ तथा पितृक अख्तियारी लगायत आमा, बाबु र छोरा, छोरीको सम्बन्ध छोरा, छोरीको नागरिकता रहेको मुलुकको कानून बमोजमि नियमति हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कानून यकनि नभएकोमा आमा, बाबु सामान्य रूपमा बसोबास गरेको मुलुकको र त्यस्तो मुलुक पनयिकनि नभएको अवस्थामा नजिहू तत्काल बसोबास गरेको मुलुकको कानून बमोजमि नियमति हुनेछ । ७०३. धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिको नागरिकता रहेको मुलुकको कानून बमोजमि हुने : धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राखसिकेपछि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने व्यक्तीबीचको सम्बन्ध धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिको नागरिकता रहेको मुलुकको कानून बमोजमि र त्यस्तो कानून यकनि हुन नसकेमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तीसामान्य रूपमा बसोबास गरेको मुलुकको कानून र त्यस्तो कानून पनयिकनि हुन नसकेमा नजिहू सामान्य रूपमा वैवाहिक जीवन यापन गर्दै आएको मुलुकको कानून बमोजमि निर्धारण हुनेछ ।

७०४. संरक्षक वा माथवरको निर्धारण : (१) असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको संरक्षक वा माथवरको निर्धारण त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता रहेको मुलुकको कानून बमोजमि निर्धारण हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको मुलुक यकनि हुन नसकेमा नजिको सामान्य बसोबास रहेको मुलुकको कानून बमोजमि र त्यस्तो मुलुक पनयिकनि हुन नसकेमा नजिको तत्काल बसोबास रहेको मुलुकको कानून बमोजमि निर्धारण हुनेछ । (३) संरक्षक वा माथवर र संरक्षकत्व वा माथवरीमा रहेको व्यक्तिको सम्बन्ध संरक्षक वा माथवर भएको वा नियुक्त भएको मुलुकको कानून बमोजमि निर्धारण हुनेछ । तर संरक्षकत्व वा माथवरी अन्तर्गत रहेको व्यक्तिको सामान्य बसोबास नेपालमा भएमा नेपाल कानून बमोजमि निर्धारण हुनेछ । ७०५. बसोबास रहेको मुलुकको कानून बमोजमि हुने : (१) मानो छुट्टिएको वषिय नियमन गर्नु पर्दा विवाहित दम्पतिसामान्य रूपमा बसोबास गरेको मुलुकको कानून बमोजमि नियमन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नियमन गर्दा दम्पतिहूको सामान्य रूपमा बसोबास गरेको मुलुक फरक फरक भएमा नजिहू अन्तमि पटक सामान्य रूपमा बसोबास गरेको मुलुकको कानून बमोजमि र त्यस्तो मुलुक पनयिकनि हुन नसकेमा जुन मुलुकको अदालतमा मानो चामलको मुद्दा रहेको छ, सोही मुलुकको कानून बमोजमि नियमन हुनेछ । ७०६. वदिशमा भएको सम्बन्ध वचिछेदले मान्यता पाउने : नेपाली नागरिकहू बीच वा नेपाली नागरिक र वदिशीबीच वदिशमा सम्बन्ध वचिछेद भएकोमा सम्बन्ध वचिछेद भएको मुलुकको कानून बमोजमि त्यस्तो सम्बन्ध वचिछेद भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्बन्ध वचिछेदले नेपाल कानून बमोजमि मान्यता पाउनेछ र त्यस्तो कार्यान्वयन हुन सक्नेछ । ७०७. स्वामित्वको अन्तरवस्तु सम्पत्ति रहेको मुलुकको कानून बमोजमि हुने : (१) कुनै सम्पत्तिको स्वामित्व वा भोगाधिकार अन्तर्गतको अन्तरवस्तु त्यस्तो सम्पत्ति रहेको मुलुकको कानून बमोजमि निर्धारण हुनेछ । (२) अचल सम्पत्तिउपर स्वामित्व कायम हुने वा अन्त्य हुने अवस्था त्यस्तो सम्पत्ति रहेको मुलुकको कानून बमोजमि निर्धारण हुनेछ । ७०८. गन्तव्यस्थलको कानून बमोजमि वस्तुको नियमन हुने : ढुवानी हुने क्रममा कुनै वस्तु पारवहनमा रहँदा त्यस्तो वस्तु गन्तव्य स्थलको कानून बमोजमि नियमन हुनेछ । ७०९. करार कानून पक्षहूले निर्धारण गरे बमोजमि हुने : (१) कुनै करारलाई नियमति गर्ने कानून (गभर्नङ्गि ल) त्यस्तो करारका पक्षहूले करारमा निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कानून निर्धारण नभएकोमा त्यस्तो करार परिपालन हुने मुलुकको र त्यस्तो मुलुक पनयिकनि हुन नसकेमा त्यस्तो करार सम्पन्न भएको मुलुकको कानून बमोजमि त्यस्तो करार नियमति हुनेछ । तर नेपालमा सम्पन्न भएको करार नेपाल कानूनबाट नै नियमति हुनेछ । ७१०. वदिशमा भएको लखितले मान्यता पाउने : नेपाल बाहिर गरिएको कुनै करार वा लखितको वैधता जुन मुलुकमा त्यस्तो करार वा लखित भएको हो त्यस्तो मुलुकको कानून बमोजमि निर्धारण गरिनेछ र त्यस्तो मुलुकको कानून बमोजमि रीत पुगेको रहेछ भने त्यस्तो करार वा लखित कानून सम्मत भएको मानिनेछ र नेपालमा मान्यता पाउनेछ । ७११. दान बकस दाताको नागरिकताको कानूनबाट नियमन हुने : (१) दान वा बकसको वैधताको वषिय दान बकस दैँदाका बखत कायम रहेको दाताको नागरिकताको कानून बमोजमि नियमन हुनेछ ।

(२) दान वा बकस जुन ठाउँमा दिएको हो सोही मुलुकको कानून बमोजमि औपचारिकता पूरा गरिएको भए रीतपूर्वक दान वा बकस प्रदान गरिएको मानिनेछ । ७१२. दुष्कृतिवापतको दायित्व निर्धारण : (१) वदिशी, वदिशी वस्तु वा वदिशमा भएको काम समावेश भएको कानून बमोजमि दुष्कृतिमाननि काम वापतको दायित्व निर्धारण गर्दा त्यस्तो काम भएको मुलुकको कानून बमोजमि निर्धारण गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको काम कुनै एक मुलुकमा प्रारम्भ भई त्यसको कारणबाट परिणाम अर्को मुलुकमा उत्पन्न भएमा परिणाम उत्पन्न भएको मुलुकको कानून बमोजमि दायित्व निर्धारण गरिनेछ । (३) उपदफा (२)

बमोजमि दायित्व नरिधारण हुन नसकेमा जुन मुलुकमा दुष्कृतभाननि काम भएको छ सोही मुलुकको कानून बमोजमि नरिधारण गरिनेछ । ७१३. अर्थ करार वा अनुचति सम्बद्ध विपतको दायित्व : अर्थ करार वा अनुचति सम्बद्ध विपतको दायित्व नरिधारण गर्नु पर्दा त्यस्तो काम भएको मुलुकको कानून बमोजमि नरिधारण हुनेछ । ७१४. अन्य वषिय नजिी अन्तरराष्ट्रिय कानूनका मान्य सदिधान्त बमोजमि हुने : (१) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । यस भागमा उल्लेख नभएका वदिशी, वदिशी वस्तु वा वदिशमा भएको काम समावेश भएको कुनै वषियको सम्बन्धमा नरिधारण गर्नु पर्दा त्यस्तो वषियमा नेपाल कानूनमा छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने नेपाल कानून बमोजमि र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा नजिी अन्तरराष्ट्रिय कानूनका मान्य सदिधान्त बमोजमि नरिधारण गरिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो उपदफा बमोजमिको वषिय नेपाल कानून बमोजमि नै नरिधारण हुन सम्बद्ध वषियका सम्पूर्ण पक्षहरू सहमत भएमा त्यस्तो वषिय नेपाल कानून बमोजमि नरिधारण गर्नु पर्नेछ । ७१५. दोहोरो नागरिकता रहेकोमा सामान्य बसोबास रहेको मुलुकको कानून बमोजमि हुने : (१) यस मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । भागमा नागरिकता रहेको मुलुकको कानून बमोजमि कुनै वषिय नरिधारण हुने भनिएकोमा कुनै व्यक्तिको एकै पटक दुई वा दुईभन्दा बढी देशको नागरिकता रहेकोमा नजिको नागरिकता रही सामान्य बसोबास गर्दै आएको मुलुकको कानून बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको मुलुकको कानून बमोजमि त्यस्तो वषिय नरिधारण हुन नसकेमा नागरिकता रही अत्यन्त नकिटतम संबद्धता रहेको (मष्ट क्लोजेष्ट कनेक्सन) मुलुकको कानून बमोजमि नरिधारण हुनेछ । तर नेपाली नागरिकता समेत रहेको, नेपालमा सामान्य बसोबास रहेको वा गैरआवासीय नेपाली नागरिकको हकमा नेपाल कानून बमोजमि नरिधारण हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको वषिय शरणार्थी वा राज्यवहिनि व्यक्तिको हकमा भए त्यस्तो व्यक्तिको सामान्य बसोबास रहेको मुलुकको कानून बमोजमि र त्यस्तो कानून पनिरिधारण हुन नसकेमा नजिको तत्काल बसोबास रहेको मुलुकको कानून बमोजमि नरिधारण हुनेछ ।

७१६. वदिशी अदालतबाट मुद्दा कारबाही गर्न स्वीकृतदिनि सक्ने : (१) नेपालको कुनै अदालतमा वदिशी पक्ष भई वचिराधीन रहेको मुद्दा त्यस्तो पक्ष बसेको मुलुकको अदालतबाट समाधान गर्न उपयुक्त र व्यावहारिक भएको कारण जनाई मुद्दाका दुवै पक्षले अदालतमा संयुक्त नविदन दएमा र त्यसरी दिएको नविदन जाँचबुझ गर्दा मनासबि देखिएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दाका पक्षहरूको माग बमोजमिको वदिशी अदालतबाट मुद्दाको कारबाही गर्ने गरी स्वीकृतदिनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अदालतले कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा वदिशी अदालतबाट कारबाही गर्ने गरी स्वीकृतपिदान गरसिकेपछि पुनः सोही वषियमा नेपालको अदालतबाट कारबाही गरिने छैन । ७१७. नेपालको अदालतमा वचिराधीन मुद्दा मुलतबी राख्न सक्ने : नेपालको अदालतमा पक्षहरू बीच कुनै मुद्दा वचिराधीन रहेकोमा त्यस्ता पक्षहरू बीच सोही वषियमा वदिशको कुनै अदालतमा समेत मुद्दा चलेकोमा र नजिहरू बीच अर्को देशमा चलेको मुद्दामा हुने फैसलाबाट नेपालको अदालतमा चलेको मुद्दामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने देखी नेपालमा चलेको मुद्दा मुलतबी राख्न पक्षहरूले नविदन दएमा अदालतले नजिहरू बीच वदिशमा चलेको मुद्दा फैसला नभएसम्मको लागि त्यस्तो मुद्दा मुलतबी राख्न सक्नेछ । ७१८. नेपालको अदालतलाई क्षेत्राधिकार हुने : देहायका वषियका सम्बन्धमा उत्पन्न विवादको कारबाही र कनिरा गर्ने क्षेत्राधिकार नेपालको अदालतलाई हुनेछ :- । (क) नेपालभतिर बसोबास गर्ने वदिशीहरूबीच वा वदिशी र नेपाली नागरिक बीच यस संहिता वा अन्य कानून बमोजमि नयिमति भएका वषिय, । (ख) नेपालमा बसोबास गर्ने वदिशी प्रतविदी भएको मुद्दाको वषिय, । (ग) मृत्यु हुँदाका बखत नेपालमा सम्पत्ति भई नेपालमा बसोबास गर्ने वदिशीको अपुतालीको वषिय, । (घ) नेपाली नागरिक र वदिशी बीच वदिशमा लेनदेन व्यवहार वा कारोबार भएकोमा त्यसको भुक्तानी नेपालभतिर हुने वषिय, । (ङ) वदिशीहरूबीच वा वदिशी र नेपाली नागरिक बीच नेपालभतिर रहेको सम्पत्तिसम्बन्धी वषिय, । (च) नेपालभतिर सम्पन्न वा नेपालमा परपिलन हुने वदिशी व्यक्तहरूबीच वा कम्तीमा एक पक्ष नेपालको नागरिक वा सङ्गठति संस्था पक्ष रहेको करार सम्बन्धी वषिय, । (छ) पक्ष वा वपिपक्ष दुवै नेपाली नागरिक भएको वा नेपालमा सामान्य बसोबास भएका वदिशी रहेको नेपाल बाहिर भएको दुष्कृत, अर्थकरार वा अनुचति सम्बद्ध सम्बन्धी वषिय, । (ज) नेपालका अदालतबाट नरुपण गर्नु पर्ने दफा ६९९ को उपदफा (२) अन्तर्गतका वषिय । ७१९. मुद्दासँग सम्बन्धति अन्य वषिय पनिरिधारण हुन नसकेमा नजिको तत्काल बसोबास रहेको मुलुकको कानून बमोजमि नरिधारण हुनेछ । ७२०. सन्धि भएकोमा सोही बमोजमि हुने : यस मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति ।